فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

فتاوی رحیمیہ پاکستان

المعروف بہ

فتاوی فریدیہ

افادات

محدث کبیر فقیہ العصر مفتی اعظم عارف باللہ مولانا مفتی محمد فرید رحمہ اللہ

جامعہ دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

تخریج و ترتیب

مفتی محمد وہاب منگلوری مدرس دار العلوم صدیقیہ زروبی

مکتبہ رشیدیہ

جی ٹی روڈ سردار پلازہ اکوڑہ خٹک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

فتاوی دیوبند پاکستان

الـــمعروف به

فتاوی فریدیه

ثلورم جلد

افادات: محدث کبیر فقیه العصر مفتی اعظم عارف باللہ
مولانا مفتی **محمد فرید** رحمۃ اللہ علیہ
جامعه دارالعلوم حقانیه اکوڑه خٹک

تخریج وترتیب: مفتی محمد وهاب منگلوری
مدرس دارالعلوم صدیقیه زروبی

ترجمه وکمپوزنگ: **دارالترجمه وکمپوزنگ سنٹر**
عبدالغنی پلازه محله جنگی پشاور

زیر سرپرستی: مولانا حافظ **حسین احمد صدیقی** نقشبندی
مهتمم دارالعلوم صدیقیه زروبی ضلع صوابی

ناشر: مکتبه رشیدیه اکوڑه خٹک

تول حقوق په حق د ناشر محفوظ دی

دکتاب نوم: فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بفتاوی فریدیه (څلورم جلد)

افادات: محدث کبیرفقیه العصر مفتی اعظم عارف باللہ مولانا
مفتی محمد فرید مجددی زروبوی رحمۃ اللہ علیہ
شیخ الحدیث وصدر دارالافتاء جامعه دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک

ترتیب و تخریج: مولانا مفتی محمد وهاب منګلوری نقشبندی
دارالافتاء دارالعلوم صدیقیه

معاون: مولانا مفتی عصمت الله حقانی

مترجمین: مولانا محمد منظر مردانی فاضل جامعه امداد العلوم صدر
برهان الدین صدیقی فاضل جامعه دارالعلوم کراچی
ایم اے پشاور یونیورستی (فون: ۰۳۴۴_۹۱۲۹۰۲۳)

مصحح: مولانا لطف الرحمن صاحب مدرس ونګران قاسم العلوم شبقدر

کمپوزنګ: دارالترجمه وکمپوزنګ سنټر عبدالغنی پلازه محله جنګی پشاور

ضخامت: ۵۲۳ صفحات

ډومبې چاپ: اکتوبر ۲۰۱۱ء ..... شوال ۱۴۳۲ھ

زیر سرپرستی: مولانا حافظ حسین احمد صدیقی نقشبندی
مهتمم دارالعلوم صدیقیه زروبی ضلع صوابی (پاکستان)

ناشر: مکتبه رشیدیه سردار پلازه اکوړه خټک نوشهره
رابطه نمبر: ۰۳۴۴- ۹۰۸۴۶۹۳

فهرست مضامین

مضمون	صفحه

کتاب الصوم

باب رؤیة الهلال واختلاف المطالع

روژه او اختر په شرعی ثبوت باندې دې په مفروضو باندې نه ---------- ۳۹
دَ اختر او روژې حکم په شرعی ثبوت باندې دې په حساب کتاب نه ---------- ۴۰
دَ حضرت علی رضی اللہ عنہ نه دَ میاشتو حساب ثابت نه دې ---------- ۴۰
کله چه سپوږمئ په نظر رانشی نو په رؤیت هلال کمیتئ
باندې اعتماد کول جائز دی ---------- ۴۲
دَ قمری کال حساب ډیر آسان دې ---------- ۴۳
په دې زمانه کښې فسق عام دې ځکه دَ رؤیت په مسئله
کښې به قاضی تحری کوی ---------- ۴۷
دَ ریډیو او ټیلی ویژن په تفصیلی خبرباندې اعتماد صحیح دې ---------- ۴۸
په سوال کښې پیش کړې شوې تجویزاصولی نه دې ---------- ۴۹
دَ افغانستان او پاکستان په مینځ کښې علاقې والا
خلق دې دَاهل فتوی د فیصلې اتباع کوی ---------- ۵۰
په اختر روژه کښې دَ مقامی علماؤ دَ فیصلې پابندی او
په ریډیو باندې تفصیلی اعلان ---------- ۵۱
روژه او اختر زمونږ په ځائې کښې په رؤیت هلال شرعی باندې شوې دې --- ۵۱

مضمون	صفحه

دَ اختر او روژې د پاره دَ ټیلیفون دَ خبر حکم ---------- ۵۲
په ریډیو وغیره باندې دَ روژې او اخترعلان معتبر
او وحدت صوم وعید غیرمطلوب دې ---------- ۵۳
په ریډیو باندې دَ اختر اعلان په مستفیض خبر کښې داخل دې یا نه؟------ ۵۵
په ریډیو باندې دَ هلال کمیټې دَ اعلان شرعی حیثیت ---------- ۵۶
دَ اختر او روژې د پاره دَ سعودی اعلان باندې اعتماد
دَ علماؤ منصب دې دَ عوامو نه ---------- ۵۸
روژه دَ پاکستان په اعلان او اخترد سعودی عرب په اعلان جائز نه دې ----- ۵۰
د حکومت طرف نه دَ رؤیت هلال کمیټئ قائمول قابل تحسین دی --------- ۶۰
دَ سپورټمئ لیدلو دَ شرعی ثبوت نه روستو دَ هلال کمیټئ
دَ اعلان نه کولو شرعی حکم وغیره ---------- ۶۱
سحر مشرق طرف ته او مابنام دَمغرب طرف ته
سپورټمئ لیدل ممکن دی ---------- ۶۲
دَ سعودی عرب دَ ریډیو په تفصیلی خبرباندې اعتماد کول صحیح دی ---- ۶۲
په روژې او اختر کښې اختلاف نه امرمستبعد دې او نه امر منکر --------- ۶۴
مسئله لاعبرة لاختلاف المطالع دَ علماؤ په مینځ کښې
اختلافی ده اجماعی نه ده ---------- ۶۶
اختلاف مطالع او دَ ریډیو د اعلان په باره کښې
تفصیلی استفسار او مختصر جواب ---------- ۶۸
دَ تکمیل ثلاثین نه پس به دَ اختر حکم ورکولئ شی خو
چه دَدوو ګواهانو په ثبوت سره روژه شوې وی ---------- ۷۵
دَ روژې دَمیاشتې د پاره دَ درې کسانو ګواهی او دَ یقینی خبرحکم -------- ۷۶

مضمون	صفحه

افواګانې خبر مستفیض نه دې ---------- ۷۷
دَ ریډیو وغیره اعلان په روژې او اختربانديِ دَاعتماد شرائط ---------- ۷۷
دَ ورځې په وخت کښې سپورټمئ په نظر ---------- ۷۹
راتلل به دَ راروني شپې شمیرلئ کیږی ---------- ۷۹
دَ روژې، وړوکی اختر او په غټ اختر کښې دَ اختلاف مطالع
اعتبار او عدم اعتبار ---------- ۷۹
په بلاد بعیده کښې دَاختلاف مطالع مسئله اودَ سعودی عرب
په اعلان باندې دَ روژې او اختر حکم ---------- ۸۰
اختلاف مطالع او ریډیو وغیره باندې دَ اعلان حکم ---------- ۸۲
په بلاد بعیده کښې په سعودی اعلان باندې
دَ روژې او اختر عوامی رواج ---------- ۸۴
الفرائد اللوامع فی تحقیق اختلاف المطالع ---------- ۸۶

باب تعریف الصوم وانواعه

دَ علاماتِ بلوغت نه ظاهریدلو په صورت کښې دَ روژې
دَ فرضیت د پاره دَ عمر حد ---------- ۹۷
په کوم ځائې کښې چه یویشت(۲۱) ګهنټې ورځ وی هلته به
یوویشت(۲۱) ګهنټې روژه نیولې شی ---------- ۹۷
دَ نمړه وبیدودَ تحقق د پاره مشرق طرف ته دَ سرخئ
زوال (ختمیدل) شرط نه دې ---------- ۹۹
په یوه علاقه کښې روژه اوپه بله کښې اختر وی نو
دَ اختر والا علاقې ته تللو باندې به څه کوې؟ ---------- ۱۰۰

مضمون	صفحه
د پیشمنی آخری وخت او په ورځ کښې یا د شپې نه د رمضان	
د روژې د نیت حکم	۱۰۲
نمر ډوبیدو سره متصل د روژې ماتولو حکم	۱۰۴
په رمضان کښې د غنمو کټ کولو د پاره روژه پریښودل بې باکی ده	۱۰۴
د حمل په حالت کښې وینه په روژې باندې اثر نه غورځوی	۱۰۵
په ایران کښې د ایرانی اعلان خلاف پاکستانی اعلان باندې اختر کول	۱۰۶
چه چاته پته نه وی چه اختر دې او په خپل قیاس باندې اختر	
اوګنړلو او روژه ئې ماته کړه؟	۱۰۶
د یوم الشک نفلی روژه د باقاعده رمضان د ثبوت نه	
روستو به فرضی شمارلئ کیږی	۱۰۷
د خواصو د پاره د یوم الشک د روژې حکم	۱۰۸
د یوم الشک روژه که د نفلو په نیت سره وی نو مکروه نه ده	۱۰۹
یوم الشک په باره کښې حدیثونه او مفتی به قول	۱۱۱
په هیره باندې خوراک څکاک یا جماع کول د روژې د پاره نقصانی نه دی	۱۱۲
د مابنام نه مخکښې سپوږمئ لیدل او د شک په وجه باندې	
روژه ماتول د کفارې موجب نه ده	۱۱۳
د مقامی او مرکزی رؤیت هلال کمیټې په مینځ کښې د اختلاف	
په صورت کښې د قضاء مسئله	۱۱۴
په مختلف علاقو کښې د رمضان د اختلاف په وجه سره د قضاء مسئله	۱۱۴
د پیشمنی آخرنې وخت یعنی د سحر د راختلو تعین	۱۱۵
پیشمنی د پاره په لاؤډ سپیکر باندې صلاة وسلام	
وئیل او خلق راپاسول	۱۱۶

مضمون	صفحه
روژو مکمل کولو د پاره د حیض د بندش کولئ	
خوړل تکلف او تعمق دې	۱۱۷
د خنزیر غوښه خرڅول، فحاش معاشره او ګنده	
خوراک څکاک د روژې د پاره مانع نه دی	۱۱۸
۲۳/ رمضان باندې سورة عنکبوت او سورة روم وئیلو	
په باره کښې د ارشاد الطالبین حواله	۱۲۰

باب مایفسدالصوم ومالایفسده

د روژې په حالت کښې په غوږ، پوزه او سترګو کښې دوائی اچول	۱۲۳
د روژې په حالت کښې د دوائی بوئی کولو حکم	۱۲۴
د دمې د مریض انهیلر استعمالولو سره روژه ماتیږی	۱۲۵
په باب الصوم کښې د جلاب په باره کښې	
د بهشتی زیور د عبارت وضاحت	۱۲۶
په غرغرې کولو سره لوندوالې حلق ته په رسیدلو سره د روژې حکم	۱۲۷
انجکشن(ستن) روژې د پاره ماتونکې نه ده	۱۲۸
د رګ او څرمن د انجکشن(ستن) حکم کښې هیڅ فرق نشته	۱۲۹
د انجکشن په مسئلې باندې دوباره استفسار	۱۳۰
د رګ ستن(انجکشن) سره روژه نه فاسدیږی	۱۳۰
په روژه کښې د ګلوکوز انجکشن یا ډریپ لګولو حکم	۱۳۱
د ملا هډوکی کښې انجکشن لګولو سره روژه نه فاسدیږی	۱۳۲
په انجکشن سره د روژې ماتیدلو حکم د اسلامی اصولو مخالف دې	۱۳۳
نسوار اچولو سره روژه ماتیږی	۱۳۴

مضمون	صفحه
نسوارو باندې دَ روژې ماتیدلو تفصیل	۱۳۴
په نسوارو باندې دَ روژې ماتیدلو دوباره استفسار	۱۳۶
په اوبو کښې غوپه وهلو سره روژه نه فاسدیږی	۱۳۷
دَ ښځې ښکلولو یا یوځائې څملاستلو سره روژه نه فاسدیږی	۱۳۸
استمناء بالید او بالفخذین سره روژه ماتیږی	۱۳۸
باقاعده چه انزال نه وی شوې نو روژه نه فاسدیږی	۱۳۹
دَ زوجینو دجماع په دوران کښې دصبح صادق	
په طلوع کیدو د روژې حکم	۱۴۰
دَ منی وتلو په مختلف صورتونو کښې دَ روژې حکم	۱۴۱
دَ روژې په حالت کښې دَ ښځې ښکلول او ترغاړه کیدو وغیره حکم	۱۴۲
قئ فی الصوم کښې مفتی به قول	۱۴۳

باب ماتجب به القضاء والكفارة

دَ روژې نه نیولو والا توبه صحیح او قضا فرض ده	۱۴۷
دَ مفتی دَ فتوی په وجه سره په افطار کولو باندې کفاره نشته قضا شته	۱۴۸
دَ رمضان پنځه روژې ئې خوړلې وی او دَ پنځو واړو قضا او یوه کفاره لازمی ده	۱۴۹
دَ روژې خوړونکی یا په بعض ورځو کښې دَ نه نیولو یا دَ ټولو روژو نه نیولو والا دپاره حکم	۱۵۰
دَ معتمد عالم دَ فتوی په صورت کښې کفاره لازم نه ده	۱۵۱
دَ چا گواهی چه رد کړئ شی او روژه ماته کړی نو په هغه باندې صرف قضا ده کفاره نشته	۱۵۲

مضمون	صفحه
دَ قې کولو په وجه دَفطر په گمان باندې ئې اوبه اوڅکلې، نو په ده باندې قضا واجب ده	۱۵۳
دَ دمې دَ مریض دپاره دَ انهیلرسپرې استعمال دَ قضا او کفارې موجب دې	۱۵۳
غابنې ویستلو د پاره ړومبې دَ کیپسول خوړلو په صورت کښې قضا او کفاره دواړه واجب دی	۱۵۵
په روژه کښې سگریټ څکلو سره کفاره لازم ده	۱۵۶
په روژه کښې نسوار استعمالولو سره قضا لازم ده	۱۵۶
دَ ښځې سره جماع کولو باندې قضا او کفاره دواړه لازم دی	۱۵۷
ښځې سره دَ ملاعبت په وجه سره دَ انزال په صورت کښې صرف قضا ده	۱۵۸
په روژې کښې په لاس سره منی خارج کولو باندې صرف قضا لازم ده کفاره نه	۱۵۸
په لاس سره منی خارج کولو په وجه باندې د نذر روژه دوباره په لاس سره منی خارجولو سره د روژې ماتولو په صورت کښې دَ قضا حکم	۱۵۹
دَ روژې په حالت کښې لواطت کولوسره قضا او کفاره دواړه واجب دی	۱۶۰
په روژه دار زانی باندې قضا، کفاره، توبه او حد زنا لازم دی	۱۶۰
په قضا او کفاره کښې دَ زنا او لواطت یو حکم دې	۱۶۱
په وجوب کفاره کښې دَ جماع حلال یا حرام هیڅ فرق نشته	۱۶۲
په روژه کښې دَ کپړوسره په جماع کولو باندې دَ قضا یا کفارې وغیره حکم	۱۶۳
حقه(چیلم) څکل موجب قضا او احتیاطاً موجب کفاره دې	۱۶۴

مضمون	صفحه

شرعی مسافر او مریض عاجز چه دَ روژې نیولو
وس نه لری، هغه ته دَ روژې نه نیولو اجازت دې ---------- ۱۷۷

باب الفدية

دَ ټول رمضان فدیه تقریباً(په انګریزی سیر باندې) یونیم من غنم دی ------- ۱۷۸
دَ روژې دَ فدیې مقدار او په مختلفو مسکینانو کښې دَ تقسیم مسئله------ ۱۷۸
شیخ فانی یادَ صحت نه چه مایوس نه وی نوفدیه ورکول بې قاعدې دی---- ۱۷۹
دَ فدیې وس چه نه لرې هغه سړې دې استغفار وائی ---------- ۱۸۰
دَ ګردې مریض چه وس نه لری نو فدیه ورکولئ شی ---------- ۱۸۰
بیمار د پاره دَ روژو فدیه، دَ فدیې مقدار اودَ فدیې دَ وخت مسئله -------- ۱۸۱
دَ شل کالو نه روژه او دَ مونځ نه کولو والا دَ قضا او فدیې طریقه ---------- ۱۸۲
شیخ فانی دې فدیه ورکوی اودَ وس نه لرلو په وجه دې استغفارکوی ------ ۱۸۳
همیشه په مرض کښې پروت بیمار فدیه ورکولئ شی ---------- ۱۸۴
په فدیه کښې مسکینانو ته د دوه وخته روټئ خورلو
په صورت کښې نقد قیمت کافی نه دې ---------- ۱۸۵

باب الاعتكاف

سګریټ یا چیلم څکلو د پاره به معتکف د جمات نه بهرنه ؤځی ---------- ۱۸۸
د سخت ضرورت په وجه د اعتکاف پریخودلو حکم ---------- ۱۸۹
د محلې په هرجمات کښ د اعتکاف مسئله ---------- ۱۸۹
د اعتکاف په دوران کښ په جمات کښ دنیاوی
خبرې وغیره کول مکروه دی ---------- ۱۹۰

مضمون	صفحه

باب العوارض المبيحة للفطر

په حالت دَ اضطرار او مرګ ته نزدې سړی د پاره دَ روژې ماتولو حکم ------ ۱۶۷
مسافر ته په روژه کښې اختیار دې البته دَ عدم مشقت په
صورت کښې روژه نیول افضل دی ---------- ۱۶۷
په بل ملک کښې مقیم سړې شرعی مسافر نه دې ځکه روژې دې نیسی ---- ۱۶۸
روژې نیولو سره په مرض کښې دَ زیات والی په صورت کښې
دَ روژې نه نیولو اجازت دې ---------- ۱۶۹
د دمې مریض د پاره دَ روژې حکم ---------- ۱۶۹
مریض ته دَ لاپرواه ډاکټر په هدایت باندې دَ روژې
نه نیولو اجازت نشته دې ---------- ۱۷۰
دَ هائی بلډ پریشر مریض د پاره دَ روژې مسئله ---------- ۱۷۲
دَ روژې نه نیولو د پاره دَ مرض دَ زیاتوالی ظن غالب
شرط دې، محض توهم او خطره نه ---------- ۱۷۳
د غیر متدین ډاکټرانو په مشورې سره روژه
نه نیول دَ شریعت خلاف دی ---------- ۱۷۳
روژه دَ عادل ډاکټر په مشورې یا دَ تجربې په
بنیاد باندې نیول نه دی پکار ---------- ۱۷۴
معدوم المال والنفقه او مجبور دهقان په رمضان کښې
روژه نه نیولو سره مزدوری کولې شی؟ ---------- ۱۷۵
په رمضان کښې دَ بیمارې زیاتیدو په صورت کښې
دَ روژې ماتولو حکم ---------- ۱۷۶

مضمون	صفحه
د دکانونو د پاسه جوړ شوې جمات کښ د اعتکاف مسئله	۱۹۱
ښځو لره د اعتکاف د پاره کور کښ ځائې مخصوص کول پکار دی	۱۹۲
د جمعې مونځ د پاره بل جمات ته تلل د اعتکاف د پاره مفسد نه دې	۱۹۲
معتکف د پاره د سګریټ نوشی او مریضانو له په قیمت باندې	
دوائې ورکولو نه بچ کیدل پکاردی	۱۹۳
د اعتکاف د پاره د ګرمۍ په موسم کښ یخو علاقو ته د تللو حکم	۱۹۴
د معتکف د اخراج ریح د پاره د جمات نه د وتلو حکم	۱۹۵
د جمعې د پاره جامع مسجد ته تلل مفسد اعتکاف نه دې	۱۹۵
معتکف د پاره قرآن مجید اوریدلو یا اورولو د پاره بل جمات ته تلل	۱۹۶
د جمعې د غسل د پاره معتکف لره د جمات نه وتل	۱۹۷
د معتکف د پاره د ګرمۍ د وجهې نه غسل د پاره وتل	۱۹۷
په اعتکاف کښ د استثناء مسئله	۱۹۸
د معتکف د جنازې د پاره د وتلو حکم	۱۹۹
د معتکف د پاره په هیره د جمات نه وتلو کښ مفتی به قول	۲۰۰
فساد صوم سره اعتکاف مسنون تطوع جوړیږی، فاسدیږی نه	۲۰۱
په حالت اعتکاف کښ اخبار لوستل اور ریډیو باندې خبرونه اوریدل	۲۰۲
داعتکاف مسنون د قضا صورتونه اوپه جمات کښ	
ګرزیدل اوغسل کولو مسئله	۲۰۳
د ټولې میاشتې معتکف لره د جمات نه بغیر د عذر نه وتلو	
په صورت کښ د قضا مسئله	۲۰۵
د رمضان اعتکاف ماتیدلو په صورت کښ د قضا مسئله	۲۰۶
د عشره آخیره د اعتکاف قضا او عدم قضا مسئله	۲۰۷

مضمون	صفحه
د معتکف په مړ کیدلو سره د اعتکاف پوره کیدلو مسئله	۲۰۸

کتاب الحج

باب تفسیر الحج وشرائطه وارکانه

د سفر حج اسرار او منافع	۲۱۱
حدیث ``من لم یحج فلیمت ان شاء یهودیا او نصرانیا،، په	
تغلیظ باندې محمول دې	۲۱۲
صرف نیت کولو سره حج نه فرض کیږی	۲۱۲
په حج او عمره کښ د نیت الفاظ غلط وئیل	۲۱۳
دبل په مال باندې حج کولو والا دوباره په خپل مال سره	
حج کولو کښ به نیت څنګه کوی؟	۲۱۴
د حاجت اصلی نه زیاته زمکه ساتلو په وجه د حج د فرضیت مسئله	۲۱۵
د کورونو او دکانونو په صورت کښ د حج د فرضیت حکم	۲۱۵
قرض اخستلو سره د حج کولو حکم	۲۱۶
د جمات د پاره زمکه ئې خرڅه کړه، په هغې پیسو باندې	
د حج د فرضیت مسئله	۲۱۷
په مشترک مال کښ د حج د فرضیت مسئله	۲۱۸
په مشترک مال کښې د حج د فرضیت مسئله	۲۱۸
د مشترک مال نه حج کونکې فقیر ذمه د فریضه حج نه ساقطیږی	۲۱۹
د حج د نصاب په اندازه د مال مالک نه وی، په هغې کښ	
صرف د تصرف اجازت وی، نو حج به فرض نه وی	۲۱۹

مضمون	صفحه

د حرامو سره مخلوط مال باندې د حج کولو حکم ---------- ۲۲۰
قرض اخستلو سره حج ادا کول او بیا د حرام او حلال
مخلوط مال نه قرضه ادا کولو حکم ---------- ۲۲۱
په مال حرام سره د حج د ادا کولو حکم ---------- ۲۲۱
په حرام مال سره حج کونکی د ذمې نه د حج فریضه ساقطیږی،
لیکن ثواب ورته نه حاصلیږی ---------- ۲۲۲
په سرکاری امداد سره حج کولو سره فریضه ادا کیږی ---------- ۲۲۳
د حکومت په امداد سره نفلی حج دپاره د تللو حکم ---------- ۲۲۳
په سرکاری امداد سره حج ته تلل جائز دی، هرکله چه
دا سیاسی رشوت نه وی ---------- ۲۲۳
په هبې سره د مالداره کیدلو په صورت کښ د حج د ادا کولو مسئله ---------- ۲۲۵
په حج بدل کښ بیت الله شریف لیدلو سره په
فقیرباندې حج نه فرض کیږی ---------- ۲۲۵
د حج د منظورې نه مخکښ ایښودلې شوې رقم امانت وی ---------- ۲۲۷
دفاعی فنډ کښ پیسې ورکولو سره د فریضه حج نه ذمه نه خلاصیږی ---------- ۲۲۷
د بالغ کیدلو نه پس دوباره د حج د فرضیت مسئله ---------- ۲۲۸
د فریضه حج د تاخیر دپاره د اولاد لونډان کیدل شرعی عذر نه دې ---------- ۲۲۹
ۆرومبې د ځوی وادۀ وکړی او که حج ادا کړی ---------- ۲۳۰
د محرم نه بغیر د حج د پاره تللو کراهت کښ عرب او عجم برابردی ---------- ۲۳۰
بوډی ښځه غیر محرم سره حج ته نشی تلې ---------- ۲۳۱
یو پردې سړې خپل دینی ورور جوړولو سره
هغه سره حج دپاره تلل جائز نه دی ---------- ۲۳۱

مضمون	صفحه

که په اثر پورت باندې محرم موجود وی، بیا هم
سفر بغیر د محرم نه جائز نه دې ---------- ۲۳۲
د حج د پاره بغیر د محرم نه سفر کول ګناه ده ---------- ۲۳۳
د حاجۍ د پاره لیور یا د خاوند ترۀ محارم نه دی ---------- ۲۳۴
بغیر د محرم نه حج ناجائز دې، لیکن د حج په صحیح کیدلو
او ذمه خلاصیدلو کښ مانع نه دې ---------- ۲۳۵
په ډیر حق مهر سره د حج د فرضیت مسئله او د هبې
په صورت کښ د حج د فرضیت مسئله ---------- ۲۳۵
د حج ادا کولو د پاره د خاوند نه اجازت غوختلو ضرورت نشته ---------- ۲۳۶
د کمپنۍ نه اجازت اخستلو نه بغیر نفلی حج کول ---------- ۲۳۷
د صحت د امید په صورت کښ حج بدل صحیح نه دې ---------- ۲۳۷
د عمرې په ادا کولو سره فریضه حج نه ادا کیږی ---------- ۲۳۸
په زمین حل کښ ۆسیدونکو د پاره د طواف قدوم مسئله ---------- ۲۳۸
په زمین حل کښ ۆسیدونکو دپاره د طواف وداع مسئله ---------- ۲۳۹
د حیض په حالت کښ د طواف زیارت او سعی مسئله ---------- ۲۴۰
په عرفات کښ د جمع بین الصلاتین مسئله ---------- ۲۴۰
په عرفات یا لاره کښ به د مانښام او ماسخوتن مونځ نه کوی ---------- ۲۴۱
د رمی جمرات دپاره کوتکانړی د مزدلفې نه او که د لار نه راواخلی ---------- ۲۴۲
ټول سر یا څلورمه حصه خرول یا کمولو نه بغیر د احرام نه نه وځی ---------- ۲۴۳
د احرام په حالت کښ دیو بل حلق او قصر کول ---------- ۲۴۴
په حج کښ د ښځو او سړې د سر وینښته کټ کولو مقدار ---------- ۲۴۴

مضمون	صفحه

د محرم په حالت د احرام کښ سر خرئیلو کښ د شافعی رحمۃ اللہ علیہ
او د حنفی د مذهبونو تفصیل ---------- ۲۴۵
د حج افعال ختم کیدلو نه پس د خپل او د بل د سر حلق کول جائزدی ------- ۲۴۶
د کمزورو بنځو د پاره یا د بیمار دپاره د رمي
جمراتو پریخودل یا وکیل مقررول ---------- ۲۴۷
یو سړي حرم شریف ته لاړو، او پولیس ؤنیولو او واپس ئي ؤلیږلو ------- ۲۴۸
نفلی حج بهتر دي او که نفلی صدقه ---------- ۲۴۹
د یوم عرفه او یوم جمعه په مطابقت سره د حج اکبر مسئله
او په وارد شده حدیث کښ کلام ---------- ۲۴۹
د حج په وجه د ګناهونو د معافی مسئله ---------- ۲۵۱
په حج سره د ګناهونو د معاف کیدلو تفصیل ---------- ۲۵۲
په حج سره د حقوق العباد د معاف کیدلو صورت ---------- ۲۵۲
چهل مسائل حج ---------- ۲۵۴

مسائل منثوره

د دارالحرب د اثر لاندي چه کوم ملکونه دی، د هغي نه
د حج د پاره تلل ممنوع نه دی ---------- ۲۶۱
د عمري په ویزي باندي سعودی عرب ته تلل او هلته کښ
مزدوری کول شرعا ممنوع نه دی ---------- ۲۶۲
عمره اداکولونه پس محنت مزدوري د پاره قیام کول اسلامی جرم نه دي ------- ۲۶۲
د حاجی د پاره د سعودی عرب نه سرۀ زر راؤړلو کښ هیڅ ګناه نشته ------- ۲۶۳
د مقامات مقدسه په نمونو سره د مناسک حج تعلیم ورکول جائزدی ------- ۲۶۴

مضمون	صفحه

د وی سی آر وغیره په ذریعي په جماتونو کښ
د مناسک حج او عمري تعلیم ورکول ---------- ۲۶۵
د ملازمینو د حج کمیټی د پاره شرائط وضوابط او پالیسی ---------- ۲۶۶
د حج کمیټی شرعی حیثییت ---------- ۲۶۷
د حج کمیټی په فنډ کښ د غیر مسلم چنده ورکول ---------- ۲۶۸
په حرم کښ د بنځو د محاذات مسئله ---------- ۲۶۹
د حاجیانو په واپسي باندي د دعوت طعام دپاره ګډ وغیره حلالول ------- ۲۷۰
د طواف دوران کښ په اردو کښ دعا ګاني غوختل ---------- ۲۷۱

فصل فی الاحرام

د احرام په څادرونو کښ سپین رنګ مستحب دي ---------- ۲۷۲
احرام تړلو نه پس یو ځل تلبیه وئیل شرط او زیاته وئیل سنت دی ------- ۲۷۲
په حالت د احرام کښ د اضطباع مسئله ---------- ۲۷۳
د احرام تړلو او د هر طواف نه پس د دوؤ رکعتو مونځ حکم ---------- ۲۷۴
په حالت د احرام کښ د مونځ په وخت کښ اوږي پټول او
د ژوندی سړي دپاره طواف وغیره کول ---------- ۲۷۴
د صلاة احرام او صلاة طواف بعد العصر او بعد الفجر ادا کولو حکم ------ ۲۷۵
که د احرام په حالت کښ څادر جدا شی، نو لنګ کافی دي ---------- ۲۷۶
محرم د پاره په حرم کښ دشپي تیرولو او سر او پښي پټولو مسئله ------- ۲۷۷
د اهل طائف د پاره د احرام تړلو مسئله ---------- ۲۷۷
د مدیني منورې نه جدې ته تلونکي بیا مکي مکرمې ته
راتلونکي د پاره احرام د کوم ځائي نه تړل پکاردی ---------- ۲۷۸

مضمون	صفحه

د کراچئ نه جدې پورې بغیر د احرام نه د تللو مسئله ---------- ۲۷۹
د مدینې منورې نه تلونکې د ذوالحلیفه نه
بغیر د احرام نه تجاوز وکړی؟ ---------- ۲۸۰

باب القران والتمتع

د اهل جدې د پاره د تمتع او قران حکم ---------- ۲۸۴
که په میاشتو د حج کښ یو حاجی د عمرې نه پس د حج نیت وکړی نو..؟ ---- ۲۸۵
د حج تمتع په صورت کښ دم شکر واجب دې او
د عمرې نه پس احرام پرانستلو مسئله ---------- ۲۸۷
په مکه کښ د مقیم سړې په شوال کښ عمره کولو
په صورت کښ د حج تمتع یا افراد مسئله ---------- ۲۸۸
د تمتع درې روژې د لسمې ذی الحجې نه مخکښ
د حج په ژرځو کښ نیول دی ---------- ۲۸۹
دم شکر صرف په قارن او متمع باندې واجب دې، په مفرد باندې نشته ---- ۲۹۰
د قربانۍ طاقت لرلو باوجود روژې نیول کافی نه دی ---------- ۲۹۲
په حاجی باندې د لوئي اختر قربانی واجب نه دۀ ---------- ۲۹۲
په حرمین کښ مقیم حاجی د پاره د اضحیې مسئله ---------- ۲۹۳
په ایام نحر کښ دم نه کولو والا حاجی به اوس څه کوی ---------- ۲۹۴
د حج د قربانۍ نه خوړل ضروری نه دی وینې
تویولو سره ثواب ملاویږی ---------- ۲۹۶

مضمون	صفحه

باب الحج عن الغیر

په حج عن الغیر کښ حج تمتع کول جائز دی ---------- ۲۹۹
په حج بدل کښ درې واړه قسمه حج د آمر نه واقع کیږی ---------- ۳۰۰
د یو حاجی د طرف نه د حج بدل کولو حکم ---------- ۳۰۵
په حج بدل کښ نفقه د آمر په ذمه ده ---------- ۳۰۶
د ښځې د پار محرم نه ملاویدو په صورت کښ د حج بدل مسئله ---------- ۳۰۶
حج بدل کولو سره په فقیر سړې باندې حج نه فرض کیږی ---------- ۳۰۷
د ایام حج نه مخکښ د مدینې منورې نه واپسی باندې
په ایکسیډنټ کښ شهید شوی د پاره د حج مسئله ---------- ۳۰۸
د حج بدل د پاره تللو والا دې خپل حج وکړی او
د بدل د پاره دې په حرمین کښ څوک مقرر کړی ---------- ۳۰۹
د پاکستانی د پاره د ابوظهبی نه د حج بدل کولو مسئله ---------- ۳۰۹
د حج بدل د پاره تللو والا د حرم شریف نه د حج بدل احرام وٹړلو ---------- ۳۱۰
که حج فرض نه وی، نو د ایصال ثواب د پاره په
حرمین کښ یو سړې د حج بدل د پاره مقرر کولې شی ---------- ۳۱۱
د ضعیف پلار د پاره په سعودی عرب کښ
د مقیم ځوی حج بدل کولو مسئله ---------- ۳۱۲
د ښځې د سړې د طرف نه حج بدّل د پاره تلل ---------- ۳۱۳
د مړې د طرف نه حج کولو سره به ذمه فارغه شی. ان شاء الله ---------- ۳۱۳
وصی خپله هم حج بدل کولې شی، او په بل چا باندې هم کولې شی ---------- ۳۱۴
د وصی د حج بدل باره کښ دوباره پوښتنه ---------- ۳۱۵

مضمون	صفحه
په حج بدل سره د مړی د ذمې د خلاصیدو امید دي،	
که وصیت ئې نه وی کړې	۳۱۵
که وصیت ئې کړې نه وی، نو د وارث په حج بدل سره به	
ان شاء الله ذمه فارغه شی	۳۱۶
د حج بدل تفصیلی مسئله	۳۱۶
والدینو ته د ایصال ثواب دپاره هر قسمه حج او هر ځائي نه کولې شی	۳۱۸
د والدینو د پاره حج کولو کښ پلار لره مقدم کړی او که مور؟	۳۱۸
والدین د صحت مند سړي او نابالغه ماشومانو	
د طرف نه حج یا عمره کول	۳۲۰
د رواجی شرکت په صورت کښ د شرکاؤ د اجازت نه بغیر	
د خپلې ګټې نه حج ادا کول	۳۲۲
په حج بدل کښ د خپل نذر عمره ادا کول	۳۲۳
مامور خپل حج نه دي کړې هغه حج بدل کولې شی؟	۳۲۴
کوم سړي چه حج نه دي کړې، په هغه حج بدل کول خلاف افضل دي	۳۲۴
په حج بدل کښ به د نوافلو او مونځونو ثواب چاته ملاویږی؟	۳۲۵

باب العمرة

په رمضان کښ د عمرې فضیلت مروی دي	۳۲۷
د متمتع حاجی ډیرې عمرې کولو مسئله	۳۲۸
د عمرې د پاره ممنوع ورځې	۳۲۸
د تندرست سړی دپاره عمره بدل کول جائز دی	۳۲۹
که فقیر سړي عمره ادا کولو نه پس واپس راشی، نود حج څه حکم دي؟	۳۲۹

مضمون	صفحه
په عمرې ادا کولو سره د حج د فرض کیدلو شبه	۳۳۰
په عمره کونکې باندې د حج دعدم فرضیت مسئله	۳۳۱
آیا د حج عن الغیر په صورت کښ حج تمتع کولې شی؟	۳۳۲
د عمر نه پس باقاعده حلق یا قصر واجب دي	۳۳۲

باب الجنایات

دم جنایت په حرم کښ ادا کول ضروری دي	۳۳۶
د میقات نه بهر ترې تلبیه هیره شوه او میقات کښې	
دننه ئې تلبیه شروع کړه نودم واجب دي	۳۳۶
په حالت د احرام کښ چشمې لګولو سره دم یا صدقه لازمیږی نه	۳۳۸
په حالت د احرام کښ زخمی کیدل موجب دم نه دی	۳۳۸
د محرم د حلالې په وخت کښ ځان زخمی کولو حکم	۳۳۹
د وړوکی ماشومې د حج دوران کښ متیازې کولو اود دم جنایت مسئله	۳۴۰
د بینک په ذریعه قربانی او په حلق کښ د تقدیم مسئله :	۳۴۰
د سرکاری ډیوټی په وجه د یوؤلسم تاریخ رمی او	
طواف صدر پریخودلو سره هم دم واجبیږی	۳۴۲
د جمره عقبه نه پس څلورمې حصې نه کم وینښته کټ کول او واپس راتلل	۳۴۴
د باقاعده تحلیل نه مخکښ د عمرې احرام ترڼ، او	
ګنډلې شوې جامې اغوستل	۳۴۵
په رمی جمار کښ بغیر د وجه شرعی نه توکیل	
صحیح نه دي، او دم واجب دي	۳۴۵

مضمون	صفحه

د ۱۲ ذی الحجه رمی جمار پریخودل او په ۱۳ ذی الحجه
رمی کولو سره په وجوب د دم کښ اختلاف دي ---------- ۳۴۶
د واجب سعی پریخودل موجب دم دی ---------- ۳۴۷
په غلطی سره د احرام څادر لرې کول اوجامې اچول او حج کولو مسئله ---- ۳۴۸
په منی کښ شپه نه کولو سره دم نه لازمیږی ---------- ۳۴۸
ډیرې عمرې کونکې ښځه که قصر وُنکړی، نو کفاره او یو دم واجب دي ---- ۳۴۹
د قربانی نه مخکښ حلق، د رمی قضا، په طواف زیارت کښ د سعی
پریخودل، او په مزدلفه کښ شپه نه تیرول وغیره مسئلې ---------- ۳۴۹
د ضعیف او کمزوری په رمی جمار کښ توکیل او د دم وغیره مسائل ------ ۳۵۲
د خائضې ښځې طواف زیارت او طواف وداع پریخودل ---------- ۳۵۳
په حج کښ د حاملې ښځې دپاره د واجباتو پریخودلو مسائل ---------- ۳۵۴
د طواف زیارت ادا کولو نه مخکښ د ښځې سره جماع کولو حکم -------- ۳۵۵

باب زیارة قبر النبی ﷺ

په زیارت د روضې مبارکې کښ وُړاندې والې افضل دي که په حج کښ ------- ۳۵۹
په حج یا عمره کښ روضه نبوی دپاره د تللو مسئله ---------- ۳۵۹
که په ویزه کښ وُړځي لږې وی، او حاجی مدینې منورې
ته لاړ نشی، نو حج نه متاثر کیږی ---------- ۳۶۱
د حرم نبوی ﷺ د زیارت په وخت کښ افعال ---------- ۳۶۲
مسجد نبوی ته داخلیدو نه پس دې تحیة المسجد
ادا کړی او بیا دې زیارت وکړی ---------- ۳۶۳
د قبر اطهر د زیارت په وخت کښ د خطاب صیغه اوحروف ندا ذکر کول ------- ۳۶۴

مضمون	صفحه

د اسطوانه ابو لبابه سره دوه رکعته ادا کول مستحب دی ---------- ۳۶۵
مساجد خمسه او څلویښت مونځونه په مسجد نبوی کښې ---------- ۳۶۶
د مسجد قبا زیارت د هفتې په وُرځ مستحب او
په هغې کښ مونځ د عمرې برابر دي ---------- ۳۶۸

کتاب النکاح

باب رسم النکاح وشرائطه وآدابه

په کویژدن او باقاعده نکاح کښ فرق ---------- ۳۷۱
د نکاح د پاره د وصفدارې ښځې انتخاب او د وادۀ شرعی طریقه ---------- ۳۷۲
بغیر د څه وجه نه لونړو لره په کور کښ ساتل او نه ورکولو حکم ---------- ۳۷۴
جینی ته جامې اغوستۀل اوخپلو کښ
ډوډۍ ورکول، او دعا کول نکاح نه ده ---------- ۳۷۴
په نکاح کښ څه نیت کول پکار دی ---------- ۳۷۵
دنکاح نه مخکښ ایمان مفصل اومجمل اورۀل
نه مطلوب دی اونه ممنوع ---------- ۳۷۵
د نکاح په وخت د هلک اوجینی نه شپږ کلمې او
ایمان مجمل وغیره اورول ---------- ۳۷۷
د نکاح خطبه نه وئیلو سره په نکاح کښ فساد نه راځی ---------- ۳۷۷
د نکاح خطبه به مخکښ لوستلې کیږی ---------- ۳۷۸
عقد نکاح په جمات کښ افضل دی ---------- ۳۷۸
حدیث ``لا نکاح بین العیدین،، ثابت نه دي ---------- ۳۷۹

مضمون	صفحه
د نکاح ټرلو حقدار څوک دي	۳۸۰
د زانی او مزنیه نکاح ټرلو والا عالم حکم	۳۸۰
د شیعه نکاح خوان کیدل او روستو بیا د تجدید نکاح کولو مسئله	۳۸۱
په نکاح ټرلو د اجرت اخستلو مسئله	۳۸۱
که باقاعده ایجاب او قبول نه وی او شهادت نه وی نودا نکاح شوې نه ده	۳۸۳
نکاح باقاعده د ایجاب او قبول نوم دي، نه د شهرت	۳۸۴
د نابالغ او نابالغې د ایجاب او قبول مسئله	۳۸۵
مجنون د ایجاب او قبول د پاره اهل نه دي	۳۸۶
ګواهان په مجلس کښ حاضر نه دی، بلکه د دیوال نه اخوا اوریدونکی دی، ددې نکاح حکم	۳۸۷
د جهیز معامله کول ایجاب او قبول نه دی	۳۸۷
د نکاح وکیل دا وئیل "ما قبوله کړه" صحیح دي	۳۸۸
"د فلانکی لور فلانکې ته وئیلې ده" خطبه ده نکاح نه ده؟	۳۸۹
د ایجاب او قبول الفاظ درې ځله وئیل ضروری نه دی	۳۸۹
د جینې د پاره صرف جامو لیږلو سره نکاح نه کیږی	۳۹۰
ناګح (نکاح ټرونکې) ګواه جوړیدې شی	۳۹۱
په نکاح کښ یو سړې د طرفینو قائمقام کیدې شی	۳۹۲
په خطبه او نکاح کښ د ایجاب عرفی مطلب او د هغې نه پس د دویم عقد حکم	۳۹۳
د وړوکی جینې د نکاح شهرت او دعوی او د مدعا علیها د انکار مسئله	۳۹۳

مضمون	صفحه
مفرور او مجرم سړې په نکاح کښ ګواه جوړیدلې شی	۳۹۵
د بالغې جینې نه اجازت غوختل اوپه توکیل باندې	۳۹۶
د ګواه مقررولو معروفه طریقه	۳۹۶
د شرعی مجبورئ نه بغیرد جینئ نکاح کولونه	
پس نه وادۀ کول مکروه دی	۳۹۶
د نکاح شغار حکم	۳۹۷
د نکاح شغار حکم او د مهر مسئله	۳۹۸
"یوه لور ستا او یوه ستا" نه نکاح ده نه خطبه	۳۹۹
دروغو سره جینې د چا په نوم کولو سره نکاح نه کیږی	۳۹۹
په نکاح کښ د جینې د طرف نه د ګیرې خرڅلو شرط لګولو حکم	۴۰۰
د نکاح ثبوت په شهادت شرعی باندې دې،	
د نکاح خوان انکار نامنظوردې	۴۰۰
په نکاح باندې د نکاح حکم	۴۰۱
په نکاح باندې نکاح کول حرام او خطبه باندې	
خطبه کول مکروه تحریمی دې	۴۰۳
زمونږ په عرف کښ د "درمې کړه" الفاظ کنائي دی، او	
د نکاح او خطبه دواړو احتمال لری	۴۰۴
په خطبه او وعده کښ ئې د یو نوم واخستلو، او په نکاح کښ دویم نوم...؟	۴۰۵
به نکاح کښ د جینې په ځائې د جینې د مور نوم اخستل	۴۰۶
په نکاح کښ ئې نیم نوم صحیح واخستلو او نیم نوم ئې غلط،	
ددې نکاح څه حکم دې؟	۴۰۶
په لور سره د نیولې شوی جینې د پاره د پلار د نوم مسئله	۴۰۷

مضمون	صفحه
د کنډې ایجاب او قبول او شرط نه پوره کیدلو په وجه د انکار مسئله	۴۰۹
د ښځې دا قول چه زهٔ طلاقه کړې شوې یم، باندې	
اعتماد کول او نکاح ورسره کول	۴۱۱
د وادهٔ کولو د پاره د پلار نه د کور اخستلو حکم	۴۱۲
یو ځائي کښ خطبه منظورولو نه پس بیا بل ځائي کښ د ورکولو حکم	۴۱۲
بعد البلوغ د نکاح د خطبې فسخ	۴۱۳
د بالغې جینۍ یو ځائي کښ مقرر شوې کویژدن نه انکار	
او بل ځائي کښ د نکاح مسئله	۴۱۳
د مجبورۍ نه بغیر د خطبې وعده نه پوره کولو باندې ګناه لازم راځی	۴۱۵
د کویژدن نه پس انکار د وعدې مخالفت دې	۴۱۶
د ضرورت په وجه کویژدن ماتولو سره ګناه نه راځی	۴۱۶
که خطبه کونکی انکار وکړی، نو بل ځائي کښ	
په نکاح سره ورکولو کښ څه کراهت نشته	۴۱۷
د خطبې د وصیت خلاف ورزی او بل ځائي کښ نکاح	۴۱۸
د ټیلی فون په ذریعې د نکاح کولو حکم	۴۱۹
د خط او کتابت په ذریعې د نکاح مسئله	۴۲۰
د ؤرک شوی سړی د کویژدن کړې جینۍ د نکاح حکم	۴۲۱
په صلح کښ رشته ورکولو کښ د ایجاب او قبول او خطبې مسئله	۴۲۲
آیا په رسم د سوره کښ جینۍ ورکولو سره نکاح منعقد کیږی؟	۴۲۲
د رخصتۍ نه پس د خاوند په کور کښ د نکاح ټرلو حکم	۴۲۴
څه موده تیریدو نه پس د تجدید نکاح مسئله	۴۲۴
هره میاشت تجدید نکاح او په عام سړی باندې د تجدید کولو حکم	۴۲۵

مضمون	صفحه
د معشوقې سره وادهٔ نه کیدلو په وجه په آخرت کښ د ملاویدو دعا کول	۴۲۵
د حضرت آدم علیه السلام او حضرت حواء د نکاح مهر او د ګواهانو تحقیق	۴۲۶

باب ما یجوز تزویجها وما لا یجوز (المحرمات)

قانونی پابندی باوجود هر سړې ته د څلورو ښځو اجازت شته	۴۳۰
اوله نکاح په شرعی رجسټر کښ نه درج کیدلو باوجود	
بل ځائي کښ نکاح حرامه ده	۴۳۱
د حمل حمل سره نکاح، شرعی نکاح نه ده	۴۳۲
د یوې ښځې د پیرې سړې سره د نکاح مسئله	۴۳۳
د مخطوبة الاب سره د نکاح حکم	۴۳۳
د مقتول ښځې سره د قاتل نکاح جائز ده	۴۳۴
د شاګرد د پاره د پیر یا د استاذ ښځه یا خور جائز ده	۴۳۵
وکیل لره د مؤکلې د لور سره نکاح جائز ده	۴۳۵
د دینۍ ورور سره نکاح او په مهر کښ د شریک کیدلو مسئله	۴۳۶
پردې سړې د نکاح وکیل جوړیدلو سره ورور نه جوړیږی	۴۳۷
دینی ورور خور جوړیدل شیطانی مکردې، او په دواړو کښ نکاح جائزده	۴۳۷
د انشورنس کاروبار کونکی د لور سره رشته کولو کښې هیڅ ګناه نشته	۴۳۸
که د تبتولې شوې ښځې نکاح نه منلې شوې وی، او	
نه دلائل وی، نو بل ځائي کښ نکاح جائز ده	۴۳۸
د نابالغ لیور سره نکاح نه پس بل ځائي کښ نکاح باطله ده	۴۳۹
د میرنزې خوانې سره نکاح جائز ده	۴۴۰
د ځوی د ښځې د ښوانې د دویم خاوند سره نکاح کول	۴۴۰

مضمون	صفحه

ماما د خوری طلاقه کړې شوې ښځې سره نکاح کولې شی ---------- ۴۴۱
د زید د علاتی (پلار شریک) خور نکاح د زید ماما سره صحیح ده ---------- ۴۴۱
د چاچی او مامی سره نکاح جائز ده ---------- ۴۴۲
د میرنزی مور لور سره د نکاح حکم ---------- ۴۴۳
د څوی د ښځې خور سره نکاح کول ---------- ۴۴۳
د اخیافی (یعنی مور شریکې) ؤریرې سره نکاح حرامه ده ---------- ۴۴۴
د خورې ښځې سره د ماما نکاح جائز ده ---------- ۴۴۵
د میرنزی پلار ښځې او لور سره د نکاح مسئله ---------- ۴۴۵
د ښځې په موجودګی کښ د ښځې د خور سره
نکاح باطله او د ښځې نکاح ته ضرر رسونکې نه ده ---------- ۴۴۶
د علاتی ورور د پاره د اخیافی خور سره د نکاح مسئله ---------- ۴۴۷
که پلار کنډې سره او ځامن ئې د کنډې لونړو سره
نکاح وکړی نو جائزه ده ---------- ۴۴۷
د ښینې لور په نکاح کښ اخستلو د پاره مختلف صورتونه ---------- ۴۴۸
ترور او وریرې لره په نکاح کښ جمع کول، او د هدایې د عبارت وضاحت ---------- ۴۴۹
د جینی سره عمه (د مور د طرفه ترور) یا خاله
(د پلار د طرفه ترور) په یو نکاح کښ جمع کول حرام دی ---------- ۴۵۰
د ترور او خورزې په یو نکاح کښ جمع کول
حرام دی، اګر که ترور ئې اعیانیه وی او که غیر اعیانیه ---------- ۴۵۱
ترور او خورزه په یو نکاح کښ جمع کول حرام دی، اګر که علاتی وی ---------- ۴۵۳
ښځې لره او د هغې خورزې لره نکاحا جمع کول جائز نه دی ---------- ۴۵۳

مضمون	صفحه

که مور او لور د دوؤ رونړو په نکاح کښ وی، د هغوی
د اولاد په مینځ کښ د نکاح مسئله ---------- ۴۵۴
د یوې ښځې نه لور او د بلې ښځې نه نوسی په یو
نکاح کښ جمع کول جائز نه دی ---------- ۴۵۵
علاتی نیا او نوسی په یو نکاح کښ جمع کول جائز نه دی ---------- ۴۵۶
د عدت په دوران کښ نکاح کالعدم ده ---------- ۴۵۶
د وفات عدت تیرونکی حاملې ښځې سره د نکاح کونکی حکم ---------- ۴۵۷
د عدت دوران کښ نکاح کونکې د طلاق ثلاثه
ورکولو نه پس دوباره د نکاح مسئله ---------- ۴۵۸
په طلاق معلظ سره طلاقه کړې شوې ښځه د باقاعده نکاح، جماع
او طلاق نه پس د اول خاوند سره نکاح کولې شی ---------- ۴۵۹
د خاوند د پاره عدت وفات نشته، د ښځې خور سره
یو دوه ؤرځې پس نکاح کولې شی ---------- ۴۵۹
د حرامی نکاح او نور احکام ---------- ۴۶۰
ولد الزنا مسلمان هلک او جینی سره نکاح صحیح ده ---------- ۴۶۱
د مزنیې سره د زانی نکاح جائز ده ---------- ۴۶۲
د مزنیې لور سره د زانی نکاح حرامه ده ---------- ۴۶۳
د زانی د ورور د مزنیئ د لور سره نکاح جائز ده ---------- ۴۶۳
د زانی او مزنیئ د څوی او لور په خپلو کښ د نکاح مسئله ---------- ۴۶۴
حبلی من الزنا سره نکاح صحیح ده، او د غیر زانی
په صورت کښ وضع حمل پورې جماع حرامه ده ---------- ۴۶۶
د زانیې د ترور (د پلار خور) سره نکاح جائز ده ---------- ۴۶۷

مضمون	صفحه
د حاملې مزنیئ سره نکاح او په هغه سړې د جرمانې لازمولو مسئله	۴۶۸
د مسلمانې ښځې د غیر مسلم سره نکاح کالعدم ده	۴۶۹
د عیسائی ښځې سره د نکاح حکم	۴۷۰
د عیسائي ښځې سره نکاح او د مور پلار سره د معاملاتو جدا جدا احکام	۴۷۱
د شیعه سره د نکاح حکم	۴۷۳
د شیعه ښځې یا سړې سره د سنی مسلمان نکاح جائز نه ده	۴۷۵
د رافضی اوشیعی سره نکاح باطل او کالعدم ده	۴۷۶
د شیعه او سنی په نکاح کښې د اهل سنت مولوی کښیناستلو حکم	۴۷۸
د سنی شیعه نکاح کولو والا اوپه دې مجلس کښې د شرکت کونکو حکم	۴۷۸
د قادیانی سره نکاح باطل او کالعدم ده	۴۷۹
د مرزایانو په نکاح کښې د رجسټرار د تعاون حکم	۴۸۱
قادیانئ ښځه که مسلمانه شی نو دوباره ئې قادیانی ته حواله کول حرام دی	۴۸۱
د قادیانی سره نکاح کالعدم او حرام ده، او اولاد به صرف د مور نه ثابت النسب وی	۴۸۲
د ناپوهی په وجه د قادیانیئ سره د نکاح کونکی او نکاح تړونکی حکم	۴۸۳
د مشرکې ښځې سره د دیوبندی عقیدې لرونکې سړې نکاح	۴۸۵
د قبر پرست او د غیر الله په نوم منخته کولو والا سره د نکاح حکم	۴۸۶
د پرچمی او خلقی پارتی والو سره د نکاح حکم	۴۸۶
د فسخ نکاح دپاره ارتداد د فسخ باعث نه دې، او نه د دویمې نکاح د پاره جائز کونکې دې	۴۸۷

مضمون	صفحه
شیعه چوړیدلو سره د مخکښنی نکاح حکم	۴۸۸
د مهر معجل نه ورکولو سره نکاح ته نقصان نه رسیږی	۴۸۹
ښځې ته د تحقیق نه بغیر خنثی وئیل او د پلار په کور کښینول ظلم دې	۴۹۰
د جینی په نکاح کښې د فریقینو دعوی او د فیصلې صورت	۴۹۱
د وینځې سره د جماع کولو او نکاح نه کولو مسئله	۴۹۲

مسائل شتی

د سلام په الفاظو کښې د زیاتې کلماتو مقدار	۴۹۶
د زلزلې په وخت کښې د کور نه بهر راوتل مستحب دی	۴۹۷
حدیث: من بشرنی بخروج صفر بشرته بالجنة" ثابت نه دې	۴۹۸
د ګردوغبار(دوړې) ختمولو د پاره په لاروکښې د حاجت مطابق اوبه اچول	۴۹۸
په نوافلو کښې د یو آیت تکرار مکروه نه دې	۴۹۹
په روضه رسول الله ﷺ باندې حاضریدل او د نورو سلام رسول جائزدی	۴۹۹
که نابالغ یا کافر د سجدې آیت وٗلوستو نو په مکلف اوریدونکې باندې سجده واجب ده	۵۰۰
د روتی خوړولو نه پس په تشو پیپر لاسونه صفا کول	۵۰۱
امام مالک رحمه الله تابعی دې او که تبع تابعی؟	۵۰۱
په موبائل کښې د ټلې په ځائې د قرآن مجید آیت یا د ذکرالله آواز اچول	۵۰۲
د خاص قسم سپو په ذریعه د قاتل او غل پته لګول	۵۰۲
د سړو د پاره سړې جامې اغوستل جائز نه دی	۵۰۴
خرابه هګی اخستلو نه پس دکاندار ته د واپس کولو مسئله	۵۰۵
کویژدن نه پس د یو بل کور ته عیدی (د اختر برخه) وغیره لیږل	۵۰۵

مضمون	صفحه
ډیرو مړو ته د یو څیز ایصال ثواب، هریو ته پوره پوره ملاویږی	۵۱۸
د جنازې د پاره کړې شوې تیمم باندې د فرض مونځ کولو مسئله	۵۱۹
د کافرانو ښکار کړې شوې مهیانو حکم	۵۱۹
په سپورټمئ د مونځ کولو حکم	۵۲۰
د صوفیاؤ د اشغالو او اذکارو حکم	۵۲۱
تالی (تلاوت کونکې) سور دې او سامع (اوریدونکی) پیاده روان دې، د سجده تلاوت د تکرار څه حکم دې؟	۵۲۱
د وسوسې او د ګناهونو شوق لرې کولو د پاره وظیفه	۵۲۲
د قرآن مجید آیاتونه او دعاګانې لیکل او په خپله څکل یا په بل باندې څکول	۵۲۳

مضمون	صفحه
د بې وارثه مړی د حقوق مالی ادا کولو طریقه	۵۰۵
په اودس کښ د څټ مسح مشروع او ثابت ده	۵۰۶
په اجتماعی ختم خواجګان (باندې همشه والې) مستحب او التزام مکروه دې	۵۰۷
د روټی د پاسه د سلاد پانړې یا مالګه ایښودل مکروه نه دی	۵۰۹
سنن قبلیه ئې نه دې کړې او امامت کوی	۵۱۰
که دوه سړې یو ځائې حلاله کوی نو په دواړو تسمیه وئیل واجب دی	۵۱۰
اول به سلام کوی یا اجازت به غواړی	۵۱۱
کیک او ډبل روټی په چړې سره پریکول جائز دی	۵۱۱
د حدیث: کل قرض جر نفعا فهو ربا"ثبوت	۵۱۱
د ژوندی سړې د خپل ځان د پاره قبر تیارولو مسئله	۵۱۲
د نبی کریم ﷺ د نوم مبارک سره سیدنا وئیل	۵۱۳
په دینی مدرسو کښ د دستار بندو شرعی حیثیت	۵۱۳
د ذبح په وخت کښ تسمیه کوم وخت وئیل پکار دی؟	۵۱۴
د حکومت په خرچې حج کولو سره فریضه ساقطیږی	۵۱۴
د ښځې د پاره د پاکستان نه جدې پورې بغیر د محرم نه سفر کول	۵۱۵
د صاحب استطاعت د پاره په تبلیغ باندې حج مقدم دې	۵۱۵
په حالت د فقر کښ حج کولو نه پس دوباره حج لازمی نه دې	۵۱۶
د نکاح خطبه اوریدل واجب اود هغې دوران کښ خبرې کول جائزنه دی	۵۱۶
په کورونو باندې د هذا من فضل ربی لیکلو حکم	۵۱۷
د روژه ماتې په وخت کښ په دعا کښ "وبک آمنت" وئیلو حکم	۵۱۷
د آب زمزم د خرڅولو او اخستلو مسئله	۵۱۷

بسم الله الرحمن الرحیم

فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بفتاوی فریدیه (څلورم جلد)

الحمدلله القدیم المنعم العظیم وصلی الله تعالی علی سیدنا محمد عبده الحلیم و رسوله الکریم وعلی آله واصحابه اجمعین، اما بعد!

د ارباب علم وفضل، فقهاء ومشائخ، علماء وطلباء اود عامو مسلمانانو په خدمت کښې فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بفتاوی فریدیه څلورم جلد پیش کولې شی، فقیر مرتب دالله تعالی ډیر زیات شکر ګذاردې چه زما په شان بې وسه او ګناهګار ته‌ئې ددې علمی او دینی خدمت تفیق ورکړو. الحمدلله حمدا کثیرا علی ذالک

د فتاوی په ابتدائی جلدونو کښې دجلد دوم او سوم درې ایډیشن وتلی دی، اود ډومبی جلد تراوسه پورې څلور ایډیشن وتلی دی، ددې نه معلومیږی چه الله تعالی په خواصو او عاموکښې دا سلسله قبوله ګرځولې ده، او امت مسلمه برابر ددې ته استفاده کوی، یقیناً دا هرڅه د خانواده حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم دینی، علمی او اصلاحی جلیله خدمات اود دارالعلوم حقانیه د فیضان نتیجه ده، په دې (څلورم) جلد کښې کتاب الصوم، کتاب الحج (کامل) اود کتاب النکاح بعضې ابواب شامل کړې شوی دی، د تیرځل په شان ددې جلد ترتیب او تخریج اوپه بحث او تزئین کښې هم دهغه شرائطو او لوازماتو پوره پوره لحاظ ساتلې شوې دې، کوم چه په ډومبو جلدونو کښې مونږ اختیارکړی وو، بلکه په دې کښې دهغې نه هم د زیات محنت او کوشش نه کار اخستلې شوې دې، کامیابی دالله تعالی په لاس کښې ده.

هرباب او فصل تیاریدو سره به فوراً رئیس دارالافتاء (جامعه حقانیه) حضرت مولانا مفتی سیف الله حقانی مدظله العالی په خدمت کښې پیش کولې شو، هغوی به ډیر ژور نظر سره کتلو، اوپه بعضې ځایونو کښې به چه چرته هغوی د وضاحتی کلماتو اضافه محسوسوله، دهغوی په حوالې سره دې کښې درج کړې شوی دی، چه دچا دا

خطره پاتې نه شی چه شاید په دې کښې څه زیاتوالې کړې شوې دې، مونږ پوره کوشش کړې دې چه د حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم فتاوی په خپل اصل شکل کښې نقل شی، اود حضرت مفتی صاحب شاګردان او مریدان او متعلقین دا فیصله پخپله هم کولې شی چه یقیناً دا فتاوی په خپل اصلی شکل کښې منقول ده.

زه په دې هم د الله تعالی ډیر زیات شکر ګذاریم چه د ډومبو جلدونو په شان دا جلد هم یویو باب حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم په خدمت اقدس کښې پیش کړې شو اود سختې کمزورئ، تکلیف او د بیمارئ باوجود ئې اوکتلو اود خوشحالئ اظهار ئې اوکړو، الله تعالیٰ ته لاس په دعا یم، چه راتلونکی جلدونه هم دغسې ددوی تصدیق او تصویب سره شائع شی.

په ترتیب، حذف مکررات، تخریج وتحقیق کښې په تلاش او لټون کښې، د کمپوزنګ په نګرانئ او پروف کښې فقیر هیڅ کوتاهی نه ده کړې، بهرحال د شپاړسو میاشتو د شپې ورځې محنت اود مسلسل کوشش نه پس مونږ ددې نه فائده اخلو، د محدود وسائلو او د کم صلاحیتونو په وجه ددې عظیم علمی او فقهی ذخیرې دپاره چه مونږ څومره هم دخپلې طالب علمانه قابلیت ترحده پورې خپل کوششونه په کار راوستلې شو ددې نتیجه ستاسو په وړاندې ده.

شادم از زندگی خویش که کارے کردم

فقیرته د کم علمئ، تقصیر، او محتاجئ پوره اعتراف دې لیکن دخپل شیخ او مربی زینة المحدثین فقیه النفس زبدة العارفین حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب دامت برکاتهم اود استاذانو او مورپلار په دعاګانو سره دا فقیر ددې علمی خدمت لائق جوړشوې دې، الله تعالی دې ددوی ټولو د مهربانئ سورې په مونږ باندې همیشه دپاره قائم ساتی، اوپه علمی اودینی کارونو کښې دې اخلاص او پوره سکون سره مشغول اوساتی، فقیر مرتب یو ادنی طالب علم اود خپلو اکابر اومشائخو اود علماء اسلام خادم دې، ځکه چه چرته هم د تیندک خوړلو او غلطی کولو نه انسان تختیدلې نه

شی،په دې وجه د کتونکو او علماؤ په خدمت کښې عرض دې چه چرته هم څه غلطی په نظر راشی بغیر تامل دې اطلاع راکړی چه په راروان ایډیشن کښې دهغې تصحیح اوکړې شی.

په آخر کښې دهغې ټولو حضراتو شکریه اداکول ضروری ګڼړم (من لم یشکر الناس لم یشکر الله) چه هغوی په څه درجه کښې هم په دې کار کښې مونږ سره شریک شوی دی، اګرچه صرف دعاګانې کول اود حوصلې راکولو کلمات وئیل ولې نه وی، بالخصوص مولانا محمد اسحاق حقانی چه تخصص فی الفقه طالب علم دې په تخریج کښې ډیر معاونت کړې دې دغسې حافظ ولی الرحمن صدیقی (لوند خوړ) چه دوی د کمپوزنګ کار ډیر په صحیح طریقه پوره کړو، اودې سره جناب سلطان فریدی صاحب چه دوی د پروف او اردو محاورې په تصحیح کښې د کامل کوشش او مشقت نه کار واخستلو، الله تعالی دې زمونږ د ټولو دا محنتونه قبول اوګرځوی، اود دنیا او آخرت کامیابئ دې رانصیب کړی، د قارئین او ناظرینونه استدعا او التجاء ده چه مونږ دې په دعائې خیر کښې یاد ساتی.

ولله الحمد اولاً وآخراً وبه التوفیق وهو المستعان وعلیه التکلان ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. آمین یارب العالمین

طالب دعا:

فقیر محمد وهاب منګلوری عفی عنه

۲۰۰۷ء ۲۰۱۰۷۱

فتاوی ریوبند پاکستان المعروف بہ

فتاوی فریدیه څلورم جلد

کتاب الصوم

باب رؤیة الهلال

واختلاف المطالع

قال الله تعالى:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ؕ

(البقره: ۱۸۵)

بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب الصوم

باب رؤية الهلال واختلاف المطالع

روژه او اختر په شرعی ثبوت باندې دې په مفروضوباندې نه

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه دَمردان والا هرکال دوه درې ورځې مخکښې محض په مفروضو اوپه حساب کتاب باندې روژه نیسی، اوهم داسې اخترهم کوی. اودَ نورو علاقو اودَحکومتی کمیټې اعلان روستو کیږی. په دې وجه باندې مادَیوجمات دَامامت نه استعفی هم ورکړه. اوزما خلاف پروپیګنډې هم کیږی. اوس څه اوکړم؟ بینوا توجروا

المستفتی: خلیل الرحمٰن مردان

الجواب: دَسلام نه روستودې واضحه وی چه تاسودَشرعی ثبوت نه بغیر مه روژه نیسې اومه اختر کوئ.﴿۱﴾ که چرې تاسوپه امامت کولو باندې مجبور یئ، نوظاهری طورباندې اختراوکړئ او روژه ماتوئ، حقیقت دا دې چه دَ

﴿۱﴾ قال العلامة الكاساني: وبيان ما يعرف به وقته فان كانت السماء مصحية يعرف برؤية الهلال وان كانت متغيمة يعرف باكمال شعبان ثلاثين يوماً..... وكذلك ان غم على الناس هلال شوال اكملوا عدة رمضان ثلاثين يوما لان الاصل بقاء الشهر وكماله فلا يترك هذا الاصل الا بيقين على الاصل المعهود ان ما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين مثله فان كانت السماء مصحية ورأى الناس الهلال صاموا وان شهد واحد برؤية الهلال لا تقبل شهادته مالم تشهد جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم في ظاهر الرواية ولم يقدر في ذلك تقديراً.
(بدائع الصنائع ۲: ۲۲۰ قبيل اختلاف المطالع)

مردان خلق احتیاط نه کوی، الله تعالی دې دوی ته توفیق ورکړی. وهوالموفق

دَ اختر او روژې حکم په شرعی ثبوت باندې دې په حساب کتاب باندې نه

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې، چه په دې کال دَورځوپه حساب سره به اخترد َجمعې په ورځ راځی، دَشپې یولس(۱۱) بجې ریډیو هم دَاختراعلان اوکړو. اوس بعضې خلق وائی چه روژې مکمل شوې، اوبعضې خلق وائی چه روژې پوره نه شوې. په ډائرې کښې هم یو ورځ کمه ده. ځکه چه په دې کښې دیرش روژې حساب کړې شوې دی. لهذا دَدې یوې روژې به څه حکم وی؟ بینواتوجروا.

المستفتی: فضل حق کلکوټ ضلع دیر..... ۲/ذی قعده ۱۴۰۲ھ.

الجواب: ستاسوروژې مکمل دی ځکه چه دامیاشت دَیوکم دیرشو(۲۹) ورځو وه، دَرؤیت هلال په وجه باندې دَروژې حکم ورکړې شوې وو، اوداسې دَ شوال هم، په ډائرۍ اوحساب کتاب باندې یواهل علم هم اعتمادنه کوی، لهذا شک مه کوئ، اوپه تاسویادَبل چاپه ذمه باندې قضانشته.(۱). وهوالموفق.

دَ حضرت علی رضی الله عنه نه دَ میاشتو حساب ثابت نه دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه که یوکس دَحضرت علی رضی الله عنه په حساب سره میاشت معلومه کړی اودَ روژې او اخترحکم بغیر رؤیت هلال اودَشهادت نه ورکړی نوداصحیح ده یا نه؟ اوسند جوړیدې شی یا نه؟ داحساب کتاب په فتاوی نورالهدی جامع الفوائد ۴۳۶ کښې موجود دې؟ بینواتوجروا

المستفتی: مولوی عبدالحئ اکبرپوره..... ۱۹۷۵ء/ ۱۲/۱۰.

---

(۱) قال الملا علی قاری: ان الاستقصاء فی معرفه الشهر لا الی الکتاب والحساب کما یتعلق برؤیة الهلال فانا نراه مرة تسعا وعشرین ومرة ثلاثین. علیه اهل النجامة فالمعنی ان العمل علی ما یعتاده المنجمون لیس من هلینا وسنتنا بل علمنا

(مرقاة المفاتیح شرح المشکواة ۴:۲۴۴ باب رؤیة الهلال الفصل الاول)

الجواب: داحساب روایةً او درایةً مردود دې. اماالاول فلانه لم یروعن اصحابنا لافی الظواهرولافی النوادرولافی الفتاوی المعتبرة(۱). وامادرایة فلانه معارض بالحدیث وتعامل السلف.(۲). وایضالم یروعن علی رضی الله عنه بسندصحیح (۳). وهوالموفق.

---

(۱) قال العلامة ابن عابدین: قوله ولا عبرة بقول الموقتین ای فی وجوب الصوم علی الناس بل فی المعراج لا یعتبر قولهم بالاجماع ولا یجوز للمنجم ان یعمل بحساب نفسه..... ووجه ما قلناه ان الشارع لم یعتمد الحساب بل الغاه بالکلیة بقوله نحن امة امیة لا نکتب ولا نحسب الشهر هکذا وهکذا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۰۰ مطلب لا عبرة بقول المؤقتین فی الصوم)

(۲) عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروه فان غم علیکم فاقدروا له متفق علیه، وقال رسول الله ﷺ صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فان غم علیکم فاکملوا عدة شعبان ثلاثین متفق علیه، وقال رسول الله ﷺ انا امة امیة لا نکتب ولا نحسب الشهر هکذا وهکذا و عقد الابهام فی الثالثة ثم قال الشهر هکذا هکذا وهکذا یعنی تمام الثلاثین یعنی مرة تسعا وعشرین ومرة ثلاثین متفق علیه.

(مشکواة المصابیح ۱:۱۹۰ باب رؤیة الهلال)

(۳) دا توقیت او اندازې د بعضې سلفونه منقول دی لیکن ددوی حیثیت صرف د لطائفو نه زیات نه دې په شریعت کښې مشاهدې لره اعتباردې مثلاً علامه محمد مغربی لیکلی دی چه په قمری کلنډر کښې څلورومیاشتو پورې مسلسل د دیرشو سپورمئ وی خوددې نه پس نه وی اود یوکم دیرشو سپورمئ مسلسل تر دریو میاشتو پورې کیدې شی ددې نه پس نۀ، (الیواقیت العصریه ۱۴۹) اوحضرت جعفر صادق رحمه الله نه روایت دې چه د یو رمضان پنځم تاریخ چه په کومه ورځ وی د راروان رمضان سپورمئ روژه لازماً په هم هغه ورځ وی، علامه مغربی وائی چه دا قاعده پنځوس کاله ؤزمائیلې شوه، همیشه صحیح اوختله (الیواقیت ۳۴۲) ابن عبدالبر تصریح کړې ده چه میاشت څلور میاشتو پورې مسلسل ناقص کیدې شی او پنځمه پوره د دیرشو وی، اوعلامه نووی فرمائیلی دی:

قالوا وقد یقع النقص متوالیا فی شهرین وثلاثة واربعة ولا یقع فی اکثر من اربعة.

(نووی شرح مسلم ۱:۳۴۷ باب رؤیة الهلال) .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

کله چه سپوږمئ په نظر رانشی نو په

رؤیت هلال کمیټئ باندې اعتماد کول جائز دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په دې ځل دَرؤیت هلال کمیټئ دَطرف نه دَورځی اخترچه کوم اعلان شوې وو، چه کمیټې والو سپوږمئ پخپله لیدلې ده، دلته یو مولوی صاحب اووئیل چه دَرؤیت هلال کمیټې اعلان زمونږ دپاره صحیح نه دې ترڅوچه ماته پخپله شهادت کونکی نه وی راغلی، زه دَاختراعلان نه کوم، آیا دَمولوی صاحب دا طریقه صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد فاروق احمد، احمدپورشرقیه بهاولپور... ۱۰/۸/۱۹۷۳ء

الجواب: ریډیو اود نوراطلاعاتو په ذریعی چه کله دَسپوږمئ متعلق اعلان

(بقیه حاشیه)..لیکن علامه نووی او ابن عبدالبر په دې کښې استقراء باندې عمل کړې دې او دلیل استقرائی مفید د یقین نه وی:

قال ابو عبد الله قطب الدین الرازی: الاستقراء هوالحکم علی کلی لوجوده فی اکثر جزئیاته..... لان مقدماته لا تحصل الا بتبع الجزئیات وهو لا یفید الیقین لجواز وجود جزئ آخر لم یستقر ویکون حکمه مخالفا لما استقرئ، (القطبی ۳۴۸ بیان الاستقراء)

لهذا دا صرف لطیفه کیدې شی کلی حکم نه دې:

قال الملا علی قاری: فان النووی وابن عبد البر صرحا بان الشهر قد ینقص اربعة اشهر متوالیة لا خمسة قال ابن حجر وکانهما اعتمدا فی ذلک علی الاستقراء ومع ذلک الظاهر انه لو وقع خلاف ذلک عمل به (مرقاة المفاتیح ۴:۲۴۴ باب رؤیة الهلال)

اودا حدیث چه دې: شهرا عید لاینقصان رمضان و ذوالحجة متفق علیه، نو ددې نه مراد حسی او عددی نقصان نه دې بلکه ثواب مراد دې:

قال القاری: لا ینقصان ای غالبا عن الثلاثین او ثوابا ولو نقصا عددا او لا ینقصان معا فی سنة واحدة او فی سنة معینة اراها ﷺ ولیس المراد انهما لا ینقصان حسا کما اجمعوا علیه ولا عبرة بمخالفة بعض الشیعة لانه مخالف للمشاهدة ..... قال بعض الحفاظ صام رسول الله ﷺ تسع رمضانات منها رمضانان فقط ثلاثون کذا فی شرح ابن حجر.

(مرقاة المفاتیح شرح مشکواة المصابیح ۴:۲۴۵ باب رؤیة الهلال).....ازمرتب

کوی نودَ اعتمادی اداري (رؤیت هلال کمیتی) دَطرف نه اعلان کوی، چه په هغې سره زړه ته تسلی حاصلیږی، لهذا په دې باندې اعتماد کول اختراو روژه نیول جائز دی.﴿۱﴾.هرامام (جمات) ته دَرؤیت ثبوت ضروری نه دې بلکه په یویوځائې کښې رؤیت ثابت کیدو باندې ټولوخلقوته روژه نیول ضروری دی.(لمافی الهندیة ۱:۱۹۸).﴿۲﴾.وهوالموفق.

دَ قمری کال حساب کتاب ډیر آسان دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه شمسی اوعیسوی کال تقریباًدَدرې سؤو او پنځه شپیتو (۳۶۵) منلې شوې دې، خودَدې مخالف په قمری کال کښې یوه میاشت دَدیرشوورځواویوه دَیوکم دیرشو اوکله دوه دَدیرشواودوه دَیوکم دیرشو وی، خوزماپه خیال چاته هم صحیح علم نشته چه کومه یوه میاشت دَقمری دَیوکم دیرشوده اوکومه یوه دَدیرشو ورځوده، که واقعی یوصحیح حساب موجود وی نودامکمل طورباندې په تفصیل سره اولیکئ، چه مونږته صحیح معلومات اوشی، یادَدې صحیح علم صرف الله تعالی ته دې، اوکه دا یومشکوک څیزوی نوآیا په دین کښې هم شک جائز دې؟ بینواتوجروا.

المستفتی: جمعه خان ختک نظام پورنوشهره.....۲۲/۱۱/۱۹۶۹ء.

الجواب: دَشمسی کال شروع کیدل او ختمیدل داسی دَمیاشتوشروع کیدل او

﴿۱﴾قال ابن عابدین: وقد یقال ان المدفع فی زماننا یفیدغلبة الظن وان کان ضاربه فاسقا لان العادة ان المؤقت یذهب الی دارالحکم آخر النهار فیعین له وقت ضربه ویعینه ایضا للوزیر وغیره واذا ضربه یکون ذلک بمراقبة الوزیر واعوانه فیغلب علی الظن بهذه القرائن عدم الخطا وعدم قصد الافساد.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۱۵ مطلب فی جواز الافطار بالتحری)

﴿۲﴾وفی الهندیة: وان لم یکن بالسماء علة لم تقبل الاشهادة جمع کثیر یقع العلم بخبرهم وهو مفوض الی رأی الامام من غیر تقدیر هو الصحیح کذا فی الاختیارشرح المختار.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۱۹۸ الباب الثانی فی رؤیة الهلال)

ختمیدل مونږته صرف دَتقلید او حساب نه معلومیږی. (۱) کینې مونږ دا نه شولیدلې چه نمر دَفلانې نقطې نه فلانی تاریخ باندې روان شو، او په دې نقطې فلانی تاریخ ته اورسیدلو، او داسې دَمیاشتی دَشروع کیدلو او ختمیدلو حال دې، بلکه کوم خلق چه نمرولاړ ګڼړی نو دَهغوی دپاره دَشمسی کال په ځائی کال ارضی نوم کیښودل پکاردی، او دَهغوی دپاره ضروری ده چه دَزمکې دَیوې خاص نقطې نه دَحرکت شروع او ختمیدل مقرر کړی په خلاف دَقمری کال او دَمیاشتو، چه دَدې دَشروع او ختمیدلو دارومدار په شریعت مقدسه کښې زمونږ په ثبوت باندې ږدلئ شوې دي چه ډیر آسان دي او هم دَدې ثبوت په وجه باندې میاشتې بعضې دَدیر شوورځو وی او بعضې

(۱) زمکه د نمرنه چاپیره یوچکر په درې سوه پنځه شپیته (۳۶۵) ورځې پنځه ګهنټې اتۀ څلویښت منټۀ او شپږ څلویښت سیکنډه کښې مکمل کوی که هرکال د ۳۶۵ ورځو شمار کیدلې نو کیلنډر به پنځه ګهنټې اتۀ څلویښت منټه او ۴۶ سیکنډ دکال په حساب سره مسلسل تیز روان ووچه دې سره به دالاندې کیفیت پیدا کیدلو.

په څلورو کالو کښې به دریویشت ګهنټې پنځلس منټه او څلور سیکنډه فرق وو.
په سلو کالو کښې به څلیریشت ورځې پنځه ګهنټې شپاړس منټه څلویښت سیکنډه فرق راتلو، په څلورسوه کالو کښې به ۹۶ ورځې ۲۱۱ ګهنټې ۲ منټه ۴۰ سیکنډه فرق راتلو.

ددې فرق لرې کولو دپاره په عیسوی شمسی تقویم کښې دا لاندې قاعدې مقرر کړې شوې دی. (۱)..... په څلورو کالو کښې کیلنډر د نمرنه چاپیره د زمکې دکال ګردش په اعتبار سره تقریباً یوه ورځې مخکښې کیږی چه دې لره اصل مقام ته راوړلو دپاره په هرڅلورم کال د فروري په میاشت کښې د یوې ورځې اضافه کولې شی. دغسې دکوم کال اعداد چه په چار باندې پوره تقسیم شی هغې د لیپ کال وائی ددې اضافې په وجه د لیپ کال ۳۶۶ ورځې جوړیږی. (۲)..... که په پورتنئ قاعده باندې مکمل عمل اوکړې شی نو په ۱۱۰۰ کالو کښې به د ۲۵ ورځو اضافه کیږی حالانکه په دې موده کښې اصل فرق تقریباً څلیریشت ورځې وی لهذا د پنځیشتمې ورځې فالتو اضافه لرې کولو دپاره د صدئ آخری کال یعنی هغه کال چه دهغې اعداد په ۱۱۰۰ باندې پوره تقسیمیږی لیپ نه شمارلې کیږی. دغسې په یو عام صدئ کښې د لیپ تول څلیریشت کاله جوړیږی.
(۳)..... که په هره صدئ کښې څلیریشت ورځې زیاتې کړې شی نو په څلور سوه کالو کښې به ۹۶ ورځې اضافه وی. حالانکه په دې موده کښې اصل فرق تقریباً ۹۷ ورځې کیږی، لهذا ددې یوې ورځې کمی پوره کولو دپاره..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

دَیوکم دیرشو وی، فافهم وتدبر. (۲) لهذا په دې باندې یقین نه کول دَشریعت نه دَناخبرئ ثبوت دې او دَالله تعالی په معلوماتو کښې هیڅ شک ممکن نه دې، خو زمونږ په معلوماتو کښې شک راتلئ شی، مثلاً یوم الشک چه ورته وئیلې شی نو دَالله تعالی په علم کښې هیڅ شک نه وی، الله تعالی ته دامعلومه ده چه دا ورځ دروژې ده یا دَشعبان، شک مونږ ته راغلې دې چه مونږ نه مکمل معلومات اونه شو. وهوالموفق.

(بقیه حاشیه)... د څلورو صدو آخری کال یعنی هغه کال چه دهغې اعداد په ۱۴۰۰ باندې پوره تقسیم شی لیپ شمارلې کیږی.
(۴) .... که په هرڅلور صدو کښې ۹۷ ورځې زیاتې کړې شی نو په څلور زره کالو کښې ۹۷۰ ورځې اضافه کیږی حالانکه په دې موده کښې اصل فرق تقریباً ۹۲۹ ورځې وی، لهذا د یوې ورځې فالتو اضافه بندولو دپاره هرڅلور کاله پس هغه کال چه دهغې اعداد په ۱۴۰۰۰ باندې پوره تقسیمیږی لیپ نه شمارلې کیږی، ددې مودې نه پس چه کوم د څو ګهنټو فرق پاتې کیږی هغه د څلیریشتو ګهنټو یا یوه مکمل ورځ جوړولو دپاره تقریباً شل زره کاله پکاردی.

پورته ذکر شوې تول اهتمام په جدید ګریګورین کیلنډر کښې شوې دي قدیم جیولین کلنډر کښې دهرصدئ آخری کال به لیپ شمارلې شو، لهذا کله چه پوپ ګریګوری په ۱۵۸۲ء کښې د یو فرمان په ذریعه دجدید کلنډر قواعد جاری کړل هغه وخت عیسوی کلنډر داصل نه تقریباً یوه نیمه هفته روستو روان وو، دا فرق داسې لرې کړې شو چه د جمعرات څلورم اکتوبر ۱۵۸۲ء نه پس لس ورځې حذف کړې شوې یعنی ددې نه ورپسې ورځ د جمعې د پنځم اکتوبر په ځائې پنځلسم اکتوبر مقرر کړې شو، پروټسټنټ ملکونو پوپ سره د خپلو مذهبی اختلافاتو په لحاظ سره دا ترمیم زرقبول نه کړو، البته مختلفو ملکونو دې لره مختلفو وقفو سره خپل کړو، مصر او جاپان دې لره د نورلسمې صدئ د دریمه ربع په آخر کښې قبول کړو، چین، ترکی، روس او یونان دې لره خپلو ملکونو کښې په شلمه صدئ کښې جاری کړو، دغه وخت پورې دا فرق دیارلس ورځې شوې وو.
د اتلسمې صدئ په مینځ ۱۷۵۲ء کښې چه کله ګریګورین کلنډر په انګلستان کښې نافذ کړې شو، نو دا پورته فرق یوولس ورځې وو، لهذا په دغه کال د چارشنبې په ورځ ۲ ستمبر نه پس یوولس ورځې شمار نه کړې شوې، یعنی ددې نه ورپسې ورځ د جمعرات د ۳ ستمبر په ځائې ۱۴ ستمبر مقرر کړې شو، ددې نه علاوه په انګلستان کښې هم ددغې کال نه د نوی کال اوله ورځ یکم جنوری مقرر کړې شوه، حالانکه ددې نه مخکښې هلته دوه قسمه کلنډر عام وې، سول civel یا قانونی legal دکال شروع ۲۵ مارچ نه کیدله،

.....

دغسې که دمثال په طور د ۱۵۵۰ء په آخره ورځ ۲۴ مارچ وو نو ددې نه ورپسې ورځ ۲۵ مارچ د راروان کال ۱۵۵۱ء رومبئ ورځ، ددې په عکس تواریخی Historical کال دیکم جنوری نه شروع کیدلو، دغسې که دیو قانونی سال په اعتبارسره ۲۴ مارچ ۱۵۵۰ء وو نود تواریخی کال په اعتبارسره ۲۴ مارچ ۱۵۵۱ء هرکال یکم جنوری نه ۲۴ مارچ پورې د ټولو ورځو همدغه کیفیت وو، ددې نه مخکښې د اوومې صدئ نه دیارلسمې صدئ پورې نوې کال د کرسمس د ورځې نه شمار کیدلو، ددې نه علاوه هم په عیسوی تقویم کښې وړې غټې تبدیلئ کیدلې، خوپه موجوده تقویمی حسابونو کښې دیکسانیت او سهولت په خاطر دټولې زمانې د کالونو شروع دیکم جنوری نه کیږی. (ماخوذ از جوهر تقویم)....ازمرتب

(۲) واضحه دې وی چه قمری میاشتې دنوی سپوږمئ نه شروع کیږی اوحسابی قواعد صرف په حساب کښې داختصار اوآسانئ دپاره مرتب کړې شوی دی، دعلوم فلکیات په لحاظ سره د رؤیت هلال دمشاهداتی معیار مطالعه اوکړې شی نوداحقیقت ښکاره کیږی چه لکه څنګه مونږ دهفتې ورځې اوشمسی تاریخونه دمشرق یومخصوص مقام (۱۸۰ درجه طول بلد سره تیریدو والا بین الاقوامی ډیډلائن) سره یومخصوص وخت باندې (د شپې دولس بجې) شروع کوو، اود راروانو څلیریشتو ګهنټو دپاره ددې نه مغرب طرف ته واقع مقاماتو باندې ددغه ځایونو دمعیاری وختونو مطابق ددې برابر مطابقت کوو، قمری اعتبارسره داسې کیدل بالکل ناممکن دی، ځکه چه د سپوږمئ د غیربرابر ماهانه ګردش په وجه د رویت هلال آغاز همیشه په یومخصوص مقام باندې نه کیږی، نوې سپوږمئ د کرۀ ارض وسطی یا مغربی حصو کښې د مشرقی مقاماتونه مخکښې په نظر راځی، په نورو الفاظو کښې دهر یوې میاشت قمری ډیټ لائن دمختلفو مقاماتو نه شروع کیږی اوخاص خبره داده چه د شمسی ډیټ لائن په شان دا تقریباً په یو برابر کښې نه وی بلکه خمیده بیضوی قوس په صورت کښې وی اودغسې په یوطول بلد باندې واقع ټولو مقاماتو نه نۀ تیریږی بلکه دمشرق نه مغرب طرف ته دقوس صرف اندرونی درجې ګیروی هم داوجه ده چه په بعضې اسلامی ملکونو کښې د سپوږمئ لیدلو باقاعده انتظاماتو باوجود څوځل ددوی په رویت هلال کښې د نورو ملکونو نه یوورځ تاخیر کیږی ددې وجوهاتو په بنا باندې د رویت هلال مطابق یوحتمی بین الاقوامی قمری تقویم تیارول قطعاً ممکن نه دی لهذا پورته ذکرشوی حسابی قاعدوته مونږ آخری فیصله نه وایو، بلکه دقریب ترین صحیح تاریخ معلومولو یوه آسانه طریقه ورته وایو، چه په دې کښې د رویت هلال نه یوه یا نیمه ورځ اختلاف ډیرځل کیږی ددې یوه وجه داهم ده چه د قمری میاشتو اصل موده ۲۹\۱۲ ورځې شپږ ګهنټې اور ۲۹\۱۲ ورځې (بقیه حاشیه په راروانه صفحه،

په دې زمانه کښې فسق عام دې ځکه دَ رؤیت په مسئله کښې به قاضی تحری کوی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَدوو یا دوو نه زیاتو کسانو ګواهی ورکړه چه مونږ داَختر میاشت لیدلې ده او په هغه وخت آسمان کښې ګرد او وریځ وی اوداخلق په عام خلقو کښې متهم بالفسق وی ځکه چه دا خلق بعضې وختونو کښې بغیر دَځه عذر نه مونځ پریږدی اوبیاهم هغوی داَختر د میاشت ګواهی ورکوی نوآیا دَدوی قول اوشهادت به قبلولئ شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: ملاشیرمحمدلورآلائی بلوچستان.....۱۹۷۸ء/۱۰/۲۱.

الجواب: په دې باب کښې ظن غالب ته کتلئ شې، که دَقاضی تسلی دَدوی په بیان باندې اوشی نوبیاصحیح ده، په دې زمانه کښې خوفسق عام دې، په دې وجه باندې به قاضی تحری کوی.

والفاسق اهل للقضاء حتی لو قلد یصح الا انه لا ینبغی ان یقلد کما فی حکم الشهادة فانه لا ینبغی ان یقبل القاضی شهادته ولو قبل جاز عندنا (هدایه ۲:۱۲۲)﴿۱﴾.

کله چه قاضی ته معلومه شی چه داخلق اګرچه فاسقان دی خودروغ نه وائی

(بقیه حاشیه)..... ۱۲۰ ګهنټو په مینځ کښې مختلفو میاشتو کښې مختلف وی خوپه حسابی تقویم کښې ددې اوسط موده (۱۹۲ ورځې پاؤکم دیارلس ګهنټې تقریباً) په نظر کښې ساتلې شی، ددې نه علاوه په حساب کښې دسهولت په خاطر دهر قمری کال میاشتې یو ترتیب سره ۳۰\ او ۲۹\ ورځو کښې تقسیمولې شی اوپه عملی طورباندې قطعاً داسې نه کیږی، ددې معمولی سقم باوجود ددې قاعدو افادیت بهرحال مسلم دې چه دا په تحقیقی اموروکښې کافی ممد ثابت کیدې شی.

(ماخوذ از جوهر تقویم لضیاء الدین لاهوری).

خلاصه: .... ددې دواړو نظامونو تفصیلی تقویم نه معلومه شوه چه شمسی نظام تقویم د مفروضو او انسانانو دتعین اوتخصیص سره قائم دې، اوپه دې وجه د طویل میعاد تیریدو نه پس په دې کښې کمې زیاتې کیږی، اوپه قمری حساب کښې داسې نه دی، او په دې وجه شریعت د سپوږمئ په ثبوت اوعدم ثبوت باندې معیار ایښودلې دې، چه دا ډیرآسان او سهل ترینه طریقه ده..... (از مرتب)

﴿۱﴾ (هدایة علی صدر فتح القدیر ۲:۳۵۸ کتاب ادب القاضی)

.....

دغسې که دمثال په طور د ۱۵۵۰ء په آخره ورځ ۲۴ مارچ وو نو ددې نه ورپسې ورځ ۲۵ مارچ د راروان کال ۱۵۵۱ء رومبئ ورځ،ددې په عکس تواریخی Historical کال دیکم جنوری نه شروع کیدلو، دغسې که دیو قانونی سال په اعتبارسره ۲۴ مارچ ۱۵۵۰ء وو نود تواریخی کال په اعتبارسره ۲۴ مارچ ۱۵۵۱ء هرکال یکم جنوری نه ۲۴ مارچ پورې د ټولو ورځو همدغه کیفیت وو،ددې نه مخکښې د اوومې صدئ نه دیارلسمې صدئ پورې نوې کال د کرسمس د ورځې نه شمار کیدلو، ددې نه علاوه هم په عیسوی تقویم کښې وړې غټې تبدیلئ کیدلې، خوپه موجوده تقویمی حسابونو کښې دیکسانیت او سهولت په خاطر دټولې زمانې د کالونو شروع دیکم جنوری نه کیږی.(ماخوذ از جوهر تقویم)....ازمرتب

(۲) واضحه دې وی چه قمری میاشتې دنوی سپوږمئ نه شروع کیږی اوحسابی قواعد صرف په حساب کښې داختصار اوآسانئ دپاره مرتب کړې شوی دی،دعلوم فلکیات په لحاظ سره د رؤیت هلال دمشاهداتی معیار مطالعه اوکړې شی نوداحقیقت ښکاره کیږی چه لکه څنګه مونږ دهفتې ورځې اوشمسی تاریخونه دمشرق یومخصوص مقام (۱۱۸۰ درجه طول بلد سره تیریدو والا بین الاقوامی ډیډلائن) سره یومخصوص وخت باندې (د شپې دولس بجې) شروع کوو،اود راروانو څلیریشتو ګهنټو دپاره ددې نه مغرب طرف ته واقع مقاماتو باندې ددغه څایونو دمعیاری وختونو مطابق ددې برابر مطابقت کوو، قمری اعتبارسره داسې کیدل بالکل ناممکن دی، ځکه چه د سپوږمئ د غیربرابر ماهانه ګردش په وجه د رویت هلال آغاز همیشه په یومخصوص مقام باندې نه کیږی، نوې سپوږمئ د کرۀ ارض وسطی یا مغربی حصو کښې د مشرقی مقاماتونه مخکښې په نظر راځی، په نوروالفاظوکښې دهر یوې میاشت قمری ډیټ لائن دمختلفو مقاماتو نه شروع کیږی اوخاص خبره داده چه د شمسی ډیټ لائن په شان دا تقریباً په یو برابر کښې نه وی بلکه خمیده بیضوی قوس په صورت کښې وی اودغسې په یوطول بلد باندې واقع ټولو مقاماتو نه نۀ تیریږی بلکه دمشرق نه مغرب طرف ته دقوس صرف اندرونی درجې ګیروی هم داوجه ده چه په بعضې اسلامی ملکونوکښې د سپوږمئ لیدلو باقاعده انتظاماتو باوجود څوځل ددوی په رویت هلال کښې د نورو ملکونو نه یوورځ تاخیرکیږی ددې وجوهاتو په بنا باندې د رویت هلال مطابق یوحتمی بین الاقوامی قمری تقویم تیارول قطعاً ممکن نه دی لهذا پورته ذکرشوی حسابی قاعدوته مونږ آخری فیصله نه وایو، بلکه دقریب ترین صحیح تاریخ معلومولو یوه آسانه طریقه ورته وایو، چه په دې کښې د رویت هلال نه یوه یا نیمه ورځ اختلاف ډیرځل کیږی ددې یوه وجه داهم ده چه د قمری میاشتو اصل موده ۲۹\ورځې شپږ ګهنټې اور۲۹\ورځې (بقیه حاشیه په راروانه صفحه،

په دې زمانه کښې فسق عام دې ځکه دَ رؤیت په مسئله کښې به قاضی تحری کوی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَدوو یا دوو نه زیاتو کسانو ګواهی ورکړه چه مونږدَاخترمیاشت لیدلې ده او په هغه وخت آسمان کښې ګرداو وریځ وی اوداخلق په عام خلقوکښې متهم بالفسق وی ځکه چه دا خلق بعضې وختونوکښې بغیردَځه عذرنه مونځ پریږدی اوبیاهم هغوی دَاختر د میاشت ګواهی ورکوی نوآیا دَدوی قول اوشهادت به قبلولئ شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: ملاشیرمحمدلورآلائی بلوچستان.....۱۹۷۸ء/۱۰/۲۱.

الجواب: په دې باب کښې ظن غالب ته کتلئ شې، که دَقاضی تسلی دَدوی په بیان باندې اوشی نوبیاصحیح ده، په دې زمانه کښې خوفسق عام دې، په دې وجه باندې به قاضی تحری کوی.

والفاسق اهل للقضاء حتی لو قلد یصح الا انه لا ینبغی ان یقلد کما فی حکم الشهادة فانه لا ینبغی ان یقبل القاضی شهادته ولو قبل جاز عندنا (هدایه ۲:۱۲۲)﴿۱﴾.

کله چه قاضی ته معلومه شی.چه داخلق اګرچه فاسقان دی خودروغ نه وائی

(بقیه حاشیه).....۱۲۰ ګهنټو په مینځ کښې مختلفو میاشتو کښې مختلف وی خوپه حسابی تقویم کښې ددې اوسط موده (۱۹۲ ورځې پاؤکم دیارلس ګهنټې تقریباً) په نظر کښې ساتلې شی،ددې نه علاوه په حساب کښې دسهولت په خاطر دهر قمری کال میاشتې یو ترتیب سره ۱۳۰ او۱۲۹ ورځو کښې تقسیمولې شی اوپه عملی طورباندې قطعاً داسې نه کیږی، ددې معمولی سقم باوجود ددې قاعدو افادیت بهرحال مسلم دې چه دا په تحقیقی اموروکښې کافی ممد ثابت کیدې شی.

(ماخوذ از جوهر تقویم لضیاء الدین لاهوری).

خلاصه: .... ددې دواړو نظامونو تفصیلی تقویم نه معلومه شوه چه شمسی نظام تقویم د مفروضو او انسانانو دتعین اوتخصیص سره قائم دې، اوپه دې وجه د طویل میعاد تیریدو نه پس په دې کښې کمې زیاتې کیږی، اوپه قمری حساب کښې داسې نه دی، او په دې وجه شریعت د سپوږمئ په ثبوت اوعدم ثبوت باندې معیار ایښودلې دې، چه دا ډیرآسان او سهل ترینه طریقه ده..... (از مرتب)

(۱) (هدایة علی صدر فتح القدیر ۲:۳۵۸ کتاب ادب القاضی)

نوبیابه دَهغوی شهادت قبلؤلې شی.﴿۱﴾.نن صباعادلان(ریښتونی) کوم ځائې کښې دی،لان قوله فی الدیانات غیرمقبول ای فی التی یتیسرتلقیها من العدول (ردالمحتار ۱۲۲:۲).﴿۲﴾.وهوالموفق.

دَ ریډیو او ټیلی ویژن په تفصیلی خبرباندې اعتماد صحیح دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه که په یوداسې ځائې یا علاقه کښې خلق اوسیږی چه هغوی ته عموماً دَرومبئ شپې سپوږمئ په نظر راځی،که په څه وجه هغوی ته سپوږمئ په نظر رانشی نوداسې قسمه خلق دَریډیو په اعلان باندې اعتماد کولئ شی یا نه؟ بینواتوجروا.

المستفتی:(شیخ الحدیث) مولانامغفوراللہ صاحب دارالعلوم حقانیه۱۹۷۸ء/۱/۳۰.

الجواب: هغه امارات چه دَظن غالب افاده کوی،په هغې باندې اعتمادبغیرد تقیدنه جائزدې،نوپه ریډیواوټیلی ویژن باندې به اعتمادپه بطریق اولی جائزوی،په شرط دَدې چه خبرتفصیلی وی اوحکم دهنده اومنشأ حکم باندې مشتمل وی.

اما الاول فلما فی منحة الخالق علی هامش البحر ۲:۲۷۰ لم یذکروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة علی ثبوت الشهر کضرب المدافع فی زماننا والظاهر وجوب العمل بها علی من سمعها ممن کان غائبا عن المصر کاهل القریٰ ونحوها الخ ﴿۳﴾. واما الثانی فلکونها

﴿۱﴾ قال ابن عابدین: قال فی جامع الفتاویٰ واما شهادة الفاسق فان تحری القاضی الصدق فی شهادته تقبل والا لا، وفی الفتاویٰ القاعدیة هذا اذا غلب علی ظنه صدقه وهو مما یحفظ درد اول کتاب القضاء وظاهر قوله وهو مما یحفظ اعتماده.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۴:۴۱۴ کتاب الشهادات)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۹۹ قبیل مطلب لا عبرة بقول المؤقتین فی الصوم)

﴿۳﴾ (منحة الخالق علی هامش البحر الرائق ۲:۲۷۰ قبیل باب مایفسد الصوم وما لایفسده)

واضحة الدلالة لعدم احتمال التخلف بضرب المدافع وغیرها ﴿۱﴾. واما الثالث فلحصول الیقین علی الظن مالم یعتمدوا علی قول الطاعنین. وهوالموفق

په سوال کښې پیش کړې شوې تجویزاصولی نه دې

سوال: علمائې کرام په دې مسئله کښې څه فرمائی چه په پاکستان کښې علمائې کرام همیشه په وړوکی اختر اوپه غټ اختراوداسې دَروژې متعلق اختلافات راځی،لهذا که مونږدَسعودی عرب سره صرف دَیوې ورځې فرق په ساتلودَروژې وغیره اعلان کوو نوداتجویزعندالشرع جائز دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: ملک عجب خان آفریدی دره آدم خیل.....۱۴۰۱/۷/۲۲هـ

الجواب: دَروژې او اختروارومدار په شرعی ثبوت باندې دې نه چه په نفس الامر او په اصل حقیقت باندې،لهذا په دې کښې اختلاف سلفاوخلفا راروان دې،دامنکرګنړل منکردې.﴿۲﴾.اوکوم تجویزچه تاسوپیش کړې دې دا غیر اُصولی دې،دې نه علاوه په اختلاف مطالع باندې اعتبارنه کولو کښې خطره ده، چه عوام کالانعام (جاهل) پاکستانیان به په پاکستانی رؤیت باندې روژه نیسی او په ۲۷/یا۲۸/ورځې روستوبه دَسعودی په ریډیو روژه ماتوی.وهوالموفق.

﴿۱﴾ قال ابن عابدین: وقد یقال ان المدفع فی زماننا یفید غلبة الظن وان کان ضاربه فاسقا لان العادة ان الموقت یذهب الی دارالحکم آخر النهار فیعین له وقت ضربه ویعینه ایضا للوزیر وغیره واذا ضربه یکون ذلک بمراقبة الوزیر واعوانه للوقت المعین فیغلب علی الظن بهذه القرائن عدم الخطا وعدم قصد الافساد والا لزم تاثیم الناس وایجاب قضاء الشهر بتمامه علیهم فان غالبهم یفطر بمجرد سماع المدفع من غیر تحر ولا غلبة ظن واللہ تعالیٰ اعلم. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۱۵ مطلب فی جواز الافطار بالتحری)

﴿۲﴾قال الامام ولی اللہ الدهلوی:قال النبی ﷺ لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروه فان غم علیکم فاقدروا له وفی روایة فاکملوا العدة ثلاثین اقول لما کان وقت الصوم مضبوطا بالشهرالقمری باعتبار روية الهلال .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

دَ افغانستان او پاکستان په مینځ کښې علاقې والا خلق دې دَاهل فتوې د فیصلې اتباع کوی

سوال: علمائې دین مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ز مونږ په علاقه کښې دږومبئ شپې سپوږمئ په نظر نه راځی که آسمان صفا وی اوکه نه، ځکه چه دلته اوچت اوچت غرونه دی، زمونږ علاقه قبائلی ده، چه دادَافغانستان او پاکستان په مینځ کښې واقع ده، اوس مونږ روژه او اختر دَپاکستان سره اوکړو او که دَافغانستان سره، حالانکه اکثر دَپاکستان او افغانستان په مینځ کښې دَیو یادوو ورځو فرق ضرور وی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عبیدالله افغانی مقام تیراه کرم ایجنسی... شوال ۱۳۸۹ھ.

الجواب: دَداسې علاقې خلقو دپاره دَ اهل علم وفتوی دَفیصلې په اعتبار سره دَ دواړو ملکونو سره موافقت جائز دې. ﴿۱﴾ خوبهتره دا ده چه دَ کوم ملک په خبراندې ئې روژه نیولې وی نو اختر دې هم دَهغوی سره اوکړی. وهو الموفق.

(بقیه حاشیه) وهو تارة ثلاثون یوما وتارة تسعة وعشرون وجب فی صورة الاشتباه ان یرجع الی هذا الاصل وایضا مبنی الشرائع علی الامور الظاهرة عند الامیین دون التعمق والمحاسبات النومیة، بل الشریعة واردة باخمال ذکرها وهو قوله ﷺ انا امة امیة لا نکتب ولا نحسب..... واعلم ان من المقاصد المهمة فی باب الصوم سد ذرائع التعمق ورد ما احدثه فیه المتعمقون فان هذه الطاعة کانت شائعة فی الیهود والنصاریٰ ومتحنثی العرب ولما رأوا ان اصل الصوم هو قهر النفس تعمقوا وابتدعوا اشیاء فیها زیادة القهر وفی ذلک تحریف دین الله وهو اما بزیادة الکم اوالکیف ..... واصل التعمق ان یؤخذ موضع الاحتیاط لازما ومنه یوم الشک ومن الکیف النهی عن الوصال والترغیب فی السحور..... ثم الهلال یثبت بشهادة مسلم عدل او مستور انه رآه وقد سن رسول الله ﷺ فی کلتا الصورتین ..... وکذلک الحکم فی کل ماکان من امور الملة فانه یشبه الروایة.

(حجة الله البالغة ۲: ۱۵ احکام الصوم)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله ولو کانوا ببلدة .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په اختر روژه کښې دَ مقامی علماؤ دَ فیصلې پابندی او په ریډیو باندې تفصیلی اعلان

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ په علاقه تیراه کښې همیشه آسمان کښې گرد وی، همیشه په روژو کښې کمې راځی، لهذا که تاسو ته دَشعبان المعظم شهادت راغلې وی اوکه دَیوې ورځ ثبوت درسره وی نو مونږ ته ئې راؤلیږئ، ډیره مهربانی به وی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: حکیم محمد الیاس بزوټ خیل تیراه کوهاټ... ۳/۸/۱۹۷۶ء.

الجواب: مونږ سره دَشعبان المعظم دَمیاشتې رویت لیلة الاربعاء (دَنهې په ورځ) شوې وو، اورمضان المبارک (۱۳۹۶ھ) باندې دَجمعې په شپه شوې وو، اوپه دې باندې شهادت هم قائم کړې شوې وو، اوقبول شوې هم وو، باقی ستاسو دَعلاقې خلق دې دَمقامی علماؤ دَفیصلې پابندی اوکړی اودَریډیو په تفصیلی خبراندی هم اعتماد کولې شی. ﴿۱﴾ وهو الموفق.

روژه او اختر زمونږ په څائې کښې په رؤیت هلال شرعی باندې شوې دې

سوال: بخدمت اقدس مخدومی وسیدی حضرت شیخ الحدیث صاحب دام مجدکم:

(بقیه حاشیه) لا حاکم فیها صاموا بقول ثقة) وفی السراج ولو تفرد واحد برؤیته فی قریة لیس فیهاوال ولم یأت مصرا یشهد وهو ثقة یصومون بقوله قلت والظاهر انه یلزم اهل القریٰ الصوم بسماع المدافع او رؤیة القنادیل من المصر لانه علامة ظاهرة تفید غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل کما صرحوا به واحتمال کون ذلک لغیر رمضان بعید اذ لا یفعل مثل ذلک عادة فی لیلة الشک الا لثبوت رمضان.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۹۹ کتاب الصوم)

﴿۱﴾ قال العلامة عبد الحئی اللکنوی: المراد الجمع الذی یحصل بخبرهم غلبة الظن وهو مفوض الیٰ رای الامام من غیر تقدیر عدد وهو الصحیح والعالم الثقة فی بلدة لا حاکم فیه قائم مقامه. (عمدة الرعایة علیٰ هامش شرح الوقایة ۱: ۳۰۹ بیان رویة هلال صوم)

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! عرض دا دي چه زمونږ په علاقه کښې د آسمان د ګرد په وجه سره په رمضان شریف اولنۍ روژې کښې ډیر اختلاف دي، بعضو د ریډیو په خبرباندې د جمعې په ورځ روژه اونیوله او بعضو دهفتې په ورځ، لهذا عرض دا دي چه تاسو مونږ د خپلې علاقې د حالاتونه خبر کړئ، چه د اختر د میاشتې مونږ په صحیح طریقې سره جائزه اوکړو او دا فتوی د عوامو په مخکښې په طور د حجت پیش کړو. والسلام. بینوا توجروا.

المستفتی: مولانا عبداللطیف مدرسه عربیه حمیدیه نعمانیه
اظهارالاسلام ډیره غازی خان.....۱۹۶۸ء/۲۳/۷

الجواب: زمونږ په ځائې کښې د شرعی رؤیت هلال په بنیاد باندی د روژې او اختر حکم ورکړې شوې دې، زمونږ د جمعې په ورځ اولنۍ روژه وه او د هفتې په ورځ اولنې شوال وو، ﴿۱﴾. ستاسو خط په اووم (۷) شوال باندې ماته ملاؤ شو، ځکه د تاخیر داوجه ده. وهوالموفق.

د اختر او روژې د پاره د ټیلیفون د خبر حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه د اختر او روژې د ثبوت د پاره د ټیلیفون په خبر باندې اعتماد کولئ شو او که نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عمرمحمد ولایت زابل افغانستان.....۱۹۸۲ء/۲۳/۷.

الجواب: ټیلیفون غیرمحفوظ آله ده، البته که محفوظ وی او د آواز فرق کیدې شی نو په دې باندې اعتماد جائز دې.

﴿۱﴾ قال الملا علی قاری: (قال رسول الله ﷺ لا تصوموا حتی تروا الهلال) ای حتی یثبت عندکم رویة هلال رمضان بشهادة عدلین او اکثر ویثبت بعدل واحد عند ابی حنیفة ایضا اذا کان فی السماء غیم وعند الشافعی ایضا فی اصح قولیه وعند احمد سواء کان فی السماء غیم ام لا وعند مالک لا تثبت اصلا قاله ابن الملک وقال القاضی ای لا تصوموا علی قصد رمضان الا ان یثبت وهو ان یری هو او من یثق علیه والمنفرد بالرؤیة اذا لم یحکم بشهادته یجب علیه عندنا ان یصوم الخ.
(مرقاة المفاتیح شرح مشکواة ۴: ۲۴۱ باب رؤیة الهلال)

لانه لا فرق بین التلفون والتیلی غراف والرادیو عند افادة الظن الغالب الا اذا کان غیر محفوظة مثل التلفون العوامی، فافهم ﴿۱﴾. وهوالموفق

په ریډیو وغیره باندې د روژې او اخترعلان معتبر او وحدت صوم وعید غیرمطلوب دي

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په ریډیو، ټیلی فون او د تارپه ذریعه د روژې او اختر د اعلان اعتبارشته یا نه؟ اوپه یوه ورځ باندې په ټول عالم اسلام کښې د اختر او روژې کول کوشش ترکوم حده پورې صحیح دي؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عبدالقهاردارالعلوم عربیه ټل.....۱۹۷۲ء/۲۵/۳.

الجواب: د روژې او اختروحدت مطلوب شرعی نه دي اوپه اختلاف کښې هیڅ ضرر نشته. ولم

﴿۱﴾ دایو مسلم قاعده ده چه شهادت من وراء الحجاب معتبرنه دي، اود فون په ذریعه خبر یوقسم غائبانه اطلاع وی شهادت نه وی، په شهادت کښې دقضا په مجلس کښې د شاهد په وراندې راتلل اوبیان کول شرط وی. پس دا شهادت نه دي بلکه خبروی، لهذا حدود شرعیه سره دمطابقت په صورت کښې داخبر معتبر او مقبول کیدې شی مطلقاً او په هرحال کښې مقبول اومعتبرنه وی چه دغلبه ظن دپاره مفید وی اود دهوکې او فریب ویره نه وی نوددې خبراعتبارصحیح دي.

قال ابن الهمام: ولو سمع من وراء حجاب کثیف لا یشف من ورائه لا یجوز له ان یشهد ولو شهد وفسره للقاضی بان قال سمعته باع ولم ارشخصه حین تکلم لا یقبله لان النغمة تشبه النغمة الا اذا احاط بعلم ذلک لان المسوغ هو العلم غیر ان رؤیته متکلما بالعقد طریق العلم به فاذا فرض تحقق طریق آخر جاز.
(فتح القدیر ۶: ۴۶۳ فصل کیفیة الشهادة).

اوعلامه حصکفی په درمختارکښې لیکی:

وقبل بلا دعوی وبلا لفظ اشهد وبلا حکم ومجلس قضاء لانه خبر لا شهادة للصوم مع علة کغیم وغبار. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۹۸ کتاب الصوم)

اوملا علی قاری په مرقاة شرح مشکوة کښې فرمائی:.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

یال به الصحابة رضی الله عنهم کما فی حدیث رواه مسلم وابو داؤد ﴿۱﴾ حیث صرح فیه باختلاف اهل المدینة باهل الشام فی الصوم والفطر ﴿۲﴾.

اوپه آلاتو او علاماتو باندې اعتماد جائزدې:

عند افادة الظن الغالب کما فی منحة الخالق علی هامش البحر ۲:۲۷۰ لم یذکروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة علی ثبوت الشهر کضرب المدافع

(بقیه حاشیه) (وعن ابن عباس قال جاء اعرابی) ای واحد من الاعراب وهم سکان البادیة (الی النبی ﷺ فقال انی رأیت الهلال) یعنی وکان غیما وفیه دلیل علی ان الاخبار کاف ولا یحتاج الی لفظ الشهادة ولا الی الدعوی. (مرقاة المفاتیح شرح المشکواة ۴:۲۴۸ هل یقبل شهادة المستور فی الهلال) .....(ازمرتب)

﴿۱﴾ عن کریب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الی معاویة بالشام قال فقدمت الشام فقضیت حاجتها واستهل علی رمضان وانا بالشام فرأیت الهلال لیلة الجمعة ثم قدمت المدینة فی آخر الشهر فسألنی عبد الله بن عباس ثم ذکر الهلال فقال متی رأیتم الهلال فقلت رأیناه لیلة الجمعة فقال انت رأیته فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاویة فقال لکنا رأیناه لیلة السبت فلا نزال نصوم حتی نکمل ثلثین او نراه فقلت اولا تکتفی برؤیة معاویة وصیامه فقال لا هکذا امرنا رسول الله ﷺ. (مسلم ۱:۳۴۸ باب ان لکل بلد رؤیتهم ، وابوداؤد ۱:۳۲۶ باب اذا رأی الهلال فی بلد قبل الآخرین بلیلة، ورواه الجماعة الا البخاری وابن ماجه (نیل الاوطار ۴:۱۹۴)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: (قوله قال الصوم یوم تصومون)..... ولا یبعد ان یکون معناه انکم اذا صمتم او افطرتم او اضحیتم او وقفتم عرفات وفقا لقواعد رؤیة الهلال ولم یکن الامر الواقع کذلک فلا ضیر فیه لان المعتبر فی هذه الامور الثبوت الشرعی دون الموافقة بنفس الامر، ففی هذا الحدیث دلیل واضح علی ان تعدد الاعیاد والصیامات غیر منکر، وتوحیدها لیس بمطلوب، لان المدار علی الثبوت الشرعی وهو ربما یختلف دون نفس الامر وهو لا یختلف، قلت وکذا وقوع هذا الاختلاف فی عهد .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه

فی زماننا والظاهر وجوب العمل بها علی من سمعها ممن کان غائبا عن المصر کاهل القریٰ ونحوها الخ ﴿۱﴾ قلت والرادیو آلة محفوظ جدا فجاز الاعتماد بخبرها عند بیان منشأ الحکم واسم الحاکم خاصة لا یصل الیها کل احد اذا عرف السامع الصوت وصاحبه فافهم. وهو الموفق

په ریډیو باندې د اختر اعلان په مستفیض خبر کښې داخل دې یا نه؟

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَریډیو اعلان په مستفیض خبر کښې داخل دې یا نه؟ اوزمونږ قبائلی علاقې دَدې اعلان په حد کښې راتلئ شی یا نه؟ بعض علماؤ فتوی ورکړې که چرې دَروڑې نیولو دپاره دې یقین راشی نوګنجائش کیدې شی خودَاختردپاره دَرؤیت یا شهادت یا دَمستفیض خبرضرورت شته. اودَریډیوخبرپه شرعی لحاظ سره په دې کښې داخل نه دې. رؤیت اوشهادت خوظاهردې اوپه خبرمستفیض خودَفقې په کتاب کښې دَاستفاضې ئې دامعنی لیکلې ده.

قال الرحمتی: معنی الاستفاضة ان تأتی عن تلک البلدة جماعات متعددون کل منهم یخبر عن اهل تلک البلدة .....

(بقیه حاشیه) معاویة رضی الله عنه من غیر نکیر یدل علی انه غیر منکر. (منهاج السنن شرح جامع السنن ۴:۱۶ باب ان الفطر یوم تفطرون الخ)

قال العلامة مفتی محمد شفیع الدیوبندی:

په ټولو ښارونوکښې په یوه ورځ رمضان یا اختر کول نه په مسلمانانو باندې لازم دی نه ددې په اهتمام کښې پریوتل څه اسلامی خدمت یا شرعی اجردې اونه عادة داسې کیدې شی ځکه چه په مغربی اومشرقی ملکونوکښې دطویل مسافت نه پس داختلاف مطالع وجود یقینی اوددې اعتبار د جمهوروپه نزد ثابت دې. په دې وجه د صحابه کراموپه عهد کښې رمضان اوعید په مدینه کښې په یوه ورځ اوپه مکه کښې په بله ورځ. په شام کښې په بله ورځ په عراق اومصر کښې به به بله ورځ کیدل. په دې ټولو ښارونوکښې په یوه ورځ رمضان یا اخترکولو اهتمام چه داپه هغه زمانه کښې ممکن وو حضرات صحابه کرامو او تابعینو ددې هم اهتمام نه دې کړې الخ

(آلات جدیدہ کے شرعی احکام مئے اوصدت صوم وعید کا کوئی شرعی اجر نہیں)

﴿۱﴾ (منحة الخالق علی هامش بحر الرائق ۲:۲۷۰ قبیل باب مایفسد الصوم ومالا یفسده)

انهم صاموا عن رویته لا مجرد الشیوع من غیر علم من اشاعه (شامی مصری ۱:۱۲۹)

دې نه علاوه احسن الفتاوی ۳۴۹ اوپه بهشتی زیورشپږم نمبرحصه کښې او دَ جدید آلاتو شرعی حکم په مصنفه مولانامفتی محمدشفیع صاحب کښې ئې دَعدم جواز حکم دې؟ بینواتوجروا.

المستفتی: مولاناعبدالمستعان مهمندایجنسی.....۱۹۷۳ء/۱۷/۷.

جواب: وفی منحة الخالق بعد ذکر عدم اختلاف المطالع وبعد تعریف الاستفاضة: لم یذکروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة علی ثبوت الشهر کضرب المدافع فی زماننا والظاهر وجوب العمل بها علی من سمعها ممن کان غائبا عن المصر کاهل القریٰ ونحوها الخ (هامش البحر ۲:۲۷۰)﴿۱﴾ قلت الآلة المسملة بالرادیو محفوظة جدا فکما جاز الاعتماد علیها لمن تحت ولایة الحاکم لافادة الظن الغالب فکذلک جاز الاعتماد لغیرهم ایضا للعلة السابقة مع ان اهل القریٰ ونحوها اعم ممن یکون تحت الولایة ولان ضرب المدافع وانارة القنادیل لا یختصان بالحکم فافهم وتدبر. وقلت اخبار الجماعات قد یتحقق فیه الغلط والتلبیس فلما جاز الاکتفاء علیه فجواز الاکتفاء بالاخبار الذی یوجد بتوسط هذه الآلة یکون مشروعا بطریق اولیٰ لعدم مظنة الغلط والتلبیس کما هو مشاهد ومجرب. وهو الموفق

په ریډیو باندې دَ هلال کمیټې دَ اعلان شرعی حیثیت

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په ریډیو باندې هلال

﴿۱﴾ (منحة الخالق علی هامش البحر الرائق ۲:۲۷۰ قبیل باب مایفسد الصوم ومالایفسده)

.....

کمیټی دَ روژې اواخترکوم اعلان کوی دا صحیح دې یا نه؟ دې نه علاوه چه دَ موجوده هلال کمیټی کوم ممبران دی دا نیکان دی او که نه؟ اوکه نه دی نو دَدوی دَاعلان شرعی حیثیت څه دې؟ بینواتوجروا.

المستفتی: مولاناعبدالسلام.....۱۹۷۴ء/۱۷/۹.

الجواب: دَهلال کمیټئ اعلان دَاخبار، ریډیواوټیلی ویژن په ذریعه به واجب الاعتماد وی، خوچه خبرتفصیلی وی، په دې کښې حکم دهنده اوچه دَحکم وجه ذکر وی، چه ظن غالب حاصل وی او توهمات یعنی په سائنسی اُصولو باندې مبنی کیدل، دوربینونو سره کتل، په هوائی جهازونووغیره سره کتل وغیره قطع او زائل وی.

فلیتفکر فی ما حرره العلامة الشامی فی منحة الخالق علی هامش البحر (۲:۲۷۰) لم یذکروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة علی ثبوت الشهر کضرب المدافع فی زماننا والظاهر وجوب العمل بها علی من سمعها ممن کان غائبا عن المصر کاهل القریٰ ونحوها کما یجب العمل بها علی اهل المصر الذین لم یروا الحاکم اه ﴿۱﴾ قلت: الرادیو وغیرها اشد حفاظة واوضح دلالة کما لا یخفیٰ بخلاف ضرب المدافع او روية القنادیل من المصر لانه علامة ظاهرة تفید غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل کما صرحوا به ﴿۲﴾ قلت هذا یقتضی کون غلبة الظن مقصودة ومطلوبة ایضا.

ځکه چه په قاضی اومحکم اوسلطانی منادی کښې عدالت شرط نه دې،

﴿۱﴾ (منحة الخالق علی هامش البحر الرائق ۲:۲۷۰ قبیل باب مایفسد الصوم ومالایفسده)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله وقبل بلاعلة یقع العلم الشرعی وهو غلبة الظن) لانه العلم الموجب للعمل لا العلم بمعنی الیقین نص علیه فی المنافع وغایة البیان ابن کمال ومثله فی البحر عن الفتح وکذا فی المعراج.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۰۰ کتاب الصوم)

لهذا دَدي ممبرانو دَعدالت تحقیق ضروری نه دي، وفی الهندیة ۵: ۳۴۲ خبر منادی السلطان مقبول عدلاکان اوفاسقاکذافی جوهرالاخلاطی. ﴿۱﴾.

ملاحظه:..... دَکمیټئ دا اعلان چه رؤیت نه دي شوي په دي سره دَنورو مسلمانانو په رؤیت باندي هیڅ اثر نه پریوځی. وهوالموفق.

دَ اختر او روژې د پاره دَ سعودی اعلان باندي اعتماد دَ علماؤ منصب دي دَ عوامو نه

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه دَریډیو سعودی عرب دَ روژې او اختر اعلان دَ پاکستانیانو دپاره حجت دي یا نه؟ که نه دي اوچا روژه ماته کړه نو په هغه باندي کفاره شته او که نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: تحریک طلباء اسلام برمل وزیرستان..... ۸/۷/۱۹۸۲ء.

الجواب: بنابرظاهرالروایت اختلاف مطالع معتبرنه دي او ریډیو په نسبت دَ اماراتو واضح الدلالت دي، لعدم احتمال الغلط فیه بخلاف المدافع. ﴿۲﴾. پس دَ سعودی عرب په تفصیلی خبرباندي اعتماد کول قابل اعتراض نه دي، البته دا اعتماددَعلماء کار دي دَعوامو نه. ﴿۳﴾. عوام کالانعام بلا لګام نه بعیده نه ده چه په پاکستانی اعلان باندي به روژه نیسی اودَعربو په اعلان باندي به اخترکوی، اواوویشت (۲۷) یااته ویشت (۲۸) روژې به نیسی. چه دا دَاجماعی او

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۵: ۳۰۹ کتاب الکراهیة باب فی العمل بخبرالواحد)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: العمل بالامارات الظاهرة الدالة علی ثبوت الشهر کضرب المدافع فی زماننا والظاهر وجوب العمل بها علی من سمعها ممن کان غائبا عن المصر الخ.

(منحة الخالق علی بحرالرائق ۲: ۲۷۰ قبیل باب مایفسد الصوم ومالایفسده)

﴿۳﴾ قال العلامة عبد الحئی اللکنوی: المراد الجمع الذی یحصل بخبرهم غلبة الظن وهو مفوض الی رای الامام من غیر تقدیر عدد وهو الصحیح والعالم الثقة فی بلدة لا حاکم فیه قائم مقامه.

(عمدة الرعایة علی هامش شرح الوقایة ۱: ۳۰۹ بیان رؤیة هلال صوم)

منصوصی امرخلاف ده، اوچاچه په دي باندي اعتماد اوکړو اوپه نصف النهار (نیمه ورځ) کښې ئي روژه ماته کړه، نوپه هغه باندي به کفاره واجب نه وی. لوجود الشبهة فافهم. ﴿۱﴾. وهوالموفق.

روژه دَ پاکستان په اعلان اواخترد سعودی عرب په اعلان جائز نه دي

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه بعضي خلق دَرمضان روژې دَپاکستان په اعلان باندي نیسی اوپه آخره کښې اخترد سعودی عرب په اعلان باندي کوی، دَدي څه حکم دي؟ بینوا توجروا.

المستفتی: مولاناحاجی محمدبنوں..... ۲/۲/۱۹۸۷ء.

الجواب: قمری میاشت دَیوکم دیرشو (۲۹) نه کمه نه وی، او مذکوره حکم دَدي منصوصی اواجماعی حکم خلاف دي. ﴿۲﴾. لهذا دا ناجائز دی، او دي نه علاوه عوام قضاء راګرځولو ته هم تیار نه وی. ﴿۳﴾. وهوالموفق.

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: وانما لم تجب الکفارة فیما اذا رأی هلال رمضان ولم یصم لان القاضی رد شهادته بدلیل شرعی وهو تهمة الغلط فاورث شبهة وهذه الکفارة تندرئ بالشبهات لانها الحقت بالعقوبات الخ.

(البحر الرائق ۲: ۲۶۵ کتاب الصوم)

﴿۲﴾ قال الشرنبلالی: یثبت رمضان برؤیة هلاله لقوله ﷺ صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فان غم علیکم فاکملوا عدة شعبان ثلاثین فلذا قال او بعد شعبان ثلاثین یوما ان غم الهلال فلم یر لغیم ونحوه لما روینا وهذا بالاجماع.

(امداد الفتاح شرح نورالایضاح ۶۶۲ فصل فیما یثبت به الهلال)

﴿۳﴾ ..... ☆ قال العلامة ابن عابدین: لو صام رائ هلال رمضان واکمل العدة لم یفطر الامع الامام لقوله علیه الصلاة والسلام صومکم یوم تصومون وفطرکم یوم تفطرون رواه الترمذی وغیره والناس لم یفطروا فی مثل هذا الیوم فوجب ان لا یفطر (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د حکومت طرف نه دَ رؤیت هلال کمیټئ قائمول قابل تحسین دی

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه حکومت پاکستان په موجوده صورت حال کښې رؤیت هلال کمیټی مقرر کړې ده، هغه دَروڼې او اختر وغیره حکم لګوی او په ریډیو اوټیلی ویژن باندی اعلان کوی، او خلق په دې باندې اعتماد هم کوی، اوس سوال دا دې چه دَدې کمیټئ څه شرعی حیثیت شته دې که نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: قاری اشرف گل ډهب سنگینی کرک.....۱۸/۵/۱۹۸۹ء.

الجواب: دَحکومت پاکستان دَطرف نه دَرؤیت هلال کمیټئ قائمول قابل تحسین دی، خودَپاکستان په مغربی صوبو کښې دا کمیټی ناکام ده، نه حکومت په علت سره په آزادو علاقو کښې دکمیټئ ممبران مقرر کړی دی اونه دَعوامو دې کمیټئ سره یا دَپاکستان حکومت سره څه همدردی شته، دې نه علاوه دا کمیټی آزاده(بااختیاره) هم نه ده، کله چه دَمشرقی صوبو دَخلقو روڼې اته ویشت(۲۸) وی یادَجمعې په ورځ اختر کیدونکې وی، نودا کمیټې په شریعت باندې مصلحت ته ترجیح ورکوی، بهرحال ضرورت دَ کمیټئ دَ ممبرانو مقررولو دې، دَ اختر حکم یو معتمد عالم هم ورکولې شی.﴿۱﴾.وهو الموفق

(بقیه حاشیه) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۹۸ مبحث فی صوم یوم الشک)

.....☆وفی المنهاج: لا نفطر برادیو العرب فی باکستان لان العوام یصومون برؤیة باکستان ویفطرون برؤیة العرب ثم لا یقضون عند نقصان الشهر ویقومون لیلة العید دون لیلة رمضان بالتلوم.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ۴:۱۵ قبیل باب ما یستحب علیه الافطار)

﴿۱﴾ قال عبد الرحمن الجزیری: لا یشترط فی ثبوت الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه علی الناس حکم الحاکم ولکن لو حکم بثبوت الهلال بناء علی ای طریق فی مذهبه وجب الصوم علی عموم المسلمین ولو خالف مذهب البعض منهم لان.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

دَ سپورمئ لیدلو دَ شرعی ثبوت نه روستو دَ هلال کمیټئ دَ اعلان نه کولو شرعی حکم وغیره

سوال: علمائې دین دَلاندینو مسئلو په باره کښې څه فرمائی چه!

(۱). که دَشرعی ثبوت په موجودګئ کښې دَاختر اعلان په مقامی طور باندې علماء او کړی نوعام خلق اختر کوی، خو فوجیان خلق چه کوم دلته اوسیږی دَهغوی دپاره مخالفت څنګه دې؟ (۲). دشرعی رؤیت اودَقاضی دَاعلان نه روستو دَرؤیت هلال کمیټئ اعلان نه کول دَشرعی حکم نه منل دی؟ (۳) که دَ ثبوت باوجود هلال کمیټی اعلان اونکړی نودَدې اعلان نه کولو حکم څه دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: مولانا اشرف الدین خطیب فوج نوشهره.....۲۴/۱۱/۱۹۷۸ء.

الجواب: (۱) دَشرعی ثبوت نه پس یو کس که هغه دَفوج سړې وی یادَسول، دَ مخالفت کولو مجاز نه دی.﴿۱﴾ (۲) دَهلال کمیټئ اعلان نه کول دَ شرعی حکم دپاره مانع نه دې.(بشرط صدق وثبوت).﴿۲﴾. (۳) دَشرعی ثبوت باوجود دَ کمیټئ اعلان نه کول دَمصلحت په بُنیاد باندې کیدې شی دا خدا پرستی نه ده. وهو الموفق.

(بقیه حاشیه) حکم الحاکم یرفع الخلاف وهذا متفق علیه. (الفقه علی المذاهب الاربعة ۱:۴۸۲ کتاب الصیام)

﴿۱﴾ وقال فی الهندیة: ولا یشترط فی هذه الشهادة لفظ الشهادة ولا الدعوٰی ولا حکم الحاکم حتی انه لو شهد عند الحاکم وسمع رجل شهادته عند الحاکم وظاهره العدالة وجب علی السامع ان یصوم ولا یحتاج الی حکم الحاکم.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۱۹۷ الباب الثانی فی رؤیة الهلال)

﴿۲﴾ قال عبد الرحمن الجزیری: لا یشترط فی ثبوت الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه علی الناس حکم الحاکم ولکن لو حکم بثبوت الهلال بناء علی ای طریق فی مذهبه وجب الصوم علی عموم المسلمین.

(الفقه علی المذاهب الاربعة ۱:۴۸۳ هل یشترط حکم الحاکم فی الصوم)

سحر مشرق طرف ته او مابنام دَمغرب طرف ته سپوږمئ لیدل ممکن دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو لوئې عالم دین اعلان اوکړو، چه صبابه اختر وی، خودَهغه نه کم علم والا دا اولیکل چه دا اختر ناجائز دې، اوپخپله ئې هم روژه نیولې وه، اونورو تعلق لرونکوته ئې هم دَروژې نیولو دپاره وئیل، دلیل دا پیش کوی چه په دې ورځ ماسپوږمئ مشرق طرف ته لیدلې وه، لهذا په هم دې ورځ دَمغرب طرف ته سپوږمئ لیدلئ کیدې نشی، اوس په دې کښې څوک په غلطئ باندې دی او څوک صحیح دی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: مولانامحمد ابراهیم طوطی آبادلکی مروت ۲۴/شوال ۱۴۰۶ھ.

الجواب: دَالسلام علیکم نه روستو دې واضحه وی چه په ردالمحتار ۲: ۱۳۱ کښې مسطور دی چه صباحا او مساء رؤیت ممکن دې،

وعبارته هذا: وشمل قولهم لا عبرة برویته نهارا ما اذا رؤی یوم التاسع والعشرین قبل الشمس ثم رؤی لیلة الثلاثین بعد الغروب وشهدت بینة شرعیة بذلک فان الحاکم یحکم برؤیته لیلا کما هو نص الحدیث ولا یلتفت الی قول المنجمین انه لا تمکن رؤیته صباحا ثم مساءً فی یوم واحد کما قدمناه﴿۱﴾

بهرحال دَدې محالف کونکی منشافاسد ده. وهو الموفق.

دَ سعودی عرب دَ ریډیو په تفصیلی خبرباندې اعتماد کول صحیح دی

سوال: ماذا یقول العلماء فی المسائل الآتیة: (۱) ما حکم الاخبار والعمل برادیو الریاض من السعودیة او غیره من الممالک الاسلامیة العربیة والحال ان فی الافغانستان لیس بسلطان ولا امیر الا امراء المجاهدین والعلماء؟ (۲) وما حکم التلفون والرادیو من الآلات الاستخباریة فی القوة والضعف والظن والیقین؟ (۳) فاذا

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۱۰۴ مطلب فی اختلاف المطالع)

لم یوجد السلطان والامیر فکیف حکم العالم بالعمل بهذا الاخبار مع وجود الاختلاف الشدید بین العلماء فبعضهم یعمل بهذا الاخبار وبعضهم لا یعمل به فما حکم الفریقین؟ بینوا توجروا

المستفتی: هیئت علماء حرکت انقلاب اسلامی افغانستان... ۴/۱/۱۹۸۷ء.

جواب: (۱) جاز الاعتماد باخبار رادیو الریاض اذا کان مفصلا ذکر فیه الحاکم وسبب الحکم (ماخوذ من منحة الخالق علی هامش البحر) (۲: ۲۷۰)﴿۱﴾.

(۲) التلفون آلة غیر محفوظة فلا بد من التحری فی الاخبار الموصولة بها.

(۳) العلماء اتفقوا علی ان لا یتفقوا ولاضیر فی الاختلاف لوجوده سلفاً وخلفاً﴿۲﴾. وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین الشامی: واذا کانت الاستفاضة فی حکم الثبوت لزم العمل بها ان المراد بالاستفاضة تواتر الخبر من الواردین من بلدة الثبوت الی البلدة التی لم یثبت بها لا مجرد الاستفاضة لانها قد تکون مبنیة علی اخبار رجل واحد ..... ولم یذکروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة علی ثبوت الشهر کضرب المدافع فی زماننا والظاهر وجوب العمل بها علی من سمعها ممن کان غائبا عن المصر کاهل القری ونحوها الخ.

(منحة الخالق علی هامش البحر الرائق ۲: ۲۷۰ قبیل باب مایفسد الصوم ومالایفسده)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: ان تعدد الاعیاد والصیامات غیر منکر وتوحیدها لیس بمطلوب لان المدار علی الثبوت الشرعی وهو ربما یختلف دون نفس الامر وهو لا یختلف، قلت وکذا وقوع هذا الاختلاف فی عهد معاویة رضی الله عنه من غیر نکیر یدل علی انه غیر منکر.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ۴: ۱۶ باب ان الفطر یوم تفطرون) وقال الحصکفی: ولو کانوا ببلدة لا حاکم فیها صاموا بقول ثقة وافطروا باخبار عدلین.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۹۹ مطلب لا عبرة بقول الموقتین)

په روژې او اختر کښې اختلاف نه امرمستبعد دې او نه امر منکر

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ په نزدې کلی والوعلاقو کښې دَورو کی اختر په کیدو باندې اختلاف وو چه دَهغې په وجه دوه اخترونه اوکړئ شول، یو کلی پوره دَشعبان دیرش (۳۰) ورځې پورې کړې وې اوروژه ئې شروع کړې وه، اویو کم دیرش (۲۹) روژې ئې اونیولې. او دویمې طبقې هم دَدې ورځ نه روژې شروع کړې وې او دیرش (۳۰) روژې ئې اونیولې، لهذا هر دویم فریق په یوبل باندې لعنت اودکفارې چغې وهی، یوه طبقه وائی چه دَاختر په ورځ روژه نیول حرام دی، دویمه طبقه وائی چه تاسو به په روژه نه نیولوباندې کفاره ادا کوئ، اویاد دې وی چه اولنئ طبقې په ټیلیفون کولوباندې اخترکړې دې، اوس ستاسو صاحبانو دَحکم په انتظار یو. لهذا تاسوصاحبان په دې باره کښې څه فرمایئ؟ بینوا توجروا.

المستفتی: محمدجان خطیب جامع مسجد داروړه ملاکنډ ایجنسی.

الجواب: واضحه دې وی چه حدیث صوموالرؤیته وافطروالرؤیته نه معلومه شوه چه دَروژې او اختر دارومدار په شرعی ثبوت باندې دې نه په نفس الامر باندې ﴿۱﴾. پس په دې وجه باندې په روژې او اختر کښې اختلاف نه امر

﴿۱﴾ یؤخذ من هذا الحدیث (۱) وجوب صیام شهر رمضان اذا ثبتت رؤیة هلال ووجوب الفطر اذا ثبتت رؤیةهلال شوال. (۲) استحباب اشاعة خبر دخول شهر رمضان وخروجه بأوسع وسیلة واسرعها. (۳) ان الحکم بالصوم والفطر معلق برؤیة الهلال فلا یصام ولا یفطر الا بالرؤیة. (۴) اذا حال دون مغیب الهلال ما یمنع الرؤیة من سحاب او غبار او نحوهما لیلة الثلاثین من شعبان فتکمل عدة شعبان ثلاثین یوما ولا یصام یوم تلک اللیلة. (۵) الرؤیة هی المستند الشرعی فی احکام الصیام والافطار ولا عبرة بالحساب ولا یصح الاعتماد علیه بحال من الاحوال لان الرؤیة لا تنضبط بامر حسابی فانها تختلف باختلاف ارتفاع المکان وانخفاضه وغیر ذلک.

واختلف العلماء فیما اذا رؤی الهلال ببلد من..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

مستبعد دې اونه امر منکردې، دَصحیح مسلم شریف وغیره روایتونو په وجه باندې په خیرالقرون کښې هم دا اختلاف پیداشوې دې، پس په موجوده صورت کښې دَفریقینو په یوبل باندې لعنت وئیل یوه عوامی او جاهلانه رویه ده، عوامو دپاره ضروری ده چه دَخپل مقامی عالمانو په فتوی باندې اعتماد اوکړی ﴿۱﴾. وهوالموفق

(بقیه حاشیه) البلدان فهل یجب الصیام او الافطار علی عموم المسلمین او ان کل قطر له حکمه فی الصیام والافطارحسب مطلع قطره الذی هو فیه؟ فذهب جمهور العلماء ومنهم الامامان ابوحنیفة واحمد الی انه اذا رؤی فی بلد لزم حکمه جمیع الناس عملا بهذا الحدیث والخطاب للمسلمین عامة ولا عبرة باتفاق المطالع واختلافها، وذهب الشافعی وجماعة من السلف الی القول بالحکم باختلاف المطالع وقالوا ان الخطاب فی الحدیث نسبی فان الامر بالصوم والفطر موجه الی من وجد عندهم الهلال. فمسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظریة التی للاجتهاد فیها مجال والاختلاف فیها واقع ممن لهم الشأن فی العلم والدین وهو من الاختلاف السائغ وقد اختلف اهل العلم فی هذه المسألة علی قولین فمنهم من رأی اعتبار اختلاف المطالع ومنهم لم یراعتباره واستدل کل فریق بادلته وقد مضیٰ علی ظهور هذا الدین مدة اربعة عشر قرناً ولا نعلم فیها فترة جری فیها توحد اعیاد اسلامیة علی رؤیة واحدة، فیجب صوم رمضان علی رؤیة الهلال او الشهادة علی الرؤیة والاخبار بها او اکمال عدة شعبان ثلاثین یوما فخلاصة الاقوال فی الصوم والفطر ثلاثة الاول انه اذا رؤی فی بلد لزم الناس کلهم الصوم نظرا الی ان الخطاب لکل المسلمین بقوله اذا رأیتموه، الثانی اعتبار اختلاف المطالع وتحدیده بالکیلات مع الاختلاف وهذا ملاحظ فیه ان الخطاب خاص لمن یمکن رؤیته فی قطرهم، الثالث لزوم الصوم والفطر اذا کانوا تحت ولایة واحدة ای بلاد متقاربة، فالصحیح من حیث الدلیل الاول وعمل الیوم علی الثالث. (ملخص ماقرر مجلس هیئة کبار العلماء فی المملکة السعودیة علی هامش علی بلوغ المرام ۲۰۷ کتاب الصیام)..... ازمرتب

﴿۱﴾ قال العلامة عبد الحئی اللکنوی: والعالم الثقة فی بلدة لا حاکم فیه قائم مقامه.

مسئله لاعبرة لاختلاف المطالع دَ علماؤ په مینځ کښې اختلافی ده اجماعی نه ده

سوال: فضیلة الشیخ المحترم مولانا مفتی محمد فرید مدظله جامعه حقانیه اکوڑه خٹک: بعد از سلام (۱) لا عبرة لاختلاف المطالع مسئله متون است وظاهر المذهب آنست وظاهر الروایة وهو الاصح وعلیه الفتوىٰ علی ما فی المستخلص ونور الایضاح وغیره، پس قول زیلعی که از اهل اجتهاد نیست بلکه قول مقلد وناقل است بکدام دلیل شرعی نزد او ثانی معمول شد ومذهب احناف ومالکیه وحنابله را شما علماء کرام باکستان ترک کرده اند دلیل شرعی آن را نوشته کنید۔ (۲) سپیکر وراډیو لتعامل الناس وجمیع العلماء معمول است پس شمار در خصوص صوم چرا آنرا اعتبار نمید هید وآن مثل مشافهه هم میباشد، اعلانات علی العموم خبر نیست حتی که شرائط بخواهد بلکه انشاء است استفاضه آن شرط نیست، پس اعلان قضائی وسلطنت عربستان را بکدام دلیل شرعی شما اعتبار نمید هید، دلیل منع نوشته مع حواله کتب معتبره؟ واجرکم علی الله

المستفتی: افغان مهاجرین اکوړه خټک کیمپ.....۱۹۸۹ء/۵/۲۰.

جواب: واضح باد که ظاهر الروایت اگرچه عدم اعتبار اختلاف مطالع است لیکن مراد ازیں عدم اعتبار در بلاد قریبه ست نه در بلاد قریبه ونائیه هردو ﴿۱﴾۔

پس اهل پاکستان واهل کیمپهارا برؤیت عربستان اعتماد کردن خلاف فقه حنفی ست، اما اولا فلما فی البدائع ۲:۹۹۱ فی مبحث رؤیة الهلال وشهوده فاما اذا کانت بعیدة فلا یلزم احد البلدین حکم الآخر لان المطالع عند المسافة الفاحشة تختلف فیعتبر فی اهل کل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر، انتهىٰ مافی البدائع ﴿۲﴾ واما ثانیا، فلان مسئلة اختلاف المطالع وعدمه مسئلة اجتهادیه، وعدم کون الشهر اقل من تسع وعشرین امر

﴿۱﴾ قال الفقیه نصر بن محمد السمرقندی: اهل بلدة صاموا ثلاثین یوما بالرؤیة واهل بلدة اخرىٰ صاموا تسعة وعشرین یوما بالرؤیة ایضا فعلیهم قضاء یوم اذا لم تختلف المطالع بینهما اما اذا اختلفت المطالع لا یجب القضاء. (فتاوىٰ النوازل ۸۴۶ کتاب الصوم)

﴿۲﴾ (بدائع الصنائع ۲:۲۲۴ مبحث اثبات الاهلة)

منصوصی اجماعی فاذا صام اهل باکستان برؤیتهم وافطروا برؤیة العرب کما هو المظنون من العوام فیلزم خلاف الامر الاجماعی والمنصوصی وهو واضح. واما ثالثا: فلان اهل البلد النائیی کامیریکة اذا رؤا الهلال واخبر بها مسلم بالآلات الجدیدة الی اهالی باکستان فیصل الیهم الخبر عند طلوع الشمس لان وقت الغروب علیهم وقت الشروق علینا فیلزم الحرمان من صلاة التراویح وصیام الیوم الاول حتما دائماً.

واما ما قالوا فیلزم اهل المشرق برؤیة اهل المغرب فالمراد منه المشرق والمغرب للبلد القریب مثلا اذا رآها الناس فی مغرب باکستان فیلزم اهل المشرق من الهند والباکستان برؤیة اهل المغرب﴿۱﴾.

ملاحظه:..... کتبت المسئلة بالعربیة لئلا تقع عند غیر اهل العلم. وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامة عبد الحئی اللکهنوی: نزد طائفه از محققین حنفیه ایں است که بلادے که بحسب قواعد علم هیئت اختلاف مطالع دارند ومقدارش نزد ایشاں مسافت یک ماه است دراں اختلاف مطالع معتبر شده حکم یک بلده ببلده دیگر ملزوم نه خواهد شد، ودر بلاد متقاربه که مسافت کم از کم یک ماه دارند ثبوت رؤیت یک بلده ببلدهٔ دیگر ملزم خواهد شده، در مراقی الفلاح مے نویسد، اذا ثبت الهلال فی بلدة ومطلع قطرها لزم سائر الناس فی ظاهر الروایة وعلیه الفتوىٰ وهو قول اکثر المشائخ فیلزم قضاء یوم علی اهل بلدة صاموا تسعة وعشرین یوما لعموم الخطاب صوموا لرؤیته وقیل یختلف ثبوته باختلاف المطالع واختاره صاحب التجرید کما اذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غیرهم فالظهر علی الاولین لا للغرب لعدم انعقاد السبب فی حقهم. وطحطاوی در حواشی مراقی الفلاح مے نویسد: قوله کما ذهب الیه صاحب التجرید وهو الاشبه لان انفصال الهلال من شعاع الشمس یختلف باختلاف الاقطار کما فی دخول الوقت وخروجه وهذا مثبت فی علم الافلاک والهیئة واقل ما اختلف المطالع مسیرة شهر کما فی الجواهر، ودر فتاوىٰ تاتارخانیه مے آرد: اهل بلدة اذا رأوا الهلال هل یلزم فی حق کل بلدة اختلف فیه فمنهم من قال (بقیه حاشیه پهلو رارو انه صفحه)

اختلاف مطالع او دَ ریدیو د اعلان په باره

کښې تفصیلی استفسار او مختصر جواب

سوال: دَموجوده رؤیت هلال کمیټئ دَطرف نه چه کوم طریقه کارمخې ته راغلې دې هغه په شرعی لحاظ سره ډیر تشویشناک دې، دې نه علاوه معلومه شوی ده چه دَخپلې علمی بې بضاعتې باوجود چه کوم نقائص شرعی

(بقیه حاشیه) لا یلزم فانما المعتبر فی حق اهل بلدة رؤیتهم وفی الخانیة لا عبرة باختلاف المطالع فی ظاهر الروایة وفی القدوری ان کان بین البلدتین تفاوت لا یختلف به المطالع یلزمه وذکر شمس الائمة الحلوانی انه الصحیح من مذهب اصحابنا، وصاحب ہدایہ درمختارات النوازل ے آرد: اهل بلدة صاموا تسعة وعشرین یوما بالرؤیة واهل بلدة اخریٰ صاموا ثلاثین بالرؤیة فعلی الاولین قضاء یوم اذا لم یختلف المطالع بینهما واما اذا اختلف لا یجب القضاء، .....وزیلعی درتبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ے طراز د: ولا عبرة باختلاف المطالع ومعناه اذا رأی الهلال اهل بلدة ولم یره اهل بلدة اخریٰ یجب ان یصوموا برؤیة اولئک کیف ما کان علی قول من قال لا عبرة باختلاف المطالع وعلی قول من اعتبره ینظر فان کان فیهما تقارب بحیث لا یختلف المطالع یجب وان کان بحیث یختلف لا یجب واکثر المشائخ علی انه لا یعتبر حتی اذا صام اهل بلدة ثلاثین یوما واهل بلدة اخریٰ تسعة وعشرین یوما یجب علیهم قضاء یوم، والاشبه ان یعتبر لان کل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس یختلف باختلاف المطالع کما فی دخول وقت الصلاة وخروجة یختلف باختلاف الاقطار..... خلاصه کلام این است که مذهب اعتبار اختلاف مطالع مطلقا وعدم لزوم حکم رؤیت یک بلده ببلدهٔ دیگر اگرچه متقارب باشد غیر معتبر است ومذهب عدم اعتبار اختلاف مطالع مطلقا ولزوم حکم رؤیت یک بلده ببلدهٔ دیگر اگر چه متباعد باشد بغایت بعد مخالف حدیث ابن عباس است واصح المذاهب عقلا ونقلا همیں است که هر دو بلدهٔ که فیما بین آنها مسافتی باشد که دراں اختلاف مطالع مے شود وتقدیرش مسافت یک ماه است دریں صورت حکم رؤیت یک بلده ببلدهٔ دیگر نخواهد شد ودر بلاد متقاربه که مسافت کم از یک ماه داشته باشند حکم رؤیت یک بلدة ببلدهٔ دیگر لازم خواهد شد بشرطیکه ثبوت آن بطریق موجب شده باشد۔

(مجموعة الفتاویٰ علی هامش خلاصة الفتاویٰ ۱: ۲۵۵ کتاب الصوم)

لحاظ سره مونږته معلوم شوی دی دَ مشرانو په مخکښې ئې کیږدئ اطمینان حاصل کړئ. (۱) دَټول ملک دپاره په یو وخت روژه، روژې ماتی او اختر ضروری ګنړلو مثال په خیرالقرون کښې نه ملاویږی اودَغیرضروری ګنړلو هم. (۲) په زرګونو مربع میلونو حکومت کښې داخبره دَ اعتبارداَختلاف مطالع خلاف ده ځکه چه داَختلاف مطالع مقدر دَیوې میاشتې مسافت علماؤ ګرځولې دې، چه دَمیلونو په حساب سره تقریباً څلورسوه اواتیا (۴۸۰) میله سفرجوړیږی. او کراچئ دَلکی مروت نه دَاته سوو (۸۰۰) کلومیټرو نه په زیاته فاصله باندې واقع ده، اود محققین علمائې کرامو په نزد دَ اختلاف مطالع د اعتبار قول صحیح او راجح دې. چه دَدې دَتحقیق دپاره دَمولانا عبدالحئ رحمۃ اللہ علیہ مختصرخوجامع بحث دا لاندې دې:

درباب اختلاف مطالع فقهاء حنفیه برچند اقوال مختلف اند، بعضے برآنند که اختلاف مطالع معتبر است، واعتبار رؤیت یک بلده ببلده دیگر نیست، بلکه برائے اہل ہر بلده رؤیت ہماں بلده معتبر است ونزد اکثر مشائخ حنفیه موافق ظاہر الروایة اختلاف مطالع رامطلقا اعتبار نیست، پس رؤیت یک بلده ببلدهٔ دیگر اگرچه فیمابین ہردو فاصله کثیر باشد، بعد ثبوت آن بطریق شرعی ملزم ومعتبر خواہد شد، ونزد طائفه از محققین حنفیه ایں است که بلادی که بحسب قواعد علم ہیأة اختلاف مطالع دارند ومقدارش نزد ایشاں مسافت یک ماه است دراں اختلاف مطالع معتبر شده حکم یک بلده ببلدهٔ دیگر ملزوم نخواہد شد ودر بلاد متقاربه که مسافت کم از یک ماه دارند ثبوت رؤیت یک بلده ببلدهٔ دیگر ملزم خواہد شده، ودر مراقی الفلاح می نویسد اذا ثبت الهلال فی بلدة ومطلع قطرها لزم سائر الناس فی ظاهر الروایة وعلیه الفتویٰ وهو قول اکثر المشائخ فیلزم قضاء یوم علی اهل بلدة صاموا تسعة وعشرین یوما لعموم الخطاب صوموا لرؤیته وقیل یختلف ثبوته باختلاف المطالع واختاره صاحب التجرید کما اذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غیرهم فالظهر علی الاولین لا المغرب لعدم انعقاد السبب فی حقهم انتهیٰ، *وطحطاوی درحواشی مراقی الفلاح می نویسد* قوله کما ذهب الیه صاحب التجرید وهو الاشبه لان انفصال الهلال من شعاع الشمس یختلف باختلاف الاقطار

کما فی دخول الوقت وخروجه وهذا مثبت فی علم الافلاک والهیأة واقل ما اختلف المطالع مسیرة شهر کما فی الجواهر انتهیٰ ،ودرفتاویٰ تاتارخانیه مے آرد اهل بلدة اذا رأوا الهلال هل یلزم فی حق کل بلدة اختلف فیه فمنهم من قال لا یلزم فانما المعتبر فی حق اهل بلدة رویتهم وفی الخانیة لا عبرة باختلاف المطالع فی ظاهر الروایة، وفی القدوری ان کان بین البلدتین تفاوت لا یختلف به المطالع یلزمه وذکر شمس الائمة الحلوانی انه الصحیح من مذهب اصحابنا انتهی ،وصاحب هدایه درمختارات النوازل مے آرد، اهل بلدة صاموا تسعة وعشرین یوما بالرؤیة واهل بلدة اخریٰ صاموا ثلاثین بالرؤیة فعلی الاولین قضاء یوم اذا لم یختلف المطالع بینهما واما اذا اختلف لا یجب القضاء انتهیٰ، وزیلعی درتبیین الحقائق شرح کنز الدقائق می طراز د، ولا عبرة باختلاف المطالع ومعناه اذا رأی الهلال اهل بلدة ولم یره اهل بلدة اخریٰ یجب ان یصوموا برؤیة اولئک کیف ماکان علی قول من قال لا عبرة باختلاف المطالع وعلی قول من اعتبره ینظر فان کان فیهما تقارب بحیث لا یختلف المطالع یجب وان کان بحیث یختلف لا یجب واکثر المشائخ علی انه لا یعتبر حتی اذا صام اهل بلدة ثلاثین یوما واهل بلدة اخریٰ تسعة وعشرین یوما یجب علیهم قضاء یوم والاشبه ان یعتبر لان کل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس یختلف باختلاف المطالع کما فی دخول وقت الصلوٰة وخروجه یختلف باختلاف الاقطار حتی اذا زالت الشمس فی المشرق لا یلزم ان تزول فی المغرب وکذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل کلما تحرکت الشمس درجة فتلک طلوع الفجر لقوم وطلوع الشمس لبعضهم وغروب لبعض ونصف لیل لغیرهم والدلیل علی اختلاف المطالع ما روی کریب ان ام الفضل بعثته

الی معاویة بالشام قال فقدمت الشام وقضیت حاجتها واستهل علی شهر رمضان وانا بالشام فرأیت الهلال لیلة الجمعة ثم قدمت المدینة فی آخر الشهر فسألنی عبدالله ابن عباس ثم ذکر الهلال متی رایتم الهلال فقلت راینا ه لیلة الجمعة فقال انت رأیته فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاویة فقال لکنا راینا ه لیلة السبت فلا نزال نصوم حتی نکمل ثلاثین اونراه فقلت اولا تکتفی برویة معاویة وصیامه قال لا هکذا امرنا رسول ﷺ قال فی المنتقی رواه الجماعة الا البخاری وابن ماجة انتهی خلاصه کلام این است که مذهب اعتبار اختلاف مطالع مطلقا وعدم لزوم حکم رویت یک بلده ببلدهٔ دیگر اگرچه متقارب باشد غیر معتبر است ومذهب عدم اعتبار اختلاف مطالع مطلقا ولزوم حکم رؤیت یک بلده ببلدهٔ دیگر اگرچه متباعد باشد بغایت بعد مخالف حدیث ابن عباس است واصح المذاهب عقلا ونقلا همین است که هر دو بلده که فیما بین آنها مسافتی باشد که دران اختلاف مطالع میشود وتقدیرش مسافت یک ماه است دریں صورت حکم رؤیت یک بلده ببلدهٔ دیگر نخواهد شد، ودر بلاد متقاربه که مسافت کم از یک ماه داشته باشند حکم رؤیت یک بلده ببلدهٔ دیگر لازم خواهد شد بشرطیکه ثبوت آن بطریق موجب شده باشد انتهیٰ (ما فی مجموعة الفتاویٰ علی هامش خلاصة الفتاویٰ ۱: ۲۵۴، ۲۵۵).

علامه انورشاه کشمیری رحمة الله علیه په عرف الشذی ۳۵۳ (مطبع قاسمیه دیوبند) کښې علامه زیلعی شارح کنز دا پورته عبارت نقل کولو نه روستو فرمائیلی دي، کنت قطعت بماقال الزیلعی ثم رایت فی قواعد ابن رشد اجماعا علی اعتبار اختلاف المطالع فی البلدان النائیة، دَروڑي مسئله خو نسبتاً لږه ضعیفه شان ده ځکه چه په دي کښې خو شهادت نشته صرف اخباردي، خو مشکله مسئله مخکښې دَاختررا روانه ده، چه دَهغې دپاره شهادت ضروری دي، اوپه شهادت کښې شرعاً او عقلاً دکواهانو حاضری ضروری ده اوکه نقل دَقاضی دَحکم وی نوپه هغې کښې هم دوه کواهان ضروری دی، حالانکه دلته حکومت دَدي ځائي نه علاوه چرته چه رؤیت شوي وی، نورو ټولو

ځایونو دپاره په ټیلی فون او ریډیو باندې دَحکم رسولو انتظام کړې دې،
حالانکه زمونږ په ناقص خیالونو کښې دادَفقهې دَقواعدو په بنیاد باندې
فطعاً غلط معلومیږی، صاحب بحرلیکی،

واعلم ان ماکان من باب الدیانات فانه یکتفی فیه بخبر الواحد العدل کهلال رمضان وماکان من حقوق العباد وفیه الزام محض کالبیوع والاملاک فشرطه العدد والعدالة ولفظ الشهادة مع باقی شروطها ومنه الفطر انتهیٰ (بحر ۲:۲۶۷)

او په مجموعة الفتاوی کښې ۱:۲۷۵ صفحه باندې دی، بحسب ضوابط فقهیه مجرد اخبارات اوتاروغیره درباب روژه او افطار معتبرنه دی.

په درمختار کښې دی:

فلیزم اهل المشرق برؤیة اهل المغرب اذا ثبت عندهم روٰیة اولئک بطریق موجب

چه په دې باندې علامه شامی رحمۃ اللہ علیہ لیکی:

قوله بطریق موجب کان یتحمل اثنان الشهادة ویشهدا علی حکم القاضی او لیستفیض الخبر،

دې نه پس لیکی:

قال الرحمتی معنی الاستفاضة ان تأتی من تلک البلدة جماعات متعددون کل منهم یخبر عن اهل تلک البلدة انهم صاموا عن رؤیة لا مجرد الشیوع من غیر علم بمن اشاعه انتهیٰ

دې عبارا تونه معلومه شوه چه رؤیت هلال دَروژې په باره کښې دَ ریډیو، ټیلی فون اودَتارپه ذریعه اطلاعات په دې صورتونو کښې شامل کیدې نشی چه هغه علمائې کرام په شرعی لحاظ سره دَاعتبار قابل اوګڼړی، نوځه به پرې باندې دَاختربنا اوکړې شی، ځکه چه صاحب بحروغیره ټولو علمائې کرامو په اتفاق سره رویت هلال دَ اختراثبات په شرعی لحاظ سره شهادت شرط ګرځولې دې اوپه شهادت کښې خوشرعاً او عقلاً په دواړه لحاظ سره دَګواهانو حاضری اولنې شرط دې، په شرعی لحاظ سره دَفقهې په کتابونو کښې ثبوت موجوددې اوعقلا دې دپاره چه ترننه پورې تمام ذی عقل اوتعلیم یافته ججیان صاحبانو که هغه کافران ولې نه وی په ریډیو، ټیلی فون او دَتارپه ذریعه شهادت اخستل جائزنه دی ګرځولی.

پس که مونږ په قول مرجوح باندې عمل اوکړو اوپه اختلاف مطالع باندې اعتبار اونکړو نوپه یومجرد دَدروغو څیز (ریډیو) باندې څنګه اعتماد اوکړئ شی چه دَ دروغژن مجرب سره سره اعلان کونکئ هم فاسق وی اوکه هم دا ټول نقصونه نظرانداز کولې شو نوبیادَسعودی عربیه په اعلان باندې لبیک ولې نه وایو، چه دَټول امت روژه او اختر یو وی؟ بینواتوجروا.

المستفتی: مولاناعزیز الرحمٰن بنوں تحصیل لکی مروت..... ۳/۲/۱۹۷۵ء

الجواب: واضحه دې وی چه په خیرالقرون کښې دَروژې او اختر دَوحدت ضروری یا غیر ضروری کیدو دَدواړو مثال نه ملاویږی، البته دَوحدت دَمشروع کیدو دلیل ملاویږی.

وهو قوله علیه الصلاة والسلام صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته ﴿۱﴾ وجه الدلالة ان الخطاب فیه عام لجمیع المسلمین، والمراد من الرؤیة ثبوت الرؤیة بالمشاهدة او الشهادة وغیرها لا الرؤیة المحضة اجماعا وهو واضح فاذا ثبتت عند اهل المشرق رؤیة اهل المغرب ثبوتا شرعیا فیلزم علیهم الصوم والافطار وهو ظاهر الروایة کما صرحوا به، وخصص ابن عباس الخطاب باهل البلد حیث قال هکذا امرنا رسول الله ﷺ فیکون عدم حکمه بناء علی رأیه المستنبط من الحدیث دون منطوق الحدیث والاصل فی الخطاب هو العموم فیکون ظاهر الروایة قویا من حیث الدلیل وهو الراجح عند المحققین کذا صرحوا به ﴿۲﴾، واما ما اختاره الزیلعی فهو غیر ظاهر الروایة والمراد من الاجماع فی کلام ابن رشد اجماع المالکیة،

﴿۱﴾ اخرجه احمد فی المسند (۲:۴۵۴) والبخاری فی الصوم باب قول النبی ﷺ اذا رأیتم الهلال فصوموا، ومسلم فی الصیام باب وجوب صوم رمضان لرؤیة الهلال والفطر لرؤیة الهلال وغیرهم من حدیث ابی هریرة رضی الله عنه مرفوعاً.

﴿۲﴾ قال الدکتور وهبة الزحیلی: ان الجمهور استدلوا بالسنة والقیاس اما السنة فهو حدیث ابی هریرة وغیره صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

واضحه دي وی چه ریډیو یوډیره محفوظ آله ده، دَدي په ذریعې چه کوم خبر نشر کیږی، هغه واضح الدلالت وی، په خلاف دَمدافع وغیره، چه په هغې کښې دَغیر احتمال هم موجود وی، پس چه په مدافع باندې اعتماد صحیح او مشروع دي نو په آله باندې به اعتماد بالکل صحیح وی،

کما فی منحة الخالق علی هامش البحر ۲:۲۷۰ لم یذکروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة علی ثبوت الشهر کضرب المدافع فی زماننا والظاهر وجوب العمل بها علی من

(بقیه حاشیه) فان غم علیکم فاکملوا عدة شعبان ثلاثین فهو یدل علی ان ایجاب الصوم علی کل المسلمین معلق بمطلق الرؤیة والمطلق یجری علی اطلاقه فتکفی رؤیة الجماعة اوالفرد المقبول الشهادة، واما القیاس فانهم قاسوا البلدان البعیدة علی المدن القریبة من بلد الرؤیة اذلا فرق والتفرقة تحکم لا تعتمد علی دلیل هذا وقد ذکر ابن حجر فی الفتح ستة اقوال فی الموضوع، وقال الصنعانی والاقرب لزوم اهل بلد الرؤیة وما یتصل بها من الجهات التی علی سمتها ای علی خط من خطوط الطول وهی ما بین الشمال الی الجنوب اذ بذلک تتحد المطالع وتختلف المطالع بعدم التساوی فی طول البلدین او باختلاف درجات خطوط العرض.

وقال الشوکانی ان الحجة انما هی فی المرفوع من روایة ابن عباس لا فی اجتهاده الذی فهم عنه الناس، والمشار الیه بقوله هکذا امرنا رسول اللهﷺ وقوله فلا نزال نصوم حتی نکمل الثلاثین والامر الوارد فی حدیث ابن عمر، لا یختص باهل ناحیة علی جهة الانفراد بل هو خطاب لکل من یصلح له من المسلمین فالاستدلال به علی لزوم رؤیة اهل بلد لغیرهم من اهل البلاد اظهر من الاستدلال به علی عدم اللزوم لانه اذا رآه اهل بلد فقد رآه المسلمون فیلزم غیرهم ما لزمهم ..... وهذا الرأی (رأی الجمهور) هو الراجح لدی توحیدا للعبادة بین المسلمین.

(الفقه الاسلامی وادلته ۳:۱۶۶۲ المطلب فی اختلاف المطالع)

سمعها ممن کان غائبا عن المصر کاهل القری ونحوها الخ ﴿۱﴾.

داهم دي و اضحه وی چه په منادی سلطان کښې دعدالت شرط نشته دي،

کمافی الهندیة ۵:۳۴۲ وخبر منادی السلطان مقبول عدلا کان اوفاسقا کذافی الجواهر الاخلاطی ﴿۲﴾.

اوچه کله دَریډیو په ذریعه سره تفصیلی خبر چه په هغې کښې دَفیصلې والا اومنشاء د (رؤیت وغیرها) ذکروی، هیڅ شک پکښې نشته دي. وهوالموفق.

دَ تکمیل ثلاثین نه پس به دَ اختر حکم ورکولئ شی

خوچه دَدوو ګواهانو په ثبوت سره روژه شوې وی

سوال: علماء کرام دي مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَپیرپه شپه په دیرشمه روژه دَسپورمئ په لیدلوباندې شرعی شهادت پیش شو اودَورځی اختر اعلان اوکړئ شو، دي نه روستو دَمنګل په شپه یعنی په یکم شوال په راتلونکې شپې سپورمئ اونه لیدلئ شوه، آیادَدي دویمې ورځې سپورمئ نه لیدل دَذکرشوی شهادت دَتکذیب دلیل نه دي؟ بینوا توجروا.

المستفتی: ګل محمد واهلیان خویشکی نوشهره..... ۱۹۷۷ء/۱۰/۲۶.

الجواب: اګرچه دَدویمې شپې سپورمئ دَاولنئ شپې په نسبت اوچته اوغټه وی، لهذا په دویمه شپه سپورمئ په نظر نه راتلل دَدروغو یا دَغلطئ دلیل دي، البته دیرش ورځې پوره کیدو په وجه باندې بغیر دَرؤیت نه به دَاختر حکم ورکولئ شی،

کمافی الهندیة ۱:۲۱۱ واذا شهد علی هلال رمضان شاهدان والسماء متغیمة وقبل القاضی شهادتهما وصاموا ثلثین یوما فلم یروا الهلال شوال ان کانت السماء متغیمة یفطرون من الغد بالاتفاق وان کانت مصحیة یفطرون ایضا علی الصحیح کذا فی المحیط ﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (منحة الخالق علی هامش البحر ۲:۲۷۰ قبیل باب ما یفسد الصوم وما لایفسده)
﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۵:۳۰۹ کتاب الکراهیة)
﴿۳﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۱۹۸ الباب الثانی فی رؤیة الهلال)

د روژې دمیاشتې د پاره د درې کسانو ګواهی او د یقینی خبرحکم

علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په یو کلی کښې دَرمضان شریف میاشت اولیدلئ شوه اوپه هغې کښې دَروژې اعلان اوکړئ شو، اوس چه دَدې دویم کلی والا دا خبر واخلی لاړشی نودَدې موجب طریقه کومه یوه ده، که درې عام سړی دَدې کلی نه راشی او دا اووائی چه په دې بل کلی کښې سپوږمئ لیدلې شوې ده اودَرمضان دَفرضیت اعلان اوکړی، آیا دا شهادت کافی دې یا یقینی خبرضروری دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: مولاناعبد الرحمٰن واندہ شهاب خیل لکی مروت.

الجواب: واضحه دې وی چه صحیح ثبوت په درې قسمه دې کمافی ردالمحتار ۲:۱۳۲ قوله بطریق موجب کان یتحمل اثنان الشهادة اویشهداعلی حکم القاضی اویستفیض الخبربخلاف ماذااخبران اهل بلدة کذا رؤوه لانه حکایة﴿۱﴾. پس په دې بناء باندې داخبرچه په استفتاء کښې مسطور دې مستفیض خبر نه دې، په دې باندې عمل کول واجب نه دی، چونکه ظن غالب هم د موجباتو نه شمیرلې شوې دې، کمافی ردالمحتار ۲:۱۲۵ وغلبة الظن حجة موجبة للعمل کما صرحوابه.﴿۲﴾ قلت والخبرالمستفیض یوجب من حیث انه یفیدالظن الغالب فلایلزم الزیادة علی الثلاثة فافهم، پس که دا کسان ریښتونی وی نودَدوې په خبرباندې اعتماد کول به غلط نه وی، لان خبرهم لیس مادون من صوت المدافع فافهم، وهوالموفق.

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۰۵ کتاب الصوم مطلب فی اختلاف المطالع)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: والظاهر انه یلزم اهل القریٰ الصوم بسماع المدافع او رؤیة القنادیل من المصر لانه علامة ظاهرة تفید غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل کما صرحوابه.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۹۹ کتاب الصوم مطلب لا عبرة بقول المؤقتین)

افواګانې خبر مستفیض نه دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په یوځائې څه کسان قاضی یا امام ته خبرورکړی چه مثلاً په فلانی ځائې کښې شهادت ورکړئ شوې دې چه سپوږمئ په نظر راغلې ده او داهم ورسره اووائی چه دَهغه ځائې مولوی صاحب دَاختراعلان کړې دې اودَمولوی صاحب پیژندګلونشته دې اونه دګواهانوپه باره کښې څه علم شته دې، نوآیا هغه قاضی یا امام دَاختراعلان کولئ شی؟ بینواتوجروا.

المستفتی: مولوی یحی مهمندایجنسی متعلم حقانیه، یکم ذی الحجة ۱۳۹۹ھ

الجواب: دې قسمه خبرونوباندې دَاختریاروژې حکم ورکول بې قاعدې کاردې، دا افواګانې دی صحیح خبرنه دې،

فی ردالمحتار ۲:۱۲۹: قال الرحمتی معنی الاستفاضة انه تأتی من تلک البلدة جماعات متعددون کل منهم یخبر عن اهل تلک البلدة انهم صاموا عن رؤیة لا مجرد الشیوع من غیر علم بمن اشاعه کما قد تشیع اخبار یتحدث بها سائر اهل البلدة ولا یعلم من اشاعها الخ ﴿۱﴾. وهوالموفق

د ریډیو وغیره اعلان په روژې او اختریاندې دَاعتماد شرائط

سوال: علماء دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په موجوده زمانه کښې حکومت په ریډیو وغیره باندې دَروژې او اختر اعلان کوی، آیا شرعی لحاظ سره به په دې باندې اعتبارکولئ شې؟ بینواتوجروا.

المستفتی: مولاناالحمدزمان منګوری پاړه چنار.....۱۸/۱/۱۹۸۲ء.

الجواب: هرکله چه په مدافع وغیره باندې اعتماد جائز دې، کمافی ردالمحتار ۲:۱۲۵. ﴿۲﴾

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۰۲ قبیل مطلب فی رؤیة الهلال نهاراً)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: قلت والظاهر انه یلزم اهل القریٰ الصوم بسماع المدافع ورؤیة القنادیل من المصر لانه علامة ظاهرة تفید غلبة.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

ومنحة الخالق على هامش البحر ۲: ۲۷۰.﴿۱﴾ پس په ریډیو وغیره باندې اعتماد په صحیح طریقې سره جائز دي، لکونها ادل على المرام لان اصوات المدافع قدتكون لغيردخول الشهر، البته په جواز اعتماد کښې شرط دادې چه اعلان کولو والا مسلمان وی او خبرتفصیلی وی﴿۲﴾ ځکه چه په موجوده دور کښې داخطره ده چه هغوی دَماهرینوفلکیاتو په مفروضوباندې اعتماد نه وی کړې اوپه شریعت کښې میاشت دَیوکم دیرشونه کمه نه وی نوهغه

(بقیه حاشیه) الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به واحتمال كون ذلک لغير رمضان بعيد اذ لا يفعل مثل ذلک عادة فی ليلة الشک الا لثبوت رمضان. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۹۹ كتاب الصوم مطلب لا عبرة بقول الموقتين فی الصوم)

﴿۱﴾ قال العلامة محمد امين الشهير بابن عابدين: لم يذكروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع فی زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها فمن كان غائبا عن المصر كاهل القرىٰ ونحوها كما يجب العمل بها على اهل المصر الذين لم يروا الحاكم قبل شهادة الشهود.

(منحة الخالق على هامش البحر الرائق ۲: ۲۷۰ قبيل باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

﴿۲﴾ د روژې او اختردپاره د ریډیو اعلان تردې حده پورې معتبردې چه دې سره داسې غلبه ظن حاصلیدې شی کومه چه موجب دحجت وی.

(۱) رؤیت هلال کمیټی په متدین علماء مفتیانو او په اهل خلقو باندې مشتمل وی.

(۲) ریډیو په حکومتی کنټرول کښې وی اوپه دې ملک کښې حکومتی ریډیو سټیشن دخبرونو په لحاظ سره محفوظ وی اوپه عوامو کښې دا معروف اومشهور وی ګنی د عوامی ایف ایم اینټینو نه به خطره وی.

(۳) اعلان تفصیلی وی محض په اخوا دیخوا خبرونو باندې مشتمل نه وی مثلاً دلته اختردې فلانی ځائې کښې سپورمئ لیدلې شوې ده. زمونږ په علاقه کښې هم نن اختردې یا رمضان دې وغیره دا خبرمحض دې اعلان دشهادت وغیره نه دې.

(۴) دهلال کمیټئ د شرعی فیصلې په روسره سرکاری اعلان وی.

(۵) په کمیټئ او اعلان کونکی باندې اطلاعاتی وزراء یا دبل چا یا حکومتی مفاد اثرانداز نه وی. (۶) حکومتی ذرائع ددې په اهتمام کښې مشهوراومعروف وی. وغیره (ماخوذ ازفتاوی شیخ الاسلام، نظام الفتاوی، جدیدفقهی مسائل، جواهرالفقه وغیره)

.....(از مرتب)

اعتماد به غیر معتمد وی، چه هغه دَدې دپاره مستلزم وی.﴿۱﴾ وهوالموفق.

دَ ورځې په وخت کښې سپورمئ په نظر راتلل به دَ راروانې شپې شمیرلئ کیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَاخترمیاشت کله دَورځې په نظر راشی نوپه کوم وخت روژه ماتې کول پکاردی، صحیح قول کوم یو دې؟ بینواتوجروا.

المستفتی: صلاح الدین ایبټ آباد...۱۸/ذی قعده ۱۳۹۷ھ

الجواب: کله چه په ورځ کښې سپورمئ په نظر راشی نو دا سپورمئ به دَ راروانې شپې شمیرلئ کیږی، اونمرډ وبیدونه مخکښې روژې ماتې کول به ناجائز وی، کمافی شرح التنویرورؤیته بالنهارلليلة الآتية مطلقاعلى المذهب ذكره الحدادی وفی ردالمحتار۲: ۱۳۰قوله مطلقا ای سواء رؤی قبل الزوال او بعده.﴿۲﴾ وهوالموفق.

دَ روژې، وړوکی اختر او په غټ اختر کښې دَ اختلاف مطالع اعتبار او عدم اعتبار

سوال: علماء دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زه پاکستانې مسلمان یم اوپه امریکه کښې اوسیږم، دلته هرکال دَاخترپه ورځو کښې مسئله پیدا کیږی هغه داچه دَ اختر سپورمئ امریکه کښې په نظر راشی نواختربه کولئ شی اودَرمضان میاشت چه دلته په نظر راشی نو روژې به شروع کولئ شی یا که سپورمئ په مصر، عرب وغیره کښې په نظر راغله نوپه امریکه کښې به

﴿۱﴾ قال العلامة شبير احمد العثمانی: فينبغی ان يعتبر اختلافها ان لزم منه التفاوت بين البلدتين باكثر من يوم واحد لان النصوص مصرحة بكون الشهر تسعة وعشرين او ثلاثين فلا تقبل الشهادة ولا يعمل بهما فيما دون اقل العدد ولا ازيد من اكثره.

(فتح الملهم بشرح مسلم ۳: ۱۱۳)

﴿۲﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۱۰۳ كتاب الصوم مطلب فی رؤية الهلال نهارا)

هم اختر کولئ شی، حالانکه دَامریکې او عربو په وختونو کښې اته ګهنټې فرق دې اوپه بعضې ځایونو کښې خو دولس ګهنټې فرق دې، ځکه چه په ګومه ورځ هلته سپوږمئ په نظر راشی دلته په نظر نه راځی. لهذا مونږ په روژه او اختر کښې څه موقف اختیارکړو، دې نه علاوه داچه دلوئی اختر په موقع باندې یو طرف ته هغه مسلمانان دی هغوی وائی چه حج په سعودی عرب کښې کیږی په کومه ورځ چه په سعودی عرب کښې اختر وی دلته به هم وی، بل طرف ته هغه مسلمانان دی چه هغوی وائی داسې صحیح نه ده، لهذا شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: کوکب صدیقی یو ایس اے (U.SA).....۲۳/شوال ۱۴۰۱ھ.

الجواب: محترم المقام سلمه الرحمٰن السلام علیکم نه پس واضحه دې وی چه د ظاهر الروایت په بنیاد باندې دَاختلاف مطالع هیڅ اعتبار نشته دې، پس په امریکه کښې اوسیدونکي دَعربو په ثابت شوې رؤیت باندې روژه او اختر کولئ شی.

لما فی شرح التنویر: واختلاف المطالع غیر معتبر علی ظاهر المذهب وعلیه اکثر المشائخ و علیه الفتویٰ، فیلزم اهل المشرق برؤیة اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤیة اولئک بطریق موجب انتهیٰ بحذف، (هامش ردالمحتار ۲: ۱۳۱) ﴿۱﴾

البته قربانی په خپل مطلع باندې کول ضروری دی.

کما فی ردالمحتار ۲: ۱۳۲ وهل یقال کذلک فی حق الاضحیة لغیر الحجاج لم اره والظاهر نعم لان اختلاف المطالع انما لم یعتبر فی الصوم لتعلقه بمطلق الرؤیة وهذا بخلاف الاضحیة، فالظاهر انها کاوقات الصلوات یلزم کل قوم العمل بما عندهم فتجزئ الاضحیة فی الیوم الثالث عشر وان کان علی رؤیا غیرهم هوالرابع عشر﴿۲﴾. وهوالموفق

په بلاد بعیده کښې دَاختلاف مطالع مسئله اودَ سعودی عرب په اعلان باندې دَ روژې او اختر حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ علاقه دَمهمند

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۱۰۴ کتاب الصوم)

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۱۰۵ قبیل باب مایفسد الصوم ومالایفسد)

ایجنسئ په هغه خطه کښې واقع ده چه هلته نه پاکستاني حکومت دې اونه افغاني بلکه مکمل طور باندې آزاده علاقه ده، مونږ دَسعودی عرب په اعلان باندې روژه او اختر کوو، بعضې خلق داسې هم دی چه هغوی دَسعودی په اعلان باندې عمل نه کوی،، اوس سوال دا دې چه دَسعودی په اعلان باندې عمل کول جائز دی که نه، اودَهغې دویمې طبقې څه حکم دې، چه هغوی دَسعودی په اعلان باندې عمل نه کوی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: مولانافضل الله آزاد قبائل مهمند ایجنسی.....۸/۱۰/۱۹۸۹ء.

الجواب: واضحه دې وی چه بنابر ظاهر الروایت اختلاف مطالع معتبر نه دې، پس اهل مشرق دَاهل مغرب په رؤیت باندې اکتفا کولئ شی، کمافی شرح التنویر قبیل باب مایفسد الصوم ومالایفسده.﴿۱﴾ اوبعضې اهل علم هم په دې روایت باندې عمل کوی، اوبعضې علماء په دې باندې عمل نه کوی بلکه وائی چه دا عدم اعتبار په بلاد قریبه کښې دی. نه په بلاد بعیده کښې.

کما یشیر الیه کلام البدائع ۲: ۸۳ هذا اذا کانت المسافة بین البلدتین قریبة لا تختلف فیه المطالع فاما اذا کانت بعیدة فلا یلزم احد البلدین حکم الآخر لان مطالع البلاد عن المسافة الفاحشة تختلف فیعتبر فی اهل کل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر، انتهیٰ مافی البدائع ﴿۲﴾

او سعودی عرب چه دې هغه بغیر شک نه په بلاد بعیده کښې راځی.

(۱)...او دا چه څنګه دَاولنئ شپې سپوږمئ په آسمان کښې اوچته شی او دَ نمر ډوبیدونه روستو یو پنځوس(۵۱) منټه تیرشی، پس دا سپوږمئ په مغربی بلاد کښې هم دَداسې اوچت والی په وخت اووه سوه اوپنځوس(۷۵۰)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: واختلاف المطالع غیر معتبر علی ظاهر المذهب وعلیه اکثر المشائخ وعلیه الفتویٰ فیلزم اهل المشرق برؤیة اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤیة اولئک بطریق موجب.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۱۰۴ کتاب الصوم)

﴿۲﴾ (بدائع الصنائع ۲: ۲۲۴ کتاب الصوم اثبات الاهلة)

میله تقریباً په آسمان کښې لیدلئ شي، او دا بلاد په بلاد قریبه کښې راځی، او دَدې فاصلې نه زیاته فاصله په بلادبعیده کښې راځی.

(۲).....پس دا منصوصی او اجماعی حکم دې چه دَمیاشتې دَیوکم دیرشونه کمیدل په قیاس او رائې سره متغیرکول جائز نه دی اوکه ظاهرالروایت په خپل اطلاق باندې پریښودلې شی نوپه دې سره دا تغیر لازم راځی چه پاکستانیان (عوام) به روژې په پاکستانی رؤیت باندې نیسی او اختر به دَسعودی په ریډیوباندې کوی، پس روژه به په بعضووختونوکښې دَاته ویشتو(۲۸) ورځووی، خلاصه دکلام داده چه که ظاهرالروایت براطلاق خودحمل شودپس عوام بے لگام صوم به رؤیت پاکستان وفطربرراديوعرب خواهند کرد وازقضاء یک یادو روز گریز خواهند کرد، پس براهل علم انسداد این مفسده ضروری است.﴿۱﴾ وهوالموفق.

اختلاف مطالع او ریډیو وغیره باندې دَ اعلان حکم

سوال: ما یقول العلماء فی هذه المسئلة ای فی خبر الآلات الجدیدة کالتار والتلفون وغیرهما اذا اخبرمن العرب وغیر ذلک من الممالک الاسلامیة هل یصح لنا الصوم والافطاربه ام لا؟ وهل یثبت حکم الشرعی بهذه ام لا؟ وهل یختلف المطالع باختلاف الاقطار ام لا؟ نرجوا منکم ان ترشدنا الی طریق الصواب بالبراهین.

المستفتی: مولاناغلام رسول..... ۱۹۷۲ء/۵/۷.

﴿۱﴾ قال الشیخ محمدیوسف البنوری: ولا بد من تسلیم قول الزیلعی والا لزم وقوع العید یوم السابع والعشرین والثامن والعشرین اوالحادی والثلاثین والثانی والثلاثین اذا کان بین البلدتین مسافة بعیدة کالهند والقسطنطینیة فربما یتقدم طلوع الهلال فی بلاد القسطنطینیة یومین فاذا رؤی الهلال فی بلاد الهند بعد رؤیة الهلال هناک بلیلتین ثم بلغتنا رؤیتهم فان لزمتنا رؤیتهم لزم تقدم العید وان رآی رجل الهلال فی القسطنطینیة ثم جاءنا قبل العید فهل یعمل برؤیته او برؤیة اهل بلدنا؟ لم اجد هذه الصورة فی کتبنا والظاهر انه یتبع اهل بلدنا الخ.

(معارف السنن ۵:۳۳۷ مسئلة اختلاف المطالع)

جواب: لیعلم ان ههنا مسائل: الاولیٰ فی اعتبار اختلاف المطالع، فالراجح فیه عدم الاعتبار الا اذا یستلزم التغیر لامر متقرر فی الشرع کما اذا استلزم کون الشهر ثمانیة وعشرین یوما یدل علیه ما فی الدرالمختار، واختلاف المطالع غیر معتبر علی ظاهر المذهب وعلیه اکثر المشائخ وعلیه الفتویٰ﴿۱﴾ واما حدیث ابن عباس فیمکن ان یقال ان رده مبنی علی فوات المحل فکانها شهادة الفرد علی الافطار، او یقال ان الظاهر عدم بناء الرد علی اعتبار اختلاف المطالع عنده بل الرد بناء علی اعتبار الرؤیة ای کل قوم مخاطب بما ثبت عندهم دون غیرهم قربوا او ابعدوا ولم یذهب الیه احد من الحنفیة، او یقال انه فهم من حدیث صوموا لرؤیته (الحدیث) والحق انه حجة لعدم اعتبار اختلاف المطالع والحجة هی الروایة دون رأی الراوی (هامش الرد ۲: ۱۳۱).

والثانیة: فی الاعتماد علی الآلات والامارات فالمحقق هو الاعتماد عند افادة الظن الغالب لما فی منحة الخالق علی هامش البحر ۲: ۲۷۰ لم یذکروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة علی ثبوت الشهر کضرب المدافع فی زماننا والظاهر وجوب العمل بها علی من سمعها ممن کان غائبا عن المصر کاهل القریٰ وغیرها کما یجب العمل بها علی اهل المصر الذین لم یروا الحاکم قبل شهادة الشهود ﴿۲﴾.

والثالثة: ان حکم الحاکم خارج ولایته لایلزم العمل به نعم یجب التحری فان غلب علی ظنه الصدق فیقبل کما صرحوا به ﴿۳﴾ ولا شک ان الرادیو آلة محفوظة

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۱۰۴ کتاب الصوم)

﴿۲﴾ (منحة الخالق علی هامش البحر الرائق ۲: ۲۷۰ قبیل باب مایفسد الصوم ومالایفسده)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: الصحیح من مذهب.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

جدا فاذا نشر به الحكم المفصل بحيث ذكر فيه الحاكم والحكم ومنشأ الحكم فلا شک فی افادته الظن. وهوالموفق

په بلاد بعيده کښې په سعودی اعلان باندې دَ روژې او اختر عوامی رواج

سوال: علماء دين دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه ز مونږ په مهمند ايجنسئ کښې دَ ډيروخت نه دا رواج دې چه خلق روژه او اختر دَ سعودی عرب په اعلان باندې کوی، آيا دا جائز دی؟ بينواتوجروا.

المستفتی: ډاکټرحبيب الرحمٰن چنارے پايان مهمند ايجنسی.

الجواب: که ستاسو دَعلاقې دَعلماؤ په فتوې او فيصلې باندې دا رواج جاری شوې وی نو په دې کښې هيڅ اعتراض نشته.﴿۱﴾ البته په عيدالاضحٰی (لوئی اختر) کښې دَدې رواج نه جاری کيدل دَدې امر دليل دې چه دا دَعوامو او جرګې فيصله ده. وهوالموفق.

(بقيه حاشيه) اصحابنا ان الخبر اذا استفاض وتحقق فيما بين اهل البلدة الاخرىٰ يلزمهم حكم هذه البلدة قلت ووجه الاستدراک ان هذه الاستفاضة ليس فيها شهادة على قضاء قاض ولا على شهادة لكن لما كانت بمنزلة الخبر المتواتر وقد ثبت بها ان اهل تلک البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها لان البلدة لا تخلو عن حاكم شرعی عادة فلا بد من ان يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعی فكانت تلک الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكور وهی اقوىٰ من الشهادة بان اهل تلک البلدة رأوا الهلال وصاموا لانها لا تفيد اليقين فلذا لم تقبل الا اذا كانت على الحكم او على شهادة غيرهم لتكون شهادة معتبرة والا فهی مجرد اخبار بخلاف الاستفاضة فانها تفيد اليقين فلا ينافی ما قبله.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۰۲ قبيل مطلب فی رؤية الهلال نهارا)

﴿۱﴾ قال الحصكفی: واختلاف المطالع غير معتبر على.....(بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

.....

(بقيه حاشيه) ظاهر المذهب وعليه اكثر المشائخ وعليه الفتوىٰ فيلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤية اولئک بطريق موجب (درمختار ۲:۱۰۴).

په دې باندې دَبعض علماؤ عمل دې اودَبعض اهل علم والو قول دا دې چه دا عدم اعتبار په بلاد قريبه کښې معتبر دې په بلادبعيده کښې نه، کمايشيرالیه کلام البدائع (۲:۲۲٤) هذا اذا كانت المسافة بين البلدتين قريبة لا تختلف فيه المطالع فامااذا كانت بعيدة فلايلزم احدالبلدين حكم الاخر لان مطالع البلاد عندالمسافة الفاحشة تختلف فيعتبرفی اهل كل بلدمطالع بلدهم دون البلد الآخرانتهی.

په دې وجه باندې دَعلماؤ او دَعلاقې دَمفتيانو فيصله دَفقهاؤ په بنياد او علمی بنيادونوباندې مضبوطه وی، اودَعوامو او جرګو فيصله دَ انتشار وجه جوړيدې شی، اوبيادا خطره وی چه عوام به په پاکستانی رؤيت باندې روژه نيسی او دَسعودی عرب په رؤيت باندې به اخترکوی او داسې به روژې اته ويشت(۲۸) پاتې شی، وغيره.

.....(ازمرتب).....

.....

الفرائد اللوامع فی
تحقیق اختلاف المطالع

څوکالو راسې دامسئله په ډیره تیزئ سره مخې ته راغلې ده، دَبعض علماؤ رائې دی چه په ټول عالم اسلام کښې روژه او اختر هم په یوه ورځ کول پکار دی، او توحید الصوم والاعیاد دپاره په علمی بنیادونوباندې کوشش کوی، خودَعلماؤ په مینځ کښې دَاختلاف اوعملی طورباندې دَدې په تنقید کښې دَ راتلونکو رکاوټونو په وجه سره بعضې علماء دَدې سره اختلاف کوی، دلته دَحضرت مفتی صاحب یوه مقاله چه په منهاج السنن کښې موجود ده، په حواله جات اودَبعضو نوؤ رایو سره په فتاوٰی کښې شاملؤلې شی، اوهم دا دَمفتی صاحب په اختلاف مطالع کښې موقف هم دې.....(ازمرتب)

واضحه دې وی چه په نفس اختلاف مطالع کښې هیڅ نزاع نشته دې په دې وجه باندې چه کله دَ دوؤ ښاریو په مینځ کښې دومره فاصله وی چه په یو کښې سپوږمئ په نظر راځی اوپه بل کښې نه راځی، او داسې مطالع د شمس هم دی، ځکه چه دَنمردَشعاګانو نه دَسپوږمئ جُدا کیدل دَاختلاف اقطار په وجه باندې وی، تردې چه کله نمرمشرق طرف ته ډوب شی نو دا لازم نه ده چه په مغرب کښې هم ډوب شوې وی، داسې دَسحر راختل او دَنمرډوبیدل هم په مختلف علاقو کښې مختلف وی، بلکه نمرچه کله یوه یوه درجه حرکت کوی نودَچادپاره سحر راځی او دَچا دپاره دَنمرراختل، داسې په بعض علاقو کښې نمر ډوبیږی او په بعض کښې نیمه شپه وی،

هٰکذا فی الزیلعی ﴿۱﴾. اودَ لرې والی اندازچه په هغې سره مطلع مختلف کیږی، بعضو دَمیاشتې یا دَدې نه زیاته فاصله خودلې ده، ذکره القهستانی عن الجواهر، اوتاج تبریزی په دې تنبیه کړې ده چه اختلاف مطلع دَ څلریشت (۲۴) فرسخ نه کمه فاصله باندې ممکن نه ده. ﴿۲﴾. اوپه معارف السنن کښې ذکر شوی دی چه هغوی دَتحقیق پورې دا خبره رسولې ده چه په مطلع کښې وقوع د اختلاف تقریباً پنځه سوه (۵۰۰) میله پورې وی. ﴿۳﴾. اوس په اختلاف مطالع باندې اعتبارکول اونه کولوکښې اختلاف دې، اوپه دې کښې درې اقوال دی.

(۱) دَهرقوم دپاره دَخپلې مطلع اعتبار کول واجب دی، اودَنورو دپاره دَهغوی په مطلع باندې عمل کول لازم نه دی.

﴿۱﴾ قال العلامة فخر الدین الزیلعی : وانفصال الهلال عن شعاع الشمس یختلف باختلاف الاقطار کما ان دخول الوقت وخروجه یختلف باختلاف الاقطار حتی اذا زالت الشمس فی المشرق لایلزم منه ان تزول فی المغرب وکذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل کلما تحرکت الشمس درجة فتلک طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرین وغروب لبعض ونصف لیل لغیرهم .

(تبین الحقائق شرح کنز الدقائق ۱ : ۳۲۱ کتاب الصوم)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: وقدر البعد الذی تختلف فیه المطالع مسیرة شهر فاکثر علی مافی القهستانی عن الجواهر..... وفی شرح المنهاج للرملی وقد نبه التاج التبریزی علیٰ ان اختلاف المطالع لا یمکن فی اقل من اربعة وعشرین فرسخا وافتیٰ به الوالد الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲ : ۱۰۵ اختلاف المطالع قبیل مایفسد الصوم وما لا یفسده)

﴿۳﴾ قال الشیخ محمد یوسف البنوری : وعلی کل حال بلاد الهند واسعة الأرجاء تختلف عروضها من ست عشرة درجة الی اربع وثلاثین درجة والمسافة بینها تبلغ الی نحو الفی میل وحققوا وقوع الاختلاف فی المطلع بنحو خمسمأة میل فکیف یتصور الجهد للتوحید فی مثله .

(معارف السنن ۵ : ۳۴۰ تحقیق اعتبار اختلاف المطالع)

واعتمده الزيلعى ﴿۱﴾ وهوالصحيح عندالشافعية﴿۲﴾.

(۲) دَ اختلاف مطالع هيڅ اعتبار نشته.بلكه چرته هم چه سپوږمئ په نظر راغله نوپه نورو خلقوباندې عمل كول واجب دي،وهوظاهرالرواية عن ائمتنا وهوالمعتمدعندناوعندالمالكية والحنابلة واليه ذهب بعض الشافعية﴿۳﴾.

(۳) دا عدم اعتبار په بلادمتقاربه كښې دې په بلادمتباعده كښې نه دي، وهذا مختار عند بعض المشائخ قال الكاسانى فى البدائع :هذا اذا كانت المسافة بين البلدتين قريبة لاتختلف منه المطالع فاما اذاكانت بعيدة فلا يلزم احدالبلدين حكم الاخر لان مطالع البلاد عندالمسافة الفاحشة تختلف فيعتبر فى اهل كل بلد مطلع بلدهم دون البلدالاخر .انتهى ﴿۴﴾وقال العلامة ابن رشد: اجمعوا على انه لا يراعى .....

﴿۱﴾ قال العلامة الزيلعى:والاشبه ان يعتبر لان كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الاقطار.

(تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ۱: ۳۲۱ كتاب الصوم)

﴿۲﴾ قال عبدالرحمن الجزيرى: الشافعية قالوا اذاثبتت رؤية الهلال فى جهة وجب على اهل الجهة القريبة منها من كل ناحية ان يصوموا بناء على هذا للثبوت، والقرب يحصل باتحاد المطلع بان يكون بينهما اقل من اربعة وعشرين فرسخا تحديدا اما اهل الجهة البعيدة فلا يجب عليهم الصوم بهذه الرؤية لاختلاف المطلع .

(الفقه على المذاهب الاربعة ۱: ۴۸۱اذا ثبت الهلال بقطر من الاقطار)

﴿۳﴾ قال ابن عابدين :لكن المعتمد الراجح عندنا انه لا اعتبار به وهو ظاهر الرواية وعليه المتون كالكنز وغيره وهو الصحيح عندالحنابلة كما فى الانصاف وكذا هو مذهب المالكية.(رسائل ابن عابدين ۱: ۲۵۱ تنبيه الغافل والوسنان على احكام هلال رمضان)

﴿۴﴾ (بدائع الصنائع ۲: ۲۲۴ شروط صحة الاداء)

ذلک فى البلدان النائية .﴿۱﴾ وقال ابن عبدالبراجمعوا على انه لاتراعى الرؤية فيما بعدمن البلاد﴿۲﴾.

دَ اولنى قول دليل اجتهاد دَ ابن عباس رضی الله عنه دي !

عن كريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على هلال رمضان وانا بالشام فراينا الهلال ليلةالجمعة ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر فسالنى ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رايتم الهلال فقلت رايناه ليلةالجمعة فقال انت رايته ليلة الجمعة فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رايناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما او نراه فقلت الا تكتفى برؤية معاوية وصيامه قال لاهكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذى﴿۳﴾.

په دي حديث كښې ابن عباس رضی الله عنه دَحضورپاک صلی الله علیه وسلم نه يو لفظ ذكر كړي دي اونه دَلفظ معنى بلكه يو مجمل صيغه ئې ذكر كړي ده،والحجة انماهى فى المرفوع لافى اجتهاده الذى فهم عنه الناس،اودَدوى ددي قول هكذا امرنارسول الله صلی الله علیه وسلم مشارااليه دا قول دي فلانزال نصوم حتى نكمل ثلاثين اودَرسول الله صلی الله علیه وسلم نه چه كوم امر نقل دي،شيخينووغيره په دي الفاظوكښې ذكر كړي دي لاتصومواحتى تروا الهلال ولاتفطرواحتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين هكذا قال الشوكانى فى النيل.﴿٤﴾.داروايت .....

﴿۱﴾(بدايةالمجتهد ۱:۲۱۰ كتاب الصيام قبيل الركن الثانى وهو الامساک)

﴿۲﴾(فتح البارى بشرح صحيح البخارى۵: ۱۰۶ باب اذا رأيتم الهلال فصوموا)

﴿۳﴾ رواه الجماعة الاالبخارى وابن ماجه(نيل الاطار۴/۱۹۴)

﴿۴﴾ قال الشوكانى:ان الحجة انما هى فى المرفوع .....(بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

په دې باندې دلالت کوی چه امیرمعاویه رضی الله عنه سپورمئ لیدلې وه، اودَمسلم په روایت کښې واضحه دی چه کریب هم سپورمئ لیدلې وه.

دَقول ثانی دلیل داحدیث دې: صوموالرؤیته وافطروالرؤیته، ﴿۱﴾. ځکه چه دا خطاب عام دې کوم مسلمان هم چه دَخطاب صلاحیت لری چه دادَ یو خاص علاقې یا بلد سره خاص نه دې، او داسې داحدیث هم دې اناامة امیة لانکتب ولانحسب متفق علیه. ﴿۲﴾. ځکه چه اختلاف مطالع ته اعتبارورکول په علم هئیت اوعلم حساب باندې موقوف دې چه دَهغې مونږ مکلف نه یو.

دَدریم قول دلیل دا دې که چرې بلادبعیده لکه په عرب او هند کښې اختلاف معتبراونه منلې شی نو په اته ویشتم(۲۸) رمضان باندې به مثلاً اخترکیږی. ﴿۳﴾.

زمونږعلماؤ دویم قول ته ترجیح ورکړې ده اوداظاهرالروایت دې. اود حدیث ابن عباس رضی الله عنه نه ئې دا جواب کړې دې.

بان الحجة روایة الراوی لارأیه ولم یذکر لفظ الحدیث

(بقیه حاشیه) من روایة ابن عباس لا فی اجتهاده الذی فهم عنه الناس والمشار الیه بقوله هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم قوله فلا نزال نصوم حتی نکمل الثلاثین.

(نیل الاوطار ۱۹۵/ج۴ باب الصوم)

﴿۱﴾رواه البخاری باب قول النبی صلی الله علیه وسلم اذا رأیتم الهلال فصوموا حدیث رقم (۱۹۰۹)ومسلم باب وجوب صوم رمضان حدیث رقم (۱۰۸۱) وابن ماجه باب ما جاء فی صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته حدیث رقم (۱۶۵۵) واحمد فی المسند (۲:۴۵۴) والطبرانی فی الصغیر حدیث رقم (۱۶۱)

﴿۲﴾اخرجه البخاری فی صحیحه باب قول النبی صلی الله علیه وسلم لا نکتب ولا نحسب برقم (۱۹۱۳) ومسلم باب وجوب صوم رمضان لرؤیة الهلال برقم(۱۰۸۰) من حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما.

﴿۳﴾ قال الشیخ محمد یوسف البنوری: ولا بد من.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

ولامعناه فلم نعلم انه بلغه ا لحدیث الصریح فی اعتبار مطلع کل بلد لاهله دون غیره او استنبطه من حدیث اخرجه الشیخان او لم یقبله لانه شهادة الواحد فی غیر غیم او لانه فات محل الشهادة وهو اول الشهر وبا لجمله ان هذا واقعة الحال ولم ینکشف اجماله فلا یمکن الاستدلال به﴿۱﴾

اودا خبره یاد ساتل پکاردی چه ظاهرالروایت اگرچه مطلق دې خوصریح حدیث او اجماع دا ده چه میاشت دَیوکم دیرشو(۲۹) نه کمه اودَدیرشو(۳۰) ورځو نه زیاته نه وی. او دا دواړه(حدیث، اجماع) دَظاهرالروایت دَمقید کیدو تقاضا کوی، یعنی اذالم یستلزم عدم الاعتبارنقصان الشهرعن تسع وعشرین او زیادته علی الثلاثین، پس ظاهره دا ده چه ظاهرالروایت او دَدویم قول مآل یو دې، فافهم.

اوکوم خلق چه دَدې امر ختمولو پسې دی چه توحیدالصوم والاعیاد

(بقیه حاشیه) تسلیم قول الزیلعی والا لزم وقوع العید یوم السابع والعشرین والثامن والعشرین اوالحادی والثلاثین والثانی والثلاثین اذا کان بین البلدتین مسافة بعیدة کالهند والقسطنطینیة فربما یتقدم طلوع البلاد فی بلاد القسطنطینیة یومین فاذا رؤی الهلال فی بلادالهندبعدرؤیةالهلال هناک بلیلتین ثم بلغتنا رؤیتهم فان لزمتنا رؤیتهم لزم تقدم العید.

(معارف السنن۵/۳۳۷ مسأله اختلاف المطالع وتحقیق عدم عبرتها)

﴿۱﴾قال العلامةابن الهام:وقد یقال ان الاشارة فی قوله هکذاالی نحو ماجری بینه وبین رسول ام الفضل وحینئذٍ لادلیل فیه لان مثل ما وقع من کلامه لووقع لنا لم نحکم به لانه لم یشهد علی شهادة غیره ولا علی حکم الحاکم فان قیل اخباره عن صوم معاویة یتضمنه لانه الامام یجاب بانه لم یأت بلفظة الشهادة ولو سلم فهو واحد لا یثبت بشهادته وجوب القضاء علی القاضی.

(فتح القدیر ۲/۲۴۳ فصل فی رؤیة الهلال)

کیدل پکار دی نودا امرمطلوب نه دي. اوپه بلاد اسلامیه کښې چه دَخلقو په مینځ کښې کوم اختلاف واقع کیږی په دې کښې هیڅ ضرر نشته دي.(۱).

عن ابی هریرة ان النبی ﷺ قال الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحی یوم تضحون(۲).ظاهرطورباندې دا کلام غلط معلومیږی خومونږپه جواب کښې وایو چه خطابی وئیلی دی.

معناه ان الخطأ مرفوع عن الناس فی ما کان سبیله الاجتهاد فلو ان قوماً اجتهدوا فلم یروا الهلال الابعد ثلثین فلم یفطرواحتی استوفوا العدد ثم ثبت عندهم ان الشهر کان تسعا وعشرین فان صومهم وفطرهم ماضٍ لاشیئ علیهم من وزرٍ اوعیب ،ولا یبعد ان یکون معناه انکم اذا صمتم اوافطرتم اواضحیتم اووقفتم عرفات وفقا لقواعدرؤیة الهلال ولم یکن الواقع کذلک فلا ضیر فیه لان المعتبر فی هذه الامور الثبوت الشرعی دون

﴿۱﴾قال العلامةالبنوری:وقد دارت المسألة فی هذه الایام فی توحید نظام الامة فی الصیام والعید فی بلادالهند.....وکل ذلک تنطع وتکلف ینبو عن مقاصد الشرع..... ثم کیف یتصور هذا التوحید فی القری والجبال والبوادی التی لم تبلغ الیها هذه الوسائل المادیة؟.....وعلی کل حال بلاد الهند واسعة الارجاء تختلف عروضها من ست عشرة درجة الی اربع وثلاثین درجة والمسافة بینها تبلغ الی نحو الفی میل وحققوا وقوع الاختلاف فی المطلع بنحو خمسمأة میل فکیف یتصور الجهد للتوحید فی مثله ،فکل ذالک نبوء وبعد عن السهلة السمحة البیضاء.

(معارف السنن ۳۴۰/ج۵ بحث اختلاف المطالع)

﴿۲﴾اخرجه الترمذی فی الصیام باب ما جاء فی الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون حدیث رقم (۶۹۷) وقال حدیث حسن غریب ،واخرج بنحوه ابو داؤد فی الصیام باب اذا اخطأ القوم الهلال (۲۳۲۴) والبیهقی فی السنن الکبری (۴:۲۵۲) من حدیث ابی هریرة بلفظ صومکم یوم تصومون واضحاکم یوم تضحون .

الموافقة بنفس الامر﴿۱﴾ پس په دې حدیث کښې په دې خبره باندې واضح دلیل دې چه تعدد د اعیاد اوصوم غیرمنکردی اوپه دې کښې اتحاد مطلوب نه دې ځکه چه دَدې امورو بنیاد په شرعی ثبوت باندې دې، اوپه ثبوت کښې اختلاف واقع کیدې شی نه چه په نفس الامر کښې چه په دې کښې اختلاف واقع کیدې نشی.قلت وکذا وقوع هذا الاختلاف

﴿۱﴾قال الشیخ عبدالله البسام السلفی :ان مجلس هیئة کبار العلماء فی المملکة العربیة السعودیة فقرروا بقرارهم بالاجماع ما خلاصته بعد دراسة المجلس للموضوع وتداول الرأی فیه تقرر ما یلی اولاً:اختلاف مطالع الاهلة من الامور التی علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم یختلف فیها احد وانما وقع الاختلاف بین العلماء فی اعتبار المطالع من عدمه.ثانیاً:مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظریة التی للاجتهاد فیها مجال والاختلاف فیها واقع ممن لهم الشان فی العلم والدین وهو من الاختلاف السائغ وقد اختلف اهل العلم فی هذه المسألة فمنهم من رأی اعتبار اختلاف المطالع ومنهم لم یراعتباره.....وقد مضی علی ظهور هذا الدین مدة اربعة عشرقرنا ولانعلم فیها فترة جری فیها توحد اعیاداسلامیة علی رؤیة واحدة فان اعضاء الهیئة یقررون بقاء الامم علی ما کان علیه وان یکون لکل بلد اسلامی حق اختیار ما تراه بواسطة علمائها من الرأیین المشار الیهما، واما مایتعلق باثبات الاهلة بالحساب فقد اجمع اعضاء الهیئة علی عدم اعتباره .....واصل المسألة ان الله تعالی علق احکاماً شرعیة بمسمی الهلال ،والشهر کالصوم والفطر والنحر،فشرط کونه هلالا وشهرًافلوطلع فی السماء ولم یعرفه الناس لم یکن هلالاً فلا یسمی هلالاً الابالظهوروالاشتهار کمادل علیه الکتاب والسنة .فخلاصة الاقوال فی الصوم والفطر ثلاثة:الاول:انه اذا رؤی فی بلد لزم الناس کلهم الصوم نظراً الی ان الخطاب لکل المسلمین بقوله:اذارأیتموه.الثانی:اعتبار اختلاف المطالع وتحدیده بالکیلات الفان ومئتان وستة وعشرون (۲۲۲۶) کیلاً فاقل.وهذا ملاحظ فیه ان الخطاب خاص لمن یمکن رؤیته فی قطرهم.الثالث:لزوم الصوم والفطر اذاکانوا تحت ولایة واحدة.....والعمل الآن علی الثالث .(التعلیق للشیخ البسام علی بلوغ المرام ص ۲۱۰ کتاب الصیام)

فی عهد معاویة رضی الله عنه من غیر نکیر یدل علی انه غیر منکر﴿١﴾ .ولذا لا نفطر برادیو العرب فی باکستان لان العوام یصومون برؤیة باکستان ویفطرون برؤیة العرب ثم لا یقضون عند نقصان الشهر یقومون لیلة العید دون لیلة رمضان بالتلوم.

(ماخوذ از منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی)

﴿١﴾عن کریب قال قدمت الشام.....فرأیت الهلال لیلة الجمعةثم قدمت المدینةفی اخر الشهرفسالنی عبدالله بن عباس ثم ذکر الهلال فقال متی رأیتم الهلال فقلت رأیناه لیلة الجمعةفقال انت رایته فقلت نعم وراه الناس وصامواوصام معاویةفقال لکنا راینا لیلةالسبت فلانزال نصوم حتی نکمل ثلثین اونراه فقلت أولاتکتفی برؤیة معاویة وصیامه فقال لاهکذاامرنارسول الله ﷺ.(صحیح مسلم ١:٣٤٨ باب ان لکل بلد رؤیتهم)

وقال الامام ولی الله الدهلوی: قال النبی ﷺ: لا تصوموا حتی تروالهلال ولا تفطروا حتی تروه فان غم علیکم فاقدروا له وفی روایة فاکملوا العدة ثلاثین، اقول: لما کان وقت الصوم مضبوطا بالشهر القمری باعتبار رؤیة الهلال وهو تارة ثلاثون یوما وتارة تسعة وعشرون وجب فی صورة الاشتباه ان یرجع الی هذا الاصل وایضا مبنی الشرائع علی الامور الظاهرة عند الامیین دون التعمق والمحاسبات النومیة بل الشریعة واردة باجمال ذکرها وهو قوله ﷺ : انا امة امیة لا نکتب ولا نحسب. (حجة الله البالغة ٢ : ٥١ احکام الصوم)

حضرت الشیخ المفتی محمد شفیع الدیوبندی فرمائی: په تولو ښاریو کښې هم په یوه ورځ رمضان یا اختر کول نه په مسلمانانوباندې لازم دی اونه دَدې په اهتمام کښې پریوتل یو اسلامی خدمت یا شرعی اجر دې،اونه عادةً داسې کیدې شی ځکه چه په مغربی اومشرقی ملکونو کښې دَډیرې فاصلې نه پس دَاختلاف مطالع وجودیقینی اودَدې اعتبارد َجمهوروپه نزدثابت دې ځکه دَصحابه کرامو په زمانه کښې رمضان او اختر کښې په یوه ورځ کښې به په مکه کښې په بله ورځ به په شام کښې په بله ورځ په عراق اومصرکښې وو ،په دې تولو ښاریو کښې په یوه ورځ رمضان یا اختر کولوچه کوم اهتمام په هغه زمانه کښې ممکن وو ،حضرات صحابه وتابعینودَدې هم اهتمام نه وو فرمائیلې.الخ.(آلات جدیده کے شرعی احکام ١٧٥ هوائی رؤیت هلال).

فتاوی ریوبند پاکستان المعروف بہ

فتاوی فریدیه څلورم جلد

باب تعریف الصوم و انواعه

بسم الله الرحمن الرحیم

قال رسول الله صلی الله علیه وسلم

فی الجنة ثمانیة ابواب

منهاباب یسمی الریان

لا یدخله الا الصائمون.

.....(متفق علیه).....

.....

باب تعریف الصوم وانواعه

دَ علاماتِ بلوغت نه ظاهریدلو په صورت کښې دَ روژې دَ فرضیت د پاره دَ عمر حد

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَرمضان دَمیاشتې روژې دَ څومره عمرپه هلک یا جینئ باندې فرض دی؟ بینواتوجروا.

المستفتی: نامعلوم.....۱۹۷۵ء/۱۱/۱۱.

الجواب: که دَبلوغت علامات پکښې نه وی ظاهرشوی نودَپنځلسو کالو(۱۵) عمرته رسیدلوباندې پرې روژه نیول فرض کیږی.﴿۱﴾.وهوالموفق.

په کوم ځائې کښې چه یویشت(۲۱) ګهنټې ورځ وی هلته به یوویشت(۲۱) ګهنټې روژه نیولې شی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو سړې په سفرکښې دې اوپه داسې علاقه کښې دَهغه سفرشروع کیږی چرته چه درې نیمې بجې نمر راخیژی اودولس بجې په ډوبیدوباندې هم دَهغې نمرسرخی نه ختمیږی، په دې حساب سره شپه صرف درې یا درې نیمې ګهنټې پاتې کیږی، باقی ټول وخت په ورځ کښې راځی، یعنی تقریباً دَیویشت(۲۱) ګهنټو ورځ وی، اوس دَروژې په میاشت کښې بنده به په کوم وخت کښې روژه نیسی اوپه کوم وخت به روژې ماتې کوی، ځکه چه مقامی خلق دَدې مسئلې نه بالکل ناخبره دی دی؟ بینواتوجروا.

المستفتی:آدم خان ساکن بټل حال کنیډا(امریکا).....۱۹۷۲ء/۸/۲۳.

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: فان لم یوجد فیهما شیئ منها فحتی یتم لکل منهما خمس عشرة سنة وبه یفتیٰ.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۵:۱۰۷ کتاب الحجر بلوغ الغلام)

الجواب: چونکه په دې علاقه کښې په څلریشتو (۲۴) ګهنټو کښې دننه باقاعده راختل او ډوبیدل کیږی لهذا دلته به باقاعده روژه نیولې کیږی، ځکه چه په څلیریشتو (۲۴) ګهنټو کښې دننه یوځل روتئ اوخوړلئ شی نوپه روژه نیولو کښې هیڅ حرج نه وی، بهرحال د نمر ډوبیدو متصل دې روژه ماته کړئ شی اود نمر راختلونه دې یوه نیمه ګهنټه مخکښې روژه بندوی. (۱) وهوالموفق.

(۱)..... د اوږدو ورځو په علاقوکښې د روژې حکم:

(۱).....په کومو علاقوکښې چه د نمر دَعام ګردش په اعتبارسره روزانه راختل او ډوبیدل نه موندلئ کیږی بلکه ډیرو ډیرو ورځو یا ډیرو ډیرو میاشتو پورې مسلسل نمر ولاړ وی یا ډوب شی دزمکی اوټ (اطرافو) کښې غائب وی، څنګه چه په ارض تسعین اودهغې طرفونو کښې داسې کیږی، نوپه دې ځایونوکښې د نمریوه پوره دوره (د څلیریشت (۲۴) ګهنټو) دشپې او ورځې چه کومه مجموعه شمیرلئ کیږی اودهغې نصف آخردورځې حصه شمیرلئ کیږی. په هغې کښې روژه اونیسی اودهغې نیمې دشروع کیدو نه یونیمه ګهنټه مخکښې دپیشمنی خوراک بند کړئ اودروژی نیت اوکړئ. او اولنئ نیمه حصه چه دشپې حصه شمیرلئ کیږی په هغې کښې دمانښام، ماسخوتن، وتر، تراویح سحرټول مونځونه کوئ، اوبیاچه دا مجموعه دشپې اوورځې پوره شی او دویم دور شروع شی نو فوراً دمانښام دمونځ پشان روژې ماتې هم اوکړئ اوبیادد دویم دور په نصف اول کښې خوراک څکاک وغیره اودشپې ټول مونځونونه فراغت اوکړئ، اودنصف ثانی دشروع کیدونه یوه نیمه ګهنټه مخکښې پیشمنې اوکړئ، اودروژې نیت اوکړئ. ذلک للدلیل الذی بینه فی ردالمحتار ۱:۳۳۹تحت التتمة).

(۲).....په کومو علاقوکښې چه د نمر راختل او ډوبیدل روزانه پوره کال موندلې کیږی خو په هر موسم کښې د نمرډوبیدونه روستودصبح صادق راختلونه مخکښې دومره موقع نه ملاویږی چه خوراک څکاک پکښې اوکړئ شی اوبیادهغې نه روستو ډوبیدو پورې روژه پوره کړې شی، نوپه دغه ځایونوکښې د روژې مقدار د ګهنټونه یا د نمرنیمګړی ګردش سره متعین مه کوئ بلکه دې میاشت (رمضان) نه روستوهم دا ورځې دروژو دپاره متعین وی خوچونکه داسې بغیرآسودګئ سره خوراک څکاک په پوره میاشت کښې په روژې باندې عادةً و عموماً قدرت نشی کیدې، ځکه دځپل قدرت او استطاعت مطابق روژه نیسئ اوپه کومو ورځوکښې چه روژه ماتوئ دهغې ورځودروژو په بدله کښې.....

(باقی حاشیه په راروانه صفحه)

د نمر ډوبیدود تحقق د پاره مشرق طرف ته د سرخئ زوال (ختمیدل) شرط نه دې

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ په علاقه کښې روژې ماتې او دمانښام مونځ کښې اختلاف دې بعض خلق وائی چه نمرکله دغرونونه لاندې شی اومشرق طرف ته تیاره ښکاره شی، نودمانښام مونځ کول پکاردې، اوهم دا دروژې ماتی وخت دې اوبعض خلق وائی چه دمشرق طرف ته کله سرخی زائل نشی ترهغې وخت پورې مونځ یا روژې ماتې جائز نه دې، دمسئلې حل څه دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: مولانا عبیدالله دکی لورآلائی.....۱۵/ رمضان ۱۴۰۷ھ.

الجواب: دمشرق دسرخئ دزوال قید نه دقرآن پاک او نه داحادیثو نه ثابت دې

(باقی حاشیه) دنورومیاشتوپه ورځوکښې دطاقت مطابق په ناغه ورکولو ورکولو کښې اداکوی.

(۳).....په کومو علاقوکښې چه د نمرډوبیدل او راختل روزانه موندلې کیږی خوپه کال کښې صرف په بعضومیاشتوکښې د نمرډوبیدونه تردصبح صادق په مینځ کښې دټول مفروضه اوواجبه مونځ ادا کولو نه روستو په اطمینان سره دخوراک څکاک او روژې نیولو وخت ملاویږی اوپه بعض میاشتوکښې نه ملاویږی، نوچه کله دروژې میاشت په هغې میاشتوکښې راشی په کومو کښې چه دا موقع نه ملاویږی نوپه ناغه ورکولو سره سره دې حسب طاقت روژې نیسی اوپه کوموورځوکښې چه مو روژه نه وی نیولې دهغې ورځو قضاء هم ددې کال په نورو ورځو کښې اوکړئ.

(۴)..... په کومو علاقوکښې چه د نمرډوبیدول او راختل روزانه وی اودډوبیدونه روستو دسحر ختمیدو نه مخکښې پورې پوره کال دومره وخت ملاویږی چه په هغې کښې نماز هائے مفروضه و واجبه ادا کولو سره سره په اطمینان سره دخوراک څکاک اودلږ آرام او سکون وخت هم ملاویږی اوددې ځایونوپه خلقوباندې هم درمضان (روژې میاشت) کښې همیشه دروژو ادا کول واجب او ضروری به وی اود فجرصادق راختلو سره روژه شروع کول به لازم وی، اودسحروخت زیاتیدلوپه وجه سره دروژې مقدار اګرچه زیات شی خو دا دومره زیات والې نه دې چه یو کس په روژې باندې طاقت نه لری. البته که چاته عارضی طورباندې مجبوری یا.....

(باقی حاشیه په راروانه صفحه)

اونه دَ آثارو نه، په معتبرات فقه کښې مسطوردی بلکه حدیث اذااقبل اللیل من ههنا وادبر النهارمن ههناوغربت الشمس ﴿۱﴾ سره متصادم ده، البته په کومو علاقو کښې چه مغرب طرف ته لوئی لوئی غرونه وی نوپه هغې کښې لږ ګنجائش شته ﴿۲﴾ وهوالموفق.

په یوه علاقه کښې روژه اوپه بله کښې اختر وی
نو دَ اختر والا علاقې ته تللو باندې به څه کوې؟

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَرمضان په آخر کښې په یوه علاقه کښې وړوکې اختر نه وی اودَهغه ځائې اوسیدونکې داسې علاقې ته لاړ شی چرته چه دَاختر اعلان شوې وی،

(باقی حاشیه) شرعی عذرمثلاً حمل، حیض، مرض، سفروغیره چه پیښ شی نو هغوی ته دَروژې قضاء کولو اجازت دې. کمافی الهدایة.

(۵).....په کومو علاقو کښې چه نمر روزانه ډوبیږی او راخیژی، خوشفق احمر ډوبیدو سره یادَهغې نه هم مخکښې دَسحرسپین والې شروع کیږی لکه (۲۰) دَعرض البلدنه روستو په بعض ځایونو کښې کیږی اودَیوامام په نزد هم دَماسخوتن وخت متحقق نه وی نو روژه به باقاعده نیولې کیږی، او درې واړه مونځونه (ماښام، ماسخوتن، سحر) یوتربله پسې بغیر دلحاظ دجمع بین الصلاتین به ادا کولې شی، او ترخوپورې چه درنه کیږی دَصبح صادق دَ راختلو نه مخکښې دَ ماسخوتن دَفرضواو وترو نه دَځان فارغ کولو کوشش دې اوکړئ شی اودَتراویح موقع که ملاؤ نشی او داسې دَسنن او رواتب موقع ملاؤ نشی نو مه ئې کوئ. (کماحققه الامام ابن الهمام فی فتح القدیر ۱:۱۵۶).

(ماخوذ از منتخبات نظام الفتاوی وغیره).....از مرتب.

﴿۱﴾ (متفق علیه (مشکواة المصابیح ۱:۱۷۵ قبیل باب تنزیه الصوم)

﴿۲﴾ قال الملا علی قاری: (اذا اقبل اللیل) ای ظلامه (من ههنا) ای جانب الشرق (وادبر النهار) ای ضیاؤه (من ههنا) ای جانب الغرب (وغربت) ای غابت (الشمس) ای کلها قال الطیبی وانما قال وغربت الشمس مع الاستغناء عنه لبیان کمال الغروب کیلا یظن انه یجوز الافطار لغروب بعضها.

قاة المفاتیح شرح المشکواة ۴:۲۵۲ باب الفصل الاول)

نودَهغه دپاره دَدې ورځې روژه پوره کول پکار دی که نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عبدالقیوم مدرس مډل سکول
متهٔ شبقدر فورټ چارسده ۱۰/ذی قعده ۱۳۸۹ھ.

الجواب: که په دې دوړمې علاقې کښې په شرعی ثبوت سره باقاعده دَ اختر حکم ورکړې شوې وی نوهلته روژه پوره کول ضروری نه ده بلکه په دې باندې اعتماد صحیح دې ﴿۱﴾ وهوالموفق.

﴿۱﴾.....☆: قال فی التاتارخانیة: اهل مصر صاموا رمضان بغیر رؤیة وفیهم رجل لم یصم حتی رأی الهلال من الغد فصام اهل المصر ثلاثین یوما وهذا الرجل تسعة وعشرین ثم افطروا جمیعا فان کان اهل المصر رأوا الهلال شعبان وعدوا شعبان ثلاثین یوما کان علی هذا الرجل قضاء یوم الاول الخ.

(فتاوٰی تاتارخانیة ۲:۳۵۴ الفصل الثانی فیما یتعلق برؤیة الهلال)

.....☆: وفی المنهاج: فاذا رأی الهلال فی العرب لیلة الجمعة وفی باکستان لیلة السبت وصام رجل فی باکستان ثمانیة وعشرین یوما وذهب الی العرب فی الطیارة وقد رأی هلال شوال هنا فیقضی یوما مثلاً ولا یعتذر بانی صمت بالرؤیة المعتبرة وافطرت بالرؤیة المعتبرة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ۴:۱۴ باب لکل بلد رؤیتهم)

.....☆: وقال الدکتور وهبة الزحیلی: فسافر من بلد الرؤیة من صام به فالاصح انه یوافقهم وجوبا فی الصوم آخر، وان کان قد اتم ثلاثین، لانه بالانتقال الی بلدهم صار واحدا منهم فیلزمه حکمهم وروی ان ابن عباس امر کریبا بذلک ومن سافر من البلد الآخر الذی لم یرفیه الهلال الی بلد الرؤیة، عید معهم وجوباً لانه صار واحدا منهم سواء اصام ثمانیة وعشرین یوما ام تسعة وعشرین بان کان رمضان تاما عندهم وقضی یوما ان صام ثمانیة وعشرین لان الشهر لا یکون کذلک ومن اصبح معیدا، فسارت سفینته او طائرته الی بلدة بعیدة اهلها صیام فالاصح ان یمسک بقیة الیوم وجوبا لانه صار واحد منهم.

(الفقه الاسلامی وادلته ۳:۱۶۵۹ المطلب الثالث اختلاف المطالع)

.....☆: قال العلامة محمد یوسف البنوری: وان .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

دَ پیشمنی آخری وخت او په ورځ کښې یا
دَ شپې نه دَ رمضان دَ روژې دَنیت حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زه (۱) الکلام الاول دا آیت:قوله تعالی (کلوا واشربواحتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر) (الآیة) کښې دَوخت تحدید راغلې دې،خوراک څکاک هغه وخت بندول پکار دی.کله چه درته دَسحرکیدو متعلق حقیقی علم حاصل شی سره دَدې چه دَشپې نه سپوږمئ وې او نه وریځ وی.آیا دَ دویم سحر دَ راختلو دَ ظهور پورې خوراک څکاک مباح دی یادَدویم سحرراختلونه ګهنټه یا نیمه ګهنټه مخکښې بندول پکار دی.

(۲) والکلام الثانی فی اول وقت الصوم وآخره ایبتدء من طلوع فجرالثانی المعترض فی الافق وآخره الی اللیل ام یبتدء من بعض اللیل وآخره الی بعض اللیل؟

(۳) والکلام الثالث فی نیة صوم رمضان ایصح من اللیل والنهارکلیهما ام یصح من اللیل فقط؟ بینوا توجروا.

المستفتی : (مفتی) عبدالله شاه(دارالعلوم اسلامیه) چارسده ۲۹/۱/۱۹۷۶ء.

الجواب: (۱) المدارهوتیقن طلوع الفجرالثانی لکن الاستحباب هوالامتناع من الاکل وغیره فی السبع الآخیر مما بین غروب الشمس وبین الفجرالثانی کما فی امدادالفتاوی (۱).

(بقیه حاشیه)رأی رجل الهلال فی القسطنطینیة ثم جاءنا قبل العید فهل یعمل برؤیته او برؤیة اهل بلدنا؟لم اجد هذه الصورة فی کتبنا، والظاهر انه یتبع اهل بلدنا نظیره ما یقوله الشافعیة فیمن صلی الظهر فی بلد ثم وصل من فوره الی بلد لم یدخل وقت انه یصلی معهم . والله اعلم

(معارف السنن ۵:۳۳۷ مسألة اختلاف المطالع)

﴿۱﴾ قال الشاه اشرف علی التهانوی: دهیئت په قاعده سره (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

(۲) صرح جمیع الفقهاء فی اول کتاب الصوم ان مبدءه طلوع الفجرالثانی ومنتهاه الغروب الملازم باقبال اللیل ﴿۱﴾

(۳) النیة افضل من اللیل وجازقبل نصف النهارالشرعی کمافی الهدایة وغیرها.﴿۲﴾.وهوالموفق:

(بقیه حاشیه)... د نمر د راختلو دوخت نه یوه نیمه ګهنټه مخکښې پورې پیشمنې خورلې شی او فقهاؤ احتیاط کړې دې چه د غروب نه طلوع پورې چه کل وخت څومره دې هغه په اوؤه باندې تقسیم کړئ په شپږمه حصه کښې سحری خورلې شي.

(امداد الفتاوٰی ۱:۹۶ کتاب الصوم والاعتکاف)

﴿۱﴾ قال العلامة سید احمد الطحطاوی: النهار عبارة عن زمان ممتد من طلوع الفجر الصادق الی غروب الشمس وهو قول اصحاب الفقه واللغة، الی الغروب، هو اول زمان بعد غیبوبة تمام جرم الشمس بحیث تظهر الظلمة فی جهة المشرق وفی البخاری عنه ﷺ اذا اقبل اللیل من ههنا فقد افطر الصائم ای اذا وجدت الظلمة حسا فی جهة المشرق فقد دخل وقت الفطر او صار مفطرا فی الحکم لان اللیل لیس ظرفا للصوم قهستانی ولذا ذکره الوصال منح.

(الطحطاوی علی المراقی ۱:۶۳۱ کتاب الصوم)

﴿۲﴾ قال العلامة المرغینانی: وسبب الثانی النیة وجه قوله فی الخلافیة قوله علیه الصلاة والسلام لا صیام لمن لم ینو الصیام من اللیل ولانه لما فسد الجزء الاول لفقد النیة فسد الثانی ضرورة انه لا یتجزأ بخلاف النفل لانه متجزی عنده ولنا قوله ﷺ بعد ما شهد الاعرابی برؤیة الهلال الا من اکل فلا یأکلن بقیة یومه ومن لم یأکل فلیصم ومارواه محمول علی نفی الفضیلة والکمال او معناه لم ینوانه صوم من اللیل ولانه یوم صوم فیتوقف الامساک فی اوله علی النیة المتأخرة المقترنة باکثره کالنفل وهذا لان الصوم رکن واحد ممتد والنیة لتعیینه لله تعالیٰ.

(هدایة علی صدر فتح القدیر ۲:۲۳۶ کتاب الصوم)

نمر ډوبیدو سره متصل دَ روژې ماتولو حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په رمضان یا غیر رمضان کښې نمرډوبیدو سره اذان کول پکار دې یا احتیاط هم کول پکار دی؟ که یو سړی دَنمرډوبیدو سره روژې ماتې اوکړو نودَهغه روژه اوشوه او که نه؟ بینواتوجروا.

المستفتی: تقدیرالله ساکن زندوبانډه

الجواب: دَنمرپه ډوبیدو او دَشپې په راتلوکښې ملازمه ده،لهذا دَ نمر ډوبیدو سره متصل اذان کول جائز دی.(۱) البته که دکړد یا دَغرونوپه وجه باندې دَنمرپه ډوبیدوکښې شک وی نوهلته یوځومنټه احتیاط کول ضروری دی.(۲) وهوالموفق.

په رمضان کښې دَ غنمو کټ کولو د پاره روژه پریښودل بې باکی ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی! زمونږ په علاقه کښې دَ

(۱) قال العلامة سید احمد الطحطاوی: النهار عبارة عن زما ن ممتد من طلوع الفجر الصادق الی غروب الشمس وهو قول اصحاب الفقه واللغة، الی الغروب هو اول زمان بعد غیبوبة تمام جرم الشمس بحیث تظهر الظلمة فی جهة المشرق وفی البخاری عنه ﷺ اذا اقبل اللیل من ههنا فقد افطر الصائم، ای اذا وجدت الظلمة حسا فی جهة المشرق فقد دخل وقت الفطر او صار مفطرا فی الحکم لان اللیل لیس ظرفا للصوم قهستانی ولذا ذکره الوصال منح.

(الطحطاوی علی مراقی الفلاح ۱ : ۶۳۱ کتاب الصوم)

(۲) قال العلامة الطاهر البخاری: ویستحب للصائم تعجیل الافطار قبل طلوع النجوم وتاخیر السحور وفی یوم الغیم لا یستحب التعجیل ولا یفطر مالم یغلب علی ظنه غروب الشمس. (خلاصة الفتاوٰی ۱ : ۲۶۶ قبیل فصل فی الاعتکاف کتاب الصوم)

غنمو کټ کولو وخت دَروژې په میاشت کښې راغلې دې،اوس که غنم کټ نه کړئ شی نوغنم به خراب شی،اودَروژې په حالت کښې دَغنمو کټ کول ډیر زیات مشکل کار دې،ځکه بعض علماؤفتوی ورکړې ده چه روژه پریږدئ اودَ غنمو کټائی اوکړئ،اودلیل دَشامی جلددویم عبارت پیش کوی. وکذا لوخاف هلاک زرعه اوسرقته ولم یجدمن یعمل له باجرمثل الخ، تاسو صاحبان په دې باره کښې څه فرمایئ؟ بینوا توجروا.

المستفتی: جلات خان دکاندارد کی لورآلائی.....۱۵/رمضان ۱۴۰۷ھ.

الجواب: دَغنمو کټ کول هلکان (نابالغ) هم کولې شی،اود شپې هم کیدې شی، دې نه علاوه دَ پیشمنی دَ روټئ نه روستودَ ورځې لس(۱۰) بجې پورې هم کیدې شی،لهذا دا مرخص کنرل دَبې باکئ دروازه کهلاؤل دی. وهوالموفق.

دَ حمل په حالت کښې وینه په روژې باندې اثر نه غورځوی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یوه ښځه حامله ده اودا حمل کم وزیات دَدریو میاشتو دې،ښځې په رمضان کښې روژې شروع کړې،غالباً دَدویمې یا دریمې روژې په دوران ئې په کپړوباندې دَوینې داغ معلوم شو،ممکن ده چه دا داغ دَطبیعت دکرمئ په وجه باندې ظاهرشوې وی،اوس دَښځې روژه اوشوه که نه؟ بینواتوجروا.

المستفتی: محمدعبدالرحیم عزیزمولې پورملتان.....۱۹۲۹ء/۱۹/۳.

الجواب: دَحمل په حالت کښې وینه دحیض وینه نه وی بلکه د استحاض وینه وی. چه دَروژې دپاره مانع نه ده.(ردالمحتار ۱ :۲۲۳ :۲۷۵)(۲).وهوالموفق.

(۱) قال العلامة الحصکفی: وما تراه صغیرة دون تسع..... وحامل ولو قبل خروج اکثر الولد استحاضة. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱ :۲۰۹ قبیل مبحث فی مسائل المتحیرة)

(۲) قال العلامة الحصکفی: ودم استحاضة حکمه کرعاف دائم وقتاً کاملا لا یمنع صوما وصلاة الخ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱ :۲۱۸ قبیل مطلب فی حکم وطء المستحاضة)

په ایران کښې دَ ایرانی اعلان خلاف پاکستانی اعلان باندې اختر کول

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دلته ایرانی حکومت دَاتوار په ورځ عام اختر وکړلو، اوپه هغې ورځ زمونږ دیرش(۳۰) روژې پوره شوې، دلته څه پاکستانیانو او افغانیانو دَهغې په ورځ اختر وکړلو او دلیل دا پیش کوی چه پاکستان کښې سپوږمئ په نظر راغلې ده، آیا دا اختر صحیح دې؟ یا به پرې قضا لازم وی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: ضیاء الرحمٰن اصفهان جمهوری اسلامی ایران.. ۲۲/۲/۱۹۷۴ء

الجواب: که دې پاکستانیانو یا افغانیانو دَیو معتمد مفتی یا عالم دَحکم نه بغیر اختر کړې وی نو په دوې باندې دَیوې روژې قضا لازمی ده.﴿۱﴾ وهوالموفق

چه چاته پته نه وی چه اختر دې او په خپل قیاس باندې اختر اوکړلو او روژه ئې ماته کړه؟

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَهغې په ورځ په مردان پیښور او ګیرچاپیره علاقو کښې اختر اوکړئ شو، دلته په اټک کښې دَاختر اعلان نه وو شوې، زیدد نمر ډوبیدونه مخکښې سپوږمئ اولیدله نو خیال ئې اوکړو چه دا سپوږمئ خو غټه ده، نن ورځ دَاختر معلومیږی نو هغه

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: رأى مكلف هلال رمضان او الفطر ورد قوله بدليل شرعي صام مطلقا وجوبا وقيل ندبا فان افطر قضىٰ فقط فيهما لشبهة الرد واختلف المشائخ لعدم الرواية عن المتقدمين والراجح عدم وجوب الكفارة، وقال العلامة ابن عابدين: لو صام رأى هلال رمضان واكمل العدة لم يفطر الامع الامام لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون رواه الترمذى وغيره والناس لم يفطروا فى مثل هذا اليوم فوجب ان لا يفطر نهر.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۹۸ قبيل مطلب لا عبرة بقول الموقتين)

روژه ماته کړه، اګرچه هغه ته دَاختر یقینی پته نه وه. اوس په هغه باندې قضاء او کفاره لازم ده یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی عبدالرؤف پرملی شادی خان ډهوک اټک جمات ۲/۱/۱۹۲۹ء

الجواب: اګرچه دَهغې په ورځ باقاعده اختر شوې وو، لهذا په دې کس باندې نه قضا واجب ده او نه کفاره، بیشکه دَدې کس روژې ماتې بې قاعدې دې لهذا په روژې ماتولو باندې مجرم دې فقط.

دَ یوم الشک نفلی روژه دَ باقاعده رمضان دَ ثبوت نه روستو به فرضی شمارلئ کیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَ رمضان نه صرف یوه ورځ مخکښې مانفلی روژه اونیوله، په هغه ورځ دَغرمې په وخت خبر راغې چه نن دَ روژې ورځ ده، او سپوږمئ په نظر راغلې ده، پس ما بغیر دَځه ردو بدل نه روژه جاری اوساتله، آیا دا روژه به فرضی شمیرلئ کیږی یا به ئې قضاء راګرځول وی؟ ځکه چه بعض خلق وائی چه دَشک په ورځ یوه روژه هم نه کیږی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عبدالقیوم متمه مغل خیل چارسده.... ۱۰/ذی قعده ۱۳۸۹ھ

الجواب: دا نفلی روژه به دَرمضان شمیرلئ کیږی، تولو علماؤ لیکلی دی چه دَ رمضان روژه دَنفل په نیت سره اداکیږی، لهذا دَ روژې دَثبوت نه روستو، که هغه ثبوت هم په هغه ورځ اوشی یا روستو اوشی، دا روژه به په رمضان کښې شمیرلئ کیږی، دَدې قضاء به نه کیږی اودَشک په ورځ روژه کیږی، خودَ عوامو دپاره بهتر نه ده.﴿۱﴾ وهوالموفق.

﴿۱﴾ قال العلامة المرغيناني: قوله ولا يصومون يوم الشک الا تطوعا لقوله ﷺ لا يصام اليوم الذى يشک فيه انه من رمضان الا تطوعا..... ثم ان ظهر ان اليوم من رمضان يجزيه لانه شهد الشهر، قال ابن الهمام: فاما صوم ماقبله ففى التحفة قال والصوم قبل رمضان بيوم او يومين مكروه اى صوم كان لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا ان يوافق صوما كان يصومه احدكم قال وانما .....(بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

دَ خواصو د پاره دَ یوم الشک دَ روژې حکم

سوال: علماء دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ په ځائی کښې دَیوم الشک روژې ته بعض خلق ډیر اهمیت ورکوی وائی چه دَدې ډیر غټ ثواب دي،فرض کړئ که رمضان وی نودابه په فرضی روژو کښې شمیرلئ کیږی که نه وی نوبیابه هم ورته ثواب ملاویږی،دې باره کښې ستاسو صاحبانو رائې څه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی عبدالرشید کوټ ملاکنډ ایجنسی ۱۷/ رمضان ۱۳۹۹ھ۔

الجواب: خواصودپاره دَیوم الشک روژه نیول جائزبلکه مستحب ده، کما فی شرح التنویر(۱) البته دې نه کوم خواص مراد دی،په دې کښې اختلاف دې، بعضې وائی چه دې نه مفتیان مراددی اوبعض وائی چه دې نه هغه خلق مراد دی چه دَدې دَنیت نه خبر وی،یعنی چه صرف دَنفلو نیت ساتی،دې نه علاوه په نورو نیتونو سره روژه نیول مکروه ده.(شامی وغیره)﴿۲﴾ والحدیث

(بقیه حاشیه) کره علیه السلام خوفا من ان یظن انه زیادة علی صوم رمضان اذا اعتادوا ذلک وعن هذا قال ابویوسف یکره وصل رمضان بست من شوال وذکر قبله باسطر عدم کراهة صوم یوم الشک تطوعا ثم قیده بکونه علی وجه لا یعلم العوام ذلک کی لا یعتادوا صومه فیظنه الجهال زیادة علی رمضان.

(فتح القدیر فی ذیل الهدایة ۲:۲۴۴ کتاب الصوم)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: والا یصومه الخصواص ویفطر غیرهم بعد الزوال به یفتیٰ نقیا لتهمة النهی. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۹۷ مطلب فی صوم یوم الشک)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: الخواص کل من علم کیفیة صوم یوم الشک فهو من الخواص والا فمن العوام قال ابن عابدین: فعامة المشائخ علی انه ینبغی للقضاة والمفتین ان یصوموا تطوعا ویفتوا بذلک خاصتهم ویفتوا العامة بالافطار وهذا یفید ان التلوم افضل فی حق الکل کما فی النهر لکن فی الهدایة والمحیط.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

المشهور علی الالسنة لم یثبت مرفوعابل هو موقوف (۱).وهوالموفق.

دَ یوم الشک روژه که دَ نفلو په نیت سره وی نو مکروه ګڼه ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَ روژې نه مخکښې

(بقیه حاشیه) والخانیة وغیرها ان المختار ان یصوم المفتی بنفسه اخذا بالاحتیاط ویفتی العامة بالتلوم الی وقت الزوال ثم بالافطار والتلوم الانتظار.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۹۷ مطلب فی صوم یوم الشک)

﴿۱﴾ الحدیث: "من صام یوم الشک فقد عصیٰ ابا القاسم" اخرجه البخاری باب قول النبی ﷺ اذا رأیتم الهلال فصوموا واذا رأیتموه فافطروا رقم (۱۹۰۶) وابوداؤد فی سننه باب کراهیة یوم الشک رقم (۲۳۳۴) والترمذی باب ماجاء فی کراهیة صوم یوم الشک رقم (۶۸۶) وقال حسن صحیح، والنسائی باب صیام یوم الشک رقم (۲۱۸۷) وابن ماجة باب ماجاء فی صیام یوم الشک برقم (۱۶۴۵) والمزی فی تحفة الاشراف رقم (۱۰۳۵۴) وصححه ابن حبان رقم (۳۵۸۵) والحاکم فی المستدرک ۱:۴۲۳ ووافقه الذهبی فی تلخیصه، وکلهم من قول عمار رضی الله عنه لا مرفوعا الی النبی ﷺ فانما هو موقوف ولا یصح رفعه.

وقال فی منهاج السنن: واجیب عن هذا الحدیث ان الصاغانی ذکره فی الموضوعات وفیه انه لیس فی سنده من یتهم بالوضع، واجیب عنه ایضا بانه موقوف وفیه ان مثله کالمرفوع (منهاج السنن ۴:۷).

وقال العلامة الحصکفی: واما حدیث من صام یوم الشک فقد عصی ابا القاسم فلا اصل له، قال الشامی: کذا قال الزیلعی ثم قال ویروی موقوفا علی عمار بن یاسر وهو فی مثله کالمرفوع، قلت وینبغی حمل نفی الاصلیة علی الرفع کما حمل بعضهم قول النووی فی حدیث صلاة النهار محجماء انه لا اصل له علی ان المراد لا اصل لرفعه والا فقد ورد موقوفا علی مجاهد وابی عبیدة وکذا هذا اورده البخاری مطلقا بقوله وقال صلة عن عمار من صام الخ. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۹۶ باب صوم یوم الشک).....از مرتب

دَ خواصو د پاره دَ یوم الشک دَ روژې حکم

سوال: علماء دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ په ځائی کښې دَیوم الشک روژې ته بعض خلق ډیر اهمیت ورکوی وائی چه دَدې ډیر غټ ثواب دې،فرض کړئ که رمضان وی نودابه په فرضی روژو کښې شمیرلئ کیږی که نه وی نوبیابه هم ورته ثواب ملاویږی،دې باره کښې ستاسو صاحبانو رائې څه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی عبدالرشید کوټ ملاکنډ ایجنسی ۱۷/ رمضان ۱۳۹۹ھ۔

الجواب: خواصو دپاره دَیوم الشک روژه نیول جائزبلکه مستحب ده، کما فی شرح التنویر(۱) البته دې نه کوم خواص مراد دی،په دې کښې اختلاف دې، بعضې وائی چه دې نه مفتیان مراددی اوبعض وائی چه دې نه هغه خلق مراد دی چه دَدې دَنیت نه خبر وی،یعنی چه صرف دَنفلو نیت ساتی،دې نه علاوه په نورو نیتونو سره روژه نیول مکروه ده.(شامی وغیره)﴿۲﴾ والحدیث

(بقیه حاشیه) کره علیه السلام خوفا من ان یظن انه زیادة علی صوم رمضان اذا اعتادوا ذلک وعن هذا قال ابویوسف یکره وصل رمضان بست من شوال وذکر قبله باسطر عدم کراهة صوم یوم الشک تطوعا ثم قیده بکونه علی وجه لا یعلم العوام ذلک کی لا یعتادوا صومه فیظنه الجهال زیادة علی رمضان.

(فتح القدیر فی ذیل الهدایة ۲:۲۴۴ کتاب الصوم)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: والا یصومه الخسواص ویفطر غیرهم بعد الزوال به یفتیٰ نقیا لتهمة النهی. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۹۷ مطلب فی صوم یوم الشک)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: الخواص کل من علم کیفیة صوم یوم الشک فهو من الخواص والا فمن العوام قال ابن عابدین: فعامة المشائخ علی انه ینبغی للقضاة والمفتین ان یصوموا تطوعا ویفتوا بذلک خاصتهم ویفتوا العامة بالافطار وهذا یفید ان التلوم افضل فی حق الکل کما فی النهر لکن فی الهدایة والمحیط.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

المشهور علی الالسنة لم یثبت مرفوعابل هو موقوف (۱). وهوالموفق.

دَ یوم الشک روژه که دَ نفلو په نیت سره وی نو مکروه ثه ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَ روژې نه مخکښې

(بقیه حاشیه) والخانیة وغیرها ان المختار ان یصوم المفتی بنفسه اخذا بالاحتیاط ویفتی العامة بالتلوم الی وقت الزوال ثم بالافطار والتلوم الانتظار.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۹۷ مطلب فی صوم یوم الشک)

﴿۱﴾ الحدیث: "من صام یوم الشک فقد عصیٰ ابا القاسم" اخرجه البخاری باب قول النبی ﷺ اذا رأیتم الهلال فصوموا واذا رأیتموه فافطروا رقم (۱۹۰۶) وابوداؤد فی سننه باب کراهیة یوم الشک رقم (۲۳۳۴) والترمذی باب ماجاء فی کراهیة صوم یوم الشک رقم (۶۸۶) وقال حسن صحیح، والنسائی باب صیام یوم الشک رقم (۲۱۸۷) وابن ماجة باب ماجاء فی صیام یوم الشک برقم (۱۶۴۵) والمزی فی تحفة الاشراف رقم (۱۰۳۵۴) وصححه ابن حبان رقم (۳۵۸۵) والحاکم فی المستدرک ۱:۴۲۳ ووافقه الذهبی فی تلخیصه، وکلهم من قول عمار رضی الله عنه لا مرفوعا الی النبی ﷺ فانما هو موقوف ولا یصح رفعه.

وقال فی منهاج السنن: واجیب عن هذا الحدیث ان الصاغانی ذکره فی الموضوعات وفیه انه لیس فی سنده من یتهم بالوضع، واجیب عنه ایضا بانه موقوف وفیه ان مثله کالمرفوع (منهاج السنن ۴:۷).

وقال العلامة الحصکفی: واما حدیث من صام یوم الشک فقد عصی ابا القاسم فلا اصل له، قال الشامی: کذا قال الزیلعی ثم قال ویروی موقوفا علی عمار بن یاسر وهو فی مثله کالمرفوع، قلت وینبغی حمل نفی الاصلیة علی الرفع کما حمل بعضهم قول النووی فی حدیث صلاة النهار عجماء انه لا اصل له علی ان المراد لا اصل لرفعه والا فقد ورد موقوفا علی مجاهد وابی عبیدة وکذا هذا اورده البخاری مطلقا بقوله وقال صلة عن عمار من صام الخ. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۹۶ باب صوم یوم الشک) .....از مرتب

دَ یوم الشک په مَوقع باندې خلق په نفلی روژه باندې مجبور کول صحیح دی یا نه؟ دَمختلف حدیثو په رنړا کښې راته جواب راوٗلیږئ،

عن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ لا یتقدمن احدکم رمضان یوم او یومین الا ان یکون رجل یصوم صوما فلیصم ذلک الیوم متفق علیه (مشکواة) وعن عمار بن یاسر قال من صام الیوم الذی یشک فیه فقد عصی ابا القاسم ﷺ رواه ابوداؤد والترمذی والنسائی وابن ماجة والدارمی (مشکواة). بینواتوجروا

المستفتی: مولانامحمود شبقدر فورټ چارسده.... ۱۸/۹/۱۹۷۲ء.

الجواب: په یوم الشک باندې روژه نیول مکروه دی، که دَفرضویا واجبو په نیت سره وی، اومکروه نه ده چه دَنفلو په نیت سره وی،

کما فی شرح التنویر: والتنفل فیه احب ان وافق یوم یعتاده. واما حدیث من صام یوم الشک فقد عصی ابا القاسم فلا اصل له (ای لرفعه او محمول علی نیة رمضان) والا فیصومه الخواص ویفطر غیرهم بعد الزوال به یفتی نفیا لتهمة النهی. وکل من علم کیفیة صوم یوم الشک فهو من الخواص والا فمن العوام. والنیة المعتبرة هنا ان ینوی التطوع علی سبیل الجزم من لا یعتاد صوم ذلک الیوم انتهیٰ بحذف یسیر ﴿۱﴾ قلت: وعوام زماننا لا یقضون الصوم اصلا فالتنفل احوط وارعیٰ وهو الصواب ﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۹۶، ۹۷ مبحث فی صوم یوم الشک)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: قیل المختار التلوم فی حق الخواص ایضا لما ذکره صاحب النهر عن السراج، ولان العوام یقعون فی الفتنة ویقولون هل زمام الشریعة فی ایدیهم حیث حرموا الصوم علینا واحلوه لانفسهم، قلت، لا ندع قول الاکثرین لقول البعض، ولانه لو روعیت فتنة العوام لکان الانسب الافتاء بصیام یوم الشک تطوعا وان کان من العوام لانه ربما یثبت کون یوم الشک من رمضان فی اثناء الشهر، وربما.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

یوم الشک په باره کښې حدیثونه او مفتی به قول

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَیوم الشک دَروژې متعلق علامه ابن همام په فتح القدیر ۲: ۵۵، ۵۴ کښې څه حدیثونه نقل کړی دی، اودَ امام ابوحنیفه رحمه الله په نزد دَدې روژې نیول مستحب او دَامام ابن حنبل رحمه الله په نزدې واجب دی، اوبعضې دې ته ناجائز وائی، دَدې متعلق صحیح حکم کوم یو دې؟ بینواتوجروا.

المستفتی: حاجی فضل حق خال ضلع دیربالا ۲۵ جولائی ۱۹۷۹.

الجواب: دَ دلائلو په رنړا کښې دَیوم الشک روژه نیول مکروه نه دهٔ، البته دَ حدیث لاتقدموا رمضان بصوم یوم او یومین (رواه الستة)﴿۱﴾ نه دمخالفت په وجه باندې دَخواصو دپاره دَاخفاء او عوامو دپاره دَ تلوم فتوی ورکړې کیږی کما لا یخفی علی من راجع الی کتب علمائنا ....

(بقیه حاشیه) یحکم بالفطر عند الرؤیة لیلة تسع وعشرین فیقول العوام اف لعلماء هذا الزمان امرنا بافطار یوم رمضان ولو امرنا بالصیام ما احتجنا الی القضاء فارتکاب ترک الافضل اهون من ارتکاب الحرام لان الغالب من حال العوام انهم لا یقضون.

(منهاج السنن شرح ترمذی ۴: ۷، ۸ باب کراهیة صوم یوم الشک)

﴿۱﴾ رواه البخاری فی کتاب الصوم باب لا یتقدم رمضان بصوم یوم ولا یومین (۴: ۱۲۷) ومسلم فی کتاب الصوم باب لا تتقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین (۲: ۷۶۲) وابوداؤد فی کتاب الصوم باب فی من یصل شعبان برمضان (۲: ۳۰۰) والترمذی فی کتاب الصوم باب ماجاء لا تقدموا الشهر بصوم (۳: ۶۸، ۶۹) والنسائی باب التقدم قبل شهر رمضان (۴: ۱۴۹) وابن ماجة باب ماجاء فی النهی ان یتقدم رمضان بصوم (۱: ۵۲۸) ومسند احمد (۲: ۲۳۴، ۲۸۱، ۳۴۷) والدارمی باب النهی عن التقدم فی الصیام قبل الرؤیة (۲: ۸).

کردالمختار وغیره﴿۱﴾ وهوالموفق.

په هیره باندې خوراک څکاک یاجماع کول دَ روژې دپاره نقصانی نه دی

سوال: حضرت شیخ الحدیث صاحب بانی دارالعلوم حقانیه اکوړه څټک السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! دې مسئلې باره کښې بنده ته شک دې که چرې چاپه هیره باندې په روژې مبارکه کښې دَخپلې ښځې سره جماع اوکړه، نو په هغه باندې قضایا کفاره شته دې اوکه نه،دَمذهب حنفی په دلائلو سره اود کتابونوپه حوالې سره جواب راؤلیږئ.والسلام.

المستفتی: عباس خان زانکی خیل ډاګئ صوابی.....۸/۵/۱۹۶۹ء.

الجواب: دَاحنافوپه نزدې په هیره باندې خوراک څکاک یا جماع سره روژې ته نقصان نه رسیږی لهذا په دې باندې نه قضا واجب ده اونه کفاره (وفی الهداية ۱۹۶:۱) واذا اكل الصائم اوشرب اوجامع ناسيا فظنه ليلا فاكل او شرب اوجامع ناسيا يفطر والقياس ان يفطر وهوقول مالک لو جود ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا فى الصلوة وجه

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين : قوله والا يصومه الخواص اى وان لم يوافق صوما يعتاده ولا صام من آخر شعبان ثلاثة فاكثر استحب صومه للخواص قال فى الفتح وقيده فى التحفة بكونه على وجه لا يعلم العوام ذلک كى لا يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة على رمضان ويدل عليه قصة ابى يوسف المذكورة فى الامداد وغيره حاصلها ان اسد بن عمر وسأله هل انت مفطر فقال له فى اذنه انا صائم وفى قوله يصوم الخواص اشارة الى انهم يصبحون صائمين لا متلومين بخلاف العوام لكن فى الظهيرية الافضل ان يتلوم غير آكل ولا شارب مالم يتقارب انتصاب النهار فان تقارب فعامة المشائخ على انه ينبغى للقضاة والمفتيين ان يصوموا تطوعا ويفتوا بذلک خاصتهم ويفتوا العامة بالافطار وهذا يفيد ان التلوم افضل فى حق الكل كما فى النهر لكن فى الهداية والمحيط والخانية وغيرها ان المختار ان يصوم المفتى بنفسه اخذا بالاحتياط ويفتى العامة بالتلوم الى وقت الزوال ثم بالافطار والتلوم الانتظار كما فى المغرب.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۹۷:۲ مطلب فى صوم يوم الشک)

الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام للذى اكل وشرب ناسيا تم على صومک فانما اطعمک الله وسقاک ﴿۱﴾ قال العينى رواه الستة فى كتبهم﴿۲﴾ وهوالموفق

دَ مابنام نه مخکښې سپورمئ لیدل اودَ شک په وجه باندې روژه ماتول دَ کفارې موجب نه ده

سوال: دې مسئلې باره کښې علمائې دین څه فرمائی چه دَاخترمتعلق ډیرغټ شک وو ،بعض خلقو دَ زیارت په ورځ اخترکړواوبعض خلقودَ جُمعې په ورځ اوکړو ،خومسئله داده چه دَزیارت په ورځ کوموخلقو روژه نیولې وه په هغوی کښې بعض خلقودَمابنام کیدونه مخکښې سپورمئ اولیدله او روژه ئې ماته کړه،اوس سوال دادې چه دَمابنام نه مخکښې چه نمرډوب شوې نه وی او هم داسې سپورمئ وینی او روژه ئې ماته کړه،نودَدې څه حکم دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: حافظ گل دادخان چارخانه پیښور.....۲۱/۱۱/۱۹۷۴.

الجواب: دَشرعی ثبوت نه مخکښې روژه ماتول صحیح نه دی اوبې قاعدې کار دې،البته دَشک په وجه دکفارې موجب نه ده، كمافى الدرالمختار:ورؤيته بالنهارلليلة الآتية مطلقا وفى ردالمحتار(۱۳۰:۲)ای سواء رءی قبل الزوال اوبعده وقوله على المذهب اى الذى هو قول ابى حنيفه ومحمد،قال فى البدائع فلا يكون

﴿۱﴾ (هداية على صدر فتح القدير ۲۵۴:۲ باب مايوجب القضاء والكفارة)

﴿۲﴾ اخرجه البخارى: (۱۹۳۳) ومسلم: (۱۱۵۵) وابوداؤد: (۲۳۹۸) والترمذى: (۷۲۱) وابن ماجة: (۱۶۷۳) كلهم من حديث ابى هريرة: جاء رجل الى النبى ﷺ فقال يا رسول الله انى اكلت وشربت ناسيا وانا صائم فقال: الله اطعمک وسقاک، واللفظ لابى داؤدورواية الجماعة "من نسى وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، وسياق المصنف نسبه الزيلعى لابن حبان فى صحيحه وكذا هو فى سنن الدارقطنى (۱۷۹:۲) انظر نصب الراية (۴۴۵:۲).

(تخريج احاديث اللباب ۱۵۶:۱ فصل ما لا يفطر به الصائم)

ذلک الیوم من رمضان عندهماوقال ابویوسف ان کان بعد الزوال فکذلک وان کان قبله فهو للیلة الماضیة ویکون الیوم من رمضان وعلی هذا الخلاف هـلال شوال ﴿۱﴾ وهوالموفق

دَ مقامی او مرکزی رؤیت هلال کمیټي په مینځ کښې دَ اختلاف په صورت کښې دَ قضاء مسئله

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه په سرحد کښې په کومه ورځ روژه وه دَهغې په بله ورځ هلال کمیټي دَروژې اعلان کړي وو،آیا په دوی باندې قضاء لازم ده یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: اورنګ زیب کهوسلکی بدین..۱۰/ شوال ۱۴۰۰ھ

الجواب: چاچه دَهلال کمیټئ په خبرباندې روژه او اختر کړې دي په هغوی باندې قضاء لازم نه ده شاید چه هلال کمیټئ ته دَصوبه سر حدنه باقاعده ثبوت نه وی رسیدلي.﴿۲﴾ وهوالموفق

په مختلف علاقوکښې دَ رمضان دَ اختلاف په وجه سره دَ قضاء مسئله

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه دَ څوکالونه مونږ دَ

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۰۳ مطلب فی رؤیة الهلال نهاراً)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: لان قضاء القاضی حجة وقد شهدوا به لا لو شهدوا برؤیة غیرهم لانه حکایة نعم لو استفاض الخبر فی البلدةالاخریٰ لزمهم علی الصحیح من المذهب، قال ابن عابدین: لانه حکایة فانه لم یشهدوا بالرؤیة ولا علی شهادة غیرهم وانما حکوا رؤیة غیرهم کذا فی فتح القدیر ، قلت وکذا لو شهدوا برؤیة غیرهم وان قاضی تلک المصر امر الناس بصوم رمضان لانه حکایة لفعل القاضی ایضا ولیس بحجة بخلاف قضائه ولذا قید بقوله ووحد استجماع شرائط الدعویٰ الخ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۰۲ قبیل مطلب فی رؤیة الهلال نهارا)

مرکزی رؤیت هلال کمیټئ په اعلان باندې روژه او اختر کوو،حالانکه دَ څوکالونه دَرمضان میاشت دَیوکم دیرشو راروانه ده.آیا په مونږ باندې به قضاء لازمیږی چه کله دَیوې بلې علاقې مثلاً دَمردان وغیره نه دا اطلاع ملاؤ شی چه هلته دیرش(۳۰) ورځې روژې پوره شوې یاهلته زمونږنه مخکښې روژه نیولې شوې وه؛او دا اطلاع هم صرف خبر وی شهادت نه وی، دَدې اختلاف په وجه به دَنورو علاقو خلق څه کوی؟ بینوا توجروا

المستفتی: ماسترنذیراحمدثمرباغ ضلع دیر.....۲۲/۲/۱۹۸۲ء

الجواب: که تاسو دَحکومت په اعلان باندې روژه او اخترکوئ نودَ فراغت ذمه دپاره هم دا کافی دی دَهراختلاف په وجه سره دَقضاء کولو حکم بې قاعدې حکم دي.وهوالموفق

دَ پیشمنی آخرنې وخت یعنی دَ سحردَ راختلو تعین

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه یو سړي وائی چه دَ پیشمنې نه پس کله اذان اوشی نودَهغې نه پس پنځلس منټوپورې خوراک کول جائز دی،دلته تقریباً په درې نیمې بجې باندې اذان کیږی،صحیح مسئله څه ده؟ بینواتوجروا

المستفتی: محمداسلم پی او ایف واه کینټ.....۲۱/ رجب ۱۴۰۱ھ

الجواب: دَ پیشمنی آخرې وخت دَشپې آخری وخت سره راځی،دَاذان سره نه﴿۱﴾ او په مشاهدې او تجربې سره معلومه ده چه صبح صادق دَنمرراختلو نه پاؤباندې یوه ګهنټه مخکښې راځی،پس په دې بنیادباندې زمونږ په علاقه کښې څلوربجوپورې او واه کینټ کښې تقریباً پنځه منټه کم څلوربجوپورې

﴿۱﴾قال الشرنبلالی: ومعناه شرعا هو الامساک نهارا، النهار عبارة عن زمان ممتد من طلوع الفجر الصادق الی غروب الشمس وهو قول اصحاب الفقه واللغة، ولهذا قال صاحب دیوان الادب النهار ضد اللیل وینتهی اللیل بطلوع الصبح الصادق کذا فی الحاشیة. (امداد الفتاح شرح نور الایضاح ۶۵۰ کتاب الصوم)

یا احتیاطاً لس منته کم څلوربجو پوري پیشمني کولې شی.﴿۱﴾

ملاحظه:.....دَ ریاضي په حساب سره نور ګنجائش هم پکښې شته.وهوالموفق.

پیشمنی د پاره په لاؤډ سپیکر باندې صلاة وسلام وئیل او خلق راپاسول

سوال: مفتیان کرام دې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ په علاقه کښې اذان کونکی حضرات دَپیشمنی په وخت لاؤډسپیکر باندې الصلاة والسلام علیک یارسول الله یا حبیب الله،یا آدم صفی الله یانوح نبی الله، وغیره الفاظ وئیلوسره

﴿۱﴾ قال عبد الرحمن الجزیری: ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق وهو ضوء الشمس السابق علیها الذی یظهر من جهة المشرق وینتشر حتی یعم الافق، ویصعد الی السماء منتشرا واما الفجر الکاذب فلا عبرة به وهو الضوء الذی لا ینتشر، ویخرج مستطیلا دقیقا یطلب السماء بجانبیه ظلمة ویشبه ذنب الذئب الاسود فان باطن ذنبه ابیض، بجانبیه سواد، ویمتد وقت الفجر الی طلوع الشمس.

(الفقه علی المذاهب الاربعة ۱:۱۶۹ کتاب الصلاة وقت الصبح)

وقال الشیخ محمد فرید مدظله: وفی الشامیة ان التفاوت بین الفجرین وکذا بین الشفقین الاحمر والابیض انما هو بثلاث درج انتهیٰ وفی التصریح اذ قد علم بالتجربة ان انحطاط الشمس اول الصبح الکاذب وآخر الشفق ثمانیة عشر درجة وفی الحاشیة ان المراد من الانحطاط فی الجانبین انحطاط مرکز الشمس من الافق الشرقی اوالغربی وهو قدر ثمانیة عشر درجة ویقطعه الفلک الاعظم فی ساعة وخمس ساعة وهذا مجموع الصبحین الکاذب والصادق ومن ذلک المجموع خمس ساعة حصة الصبح الکاذب والساعة الواحدة حصة الصبح الصادق انتهیٰ قلت وصرح المشائخ بتفاوت الوقت بین طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وکذا بین غروب الشمس وغیوب البیاض بتفاوت [illegible] م والبلاد، والمشاهد فی دیارنا قدر ساعة وربع ساعة.

[illegible] السنن شرح جامع السنن للترمذی ۲:۱۰ باب مواقیت الصلاة عن النبی ﷺ)

خلق راپاسوی،آیا دا الفاظ جائز دی؟ او دَپیشمنی دپاره دا طریقه جائز ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی عبدالقیوم منګل زئی ګلستان بلوچستان ۱۹۹۱ء/۴/۲

الجواب: پیشمنی دپاره خلق راپاسول جائز دی ﴿۱﴾ دا اعانت علی البر دي، البته په داسي کلماتوسره راپاسول چه هغه همیشه ناجائزوی یا په هغې کښې موهم شرک وی ناجائز دی البته دَشرک دارومدارپه عقیدې باندې دي، دَ موهم شرک کلماتوباندې نه دي،فافهم.وهوالموفق.

روژو مکمل کولو د پاره دَحیض دَ بندش ګولئ خوړل تکلف او تعمق دي

سوال: علمائي دین دي مسئلي باره کښې څه فرمائی چه دَروژي میاشت نزدې راروانه ده اودَرمضان دَ روژي ثواب دَټول عمر دَ روژو نه افضل دي،اوس که ښځي دَحیض بندولو دپاره ګولئ اوخوری چه دَدي افضلیت نه محروم پاتې نه شی نوآیا دا جائز دی یا شرعاً منع دی؟ بینواتوجروا

المستفتی: محمدسیاب لکی مروت.

الجواب: په حدیث شریف کښې راغلی دی چه دکوم سړی نه دَځه عذرپه وجه یوعبادت پاتې شی نوهغه ته به باقاعده مکمل ثواب ورکړئ کیږی (رواه ابوداؤد وغیره)﴿۲﴾.پس دَ داسي قسمه ګولو استعمال تکلف او تعمق دی.

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: وعن الحسن لا بأس بالدف فی العرس لیشتهر وفی السراجیة هذا اذا لم یکن له جلاجل ولم یضرب علی هیئة التطرب اقول وینبغی ان یکون طبل السحر فی رمضان لا یقاظ النائمین للسحور کبوق الحمام تأمل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵:۲۴۷ قبیل فصل فی اللبس) .

﴿۲﴾عن ابی انس ان رسول الله ﷺ قال لقد ترکتم بالمدینة اقواما ما سرتم مسیرا ولا انفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد الا وهم معکم فیه.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

اگرچه دَدې استعمال نه ضروری دې او نه منع دې، لحدیث وماسکت عنه فهو عفو﴿۲﴾. وهو الموفق.

ملاحظه:.....خودَروژې دَ فوت کیدو دَخلاصی دپاره فائده مندې دی. ځکه چه دَښځو پاره قضاء راګرځول مشکل وی.....(سیف الله حقانی)

دَ خنزیر غوښه خرڅول. فحاش معاشره او ګنده خوراک څکاک دَ روژې د پاره مانع نه دی

سوال: علمائې کرام دَ لاندینو مسئلوپه باره کښې څه فرمائی چه:

(۱) زمونږ څه ملګری په مشین د ذبحه شوی غوښې فیکټرئ کښې کارکوی،

(بقیه حاشیه) قالوا یا رسول الله و کیف یکونون معناوهم بالمدینة قال حبسهم العذر. (رواه ابوداؤد ۱:۳۴۵ باب فی الرخصة فی القعود من العذر). وعن انس ان رسول الله ﷺ رجع من غزوة تبوک فدنا من المدینة فقال ان بالمدینة اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم وفی روایة الا شرکوکم فی الاجر قالوا یا رسول الله وهم بالمدینة قال وهم بالمدینة حبسهم العذر رواه البخاری ورواه مسلم عن جابر. (مشکواة المصابیح ۲:۳۳۱ کتاب الجهاد)

﴿۱﴾ قال الامام ولی الله الدهلوی: فمن المقاصد الجلیلة فی التشریع ان یسد باب التعمق فی الدین لئلا یعضوا علیها بنوا جذهم فیأتی من بعدهم قوم فیظنوا انها من الطاعات السماویة المفروضة علیهم ثم تأتی طبقة اخری فیصیر الظن عندهم یقینا الخ.

(حجة الله البالغة ۲:۲۲ الاقتصاد فی العمل)

﴿۲﴾ عن سلمان قال سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما احل الله فی کتابه والحرام ما حرم الله فی کتابه وما سکت عنه فهو مما عفا عنه.

(سنن الترمذی ۱:۲۰۶ باب ماجاء فی لبس الفرآء)

وعن ابن عباس قال کان اهل الجاهلیة یأکلون اشیاء ویترکون تقذرا فبعث الله نبیه ﷺ وانزل کتابه واحل حلاله وحرم حرامه فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنه فهو عفو وتلاقل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الی آخر الآیة.

(سنن ابی داؤد ۲:۱۸۳ باب مالم یذکر تحریمه)

چه په هغې کښې تقریباً دَ خنزیرغوښه هم شامل ده. آیا دا مسلمان ملګری روژه نیوې شی؟

(۲) دلته دَ کار وخت لس ګهنټې او ټوله ورځ اوولس(۱۷) ګهنټې ده، خودلته عریانیت او فحاشی ډیره زیاته ده اودَستر ګوزناهروخت وی، په دې صورت کښې مونږ روژه نیولې شو؟

(۳) دلته دَخوراک څکاک سامان په هرقسمه ګندګئ ډک وی، په داسې حالاتو کښې مونږ روژه نیولې شو؟ بینوا توجروا

المستفتی: شیرعالم خان جرمنی

الجواب: (۱) دَخنزیر حلالول او دَهغې غوښه خرڅول فسق او حرام دی کفر نه دې. ﴿۱﴾ پس دَدوې مونځ او روژه صحیح ده. دګناه په وجه باندې نیکې ته نقصان نه رسیږی.

(یعنی دَ ګناه په وجه نیکی نه ساقطیږی.(سیف الله حقانی).

(۲) چرته چه اوولس(۱۷) ګهنټې ورځ وی، هلته په روژه نیولو کښې هیڅ شک نشته، دَاندام مخصوص نه علاوه) دَ نورو اعضاء په زنا سره روژه نه ماتیږی، په ثواب کښې کمې راځی. ﴿۲﴾.

(۳) دَخوراک څکاک سامان دګنده کیدو په وجه سره په روژې باندې هیڅ اثر نه پریوځی، په روژې کښې دا شرط نشته چه خوراک څکاک دې حلال وی. وهو الموفق.

﴿۱﴾ قال العلامة طاهر بن عبد الرشید: ولو استأجر مسلما لیرعی خنازیر یجب ان یکون علی الخلاف کما فی الخمر ولو استأجره لیبیع له میتة لا یجوز واذا استأجر الذمی من المسلم دارا لیسکنها فلا بأس به..... ولو استأجر من اهل الذمة مسلما لیضرب لهم الناقوس لا یجوز. (خلاصة الفتاوٰی ۳:۱۵۰ کتاب الاجارات)

﴿۲﴾ قال الملا علی قاری: وفی حدیث الحاکم الذی صححه لیس الصیام من الاکل والشرب فقط انما الصیام من اللغو والرفث ویؤخذ منه ان یتاکد اجتناب المعاصی علی الصائم کما قیل فی الحج لکن لا یبطل ثوابه من اصله بل کما له فله ثواب الصوم واثم المعصیة. (مرقاة المفاتیح شرح المشکواة ۴:۲۶۰ باب تنزیه الصوم)

۲۳/ رمضان باندې سورة عنكبوت او سورة روم وئيلو په باره كښې دَ ارشاد الطالبين حواله

سوال: علماء دين دې مسئلې باره كښې څه فرمائی چه ۲۳/رمضان باندې سورة عنكبوت او سورة روم وئيل ثابت دی كه نه؟ په ارشاد الطالبين ۲۲۳ كښې ليكلې شوې دی، دربيان شب كه دراں شب گناهاں همه بخشيده می شوند ،وآن شب بست وسويم ماه رمضان ست، واگردرشب ۲۳/رمضان سورة روم وعنكبوت بخواند خواننده وشنوائده راباتش دوزخ كارنباشد ،دَدې په تفصيل سره جواب راكړئ؟ بينوا توجروا

المستفتی: صالح الدين حقانی..... ۷/۷/۱۹۸۲.

الجواب: دَقران پاک تلاوت اودَدې اوريدل عظيم عبادت دې البته دَخپل طرف نه يوسورت يا دَوخت تخصيص مكرودې،

كما اشار اليه صاحب البحر ۲:۱۵۹ ولان ذكر الله تعالىٰ اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشيئ دون شيئ لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به ﴿۱﴾

عوام په دې گمان كښې اخته كيږی چه په دې كښې ثواب ډير دې، بهرحال دا ابداع دی.نعم من قرءهماعلى وجه دفع الاعداء دون قصدالثواب فيكون مباحالاعبادة﴿۲﴾ وهوالموفق

ملاحظه:.....په دې متعلقه حواله كښې نه دلائل موجود دی اونه دَعلماؤ جزئيات. وقدصرح فی ارشاد الطالبين بجواز الزوجات فوق الاربع وجواز المطلقة ثلاثا بلاتحليل وغير ذلک.

﴿۱﴾ (البحرالرائق ۲:۱۵۹ كتاب العيدين).

﴿۲﴾ قال الشاه اشرف على التهانوی: (قرآن پاک دَځه مقصددپاره وئيل) صحيح دی څنګه چه په حديث كښې دَسورة واقعه هم دا خاصيت بيان شوې دې، چه هغه صريح دليل دې، دَجواز. (امدادالفتاوی ٤:۸۹باب تعويذات واعمال).

فتاوی ديوبند پاكستان المعروف بہ

فتاوی فريديه څلورم جلد

باب مايفسد الصوم ومالايفسده

.....

بسم الله الرحمن الرحيم

.....قال الله تعالى.....

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى اليل.

.....[البقرة:۱۸۷].....

.....

باب مایفسد

الصوم ومالایفسده

دَ روژې په حالت کښې په غوږ پوزه او سترګو کښې دوائی اچول

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه څنګه انسان دوائی اوخوری نو روژه ئې ماتیږی، خوپه غوږ، پوزه او سترګو کښې دَاچولو څه حکم دې؟ اودَانجکشن(ستن) لګولوڅه حکم دې؟ اووجه د فرق ئې څه ده؟ بینوا توجروا.

المستفتی: محمد عمرضلع دیر.....۱۰/۹/۱۹۷۸ء.

الجواب: انجکشن کَه په رګ کښې وی اوکه په غوښه کښې دَروژې دپاره نقصانی نه ده، ځکه چه په دې عمل سره دوائی باطن ته دَ مساماتو په ذریعه رسیږی دَمنافذ په ذریعه نه، ځکه چه دَلاسونو، پښواو خیټې په مینځ کښې یو سورې هم نشته، صرح بهذا الاصل فی الهندیة ۱:۲۱۶ ﴿۱﴾، په غوږ کښې پچکاری کولو سره چه کله دوائی دماغوته اورسیږی نو روژه فاسدیږی، (شامی وغیره)﴿۲﴾، په سترګو کښې دوائی اچولو سره روژه نه فاسدیږی،

﴿۱﴾ وفی الهندية: وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا فی شرح المجمع. (فتاوی عالمگيرية ۱:۲۰۳ الباب الرابع فيما يفسد وما لايفسد)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصكفی: او احتقن او استعط فی انفه شيا او اقطر فی اذنه دهنا او داوی جائفة او آمة فوصل الدواء حقيقة الی جوفه ودماغه قال ابن عابدين: (قوله الی جوفه ودماغه) قال فی البحر والتحقيق ان بين جوف الرأس وجوف.....(بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

اګرچه دَ هغې رنګ وغیره په پوزه یا حلق کښې ظاهریږی (عالمګیری ﴿۱﴾ شامی ﴿۲﴾) که په پوزه کښې دوائی اچولو په وخت دوائی دماغوته اورسیږی نو روژه به فاسده وی (شامی وغیره). وهوالموفق.

دَ روژې په حالت کښې دَ دوائی بوئی کولو حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَ روژې په حالت کښې دوائی بوئی کولو سره روژه ماتیږی او که نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: نامعلوم.....

الجواب: داعمل شم دې سعوط نه دې (یعنی دَ دوائی ذرات شم سره دننه نه ځی) لهذا دَمشک وغیره پشان دَدې بوئی کولو کښې څه نقصان نشته،

(بقیه حاشیه) المعدة منفد اصلیا فما وصل الی جوف الرأس یصل الی جوف البطن.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۱۱ باب مایفسد الصوم وما لایفسده)

﴿۱﴾ وفی الهندیة: ولو اقطر شیئا من الدواء فی عینه لا یفطر صومه عندنا وان وجد طعمه فی حلقه واذا بزق اثر الکحل ولونه فی بزاقه عامة المشائخ علی انه لا یفسد صومه.

(فتاوی عالمگیریة ۱:۲۰۳ الباب الرابع فیما یفسد وما لایفسد)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله او ادهن او اکتحل او احتجم وان وجد طعمه فی حلقه) ای طعم الکحل او الدهن وکذا لو بزق فوجد لونه فی الاصح لان الموجود فی حلقه اثر داخل من المسام الذی هو خلل البدن والمفطر انما هو الداخل من المنافذ للاتفاق الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۰۶ مطلب یکره السهر اذا خاف فوت الصبح)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله او استعط) والسعوط الدواء الذی صب فی الانف..... وعدم وجوب الکفارة فی ذلک هو الاصح لانها موجب الافطار صورة ومعنی والصورة الابتلاع کما فی الکافی وهی منعدمة والنفع المجرد عنها یوجب القضاء فقط امداد.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۱۱ باب مایفسد الصوم وما لایفسده)

فلیراجع الی ردالمحتار ۲:۱۳۲) (۱) (۲) وهوالموفق

دَ دمې د مریض انهیلراستعمالولو سره روژه ماتیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو سړې دَدمې مریض دې چه دَهغې دپاره دَ انهیلرګیس سړې په حلق کښې دننه کوی، دا دَ یوې سپنې هوا په شکل کښې دَ دوائې ذرات وی، آیا په دې سره روژه ماتیږی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: محمد احمد خان جهانګیره.....

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: لا یکره للصائم شم رائحة المسک والورد ونحوه مما لا یکون جوهرا متصلا کالدخان فانهم قالوا لا یکره الاکتحال بحال وهو شامل للمطیب وغیره ولم یخصوه بنوع منه وکذا دهن الشارب.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۲۳ قبیل مطلب فی الفرق بین الجمال والزینة)

﴿۲﴾ په دې زمانه کښې بعضې دوایانې داسې وی چه دهغې استعمال د پوزې په ذریعه کیږی اوپه دې کښې د دوایئ دومره باریک ذرې وی چه په ظاهره بوئیول معلومیږی لیکن په حقیقت کښې ددې باریکو ذراتو ادخال مقصود وی چه ددې په ذریعه علاج کولې شی چونکه دا هوا سره د دوایئ نه د دماغو منځ ته یا د معدې منځ ته رسیږی اودا مفسد دې.

کما فی خلاصة الفتاوٰی ۱:۲۵۳ وما وصل الی جوف الرأس والبطن من الاذن والانف والدبر فهو مفطر بالاجماع وفیه القضاء،

اوعام طورباندې چه کومې دوایانې وی او هغه څوک بوئی کړی نودا به عمل شم کښې داخل وی سعوط به نه وی.

والسعوط صب الدواء فی الانف (امداد الفتاح ۶۸۸) وقال الشرنبلالی: من ادخل دخان حلقه بأی صورة کان الادخال فسد صومه سواء کان دخان عنبر او عود وغیرهما حتی من تبخر بمخور فآواه الی نفسه واشتم دخانه ذاکر الصومه افطر لامکان التحرز عن ادخال المفطر جوفه ودماغه وهذا مما یغفل عنه کثیر من الناس فلیتنبه له ولا یتوهم انه کشم الورد ومابه والمسک لوضوع الفرق بین هواء تطیب بریح المسک وشبهه وبین جوهر دخان وصل الی جوفه بفعله. (امداد الفتاح ۶۷۷) .....(ازمرتب)

الجواب: په دې سپرې کولوسره روژه ماتیږی ﴿۱﴾. البته چه تکلیف دَبرداشت کولو قابل نه وی نوروژه نیول نه دی پکار، او بیاچه کله بیماری ختمه شی نو قصاء ئې لازمی ده ﴿۲﴾. وهو الموفق.

په باب الصوم کښې دَ جلاب په باره کښې دَ بهشتی زیور دَ عبارت وضاحت

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه بهشتی زیور (از مولانا اشرف علی تهانوی رحمه الله) کښې دَروژې په باب کښې دَدې جملې څه مطلب دې؟ په جلاب کښې ئې عمل واخستو او دَځکلو دوائی ئې اونه څکله، دلته یوکس هم دَدې په مطلب باندې نه پوهیږی، پوره عبارت دا دې، چاپه روژه کښې ناس اوکړو (پوزه کښې ئې څه دوائی واچوله) یا په غوږ کښې ئې تیل واچول یا په جلاب کښې ئې عمل اوکړو اودَځکلو دوائی ئې اونه څکله بیاهم روژه لاړه، خوصرف قضاء واجب ده او کفاره واجب نه ده، او که په غوږ کښې ئې اوبه واچولې نو روژه ماته نه شوه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عبدالحمید ایس وی چودهوان ډی آئی خان.....۱۹۲۹ء/۱/۱۲.

الجواب: جلاب کول دَاحتقان معنی ده او احتقان دَجلاب په ارادې سره کولې شی ﴿۳﴾

﴿۱﴾ قال العلامة ابن الهمام: ولو اكل او شرب ما يتغذى به او يتداوى به فعليه القضاء والكفارة. (هداية على صدر فتح القدير ۲:۲۶۳ باب مايوجب القضاء والكفارة)

﴿۲﴾ قال العلامة الموصلي: ومن خاف المرض او زيادته افطر لقوله تعالىٰ: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، معناه فافطر فعدة من ايام اخر لان المرض والسفر لا يوجبان القضاء.

(الاختيار لتعليل المختار ۱:۱۷۳ فصل فى المريض والمسافر)

﴿۳﴾ فیروز اللغات ص۴۲۷ کښې دی، جلاب یوه داسې دوائی ده چه دې سره دست راځی، مسهل، دست راوستونکې دوائی. وقال ابن نجيم: احتقن اى وضع الحقنة فى الدبر (بحر الرائق ۲:۲۷۸) اوپه معدن الحقائق کښې دی (۲۳۶) د خیټې صفا کولو دپاره د پاخانې په مقام دوائی اچول، اوپه القاموس الجدید (۱۹۳) کښې دی، حقن حقنا: پچکاری کول، پچکارئ سره دوائی داخلول.....(از مرتب)

دا ټول دَمسائل د هدایه دَعبارت ترجمه ده، چه دا مکمل او په تفصیل سره دَبهشتی زیور په حاشیه کښې موجود ده ﴿۱﴾.

په غړغړی کولو سره لوندوالې حلق ته په رسیدلو سره دَ روژې حکم

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په روژه کښې غړغړې وغیره کولوباندې لوندوالې حلق ته اورسیږی خو اوبه خیټې ته نه وی رسیدلې، نوآیا په دې سره روژه ماتیږی؟ بینواتوجروا.

المستفتی: اکرام الحق راولپنډی

الجواب: په دې صورت کښې دَفساد حکم ورکړې شوې دې ﴿۲﴾ لان عندتعذر الاطلاع على المسبب يدارالحكم على السبب الظاهر ﴿۳﴾ ولم اجده صريحا. وهو الموفق.

﴿۱﴾ قال العلامة المرغينانى: ومن احتقن او استعط او اقطر فى اذنه افطر ولا كفارة عليه ولو اقطر فى اذنه الماء او دخله لا يفسد صومه.

(هدايه على صدر فتح القدير ۲:۲۶۶ باب مايوجب القضاء والكفارة)

﴿۲﴾ يدل عليه ما قال الحصكفى: او خرج الدم من بين اسنانه ودخل حلقه يعنى ولم يصل الى جوفه اما اذا وصل فان غلب الدم او تساويا فسد والا لا الا اذا وجد طعمه، قال العلامة ابن عابدين: ولما كان هذا القول خلاف ما عليه الاكثر من التفصيل حاول الشارح تبعا للمصنف فى شرحه بحمل كلام المتن على ما اذا لم يصل الى جوفه لئلا يخالف ما عليه الاكثر قلت ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه فى رمضان ودخل الدم الى جوفه فى النهار ولو نائما فيجب عليه القضاء. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۰۷ قبيل مطلب مهم المفتى فى الوقائع لابدله الخ)

﴿۳﴾ قال الحافظ احمد ملا جيون: وقد يقام السبب الداعى والدليل مقام المدعو والمدلول..... وذلك اى قيام الداعى والدليل اما لدفع الضرورة والعجز كما فى الاستبراء..... او للاحتياط كما فى تحريم الدواعى الى الوطى من النظر والقبلة واللمس اقيمت مقام الوطى فى الاستبراء وحرمة المصاهرة والاحرام والظهار والاعتكاف للاحتياط فهو ايضا مثال لاقامة الداعى مقام المدعوا. (نور الانوار ۲۸۰ مبحث الاحكام)

انجکشن(ستن) روژې د پاره ماتونکې نه ده

سوال: چه مے فرمایند علماء دین درین مسئله که دوائی بواسطه انجکشن دربدن انسان خواه دررگ باشدیادرگوشت حکم شرعی چیست مفسد صوم است یانیست،بوجه خوب مع ادله شرعیه بیان کندزیرانکه دروطن یعنی افغانستان ولایت غزنی مایان بیسیارنزاع برپاست؟ بینواتوجروا.

المستفتی: مولوی سیدحسن کتوزغزنی افغانستان.....۱۹۲۹ء.

الجواب: انجکشن خواه دررگ باشدیادرگوشت مفطرومفسدصوم نیست الا آنکه براه راست درصدریادربطن باشد،دلیل عدم فساد این است که درمیان دست وپاوباطن منفذنیست ودواء بذریعه مسامات درباطن مے رسد مثل روغن بادام وروغن کاهو،که بسرمالش کرده شوند ودرباطن دماغ بذریعه مسامات داخل مے شوند،وهرچیزکه بذریعه مسامات داخل شودمفسد روزه نیست،﴿۱﴾ یدل علیه مافی الهندیة ۱:۲۱۶ وما یدخل من مسام البدن من الدهن لا یفطر هکذا فی شرح .....

﴿۱﴾ وفی المنهاج:اعلم انه لیس بین العین وبین الدماغ والحلق منفذ، والدمع یخرج الی العین بطریق الترشح من المسامات کالعرق، والمفطر هو الدخول من المنافذ دون المسامات کما صرح به فی البحر وشرح المجمع وغیره ولذا لا یفطر الادهان والغسل وهذا یدل علی ان الدواء الداخل فی الباطن بتوسط الحقن والابرة لا یفطر سوآء ادخلت الابرة فی اللحم اوالعرق، لان هذا الدواء وان وصل الی اللحم والعرق بالمنفذ لاکنه یدخل الباطن بوساطة المسامات دون المنافذ لعدم المنفذ بین مثل الید والباطن ، وعروق البدن لیست بمجوفة کما ان عروق الاشجار لیست بمجوفة وکما ان الماء یصل الی اغصان الاشجار واوراقها بالتموج فی العروق فکذلک الدم والدوآء تصل الی القلب وغیره بالتموج فی العروق.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ۴:۳۴ باب الکحل للصائم)

المجمع ولو اقطر شیئا من الدواء فی عینه لا یفسد صومه عندنا وان وجد طعمه فی حلقه واذا بزق فرئ اثر الکحل ولونه فی بزاقه عامة المشائخ علی انه لا یفسد صومه کذا فی الذخیرة وهو الاصح هکذا فی التبیین ﴿۱﴾. وهمچنین ازنیش عقرب وغیره ایں حکم عدم فساد مستفاد مے شود۔وهو الموفق

دَ رګ او څرمن د انجکشن(ستن) حکم کښې هیڅ فرق نشته

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَرګ او څرمن انجکشن سره روژه فاسدیږی او که نه؟ او که نه فاسدیږی نو په دواړو کښې څه فرق دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: فضل ولی ګړهی کپوره مردان

الجواب: واضحه دې وی چه انجکشن په رګ کښې وی او که په څرمن کښې روژه پرې نه فاسدیږی،ځکه چه دَانجکشن په ذریعې سره دوائی جسم ته دَمساماتو په ذریعه سره رسیږی دَمنافذ په ذریعه نه،

والمفطر هو الثانی دون الاول کما فی الهندیة ۱:۲۱۶ وما یدخل من مسام البدن من الدهن لا یفطر هکذا فی شرح المجمع ولو اقطر شیئا من الدواء فی عینه لا یفسد صومه عندنا وان وجد طعمه فی حلقه واذا بزق فرئ اثر الکحل ولونه فی بزاقه عامة المشائخ علی انه لا یفسد صومه ﴿۲﴾

واضحه دې وی چه رګ دَپائپ په شان نه وی بلکه دَاونې دَ جړو پشان وی.﴿۳﴾.وهو الموفق.

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگریه ۱:۲۰۳ الباب الرابع فیما یفسد وما لایفسد)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۰۳ الباب الرابع فیما یفسد ومالایفسد)

﴿۳﴾.....☆ قال العلامة شمس الدین محمد القهستانی: او وصل دواء الی جوفه او دماغه من غیر المسام فلو وصل شیئ من المسام الی الجوف.....

(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

دَ انجکشن په مسئلې باندې دوباره استفسار

سوال: محترم مفتی صاحب زید مجدکم:

تاسو په فتوی کښې فرمائیلی دی چه انجکشن که په څرمن کښې وی او که په رګ کښې په دې سره روژه نه ماتیږی، خودلته بعض خلق په دې کښې اختلاف کوی، په تفصیل سره جواب راوٗلیږئ ستاسو به ډیره مهربانی وی، چه مخالفینو ته جواب ورکړئ شی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: فضل ولی ګړهی کپوره مردان....۱۷/رمضان المبارک ۱۳۹۹ھ

الجواب: مونږ سره دَفتاوی عالمګیری جزئیات موجود دی، شائد چه ماحواله هم ورکړی وی، تاسودَهغې مخالفینو دلائل اولیکئ او راولیږئ چه دَهغې جائزه واخستلې شی. وهوالموفق.

دَ رګ ستن(انجکشن) سره روژه نه فاسدیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه مونږ ته دَرګ په ستن

(بقیه حاشیه) لم یفسد بلا خلاف لکن ینبغی ان یکون مکروها علی الخلاف قیاسا علی صب الماء علی البدن.

(جامع الرموز ۱:۳۶۲ فصل موجب الافساد)

.....☆ قال العلامة النووی: لو اوصل الدواء الی داخل الساق او غرز فیه سکینا او غیرها فوصلت مخه لم یفطر بلا خلاف لانه لا یعد عضوا مجوفا.

(شرح مهذب ۵:۳۱۴ باب ما یفسد به الصوم ومالایفسد)

.....☆قال الدکتور وهبة الزحیلی: لا یفسد الصوم عند الحنفیة بالحقن فی العضل او تحت الجلد اوفی الورید.

(الفقه الاسلامی وادلته ۳:۱۷۱۲ مبحث ما یفسد الصوم ویوجب القضاء والکفارة)

کښې مشکلات پیښیږی. ځکه چه په دې سره دَروژې ماتولو اعتراضات موجود دی، نوآیا دَرګ په ستن سره یقیناً روژه ماتیږی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: لطیف الرحمٰن مردان.....۲۳/۸/۱۹۷۸ء.

الجواب: دَرګ ستن (انجکشن) سره روژه نه فاسدیږی ځکه چه په رګ سره دوائی وغیره بدن ته دَمسامونو په ذریعې سره رسیږی دَمنافذ په ذریعه سره نه.

کما فی الهندیة ۱:۲۱۶ ومایدخل من مسام البدن من الدهن لا یفطر هکذا فی شرح المجمع وفیها بعد عبارة واذا بزق فرئ اثرالکحل ولونه فی بزاقه عامة المشائخ علی انه لا یفسد صومه کذا فی الذخیرة وهو الاصح هکذا فی التبیین ﴿۱﴾

رګ دَپائپ پشان نه وی بلکه دَ بوتې دَ جړو پشان وی. وهوالموفق.

په روژه کښې دَ ګلوکوز انجکشن یا ډریپ لګولو حکم

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په روژه کښې ګلوکوز انجکشن یا ګلوکوز تهیلا لګولو سره په روژې باندې څه اثر پریوځی یا نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: ډاکټر حبیب الرحمٰن ورسک ډیم پشاور.....۲۹/۲/۱۹۸۲ء.

الجواب: انجکشن یا ګلوکوز تهیلا لګولو سره روژه نه فاسدیږی ځکه چه په دې طریقې سره دا دوائی زړه او اینې ته دَمسامونو په ذریعه رسیږی دَمنافذ په ذریعه نه، والمفطرهوالثانی دون الاول کما اشارالیه الفقهاء﴿۲﴾ البته په سینه او خیټه کښې براه راست انجکشن لګولو سره روژه فاسدیږی ځکه چه دا

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۰۳ الباب الرابع فیما یفسد وما لایفسد)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: وما یدخل من مسام البدن من الدهن لا یفطر هکذا فی شرح المجمع.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۰۳ الباب الرابع فیما یفسد وما لایفسد)

دوائی په سوری سره باطن کښې داخلیږی.﴿۱﴾.وهوالموفق.

دَ ملا هډوکی کښې انجکشن لګولو سره روژه نه فاسدیږی

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَملا په هډوکی کښې بعض وخت انجکشن لګولې کیږی او دوائی ورته رسولې شی اودَ ملا دَهډوکی په بدن کښې خاص حیثیت وی آیا په دې سره روژه ماتیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: ډاکټرمحمدعلی جان غوریوالہ بنوں.....۱۲/۱۰/۱۹۷۵ء.

الجواب: دَملا په هډوکی کښې انجکشن لګول روژې دپاره نقصانی نه ده ځکه چه دا دوائی زړه وغیره ته دَمساموتوپه ذریعه رسیږی چه دا نقصانی نه ده، ماخوذ ازهندیه ۱:۲۱۶.﴿۲﴾دې نه علاوه دَلاسونو پښوپه زخم باندې دوائی او پټئ لګولو سره روژه نه خرابیږی،البته که زخم په خیټه کښې سورې وی نودَدوائې په داخل کیدوباندې او خیټې ته رسیدوپه صورت کښې روژه فاسدیږی.﴿۳﴾.وهوالموفق.

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: او داوى جائفة او آمة فوصل الدواء حقيقة الى جوف دماغه، قال ابن عابدين: الجائفة الطعنة التى بلغت الجوف او نفذته والآمة من امته بالعصا الخ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۱۱ كتاب الصوم)

﴿۲﴾ وفى الهندية: ومايدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر..... ولو اقطر شيئا من الدواء فى عينه لا يفطر صومه عندنا وان وجد طعمه فى حلقه واذا بزق فرئ اثر الكحل ولونه فى بزاقه عامة المشائخ على انه لا يفسد صومه كذا فى الذخيرة.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۱:۲۰۳ الباب الرابع فيما يفسد وما لايفسد)

﴿۳﴾ قال العلامة عبد الله بن مودود الموصلى: وقال ابويوسف ومحمد لا يفسد الصوم فى الجائفة والآمة لان الشرط عندهما الوصول من منفذ اصلى ولعدم التيقن بالوصول لاحتمال ضيق المنفذ وانسداده بالدواء وصار كاليابس، وله ان.....(بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

په انجکشن سره دَ روژې ماتیدلو حکم دَ اسلامی اصولو مخالف دې

سوال: محترم جناب مفتی محمدفریدصاحب مدظله العالی:

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته: عرض دې چه په انجکش(ستن) سره روژه ماتیږی، په عنوان سرهٔ دا یوځو صفحې درلیږم،تاسومونږ دَ خپلې رائې نه خبرکړئ،واجرکم علی الله.(صفحات راته ملاؤنه شو).....(ازمرتب)

المستفتی: صوفی عبدالحمیدسواتی مهتمم مدرسه نصرت العلوم گجرانوالہ۳/۱/۱۹۸۹ء

الجواب: ماته دې حکم (انجکشن (ستن) باندې دَروژې ماتیدو حکم) سره اتفاق نشته دې،دا دَاسلامی اصولوخلاف دی،په انجکشن سره دوا او غذا په بدن کښې دَمساماتوپه ذریعې سره رسیږی دَمنافذپه ذریعه نه.﴿۱﴾ دَ ستن په منتهی او په بدن کښې نه قدرتی سوړه وی اونه مصنوعی،بهرحال دا نوی تحقیقات دَاسلامی اصولو مؤید جوړول نقصانی نه دی،اودې تحقیقاتوته دَمتبوع درجه ورکول دَتحریف دین پیش خیمه ده.وهوالموفق.

(بقيه حاشيه) رطوبة الدواء اذا اجتمعت مع رطوبة الجراحة ازداد سيلانا الى الباطن فيصل بخلاف اليابس لانه ينشف الرطوبة فينسد فم الجراحة، قال مشائخنا والمعتبر عنده الوصول حتى لو علم بوصول اليابس فسد، ولو علم بعدم وصول الرطب لا يفسد.

(الاختيار لتعليل المختار ۱:۱۷۰ فصل ما يفطر الصائم)

﴿۱﴾ قال العلامة الكاسانى: واما ما وصل الى الجوف او الى الدماغ عن غير المخارق الاصلية بان داوى الجائفة والآمة فان داواها بدواء يابس لا يفسد لانه لم يصل الى الجوف ولا الى الدماغ، ولو علم انه وصل يفسد فى قول ابى حنيفة وان داواها بدواء رطب يفسد عند ابى حنيفة وعندهما لا يفسدهما اعتبرا المخارق الاصلية لان الوصول الى الجوف من المخارق الاصلية متيقن به ومن غيرها مشكوك فيه فلا نحكم بالفساد مع الشك.

(بدائع الصنائع ۲:۲۴۳ فصل فساد الصوم)

نسوار اچولو سره روژه ماتیږی

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه نسوار اچولو سره روژه ماتیږی او که نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: ملک تاج محمد طورو مردان.....۱۹۸۴ء/۱۲/۴.

الجواب: چونکه نسوار تیریږی او ددې اثر په حلق کښې محسوسیږی لهذا نسوار استعمالولو والا به قضاء راوړی. ونظیره مافی شرح التنویر: **اذا مضغه ووجد طعمه فی حلقه﴿۱﴾.** وهوالموفق.

نسوارو باندې دَ روژې ماتیدلو تفصیل

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه (۱) دَنسوارو عادتی دَ روژې په حالت کښې نسوار واچول، اودَنسوارو نشه په بدن کښې خوره شوه خودَ نسوارو ذائقه (خوند) دَلاړو سره خیټې ته داخل نه شواودَ نسوارو څه حصه هم حلق نه لاندې داخل نه شوه، بیاهغه نسوار اوتهوکول اوپه اوبوسره ئې خُوله صفا کړه، په دې سره روژه ماته شوه او که نه؟

(۲) یو کس په خُوله کښې نسوار واچول روستوهغه ته پته اولګیدله چه په کوم وخت هغه په خُله کښې نسوار اچولی وو، هغې وخت صبح صادق شوې وو، په دې وجه باندې هغه روژه ماته اوګنړله او روستوئې بیاخوراک هم اوکړو، آیا په داسې سړی باندې کفاره لازم ده؟ بینوا توجروا.

المستفتی: مولانا عبدالحلیم کوهستانی (ایم این اے)

سابق مدرس دارالعلوم حقانیه.....۱۹۸۹ء

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: الا اذا مضغ بحیث تلاشت فی فمه الا ان یجد الطعم فی حلقه الخ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۲۲ باب مایفسد الصوم ومالایفسد)

الجواب: واضحه دې وی چه تمباکونه مسکردې اونه مفطر، کمافی ردالمحتار ۶:۴۵۹ آخر کتاب الاشربة الطبع المصطفی البابی، فانه لم یثبت اسکاره ولا تفتیره ولا اضراره ﴿۱﴾ اوزمونږپه علاقه کښې دَدې استعمال په دوو (۲) طریقو سره کیږی.

(۱) لوګې تیرول (چلم یاسګریټ). (۲) په خُوله کښې ږدل بغیر تیرولو.

قسم اول او طریق اول مفطر دی او عادتی سړی دپاره دکفارې موجب هم دې، کماصرحوا به﴿۲﴾. او دویم قسم اودویم طریق بذات خود مفطر نه دې، لانه یوضع فی الفم، نه دَدې خوراک یا تیرول عادت وی،

وفی شرح التنویر عن البدائع ومفاده ان استقرار الداخل فی الجوف شرط للفساد، (باب مایفسد الصوم ومالایفسده) ﴿۳﴾. وان ثبت انه دخل الی جوفه فمفطر لا موجب للکفارة ونظیره مافی شرح التنویر واکل مثل سمسمة من خارج یفطر ویکفر فی الاصح الا اذا مضغ بحیث تلاشت فی فمه الا ان یجد الطعم فی حلقه﴿۴﴾. انتهیٰ.

فالصواب علی التحقیق عدم افطار الصوم، لکن لسدالباب علی العوام.

دَ تقید رعایت ضروری دې یعنی په حلق کښې دَذوق محسوس کولو په صورت کښې مفطردې. ﴿۲﴾. په دې سړی باندې دَشک په وجه سره کفاره واجب نه ده. لاحتمال وجودطعمه فی الحلق وعدمه. وهوالموفق.

﴿۱﴾ (ردالمختار ۵:۳۲۶ آخر کتاب الاشربة)

﴿۲﴾ قال العلامة الشرنبلالی: وعلی هذا البدعة التی ظهرت الآن وهو الدخان اذا شربه فی لزوم الکفارة وقال الطحطاوی: ای البدعة التی حدثت فی لزوم الکفارة علی هذا الاختلاف فمن قال ان التغذی ما یمیل الطبع الیه وتنقضی به شهوة البطن الزم به الکفارة.

(طحطاوی علی مراقی الفلاح ۶۶۵ باب مایفسد الصوم وتجب به الکفارة مع القضاء)

﴿۳﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۰۷ باب مایفسد الصوم ومالایفسده)

﴿۴﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۲۲ باب ما یفسد الصوم ومالایفسده)

په نسوارو باندې دَ روژې ماتیدلو دوباره استفسار

سوال: په رمضان المبارک کښې مولانا عبدالحلیم کوهستانی په نسوارو باندې دَ روژې نه ماتیدو فتوی ورکړه اوپه دلیل کښې ستاسو فتوی پیش کوی دَ دې لږ وضاحت اوکړئ ځکه چه مونږ په دې باندې نه پوهیږو؟ بینوا توجروا.

المستفتی: منتظم اعلی بورډ آف ریونیو (زکاة وعشر) صوبه سرحد..۱۹۸۹ء

الجواب: واضحه دې وی چه تمباکونه دَنشې والا څیزدې اونه دَ اعضاؤ نشه کولو والا، څنګه چه علامه شامیؒ په ردالمحتار ۲:۴۵۹ کتاب الاشربة په آخرکښې لیکلی دی، فانه لم یثبت اسکاره ولاتفتیره ولااضراره﴿۱﴾. یعنی تمباکودَنشې والا څیز کیدل یابې خوشی پیداکیدلووالا یا نقصان ورکولو والا ثابت نه دی اوزمونږ په علاقه کښې تمباکو په دوو طریقو استعمالیږی.

(۱). لوبړی تیرؤل (۲). دَ نسوارو په شکل کښې په خُوله کښې ږدل.

اولنئ طریقې سره روژه فاسدیږی اوپه عادتی سړی باندې کفاره ورکول هم لازمیږی، څنګه چه په شامی ۲:۱۳۴ فی اوائل باب مایفسد الصوم کښې دی ﴿۲﴾. اوپه دویمې طریقې سره ئې استعمال هسې خو مفطر نه دې ځکه چه دا په خُوله کښې ږدلئ کیږی اونه دَدې تیرول عادت دې.

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵:۳۲۶ آخر کتاب الاشربة)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله انه لو ادخل حلقه الدخان) ای بأی صورة کان الادخال حتی لو تبخر ببخور فاواه الی نفسه واشتمه ذاکر الصومه افطر لامکان التحرز عنه..... وبه علم حکم شرب الدخان ونظمه الشرنبلالی فی شرح علی الوهبانیة بقوله. ویمنع من بیع الدخان وشربه، وشاربه فی الصوم لا شک یفطر، ویلزمه التکفیر لوظن نافعا، کذا دافعا شهوات بطن فقرروا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۰۶ باب مایفسد الصوم ومالایفسده)

یدل علیه مافی شرح التنویر عن البدائع ومفاده ان استقرارالداخل فی الجوف شرط للفساد، هامش ردالمحتار ۲:۱۳۵﴿۱﴾ یعنی کوم څیزچه ټول په خیټه کښې غائب شی اوپه خیټه کښې پاتې شی نوپه هغې سره روژه ماتیږی، البته که دا ثابته شی چه نسوار خیټې ته داخل شوی دی او حلق ته رسیدلی دی نوپه دې سره به روژه فاسد وی، خو کفاره به لازم نه وی.

ونظیره مافی شرح التنویر: واکل مثل سمسمة من خارج یفطر ویکفر فی الاصح الا اذا مضغ بحیث تلاشت فی فمه الا ان یجد الطعم فی حلقه انتهیٰ هامش ردالمحتار ۲:۱۵۳﴿۲﴾.

یعنی چه کله کونځلې (کنجد) په خُوله کښې په داسې طریقې سره اوچوپی چه اجزاء کالعدم شی اودَلعاب سره لعاب شی، نودَدې په تیرولو سره روژه نه فاسدیږی، البته که دَدې اجزاء ذائقه په حلق کښې محسوس شی نوبیابه روژه فاسد وی، پس دَتحقیق په وجه اګرچه روژه نه فاسدیدل صحیح دی خوعوام دَبې باکئ نه بچ کولو دپاره په فتوی کښې دَدې قید یعنی حلق ته رسیدل ضروری دی، ځکه مونږ وایو چه نسوار تیریږی ځکه په دې سره روژه ماتیږی.

(۲) په دې سړی باندې دَ شک په وجه کفاره واجب نه ده ځکه چه په حلق کښې دَ ذائقې موندلو اونه موندلو دواړه احتمال موجود دی. وهوالموفق.

په اوبو کښې غوپه وهلو سره روژه نه فاسدیږی

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په اوبو کښې دننه غوپه وهلو سره روژه ماتیږی یا نه؟ بینواتوجروا.

المستفتی: مولوی فقیرګل ګړهی عثمان خیل ملاکنډ ایجنسی. ۱۲/۱۰/۱۹۷۵ء

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۰۷ باب مایفسد الصوم ومالایفسده)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۲۲ باب مایفسد الصوم ومالایفسده)

الجواب: په اوبو کښې غوپې سره روژه نه ماتیږی (ماخوذ ازهندیه ۱:۲۰۳).

﴿۱﴾ وهوالموفق.

دَ ښځې ښکلولو یا یوځائې څملاستلو سره روژه نه فاسدیږی

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په رمضان شریف کښې دَ ورځې په وخت دَښځې سره یوځائې څملاستلو سره یا دَښځې په ښکلولو سره روژه ماتیږی یا نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: زبیراکبرافریدی.....۱۹۷۵ء/۲۱/۱۰.

الجواب: مضاجعت (دَیوبل سره غاړه کیدل) اوتقبیل (ښکلولو) سره روژه نه فاسدیږی، ټولو فقهاؤ دا صریحاً لیکلی دی.(۲). وهوالموفق.

استمناء بالید او بالفخذین سره روژه ماتیږی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په ا ستمناءبالید سره روژه ماتیږی یانه؟ او دا ګناه صغیره ده او که کبیره؟ او کفاره لازم ده که نه؟ او دَ دواړو پندو په مینځ کښې یعنی غیرسبیلین کښې دَذکراستعمال ګناه ده یا نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عطاء الله تل.....۲۵/جولائی ۱۹۷۹ء

جواب: الاستمناء بالید حرام اذا فعله لا ستجلاب الشهوة واما اذا.....

﴿۱﴾ وفی الهندیة: ومن اغتسل فی ماء وجد برده فی باطنه لا یفطره.
(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۰۳ الباب الرابع فیما لایفسد ومالایفسد)وقال العلامة ابن نجیم: ان خاض الماء فدخل اذنه لا یفسد. (البحر الرائق ۲:۲۷۸ باب مایفسد الصوم ومالایفسد)

﴿۲﴾ قال العلامة مرغینانی: ولو قبل لا یفسد صومه..... ولا بأس بالقبلة اذا امن علی نفسه ای الجماع او الانزال ویکره اذا لم یامن.
(هدایة علی صدر فتح القدیر ۲:۲۵۷ باب مایوجب القضاء والکفارة)

غلبته الشهوة ففعل ارادة تسکینها به فالرجاء ان لا یعاقب، والمختار انه یفسد الصوم وعلیه القضاء ولا یوجب الکفارة اذا انزل وهو المختار فلیراجع الی ردالمحتار ۲:۳۹۹﴿۱﴾ وهکذا حکم ایلاج الذکر بین فخذیه مسطور فی الصفحة المذکورة ایضاً﴿۲﴾. وهوالموفق

باقاعده چه انزال نه وی شوې نو روژه نه فاسدیږی

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زما یو دوست دَ رمضان په آخری عشره کښې دَ یو انتهائی فحش ناول ډیر تعریف اوکړو، ما دَهغه نه کتاب واخستلو او دَهغې کتل مې شروع کړل، زه جنسی طوربانده لږ کمزورې هم یم، اودَدې حقیقت نه خبرهم ووم چه دَدې کتاب کتلو نه پس بهٔ ماته دَفرض غسل ضرورت راځی، کتاب مې اوکتلو، په دې دوران کښې مانه لږې اوبه تلې وې. په دې دوران کښې ماته دَمتیازو ضرورت هم پیښ شو

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: قوله وکذا الاستمناء بالکف ای فی کونه لا یفسد لکن هذا اذا لم ینزل اما اذا انزل فعلیه القضاء کما سیصرح به وهو المختار..... فان غلبته الشهوة ففعل ارادة تسکینها به فالرجاء ان لا یعاقب..... واما اذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم..... ویدل ایضا علی ما قلنا ما فی الزیلعی حیث استدل علی عدم حله بالکف بقوله تعالیٰ والذین هم لفروجهم حافظون الآیة وقال فلم یبح الاستمتاع الا بالزوجة والامة فافاد عدم حل الاستمتاع ای قضاء الشهوة بغیرهما.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۰۹ مطلب فی حکم الاستمناء بالکف)

﴿۲﴾ قال الحصکفی: او جامع فی مادون الفرج ولم ینزل یعنی فی غیر السبیلین کسرة وفخذ، قال ابن عابدین: اما لو انزل قضیٰ فقط ای بلا کفارة..... حیث قال اراد بالفرج کلا من القبل والدبر فما دونه حینئذ التفخیذ والتبطین.
(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۰۸، ۱۰۹ قبیل مطلب حکم الاستمناء بالکف)

دَمتیازونه روستو هم دوه درې قطرې لاړې ماته پته نشته چه دا منی ده یامذی؟ دَهغې رنګ خالص سپین نه وو ،اوس په دې حالت کښې په ما باندې کفاره لازم ده یاصرف قضا لازم ده،یا دواړه لازم دی یا هیڅ لازم نه دی،صرف روژه مکروه ده؟ بینواتوجروا.

الجواب: که ستاسو انزال نه وی شوې نوستاسوروژه نه ده ماته شوې،دَ انزال مطلب دا دې چه دَمنی دَخارج کیدوپه وخت درته مزه محسوس شی،دا مطلب نه دې چه دَمزې نه پس رطوبت خارج شی،پس که صرف دَ تفکرپه وجه سره انزال شوې وی دَعضو مخصوص سره دَلاس لګولو نه بغیر،نوروژه فاسد نه ده،ګینې فاسد ده.(شامی)﴿۱﴾...﴿۲﴾.وهوالموفق.

دَ زوجینو دجماع په دوران کښې دصبح صادق په طلوع کیدو د روژې حکم

سوال: ما یقول العلماء فی هذه المسئلة ان جامع رجل مع امرأته قبل صبح

﴿۱﴾ قال الحصکفی: او قبل ولم ینزل او احتلم او انزل بنظر ولو الی فرجها مراراً او بفکر وان طال لم یفطر.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۰۶ باب مایفسد الصوم ومالایفسد)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: ان الجماع المفسد للصوم هو الجماع صورة وهو ظاهر او معنی فقط، وهو الانزال عن مباشرة بفرجه لا فی فرج او فی فرج غیر مشتهیٰ عادة او عن مباشرة بغیر فرجه فی محل مشتهی عادة ففی الانزال بالکف او بفخیذ او تبطین وجدت المباشرة بفرجه لافی فرج..... وفی الانزال بمس آدمی او تقبیله وجدت المباشرة بغیر فرجه فی محل مشتهی اما الانزال بمس او تقبیل بهیمة فانه لم یوجد فیه شیئ من معنی الجماع فصار کالانزال بنظر او تفکر فلذا لم یفسد الصوم اجماعاً.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۰۹ بعید مطلب فی حکم الاستمناء بالکف)

الصادق فاذا اصبح علیهما وهما مشغولان بالجماع، اتجب الکفارة علیهما ام لا ام القضاء؟ بینوا توجروا

المستفتی: متعلم جامعه حقانیه اکوړه خټک...۱۲ اکتوبر ۱۹۸۳ء

جواب: قال فی شرح التنویر علی هامش ردالمحتار (۲:۱۳۵) ولو مکث حتی امنیٰ ولم یتحرک قضیٰ فقط وان حرک نفسه قضی وکفر، وفی ردالمحتار: اما اذا لم ینزع وبقی فعلیه القضاء ولا کفارة علیه فی ظاهر الروایة..... وما وجه به ظاهر الروایة یدل علی عدم الفرق بین تحریک نفسه وعدمه انتهیٰ﴿۱﴾ وبالجملة ان مافی شرح التنویر فغیر ظاهر الروایة. وهوالموفق

دَ منی وتلو په مختلف صورتونو کښې دَ روژې حکم

سوال: علمائې دین دې مسائلوپه باره کښې څه فرمائی چه:

(۱) چه که یو سړې یوغلط حرکت اونکړی صرف په شهوت ترې منی اوځی، نو روژه ئې ماته شوه یا نه؟ اودَ کفارې څه حکم دې؟

(۲) اوکه دَورځې ورته شهوت راغې اوپه یوه یا دوه ګهنټې کښې یا په هروخت دَمتیازو کولو په وخت ورته دَمنی اثرات ښکاره شول،نو دَ روژې څه حکم دې؟ او کفاره لازم ده یا نه؟

(۳) اوکه شهوت نه وی راغلې صرف دَمتیازپه وخت کښې ورته دَمنی پشان اثرات ظاهرشی نو روژه ماتیږی اوکه نه؟ اودَغسل څه حکم دې؟ بینواتوجروا.

المستفتی: لعل ګل ډاګ اسماعیل خیل نوشهره.....۱۰/۱۲/۱۹۷۲ء.

الجواب: په درې واړو صورتونو کښې روژه نه ماتیږی اوترڅوپورې چه انزال

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۰۸ مطلب مهم المفتی فی الوقائع لا بدله من اجتهاد)

.....

نه وی شوي نو غسل هم لازم نه دي.(هنديه۱:۲۱۷ ﴿۱﴾ شامی ۲:۱۰۳)﴿۲﴾

وهوالموفق.

دَ روژې په حالت کښې دَ ښځې ښکلول او ترغاړه کيدو وغيره حکم

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په رمضان شريف کښې دَورځې په وخت دَښځې سره بغيرمباشرت اوجماع نه ښکلول او ور ترغاړه کيدل اولاس لګول وغيره جائز دی يا نه؟ بينواتوجروا.

المستفتی: دلباغ محمد کوهاټ

الجواب: دَ روژې په حالت کښې داسې کول جائز دی، چه طرفين مامون وی. (حديث ﴿۳﴾ وهنديه ﴿٤﴾ وغيره ﴿٥﴾. وهوالموفق.

﴿۱﴾وفی الهندية: واذا نظر الی امرأة بشهوة فی وجهها اوفرجها کرر النظر اولا لا يفطر اذا انزل کذا فی فتح القدير وکذا لا يفطر بالفکر اذا امنی هکذا فی السراج الوهاج.

(فتاوٰی عالمگيرية ۱:۲۰۴ الباب الرابع فيما يفسد ومالايفسد)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدين: اما الانزال بمس او تقبيل بهيمة فانه لم يوجد فيه شيئ من معنی الجماع فصار کالانزال بنظر اوتفکر فلذا لم يفسد الصوم اجماعا.

(ردالمحتار ۲:۱۰۳ باب مايفسد الصوم ومالايفسد مطلب فی حکم الاستمناء بالکف)

﴿۳﴾عن عائشة رضی الله عنها قالت کان النبی ﷺ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولکنه کان املککم لاربه، متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد فی رواية فی رمضان اخرجه البخاری فی الصيام باب المباشرة للصائم وقالت عائشة رضی الله عنها يحرم عليه فرجها (۱۹۲۷) ومسلم فی الصيام باب بيان ان القبلة فی الصوم ليست محرمة علی من لم تحرک شهوته (۱۱۰۶).

﴿۴﴾وفی الهندية: ولابأس بالقبلة اذا امن علی نفسه الجماع والانزال ويکره ان لم يأمن.

(فتاوٰی عالمگيرية ۱:۲۰۰ الباب الثالث فيما يکره)

﴿۵﴾ قال الشرنبلالی: لا تکره للصائم القبلة والمباشرة .....(بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

قئ فی الصوم کښې مفتی به قول

سوال: علمائې دين دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه من استقاء عمدا فسد صومه رواه ابوداؤد وذکره الزيلعی فی الکنزوايضاهذامذهب الامام محمد،خوپه شامی کښې دَدې مسئلې خلاف ئې ذکر کړې دي، په دې کښې ملا الفم او اعاده دوه شرطه زائدذکرکړی دی.ترجيح کوم قول ته دي، اودَ امام محمد رحمه الله مذهب ظاهری طورباندې دې حديث سره اتفاق ساتی؟ بينواتوجروا.

المستفتی: مبارک شاه مدرسه عربيع تجوړی بنوں.....۲۳/شوال ۱۴۰۱ھ

الجواب: اکثر محققينو دَامام ابويوسف رحمه الله قول صحيح ګنړلئ دې، وجعلوا التقليل منه کالعدم وکاللعاب﴿۱﴾.وهوالموفق.

(بقيه حاشيه)مع الامن من الانزال والوقاع لما روی عن عائشة رضی الله عنها انه عليه السلام کان يقبل ويباشر وهو صائم رواه البخاری ومسلم وهذا ظاهر الرواية وعن محمد انه کره المباشرة الفاحشة وهی رواية الحسن عن ابی حنيفة لانها قل ما تخلو عن فتنة وفی الجوهرةقيل ان المباشرة تکره وان امن علی الصحيح وهو ان يمس فرجه فرجها وفی الظهيرية عن ابی حنيفة انه قال تکره المعانقة والمصافحة وانه خلاف المشهور انتهیٰ.

(امداد الفتاح شرح نور الايضاح ۶۹۶ فصل فيما يکره وفيما لا يکره وما يستحب)

﴿۱﴾قال العلامة الشرنبلالی: او استقاء ای تعمد اخراجه ولو دون ملأ الفم فی ظاهر الرواية لاطلاق قوله ﷺ ومن استقاء عمدا فليقض وشرط ابويوسف ان يکون ملء الفم وهو الصحيح لان ما دونه کالعدم حکما حتی لا ينقض الوضوء.

(امداد الفتاح شرح نور الايضاح ۶۹۲ باب مايفسد الصوم)

وقال العلامة حسن بن عمار: اواستقاء ای تعمد اخراجه وکان اقل من ملأ فمه علی الصحيح وهذا عند ابی يوسف وقال محمد يفسد .....(بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

.....

.....

(بقیه حاشیه) وهو ظاهر الروایة ولو اعاده فی الصحیح لا یفسد عند ابی یوسف کما فی المحیط لعدم الخروج حکما ولا ینقض الطهارة وقال الکمال وهو المختار عند بعضهم لعدم الخروج شرعا.

(مراقی الفلاح شرح نورالایضاح ٢:٦٦٢ باب فی بیان مالایفسد الصوم).

قال العلامة محمد امین : (قوله والا لا) ای وان لم یملأ القئ الفم واعاده کله او بعض لا یفسد صومه عند ابی یوسف..... هو المختار وفی الخانیة هو الصحیح وصححه کثیر من العلماء رملی.

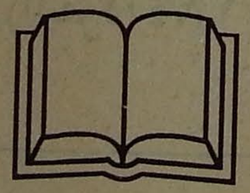
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:١٢١ مطلب فی مایکره للصائم)

.....

فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بہ

فتاوی فریدیه خلورم جلد

باب ماتـــجب به القضاء والکفارة



.....

.....

بسم الله الرحمن الرحيم

.....قال الله تعالى:.....

فمن كان منكم مريضا اوعلى سفرفعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.

.....(البقرة:١٨٤).....

.....

باب ماتجب به القضاء والكفارة

دَ روژې نه نیولو والا توبه صحیح او قضا فرض ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو سړې وائی چه په توبه کولو سره ټول ګناهونه معاف کیږی، ځکه هغه روژه نه نیسی اودَاترپه ورځ توبه کوی چه آئنده دپاره به روژه نیسم، بیا رمضان راځی اوهم دا طریقه هغه اختیاروی آیا دا طریقه صحیح ده؟ او دې دپاره شرعی حکم څه دې؟ بینواتوجروا.

المستفتی: مولوی عبدالحق.....۱۹۷۵ء/۱۰/۲۸.

الجواب: قصداًعمداً روزانه نه نیول او مونځونه قضاکول، کبیره ګناه ده﴿۱﴾ اودَهرې ګناه نه توبه کول صحیح دی، چه په مخکښې ګناهونوباندې ملامتیا اوآئنده دپاره دَنه کولوعزم اوکړی، البته دَمرګ په وخت توبه

﴿۱﴾ قال الحافظ محمد بن احمد الذهبی: الکبیرة الرابعة ترک الصلاة والسادسة افطار یوم من رمضان بلا عذر، وقال ﷺ من افطر یوما من رمضان بلا عذر لم یقضه صیام الدهروان صامه وعن ابن عباس: عری الاسلام وقواعد الدین ثلاث شهادة ان لا اله الا الله والصلاة وصوم رمضان فمن ترک واحدة منهن فهو کافر.

(کتاب الکبائر للذهبی ۵۱ افطار یوم من رمضان بلا عذر)

نه قبلیږی﴿۱﴾. اوپه داسې تائب باندې قضا کول فرض دی، صرف په توبې سره هرڅه نه معاف کیږی﴿۲﴾. وهو الموفق.

(دسوال نه معلومیږی چه آئنده دپاره هم دنه کولو اراده ده ځکه داتوبه توبه نه ده.....سیف الله حقانی).

دَ مفتی دَ فتوی په وجه سره په افطار کولو باندې کفاره نشته قضا شته

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زمونږ دکلی څه خلقو دَدیرشمې روژې نه مخکښې سپورمئ اولیدله، اوزمونږ دکلی یو مفتی صاحب فتوی ورکړه چه روژه ختمه کړئ او اختر کړئ، ځکه په هغې ورځ اخترکړئ شو، آیا دا اختر صحیح دې یا نه؟ اوکه صحیح نه وی نو کومو خلقو چه روژه ماته کړې ده په هغوی باندې اوپه هغې مفتی صاحب باندې قضا او کفاره لازم ده اوکه نه؟ اوکوم اعتکاف کونکئ چه دَاعتکاف نه بهر راوتلې وی په هغه باندې دوباره دَاعتکاف څه حکم دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عبدالستارمتعلم جامعه حقانیه.....۱۲/۱۲/۱۹۷۴ء.

الجواب: دَمفتی په فتوی ورکولو سره په افطارکولوباندې کفاره لازم نه ده، البته دَهغې ورځ قضایعنی دَ روژې اواعتکاف دواړو قضا لازم ده، په شرط دَدې چه دَنورو علاقونه دَاختر خبر رارسیدلې نه وی، کینې قضاهم لازم نه ده.

یدل علی عدم التکفیر ما فی الدرالمختار: حتی لو افتاه مفت یعتمد .....

﴿۱﴾ قال العلامة الفرهاری: ویغفر مادون ذلک ای ما سوی الشرک لمن یشاء من الصغائر والکبائر مع التوبة وبدونها التوبة هی الندم علی المعصیة والعزم علی عدم العود الیها..... وهل یقبل توبة من حضره الموت والصحیح ما فی الحدیث ان الله یقبل توبة العبد مالم یغرغر رواه الترمذی اما ایمان الیأس فلا یقبل وهو حین یشاهد الکافر النار قبل موته ولذا لم یقبل ایمان فرعون.

(النبراس شرح شرح العقائد ۲۳۳ ویغفر مادون ذلک لمن یشاء)

﴿۲﴾ قال الشرنبلالی: وصوم رمضان فرض عین اداء وقضاء علی من اجتمع فیه اربعة اشیاء.

(امداد الفتاح شرح نورالایضاح ۶۵۲ کتاب الصوم)

علی قوله او سمع حدیث ولم یعلم تأویله لم یکفر للشبهة، (هامش ردالمحتار ۲:۱۴۹ ﴿۱﴾ واما القضاء فلان عدم التکفیر لا یستلزم عدم القضاء ولذا یقضی فی صورة الاحتجام نعم عند فساد الاعتکاف یقضی الیوم الواحد عند الطرفین واما عند ابی یوسف یقضی العشر اوالایام الباقیة والتفصیل فی ردالمحتار ۲:۱۸۰ باب الاعتکاف فلیراجع﴿۲﴾. وهوالموفق

دَ رمضان پنځه روژې ئې خوړلې وی او دَ پنځو واړو قضا او یوه کفاره لازمی ده

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دګناه نه دَنه خبریدو په وجه باندې مادَتیرشوی رمضان پنځه روژې خوړلې دی، اوس څه اوکړم، دَقضا اوکفارې څه صورت دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: محمدانعام غله ډهیرمردان.....۴/رمضان ۱۴۱۰ھ.

الجواب: که چرې تاسودَ روژې دَنیت کولو نه پس روژه خوړلې وی نو تاسو

﴿۱﴾. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۱۸ قبیل مطلب فی الکفارة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: فلو شرع فی نفله ثم قطعه لا یلزمه قضائه لانه لا یشترط له الصوم علی الظاهر، قال ابن عابدین: وعلی کل فیظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتکاف المسنون بالشروع وان لزوم قضاء جمیعه او باقیه مخرج علی قول ابی یوسف اما علی قول غیره فیقضی الیوم الذی افسده لاستقلال کل یوم بنفسه وانما قلنا ای باقیه بناء علی ان الشروع ملزم کالنذر وهو لو نذر العشر یلزمه کله متتابعا ولو افسد بعضه قضی باقیه علی ما مر فی نذر صوم شهر معین والحاصل ان الوجه یقتضی لزوم کل یوم شرع فیه عندهما بناء علی لزوم صومه بخلاف الباقی لان کل یوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعیة وان کان المسنون هو اعتکاف العشر بتمامه.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۴۳ باب الاعتکاف)

باندې دَقضا نه علاوه کفاره یعنی دوه میاشتې مسلسل روژې نیول هم فرض دی یعنی ۲۰+۵=۲۵ ورځې﴿۱﴾. اوکه تاسو دَروژې دَنه نیولو اراده کړې وه، نوصرف قضادباندې فرض ده اودکفارې شپیته(۶۰) ورځې فرض نه دی. (معتبرات فقه). وهوالموفق.

دَ روژې خوړونکی یا په بعض ورځو کښې دَ نه نیولو یا دَ ټولو روژو نه نیولو والا دپاره حکم

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی، مونږ دَیورپ دَټولو نه ښائسته ځائې کښې اوسیږو. دَهغې ځائې دَماحول دَوجې نه مونږ سره درې قسمه مسلمانان دی:

(۱). بعض داسې دی چه روژې نیسی، دَپیشمنی دپاره پاسی اونیت کوی، خو صبا ته دولس یا یوه بجه بغیردَځه عذر نه روژه ماتوی.

(۲). بعض روژې نیسی خودَهفتې اواتوار په ورځ روژه نه نیسی اودَپیشمنی دپاره هم نه پاسی، اوباقاعده وائی چه مونږ به دَ هفتې او اتوار په ورځ روژه نه نیسو. (۳). بعض خلق داسې دی چه صحت مند هم دی خو روژې دَدې په وجه باندې نه نیسی چه دا یورپ دې اوپه یورپ کښې روژې لازمی نه دی، دَدې درې واړه قسمه خلقو دپاره دَقضا او کفارې څه حکم دې؟ بینواتوجروا.

المستفتی: سلطان مسعودشاه مغربی جرمنی

الجواب: (۱). که داخلق دَخوراک څښاک یا دَ دوایئ په خوړلو سره روژه ماته کړی، نوپه دوی باندې دَقضا نه علاوه کفاره هم واجب ده، په شرط دَدې چه دَ روژې نیولو اراده ئې کړې وی. (ماخوذ از شامی) ﴿۲﴾ (۲، ۳) په دې خلقو

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: ولو تكرر فطره ولم يكفر للاول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد وعليه الاعتماد بزازية ومجتبىٰ وغيرهما واختار بعضهم للفتوىٰ ان الفطر بغير الجماع تداخل والا لا.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲: ۱۲۰ مطلب في الكفارة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصكفي: وان جامع في رمضان اداء..... (بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

باندې قضا اوتوبه و استغفار لازم ده، کفاره واجب نه ده. (شامی) (۱).

ملاحظه:.....د کفارې نه مراد دا دې چه مسلسل دوه میاشتې به روژې نیسی. وهوالموفق.

دَ معتمد عالم دَ فتوی په صورت کښې کفاره لازم نه ده

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه هلال کمیټې په اوولسم (۱۷) ستمبر ۱۹۷۴ء باندې اعلان اوکړوچه صبا په اتلسم (۱۸) ستمبر به رومبئ روژه وی، خویومعتمدعالم دین دَحکومت په اعلان باندې احتجاج اوکړو چه فرضی نشته ځکه ټول کلی والو روژه ختمه کړه، هوټلې کهلاؤ شوې، دَهغې نه پس اته ویشت (۲۸) روژې پوره شوې اودې ګواهان هلال کمیټې ته راغلل او اختر اوکړئ شو، اوس سوال دا دې چه دَهلال کمیټئ اعلان دَروژې او اختر صحیح دې که نه؟ او زمونږ دا روژه ماتول دَ کفارې موجب ده که نه؟ بینواتوجروا.

المستفتی: غلام دستګیرلکی مروت..... ۲۷/ نومبر ۱۹۷۴ء.

الجواب: (۱). دَهلال کمیټئ تفصیلی اعلان چه دَحکم دهنده او دَرؤیت په حکم وغیره باندې مشتمل وی، دَ روژې او اختر موجب دې.

کما یدل علیه ما فی منحة الخالق علی هامش البحر الرائق ۲: ۲۷۰ لم یذکروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة علی ثبوت الشهر کضرب المدافع فی زماننا والظاهر وجوب العمل بها علی من سمعها فمن کان غائبا عن المصر کاهل .....

(بقيه حاشيه) او اكل او شرب غذاء او دواء..... قضىٰ في الصور كلها وكفر.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲: ۱۱۸ قبيل مطلب في الكفارة)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: اولم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا مع الامساك لشبهة خلاف زفر او اصبح غيرنا وللصوم فأكل عمدا ولو بعد النية قبل الزوال لشبهة خلاف الشافعي ..... قضىٰ في الصور كلها فقط.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲: ۱۱۲ باب مايفسدالصوم ومالايفسده)

القرئ ونحوها﴿۱﴾ قلت وجه الدلالة ان الراديو آلة محفوظة جدا والدلالة فيها اتم وقلت ايضا ان التقييد بالتفصيل لفساد الزمان ورفع احتمال البناء على قول الموقتين (المهندسين) وغيرهم فافهم.

(۲). ظاهری طور باندې پرې کفاره واجب نه ده.

كما يدل عليه عبارة الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲:۱۴۹ وان جامع (الى ان قال) قضى وكفر لانه ظن فى غير محله حتى لو افتا مفت يعتمد على قوله او سمع حديث ولم يعلم تاويله لم يكفر للشبهة وفى ردالمحتار: وفى النهاية ويشترط ان يكون المفتى ممن يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه فى البلدة وحينئذ تصير فتواه شبهة ولا معتبر بغيره﴿۲﴾. وهوالموفق

دَ چا ګواهی چه رد کړئ شی او روژه ماته کړی نو په هغه باندې صرف قضا ده کفاره نشته

سوال: علمائې دين دې مسئلې باره کښې څه فرمائی، يوسړی اودَهغه ښځې اووئيل چه مونږ سپوږمئ ليدلې ده، اوپه آسمان کښې وريځ هم وه، اودا دواړه متهم بالفسق هم دې، ځکه چه دوی دواړه بغير دَځه عذر نه کله ناکله مونځ پريږدی، عام خلقو اوعلماؤ دَدوی په وئيلوباندې عمل اونکړو، اوس هغوی صباروژه اونيوله اوپه مينځ کښې ئې ماته کړې ده، اوس په دوی باندې قضا او کفاره شته اوکه نه؟ بينواتوجروا.

المستفتی: ملاشيرمحمدلورآلائی بلوچستان.....۱۹۷۸ء/۱۰/۲۱.

الجواب: دَکوم کس ګواهی چه دَفسق په وجه رد کړئ شی اوبياروژه ماته کړی نوپه هغه باندې کفاره نشته او قضا لازم ده.

رأى مكلف هلال رمضان اوالفطر ورد قوله بدليل شرعى صام مطلقا وجوبا وقيل ندباً فان افطر قضى فقط فيهما لشبهة الرد. (الدرالمختار على هامش .....

﴿۱﴾ (منحة الخالق على هامش البحر الرائق ۲:۲۷۰ قبيل ما يفسد الصوم ومالايفسده)

﴿۲﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۱۸ قبيل مطلب فى الكفارة)

ردالمحتار ۲:۱۲۳ ﴿۱﴾ وهوالموفق

دَ قې کولو په وجه دَفطر په ګمان باندې ئې اوبه اوځکلې، نوپه ده باندې قضا واجب ده

سوال: علمائې دين دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه يو سړی دَرمضان په مياشت کښې قې اوکړې، هغه اوګنړل چه په دې سره روژه ماتيږی. لهذا دَهغې نه پس ئې قصداً اوبه اوځکلې، اوس په ده باندې صرف قضاده يا کفاره هم ده؟ بينوا توجروا.

المستفتی: فقيراستادبهرت بنوں....۳/ذی الحجة ۱۳۸۹ھ.

الجواب: په دې کس باندې قضا واجب ده او کفاره واجب نه ده.

لما فى البحر وكذا لو ذرعه القى وظن انه يفطره فافطر فلا كفارة عليه لوجود شبهة الاشتباه (بحواله شامى ۲:۱۳۹)﴿۲﴾. وهوالموفق

دَ دمې دَ مريض دپاره دَ انهيلرسړې استعمال دَ قضا او کفارې موجب دې

سوال: علمائې دين دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَدمې دَمريض دپاره انهيلرپمپ په رمضان کښې استعمالول څنګه دې؟ ځکه چه دَدې پمپ نه بغير يوه ګهنټه تيرول هم مشکل وی، ځکه چه په دې پمپ کښې هوا وی، نوآيا دَدې هوا په دننه تلو باندې هم روژه ماتيږی؟ که ماتيږی نوپه ده باندې صرف قضا ده يا کفاره يا دواړه؟ بينواتوجروا.

المستفتی: مولانافتح محمدفاضل ديوبندعمرزئی چارسده

الجواب: هوا اګر چه جسم دې خودَدې داخليدل او بهرتلل چه دَتنفس په طور

﴿۱﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲:۹۸ قبيل مطلب لاعبرة بقول الموقتين)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۱۱ باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

سره نه وی علمائې کرامو په مفطرات کښې ذکر کړی نه دی. څنګه چه علمائې کرامو دَ جن اوملائک په باطن کښې داخلیدل په مفطرات کښې نه دی شمیرلی. حالانکه دا هم جسمونه دی، پس معلومیږی چه اجسام لطیفه داخلیدل او بهروتل په روژې باندې هیڅ اثر نه پریږدی، پس که دَپمپ په ذریعې سره صرف هوا داخلیږی نومفطر نه دې، خوکه دَدوایئ اجزا په پمپ کښې محفوظ وی اودَهوا سره په بدن کښې داخلیږی، اوهم دا واقعه ده، نو دَ قضااو کفارې دواړو موجب به وی، قال فی الهدایة ۱۶۰ ولواکل اوشرب ما یتغذی به او یتداوی به فعلیه القضاءوالکفارة﴿۱﴾ وهکذا فی غیرواحد من کتب الفقه ﴿۲﴾ اودَهواسره دَ دوایئ اجزادَداخلیدوپه صورت کښې که چرې دې مریض ته بغیردَدې پمپ نه دَهلاکت یا دَمرض دَزیاتوالی قوی اندیښنه وی نودَهغه دپاره روژه ماتول جائز دی، دَدې نه پس که صحت یاب شو، نو قضا به راؤړی، اوکه صحت یاب نه شو نو په ده باندې کفاره ورکول ضروری نه دی.

لعدم وجود الشرط وهو ادراک ایام اخر، قالوا فی الهندیة ۱:۲۲۰ ولو فات صوم رمضان بعذر المرض اوالسفر او استدام المرض والسفر حتی مات لا قضاء علیه لکنه ان اوصیٰ بان یطعم عنه صحت وصیته وان لم تجب علیه وفیها ایضا ۲۱۹ المریض اذا خاف علی نفسه التلف او ذهاب عضو یفطر بالاجماع وان خاف زیادة العلة وامتداده فکذلک عندنا وعلیه القضاء اذا افطر﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (هدایة علی صدر فتح القدیر ۲:۲۶۳ باب مایوجب القضاء والکفارة)

﴿۲﴾ قال الامام شمس الدین القهستانی: او اکل او شرب غذاء او دواء وهو یوثر فی البدن بالکیفیة فقط کالکافور وغیره لکن فی المحیط لو اکل ما یتداویٰ به قصدا او تبعا لغیره یکفر وما لا فلا وفی الهلیلج روایتان..... عمدا احتراز عن الاکراه والخطاء والنسیان قضیٰ وکفر.

(جامع الرموز ۱:۳۵۸ فصل موجب الافساد)

﴿۳﴾ (فتاویٰ عالمگیریة ۱:۲۰۷ الباب الخامس فی الاعذار التی تبیح الافطار)

غابښ ویستلو د پاره ړومبې دَ کیپسول خوړلو په صورت کښې قضا او کفاره دواړه واجب دی

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زماغابنونو ته چنجې اولګیدو، چه دَهغې په وجه سره په وړې کښې مې درد او پیپ پیدا شو، اودَ چاراندام په وخت کښې غابنونو نه به مې ډیره وینه بهیده، زمونږ محکمې زه راولپنډئ ته یو ډاکټر ته اولیږلم. هلته ډاکټرپه ۲۴ رمضان باندې زما دوه غابنونه اوویستل. دَدرد تکلیف کمولو دپاره او په وورو کښې اوبه وغیره نه تللو دپاره ډاکټرماته یوه کیپسول راکړه، چه دَهغې په وجه روژه ماته شوه، اوس دَهغې په بدله کښې ما قضا روژه نیولې ده، خو بعضې خلق دَ کفارې وائی، آیا په ماباندې کفاره لازم ده؟ بینواتوجروا.

المستفتی: حاجی احمدالدین مدنی مسجد جامع سرائے قیام تیکسلا ۱۳۸۹ھ

الجواب: که دَ سخت درد په وجه دې غابښ ویستلې وی او روستو دې کیپسول خوړلئ وی، که دا دَدې سخت درد په وجه سره شوې وی، نو په دې صورت کښې کفاره نشته دې.﴿۱﴾ اوکه دَغابښ ویستلو نه دې مخکښې کیپسول خوړلې وی چه دَغابښ ویستلو نه روستو سخت درد پیدا نه شی، اودَویستلو نه مخکښې دردنه وو، نوپه دې صورت کښې کفاره واجب ده﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ وفی الهندیة: المریض اذا خاف علی نفسه التلف او ذهاب عضو یفطر بالاجماع وان خاف زیادة العلة وامتداده فکذلک عندنا وعلیه القضاء واذا افطر کذا فی المحیط.

(فتاویٰ عالمگیریة ۱:۲۰۷ الباب الخامس فی الاعذار المبیحة)

..... خودا جواب به هله وی چه درد دومره سخت وی چه ورسره دځان خطره وی او یا روژې سره د درد د زیاتوالی او اوږدوالی ویره وی..... (سیف الله حقانی)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: اذا اکل متعمدا ما یتغذی به او یتداویٰ به یلزمه الکفارة وهذا اذا کان مما یؤکل للغذاء او للدواء فاما اذا لم یقصد لهما فلا کفارة وعلیه القضاء.

(فتاویٰ عالمگیریة ۱:۲۰۵ النوع الثانی مایوجب القضاء والکفارة)

په روژه کښې سګریټ څکلو سره کفاره لازم ده

سوال: علمائې کرام دې باره کښې څه فرمائی چه په سګریټ څکلو سره روژه ماتیږی او که نه؟ او صرف قضابه راوړی یا کفاره هم؟ بینواتوجروا.

المستفتی: عبدالله.....۱۹۷۵ء/۱/۱.

الجواب: په عادتی سړی باندې په روژه کښې سګریټ او چیلم څکلو سره قضا او کفاره دواړه لازم دی(شامی ۲:۱۳۴)(۱).وهوالموفق.

په روژه کښې نسوار استعمالولو سره قضا لازم ده

سوال: ایها العلماء الکرام ما قولکم فی استعمال النبات المسمی بالتنباک والتتن....

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله انه لو ادخل حلقه الدخان) ای بای صورة کان الادخال حتی لو تبخر ببخور فآواه الی نفسه واشتمه ذاکر الصومة افطر لامکان التحرز عنه..... وبه علم حکم شرب الدخان ونظمه الشرنبلالی فی شرحه علی الوهبانیة بقوله، ویمنع من بیع الدخان وشربه، وشاربه فی الصوم لاشک یفطر ویلزمه التکفیر لو ظن نافعا کذا دافعا شهوات بطن فقرروا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۰۶ باب ما یفسد الصوم ومالایفسده)

وقال الشرنبلالی: من ادخل بصنعه دخانا حلقه بأی صورة کان الادخال فسد صومه سواء کان دخان عنبر او عود او غیرهما حتی من تبخر ببخور فآواه الی نفسه واشتم دخانه ذاکرالصومه افطر لامکان التحرز عن ادخال المفطر جوفه ودماغه وهذا مما یغفل عنه کثیر من الناس فلیتنبه له ولا یتوهم انه کشم الورد ومائه، والمسک لوضوع الفرق بین هو تطیب بریح المسک وشبهه وبین جوهر دخان وصل الی جوفه بفعله.

(الطحطاوی علی المراقی ۱:۶۶۰ باب مالایفسدالصوم)

حیث تختلط معه النورة او رماد الاشجار اوالماء ثم یضعونها تحت الشفت فی الفم، ثم یطرحونها بعد مضی وقت ویطرحون الریق المنجذبة من ابدانهم بسببه، وانی کنت تتبعت الکتب الموجودة عندی فما شفی صدری لکونه غیر موصلة الی الجوف الا ان العاملین یقولون اذا استعملها فلا حاجة لنا للماء والطعام، فهل یفطر بها الصوم ام لا؟ بینواتوجروا

المستفتی: نامعلوم.....

جواب: التتن المخلوط بالماء والنورة لا یفطر فی نفسه نعم اذا دخل الحلق والباطن فیفطر البتة وقد تجربت ان طعمه یوجد فی الحلق ولو بعد المضمضة ویؤید الافطار ما فی الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۵۳ واکل مثل سمسمة من خارج یفطر ویکفر فی الاصح الا اذا مضغ بحیث تلاشت فی فمه الا ان یجد الطعم فی حلقه کما مر انتهیٰ﴿۱﴾. وهوالموفق

دَ نښې سره جماع کولو باندې قضا او کفاره دواړه لازم دی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَ لاعلمئ په وجه سره نښځه خاوندد روژې په حالت کښې جماع اوکړی نو په دوی باندې صرف قضاده یا کفاره هم ده؟ او دَ جماع کولو په وخت کښې دَ پردې په حالت کښې وی،اوپه کفاره یا قضا کښې دواړه برابر شریک دی یا نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: خورشیدانوررااولاکوټ آزاد کشمیر.....۱۹۸۳ء/۸/۱۷.

الجواب: که دَ روژې یادولو په حالت کښې جماع اوکړی نو دواړه به یوه ورځ

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۲۲ باب مایفسد الصوم ومالایفسده)

.....

قضا او دوه میاشتې روژې دَ کفارې په طور نیسی﴿۱﴾. او جماع دَ پردې په حالت کښې یوه مجمل جمله ده. لهذا وضاحت اوکړئ جواب به درکړو. وهو الموفق.

ښځې سره دَ ملاعبت په وجه سره دَ انزال په صورت کښې صرف قضا ده

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَرمضان په میاشت کښې دَروژې په حالت کښې دَښځې سره په څملاستلو او ترغاړه وتلو سره انزال (منی خارج) شی، نو صرف قضا به لازم وی یا کفاره به هم لازم وی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: غلام حیدر محکمه زراعت ایبټ آباد.....۱۹۷۵ء/۱۰/۲۲.

الجواب: په داسی حالت کښې به صرف یوه ورځ روژه نیول فرض وی، په دې کښې کفاره نشته دې. کذافی الهندیة ۲۱۷:و اذا قبل امراته وانزل فسد صومه من غیر کفارة کذا فی المحیط﴿۲﴾. وهو الموفق.

په روژې کښې په لاس سره منی خارج کولو باندې صرف قضا لازم ده کفاره نه

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی که یو کس په رمضان کښې دَ روژې په حالت کښې دَخپلو لاسونو په ذریعې سره منی خارج کړی، نو دَ کفارې څه حکم دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: وحید احمد تحصیل و ضلع کوهاټ.....۱۹۸۹ء/۲/۲۹.

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وان جامع المکلف آدمیا مشتهی فی رمضان اداء او جومع او توارت الحشفة فی احد السبیلین انزل اولا ..... قضی فی الصور کلها وکفر.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۱۷ باب مایفسد الصوم ومالا یفسده)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۰۴ الباب الرابع فیما یفسد وما لایفسد)

الجواب: دَ روژې په حالت کښې په لاس سره منی خارج کولو باندې به صرف قضا لازم وی کفاره نه﴿۱﴾. وهو الموفق.

په لاس سره منی خارج کولو په وجه باندې د نذر روژه دوباره په لاس سره منی خارجولو سره د روژې ماتولو په صورت کښې دَ قضا حکم

سوال: یو سړی خپل ځان باندې لازم کړه که دَشهوت پوره کولو دپاره ما جلق اوکړو، نو یوه روژه به نیسم، اوس دَشپې په وخت کښې داسی اوشو، نو صبا ئې روژه اونیوله، خِودَ ورځې ئې بیا جلق اوکړو، په دې خیال سره چه زه دوه روژې به اونیسم، اوس دَدې کس څه حکم دې، دوه روژې به نیسی یا صرف دَدې یوې روژې قضا به کوی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عبدالله پیښور یونیورسټی.....۲۸/شعبان ۱۴۰۳ھ

الجواب: که انزال نه وی شوې نو روژه فاسد شوې نه ده، او په ظاهره دا کار گناه کبیره ده، اوکه انزال شوې وی نودَدې روژې قضابه راؤړی﴿۲﴾ وهو الموفق

کتبه:..... رشید احمد صدیقی عفی عنه.

الجواب: دَانزال په صورت کښې وجوبی طورباندې یوه روژه قضاراوړل دی﴿۳﴾

﴿۱﴾ (قال العلامة ابن عابدین: قوله وکذا الاستمناء بالکف، ای فی کونه لا یفسد لکن هذا اذا لم ینزل اما اذا انزل فعلیه القضاء.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۰۹ مطلب فی حکم الاستمناء بالکف)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: وکذا الاستمناء بالکف، قال الشامی: ای فی کونه لا یفسد لکن هذا اذا لم ینزل اما اذا انزل فعلیه القضاء کما سیصرح به وهو المختار.
(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۰۹ مطلب فی حکم الاستمناء بالکف)

﴿۳﴾ قال العلامة المرغینانی: ان الکفارة تعلقت بجنایة الافطار فی رمضان علی وجه الکمال وقد تحققت. (هدایة علی صدر فتح القدیر ۲:۲۶۴ باب مایوجب القضاء والکفارة). وفی الهندیة: ولا کفارة بافساد صوم غیر رمضان کذا فی الکنز.
(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۱۵ باب المتفرقات کتاب الصوم)

او احتیاطی طورباندې به دوه روژې نیسی.وهوالموفق.(لاحتمال انعقادالنذر)

.....(سیف الله حقانی).

کتبه :.....محمدفریدعفی عنه

دَ روژې په حالت کښې لواطت کولو سره قضا او کفاره دواړه واجب دی

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی:که یو سړې په رمضان المبارک کښې لواطت اوکړی،نوپه هغه باندې صرف قضا واجب ده یا کفاره هم؟ بینوا توجروا.

المستفتی: فخرالدین نیازی ډی آئی خان.....۱۸/۹/۱۹۷۷ء.

الجواب: دَلواطت کولو په صورت کښې به قضا او کفاره دواړه واجب وی.

کمافی شرح التنویر وان جامع فی رمضان اداء او جومع او توارت الحشفة فی احد السبیلین انزل اولا الی ان قال قضی فی الصور کلها وکفر هامش ردالمحتار ۲:۱۴۷، ۱۴۹ ﴿۱﴾. وهوالموفق

په روژه دار زانی باندې قضا،کفاره،توبه او حد زنا لازم دی

سوال: علمائې کرام دَهغې سړی په باره کښې څه فرمائی چه هغه دَیوې ناواده شوې حائضه ښځې سره دَزنا اراده اوکړه،اودې سړی واده هم کړې وو او دَ روژې په حالت کښې هم وو.هغه اووئیل چه که داسې جماع شروع کړم نو بیا به لګاتار روژې نیسم،نوهغه دَکاغذ یوه ټکړه تیره کړه،اوبیا ئې جماع (زنا) شروع کړه،اوس دا معلومول دی چه:

(۱).بغیر دَشرعی عذر نه روژه ماتول څنګه دی،که دَکاغذ په ټکړې سره ولې

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۱۷، ۱۱۸ باب مایفسد الصوم ولایفسده)

نه وی؟ دَ جماع په وخت کښې ورته معلومه شوه،چه هغه ټکړه دَده په تالو کښې وینختلې ده او خیټې ته نه ده تلې.

(۲).دَ دې کس روژه په جماع سره ماته شوه یا دَ کاغذ په ټکړې سره؟

(۳). اوس دَدې کس دپاره څه داسې کفاره شته چه په هغې سره دَدې کس ګناهونه معاف شی،اوکه هغه دَ روژې کفاره دَروژې په نیولو سره نه غواړی نو آیا بل څه صورت شته؟ بینواتوجروا.

المستفتی:میرصاحب شاه مرکزصحت اباخیل لکی مروت ۱۸/۸/۱۹۷۹ء

الجواب: (۱).دَ شرعی عذر نه بغیر روژه ماتول حرام دی.قال الله تعالی: ولا تبطلوا اعمالکم الآیة ﴿۱﴾.

(۲).دَ روژې ماتولو دارو مدار خیټې ته په تللو باندې دې،په حلق کښې داخل کیدوباندې نه دې.(شامی)﴿۲﴾.

(۳).په داسی مجرم باندې قضا،دَروژې کفاره،توبه او حد لازم دې،البته دَحد متعلق څه تفصیل شته،چه هغه دَ فقهې دَ کتابونو نه معلومولې شی.وهوالموفق.

په قضا او کفاره کښې دَ زنا او لواطت یو حکم دې

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په رمضان کښې سړې او ښځه زنا اوکړی،نو قضا او کفاره دواړه لازم دی،خوچه کله غیر

﴿۱﴾ (سورة محمد آیت: ۲۳ پاره:۲۶)

﴿۲﴾ قال العلامة محمد امین: (قوله یعنی ولم یصل الی جوفه) ظاهر اطلاق المتن انه لا یفطر وان کان الدم غالبا علی الریق وصححه فی الوجیز کما فی السراج وقال ووجهه انه لا یمکن الاحتراز عنه عادة فصار بمنزلة ما بین اسنانه وما یبقی من اثر المضمضة..... حاول الشارح تبعا للمصنف فی شرحه بحمل کلام المتن علی ما اذا لم یصل الی جوفه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۰۷ باب مایفسد الصوم ومالایفسده)

محصن اغلام فی الدبر اوکړی نوپه لواطت کښې هم قضا او کفاره دواړه واجب دی یا صرف قضا؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عبدالسلام برګوکندسوات ضلع

الجواب: په قضا او کفاره کښې دَ قبل و دبر(مخې او شا) یو حکم دې﴿۱﴾. صرف دَ حد په وجوب کښې اختلاف دې﴿۲﴾.فلیراجع الی ابواب مفسدات الصوم وباب مایوجب الحدفی جمیع کتب الفقه.وهوالموفق.

په وجوب کفاره کښې دَ جماع حلال یا حرام هیڅ فرق نشته

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی:زمونږ په ځائې کښې یو سړی اووئیل چه دَخپلې ښځې سره او پردې سره په جماع کښې هیڅ فرق شته، هغه دا چه دَخپلې ښځې سره جماع کولو باندې کفاره واجیږی او دَزنا په صورت کښې صرف قضا واجب ده کفاره نه ده،ځکه چه په دې صورت کښې دَزنا په وجه سره په ده باندې حد جاری کیږی،اوحد اوکفاره دواړه جمع کیدې نشی،دَدې کس دا قول صحیح دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عبدالحمید لدها ډی آئی خان

﴿۱﴾ قال الشیخ الغنیمی المیدانی: ومن جامع آدمیا حیا عامدا فی احد السبیلین انزل اولا او اکل او شرب ما یتغذی به او یتداوی به فعلیه القضاء والکفارة لکمال الجنایة بقضاء شهوة الفرج اوالبطن.

(اللباب فی شرح الکتاب ۱:۱۵۷ باب مایفسد الصوم)

﴿۲﴾ قال العلامة ابوالحسین القدوری: فان کان الزانی محصنا رجمه بالحجارة حتی یموت..... وان لم یکن محصنا وکان حرا فحده مأة جلدة..... ومن اتی امرأة فی الموضع المکروه او عمل عمل قوم لوط فلا حد علیه عند ابی حنیفة ویعزر وقال ابویوسف ومحمد هو کالزنا الخ.

(مختصر القدوری علی صدر اللباب ۳:۵۹ کتاب الحدود)

الجواب: په څلور واړو مذهبونو کښې چاهم دَموجب کفاري په حلال یا حرام کښې فرق نه دې کړې،لهذا دَدې فارق قول غلط دې،په ده باندې ضروری ده چه یو حواله پیش کړی،بله داچه هرکله په زناکونکې ښځې باندې کفاره واجب وی،نوپه زناکارسړی باندې به په بطریق اولی واجب وی.

لعدم الاختلاف الامام الشافعی فی حق الرجل الجامع، قلت ویدل علی الوجوب علیها فی الهندیة ۱:۲۱۸ ولو مکنت نفسها من صبی او مجنون فزنی بها فعلیها الکفارة بالاتفاق کذا فی الزاهدی. ﴿۱﴾. وهوالموفق

په روژه کښې دَ کپړوسره په جماع کولو باندې دَ قضا یا کفاري وغیره حکم

سوال: علماء کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زید د هندې سره په روژه کښې په داسې کیفیت کښې جماع اوکړه چه په مینځ کښې دري پردې حائل وې،او دا جماع قصداً وه، نسیاناً نه وه،او ا نزال هم اوشو،اوس په زید باندې قضا او کفاره دواړه لازم دی یا صرف قضا؟ بینوا توجروا.

المستفتی: عمرخان ډیروی حقانی ډی آئی خان..... ۲۲/۴/۱۹۷۰ء.

الجواب: که دَدې پردو باوجود دَفرج دَحرارت احساس کیدو،نو کفاره او قضا دواړه واجب دی،اوکه حرارت نه محسوس کیدو،نوکفاره واجب نه ده،او دَ قضا په وجوب کښې تفصیل دې،یعنی که دَباقی بدن سره لمس بالید یابالفم وغیره نه وی شوې،نو قضا نشته دې،او روژه فاسد شوې نه ده،اوکه لمس شوې وی خوچه په مینځ کښې داسې پرده موجود وی چه دَحرارت احساس منع کوی،نوبیاهم روژه فاسد نه ده،اوکه بالکل پرده نه وی یاپرده دَحرارت احساس نه منع کوی،نوپه دې صورت کښې روژه فاسداو قضا لازم ده.

فی ردالمحتار ۲:۱۴۲ لو مسها وراء الثیاب فامنی فان وجد حرارة جلدها فسدها ...

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۰۵ النوع الثانی مایوجب القضاء والکفارة)

والا فلا ﴿١﴾. وفی الدرالمختار واصل ممسوسة بشهوة ولولشعر علی الرأس بحائل لا یمنع الحرارة ، قال العلامة الشامی ٢:٣٨٥ فلو کان مانعا لا تثبت الحرمة کذا فی اکثر الکتب و کذا لو جامعها بخرقة علی ذکره انتهیٰ ﴿٢﴾. قلت ولا فرق فی الحرمة وسائر الاحکام فافهم. وهوالموفق

حقه(چیلم) څکل موجب قضا او احتیاطاً موجب کفاره دي

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَرمضان المبارک په میاشت کښې دَچیلم څکلو څه حکم دې؟ صرف قضا به وی یا کفاره هم؟ بینوا توجروا.

المستفتی: فقیراستادبنوں.....٣/ذی الحجة ١٣٨٩هـ

الجواب: په معتاد سړی باندې کفاره او قضا دواړه واجب دی،احتیاطًا ،لمافی مراقی الفلاح:وعلی هذا البدعة التی ظهرت الآن وهو الدخان اذا شربه فی لزوم الکفارة ﴿٣﴾.وهوالموفق.

﴿١﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:١١٣ باب مایفسد الصوم ومالایفسد)

﴿٢﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ٢:٣٠٤ فصل فی المحرمات)

﴿٣﴾ قال الشرنبلالی: واختلفوا فی معنی التغذی قال بعضهم ان یمیل الطبع الی اکله وتنقضی شهوة البطن به وقال بعضهم هو ما یعود نفعه الی اصلاح البدن وفائدته فیما اذا مضغ لقمة ثم اخرجها ثم ابتلعها فعلی القول الثانی تجب الکفارة وعلی الاول لا تجب..... وعلی هذا البدعة التی ظهرت الآن وهو الدخان اذا شربه فی لزوم الکفارة، قال الطحطاوی: قوله فی لزوم الکفارة، حال من البدعة ای البدعة التی حدثت فی لزوم الکفارة علی هذا الاختلاف فمن قال ان التغذی ما یمیل الطبع الیه وتنقضی به شهوة البطن الزم به الکفارة وعلی التفسیر الثانی لا. (الطحطاوی علی مراقی الفلاح ١:٦٦٥ باب مایفسد الصوم وتجب به الکفارة)

فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بہ

فتاوی فریدیه څلورم جلد

باب العوارض المبیحة للفطر

.....

بسم الله الرحمن الرحيم

عن ابی هريرة قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من افطر يوما من رمضان

من غيررخصة ولا مرض

لم يقض عنه صوم الدهر كله

وان صامه.

احمد،ترمذی،ابوداؤد،ابن ماجه،دارمی،

والبخاری فی ترجمة الباب

.....

باب العوارض المبيحة للفطر

په حالت دَ اضطرار او مرګ ته نزدې سړی د پاره دَ روژې ماتولو حکم

سوال: علمائې کرام لاندې ذکرشوو مسائلوپه باره کښې څه فرمائی چه (۱).روژه ماتول که فرضی وی یا نفلی په حالت اضطرارې کښې دَدې څه حکم دې؟

(۲). که یو سړې په توپک یا بل څه آله باندې اوویشتلې شی اودَهغه مرګ یقینی معلوم شی،اوس دا کس روژه نه ماتوی او وائی چه روژې ماتولو سره هسی هم ځان نه بچ کیږی،چه دَروژې په حالت کښې راته مرګ راشی نو بهتر ده.اوس دَ فتوی او تقوی په لحاظ سره دَدې کس څه حکم دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی:عبدالحمیدایس وی درازنده ډی آئی خان ۱۰/ربیع الثانی ۱۳۹۲ھ

الجواب: (۱). که دې روژه دار دَ تکلیف په حالت کښې خوراک اونکړو او مړ شو نو ګناه ګار به وی.وفی الهندية ۵:۳۷٤ومن امتنع عن اكل الميتة حالة المخمصة او صام ولم ياكل حتى مات ياثم ﴿۱﴾.

(۲).که خوردنوش ته مضطرنه وی نوده په عزیمت باندې عمل کړې دې ګنې مجرم دې﴿۲﴾.وهوالموفق.

مسافر ته په روژه کښې اختيار دې البته دَ عدم مشقت په صورت کښې روژه نيول افضل دی

سوال: علمائې دين دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه په دې دور کښې

﴿۱﴾ (فتاوىٰ عالمگيرية ۵:۳۳۸ الباب الحادی عشر فی الكراهة فی الاكل)

﴿۲﴾ قال الشرنبلالی: يجوز الفطر لمن حصل له عطش شديد او جوع مفرط يخاف منه الهلاک او نقصان العقل او ذهاب بعض الحواس وكان ذلک لا باتعاب نفسه اذ لو كان به تلزمه الكفارة وقيل لا. (امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٦۹۹ فصل فی العوارض كتاب الصوم)

هرقسمه سهولیات مسافرو ته موجود دی، خومسافرته په رمضان کښې روژې معاف دی، اوس که یو مسافر په سفر کښې روژه اونیسی، آیا دا جائز دی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: علی گوهر، مسجد قصابان کندی هوتی خیل نوشهره ۱۹۷۴ء/۷/۲

الجواب: په هر دورکښې مسافر ته اختیار ورکړې شوې دې، که روژې نیسی اوکه نه نیسی، البته چه دَ مشقت خطره نه وی نو روژه نیول په نسبت دَ نه نیولونه بهتر دی، ،گناه په یو صورت کښې هم نسته دې. (معتبرات فقه)﴿۱﴾. وهوالموفق.

په بل ملک کښې مقیم سړې شرعی مسافر نه دې ځکه روژې دې نیسی

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی: مونږ څه کسان ایران ته راغلی یو، دلته سخته گرمی ده، مونږدَیوغیرمسلم په کمپنئ کښې کار کؤو. زما ملګرو یوه یوه دوه دوه روژې اونیولې باقی ئې پریښودې، او وائی چه په سفر کښې روژې نه نیول هم جائز دی. الحمد لله ما ټولې روژې نیولی دی، آیا په دې سفر کښې مونږ روژې پریښودې شو، او چه روستو ئې اونیسو نو دا صحیح دی او که نه؟ بینوا توجروا.

المستفتی: محبت خان ایران بندرایران..... ۱۴۰۱/۲/۲۲ھ

الجواب: تاسو هلته مقیم یئ، ددې وجهې نه تاسو شرعی مسافر نه یئ، لهذا تاسو به ټولې روژې نیسې، بغیر ضرورت نه روژه مه ترک کوئ. (شامی)﴿۲﴾. وهوالموفق.

﴿۱﴾ قال الشرنبلالی: وصومه ای المسافر احب ان لم یضره لقوله تعالیٰ: وان تصوموا خیرلکم (البقرة: ۱۸۴).

(امداد الفتاح شرح نورالایضاح ۶۹۹ فصل فی العوارض المسافر)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: وعوارض المبیحة لعدم الصوم لمسافر سفرا شرعیاً، قال ابن عابدین: ای مقدرا فی الشرع لقصر الصلاة ونحوه وهو ثلاثة ایام ولیالیها ولیس المراد کون السفر مشروعا باصله ووصفه بقرینة مابعده.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۲۶ فصل فی العوارض)

روژې نیولو سره په مرض کښې دَ زیات والی په صورت کښې دَ روژې نه نیولو اجازت دې

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی: که یوسړې په داسې بیمارئ کښې اخته وی چه هغه مهلک اوسخته بیماری وی، اوس که دَ رمضان په دوران کښې دوائی استعمال نه کړی نو دَزیات تکلیف ورته راتلئ شی، بلکه دَمرګ وجه ئې جوړیږی، نوداسې مریض ته څه کول پکاردی؟ بینواتوجروا

المستفتی: نامعلوم..... ۱۹۷۷ء/۸/۲۲.

الجواب: که یو دینداره طبیب یا ډاکټر دې مریض ته دا مشوره ورکړی، چه دې مرض کښې روژه نیولو سره په مرض کښې زیاتوالې راځی، نودامریض روژه ماتولئ شی، یعنی دَروژې نیت دې نه کوی، البته باقاعده قضاکول (په شرط دَ صحت) یا فدیه ورکول به لازم وی. (۱). وهوالموفق.

د دمې مریض د پاره دَ روژې حکم

علمائې کرام دې مسئلې په باره کښې څه فرمائی چه زما عمر تقریباً پنځه اویا (۷۵) کاله دې، دَ اسلامی عبادتونو، مونځ، روژه، زکوة او حج پوره پابندی کوم، تقریباً پنځلس کالو نه دَزکام نه روستو د دمې مستقل مریض جوړ کړم، دګرمئ په موسم کښې راته لږه ګزاره کیږی، البته په یخنئ کښې دا مرض نازک صورت اختیاروی، دې نه پس دَزړه په مرض کښې اخته شوم، روزانه دوه دري دوري راباندې دَزړه راځی، چه دې سره مې لاس پښې معذوره شی، بیاپه ناسته باندې مونځ کوم، په دې کال دَ دورو اود مرض

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: او مریض خاف الزیادة لمرضه وصحیح خاف المرض..... بغلبة الظن بامارة وتجربة او باخبار طبیب حاذق مسلم..... الفطر وقضوا ما قدروا بلا فدیة وبلا ولاء، قال ابن عابدین: المریض اذا تحقق الیأس من الصحة فعلیه الفدیة لکل یوم من المرض.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۲۶، ۱۲۷ فصل فی العوارض)

زیات والی په وجه ډاکټرانو دَ کرځیدو او روژه نیولو نه منع کړې یم، اوس چه رمضان مبارک نزدې دې، زړه مې غواړی چه روژې اونیسم، اوپه ختم کښې شریک شم، خو صحت اجازت نه راکوی، اوس زمادپاره شرعی څه حکم دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: حاجی فضل ربی کوټ اسماعیل زئی مردان.... ۴/۸/۱۹۷۷ء

الجواب: تاسودَ روژې نیت کوئ، اودَ دورې راتلوپه وخت خوراک اودوائی نه علاوه نورخیزونه(پتې وغیره) سره روژه ماتوئ، دې نه پس دوائی استعمالوئ(۱) اوکه دوره راتلل یقینی وی، نو روژه مه نیسئ، اوبهرحال دَدې روژو قضا صحت یاب کیدونه پس ضروری ده، اودَقضانه کولو په صورت کښې دَمړک نه پس فدیه ورکول ضروری دی(۲). اوکوم مریض چه دَصحت نه ناامیده وی په ژوندهم فدیه ورکولې شی. (ماخوذ از ردالمحتار)(۳). وهوالموفق.

مریض ته دَ ډاکټرپه هدایت باندې دَ روژې نه نیولواجازت نشته دې

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَ شوګریومریض دې او دَ کیس بیمارهم دې، دماغی اودَقوت باه کمزوری هم ورته لاحق ده، یو ډاکټر هغه ته وائی چه روژې مه نیسه، اوس بعض علماؤ ورته دَ نه نیولووائی اوبعض ورته دَ نیولووائی، تاسوصاحبان تسلی بخش جواب راکړئ؟ بینواتوجروا

المستفتی: ملتان خان پلوسه چارسده.....۳۱/۷/۱۹۷۵ء.

﴿۱﴾ وفی الهندیة: واذا ابتلع ما لا یتغذی به ولا یتداوی به عادة کالحجر والتراب لا یوجب الکفارة کذا فی التبیین، ولو ابتلع حصاة او نواة او حجرا او مدرا او قطنا او حشیشا او کاغذة فعلیه القضاء ولا کفارة کذا فی الخلاصة.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۲۰۲ الباب الرابع فیما یفسد وما لایفسد)

﴿۲﴾ یعنی ورثاؤ دپاره چه کله وصیت شوې وی اود ثلث ترکه نه .....(سیف)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: او مریض خاف الزیادة .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

الجواب: محترم المقام ملتان خان صاحب سلمه الرحمٰن السلام علیکم نه پس دې واضحه وی چه موجوده ډاکټران حضرات زیات طورباندې دَدین پرواه نه کوی، لهذا تاسو دَ دینداره حکیمانومثلاً لالاجی صاحب بام خیل(۱) یامتشرع او متدین ډاکټرانو سره مشوره اوکړئ، اوبیادَهغې موافق عمل اوکړئ(۲). الله تعالی دې تاسو ته صحت نصیب کړی اودنیک اعمالو توفیق دې درکړی. وهوالموفق.

(بقیه حاشیه) لمرضه وصحیح خاف المرض..... بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبیب حاذق مسلم مستور..... وقضوا لزومًا ما قدروا بلا فدیة وبلا ولاء.....فان ماتوا فیه ای فی ذلک العذر فلا تجب علیهم الوصیة بالفدیة..... ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت الوصیة بقدر ادراکهم عدة من ایام اخر..... قال ابن عابدین: المریض اذا تحقق الیاس من الصحة فعلیه الفدیة لکل یوم من المرض.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۲۶ تا ۱۳۰ فصل فی العوارض)

﴿۱﴾ دَ دوی پوره نوم مولانا عبدالوارث باچا دې، دوی دَبام خیل صوابی مشهور علمی او روحانی شخصیت مولانا عبدالقیوم باچادویم ځوې دې، ۱۹۰۶ء په ورځ دَ زیارت دوی پیدا شو، دوی دَمولانا عبدالمجید (تلمیذ شیخ الهند) نه تول درس نظامی په تکمیل باندې سندالفراغ حاصل کړو، علم طب ئې هم دَدوی نه حاصل کړو، اوروستو ئې دَطب سلسله جاری اوساتله، دې نه علاوه طب دَدوی خاندانی مشغله وه، دَدوی پلار مولانا عبدالقیوم باچا چه دَمولانا عبدالحق لالاجی صاحب بام خیل ځوې وو، دَخپل زمانې مشهور طبیب وو، اوروزانه به ئې په سوونو مریضانو علاج کولو، دوی علوم ظاهریه دَتهنډ کوئی مولانا حمیدالله صاحب رحمه الله نه حاصل کړې وو، اودَخپل پلار نه په طریقه قادریه کښې بیعت وو، دوی په ۱۹ ستمبر ۱۹۳۹ دپیر په ورځ وفات شو، اوپه باجاکښې دَخپل والد صاحب سره خواکښې دفن کړو، مولانا عبدالوارث باچادَ دوی دویم ځوې وو، اودَخپل والد صاحب دخلیفه مولاناصفی الله نه دوی ته خلافت حاصل وو، ۵/ستمبر ۱۹۸۵ء باندې دَزړه په دورې راتلو سره دَدوی وفات اوشو، په اولاد کښې ئې ډاکټر عبدالبدیع باچا دَزړه دَمرض ډاکټر، ډاکټر عبدالصمد باچاایم ډی (امریکه) کراچی او ډاکټرعبدالاحد باچا حیات دې. دَدوی تذکره دَمشاهیرعلمائې سرحد اوشرح اسماء الحسنی قلمی ازمولانا محمدزاهد ابوالوفا افغانی نه اخستلې شوې ده.....ازمرتب.

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: اومریض خاف الزیادة.....(باقی حاشیه په بله صفحه)

دَ هائی بلډپریشر مریض دپاره دَ روژې مسئله

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو کس دَهائی بلډ پریشرمریض دې،ډیرو علماؤ هغه ته دَروژې نه نیولو مشوره ورکړې ده، ځکه چه بغیر اوبو څکلو دَده مرض زیاتیږی،عمرئې تقریباً اتیا(۸۰) کاله دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مرزازخمی جگرسرډهیرئی چارسده.....۲۵/۷/۱۹۷۹ء.

الجواب: تاسو نه روزانه کمزورې کیږې اونه دَصحت نه مایوس یئ،تاسو په ژوند کښې فدیه نشې ورکولې،

کما فی ردالمحتار ۲:۴۳۷ قوله وللشیخ الفانی العاجز عن الصوم الفطر ویفدی ای الذی فنیت قوته او اشرف علی الفناء ولذا عرفوه بانه الذی کل یوم فی نقص الی ان یمیت نهر، ومثله فی القهستانی عن الکرمانی المریض اذا تحقق الیأس من الصحة فعلیه الفدیة لکل یوم من المرض﴿۱﴾ قلت المراد من المریض العاجز عن الصوم،

البته که دَروژې په وجه ستاسو مرض زیاتیږی،دَتجربې وغیره نه دا ثابت وی، نوتاسو روژه ماتولئ شې. کمافی شرح التنویر،اومریض خاف الزیادة لمرضه الخ

(بقیه حاشیه)لمرضه وصحیح خاف المرض..... بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبیب حاذق مسلم مستور الخ.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۱۲۶ فصل فی العوارض)

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۳۰ فصل فی العوارض)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: او مریض خاف الزیادة لمرضه وصحیح خاف المرض..... بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبیب حاذق مسلم مستور.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۲۶ فصل فی العوارض)

اوپه ژوندباندې فدیه نشې ورکولې،بلکه قضابه ئې راؤړئ،اودَ قضانه کولو په صورت کښې به دَ فدیې دپاره وصیت کوی﴿۱﴾.وهوالموفق.

دَ روژې نه نیولو د پاره دَ مرض دَ زیاتوالی ظن غالب شرط دې. محض توهم او خطره نه

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی:یوسړې بیمار دې روژې نیولو سره ئې دَتکلیف زیاتیدو خطره ده،داسې سړی دپاره شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمداقبال اوورسیرپاک پی ډبلیوډی کوهاټ۱۰/۱۰/۱۹۷۲ء

الجواب: واضحه دې وی چه فقهائې کرامو په مرض کښې دَزیاتوالی په وجه باندې دَ روژې ماتولو اجازت ورکړې دې،په شرط دَدې چه دا زیاتوالی یقینی وی،صرف توهم او خطره نه﴿۲﴾.تاسوکه دَیخنئ په موسم کښې دَ مانښام نه نمرراختلو پورې بغیرخوراک نه وخت تیرولئ شې،نوپه دې ورځو هم دَنمرراختلونه تردَنمرډوبیدو پورې وخت تیرولئ شې.وهوالموفق.

د غیر متدین ډاکټرانو په مشورې سره روژه نه نیول دَ شریعت خلاف دی

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی:زه په ۱۹۶۵ء کښې دَ

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وقضوا لزوما ما قدروا بلا فدیة..... فان ماتوا فیه ای فی ذلک العذر فلا تجب علیهم الوصیة بالفدیة..... ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت الوصیة بقدر ادراکهم عدة من ایام اخر.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۲۷ فصل فی العوارض)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (وصحیح خاف المرض) ای بغلبة الظن کما یأتی فما فی شرح المجمع من انه لا یفطر محمول علی ان المراد بالخوف مجرد الوهم کما فی البحر.

(ردالمحتار هامش الدرالمحتار ۲:۱۲۶ فصل فی العوارض)

تی بی مریض ووم. د کال ۱۹۷۹ء پورې مې په بیمارئ کښې روژې اونیولې، دې نه پس مې بیمارې زیاتیده، تردې چه په ناسته باندې مونځ کولو نه هم لاچار شوم، او وینه هم راته راتله، ۱۹۸۰ء پورې مې روژې اونه نیولې، بیا مې ډاکټرنه ددې دَقضا په باره کښې تپوس اوکړو، نو اجازت راته ملاؤ نه شو، په سن ۱۹۸۰ء کښې مې بیا ایکسره اوکړه، نو صفا وه، خو دَ روژو اجازت راته ملاؤ نه شو، اوس په دې کال راته بیا دَ روژو اجازت ملاؤ نه شو، اوس(۱). زه دَ ډاکټر په مشوره باندې عمل اوکړم او که روژې اونیسم.

(۲). دَ تیرشوو دوو کالوفدیه ورکړم یا وصیت اوکړم؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدرفیق ډپټی ډائریکټرایګریکلچرپیښور... ۱۴۰۱/۷/۲۱ھ

الجواب: اکثردَموجوده ډاکټرانوپه زړه کښې ددین اهمیت کم وی، لهذا صرف دَهغې ډاکټرانودَمشورې په وجه باندې روژې نه نیول دَشریعت خلاف دی ﴿۱﴾ البته تاسو څه روژې اونیسې، اوتحری اوکړئ، که دَمرض دَزیاتوالی ظن غالب وی نو روژې مه نیسئ، اوتاسو بهرحال صحت مند کیږئ، اومرض په خپل ځائی ولاړ نه دې، نوتاسو په ژوندباندې فدیه نشې ورکولې﴿۲﴾. وهوالموفق.

روژه دَ عادل ډاکټرپه مشورې یا دَ تجربې په بنیاد باندې نیول نه دی پکار

سوال: علمائې دین څه فرمائی دې مسئلې باره کښې: چه یو سړې مثلاً دَ

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله طبيب حاذق مسلم مستور) وقيل عدالته شرط وجزم به الزيلعي وظاهر مافي البحر والنهر ضعفه، قلت واذا اخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وافطر فالظاهر لزوم الكفارة كما لو افطر بدون امارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۲۶ فصل فی العوارض)

﴿۲﴾ قال الشيخ عبد الله بن المودود الموصلي: وان صح واقام ثم ما تالزمهما القضاء بقدره لانهما بذلک القدر ادرکا عدة من ايام اخر.

الاختيار لتعليل المختار ۱:۱۷۳ فصل فی المريض والمسافر)

مالیخولیاوغیره په مرض کښې اخته دې. چه په دې کښې دَډاکټرانوپه مشورې باندې به هروخت اوبه څکې، آیاداسې کس روژه نیولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حکم خان سرخ ډهیرئی مردان..... ۱۴۰۱/۷/۱۵ھ

الجواب: که یو ماهرعادل ډاکټرتاسوته مشوره درکړی، چه ستاسودپاره روژه نیول نقصانی ده، نوتاسوته دَروژې نه نیولو اجازت دې، خوموجوده ډاکټرانو کښې عادل ډاکټردکوم ځائې نه راوستلې شی، بهرحال روژه دَبرکت والا عبادت دې، پس دَتجربې په بنیادباندې نه نیول دَشریعت یوقدم دې، اودَ ډاکټرانو په مشورې باندې عمل کول دَایمان کمزورې ده﴿۱﴾. وهوالموفق.

معدوم المال والنفقه او مجبوردهقان په رمضان کښې روژه نه نیولو سره مزدوری کولې شی؟

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه یو زمیندار یو سړی ته هزار روپې دَدهقانئ دپاره ورکړې، زمکه اوچیدوته نزدې وه، زمیندارهغه ته اووئیل چه په رمضان کښې ئې ګوډ کړه، ګینې دَدهقانئ نه به دې معزول کړم، اوس که هغه په رمضان کښې پیوه (هل) چلوی، نودَ تندې دَوجې نه دَمرګ خطره ده، هغه ته یومفتی صاحب فتوی ورکړه چه ستادپاره دَ اولنئ ورځې نه روژه نه نیول جائز دی. آیا دا صحیح دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدخان حقانی لورالائی بلوچستان..... ۱۹۷۸ء/۱۰/۹.

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: او مريض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف المرض..... بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبيب حاذق مسلم مستور. (قال العلامة ابن عابدين): وقيل عدالته شرط وجزم به الزيلعي وظاهر ما في البحر والنهر ضعفه، قلت واذا اخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وافطر فالظاهر لزوم الكفارة كما لو افطر بدون امارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۲۶ فصل فی العوارض)

الجواب: که دا دهقان عدیم المال اوعدیم النفقه وی، اودَشپې په وخت کښې ئې په زمینداریٔ کولو باندې وس نه وی، مختصردَورځې په اولنیٔ حصه کښې ئې یوې چلولو سره مقصدنه پوره کیږی اوپه زیات کارکولوسره ئې مرګ واقع کیږی، نودا دهقان روژه ماتولې شی.

کما فی ردالمحتار ۲:۱۵۷ ولکن لو آجر نفسه فی العمل مدة معلومة فجاء رمضان فالظاهر ان له الفطر وان کان عنده ما یکفیه اذ لم یرض المستاجر بفسخ الاجارة کما فی الظئر فانه یجب علیها الارضاع بالعقد ویحل لها الافطار اذا خافت علی الولد فیکون خوفه علی نفسه اولیٰ تامل ﴿۱﴾، قلت ولما کانت الاجارة اجارة مذکورة فی السوال فاسدة فجاز له الفسخ بلا رضاء رب الارض فلذا ذکرت قید کونه عدیم المال والنفقة. وهوالموفق

په رمضان کښې دَ بیمارې زیاتیدو په صورت کښې دَ روژې ماتولو حکم

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی! چه په رمضان کښې یو کس سخت بیمار شو او ډاکټرهم ورته اووئیل چه که روژه دې ماته نکړه نو بیماری دې خطرناک شکل اختیارولیٔ شی. آیا دا سړې روژه ماتولې شی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: محبوب الرحمٰن سول بازارکیمل پور.....۲۹/۴/۱۹۶۹ء.

الجواب: په دې حالت کښې روژه ماتول جائز دی، خوپه شرط دَدې چه داخطره مثلا تجربه یادَمسلمان غیرفاسق ډاکټرپه خبرباندې وی، توهم باندې نه وی،

فی الهندیة ۱:۲۱۹ المریض اذا خاف علی نفسه التلف او ذهاب عضو یفطر بالاجماع وان خاف زیادة العلة وامتداده فکذلک عندنا وعلیه القضاء اذا افطر کذا فی المحیط ثم معرفة ذلک باجتهاد المریض والاجتهاد .....

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۲۵ قبیل فصل فی العوارض)

غیر مجرد الوهم بل هو غلبة الظن عن امارة او تجربة او باخبار طبیب مسلم غیر ظاهر الفسق﴿۱﴾. وهوالموفق

شرعی مسافر او مریض عاجز چه دَ روژې نیولو وس نه لری. هغه ته دَ روژې نه نیولو اجازت دې

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه دَقرآن پاک آیت (وان کنتم مریضا اوعلی سفر) الآیة، کښې کوم یو سفر او کومه بیماری مراد ده، چه په هغې کښې روژه نه نیول جائز وی؟ بینواتوجروا.

المستفتی: محمد طیب سخاکوټ ملاکنډ ایجنسی.....۱۲/شوال ۱۴۰۴ھ.

الجواب: دَهرشرعی مسافر دپاره روژه نه نیول جائزدی، اوهرمریض روژه نشی ماتولې، صرف هغه مریض ته دَروژې نه نیولو اجازت دې کوم مریض چه دَ روژې نیولو طاقت نه لری یا په روژه نیولو سره ئې بیماری زیاتیږی. قضا په دواړه باندې باقاعده واجب ده. (ماخوذازشامی)﴿۲﴾. وهوالموفق.

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۰۷ الباب الخامس فی الاعذار التی تبیح الافطار)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: لمسافر سفراً شرعیا ای مقدراً فی الشرع لقصر الصلاة ونحوه وهو ثلاثة ایام ولیالیها..... او مریض خاف الزیادة او ابطاء البرء او فساد عضو..... وصحیح خاف المرض ای بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبیب حاذق مسلم مستور. (ردالمحتار مع الدرالمختار ۲:۱۲۶ فصل فی العوارض)

.....

باب الفدية

دَ ټول رمضان فديه تقريباً (په انګريزی سير باندې) يونيم من غنم دی

سوال: علمائې دين دې مسئلې باره کښې څه فرمائی! زمادَ مور دَخيټې اپريشن په رمضان کښې اوشو. چه دَهغې په وجه ئې ټولې روژې اونه نيولې. اوس ئې صحت صحيح دې. خودَروژو نيولو طاقت نه لری. اوس که فديه ورکوی نو دَ دې مقدار به څه وی، اويومسکين ته فديه ورکولې شی يا

﴿۱﴾ قال الدكتور وهبة الزحيلی: واما الفدية عند الحنفية نصف صاع من برای قيمته بشرط دوام عجز الفانی والفانية الی الموت ومد من الطعام من غالب قوت البلد عن كل يوم عند الجمهور بقدر ما فاته من الايام..... وتجب الفدية ايضا بالاتفاق علی المريض الذی لا يرجی برؤه لعدم وجوب الصوم عليه.

(الفقه الاسلامی وادلته ۳:۳۴۷ المطلب الثالث الفدية)

نه؟ يعنی په ډيرو مسکينانو کښې به ئې تقسيمول وی؟ بينوا توجروا.

المستفتی: عصمت خان c/o شيخ زرين کبابی

صدر بازار رسالپور چهاؤنی نوشهره.....۲۸/۱/۱۹۲۹ء.

الجواب: دَقوت او استطاعت ساتلو په صورت کښې پرې قضا واجب ده. او په دې صورت کښې دَقضانه کولو نه روستو فديه يعنی پاؤکم دوه سيره (انګريزی) غنم دَيوې روژې په بدله کښې ورکول ضروری دی. اوچونکه کفاره دَفطر او ظهار يو شان ده. لهذه کفاره فطر کښې يومسکين ته په يوه ورځ کښې ډيرې کفارې به نه ورکولې کيږی. بې شک په بيله بيله ورځ کښې يوه يوه کفاره ورکول کافی ده.

فی الخلاصة كفارة الفطر وكفارة الظهار واحدة﴿۱﴾ ولو اعطى مسكينا واحدا كله فی يوم واحد لا يجزيه الاعن يومه ذلك وهذا فی الاعطاء بدفعة واحدة من غير خلاف اما اذا ملكه بدفعات فقد قيل يجزيه وقيل لا يجزيه الاعن يومه ذلك وهو الصحيح (۱:۵۳۸ هندية) ﴿۲﴾.فقط

شيخ فانی يادَ صحت نه چه مايوس نه وی نوفديه ورکول بې قاعدې دی

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی !مانه دَرمضان اووه(۷) روژې پاتې شوی دی، باقی روژې ماونيولې، اوس زه مسکينانو باندې په روژه کښې روټئ خورل غواړم، خودَاوړو دکرانئ په وجه باندې دا کار مشکل دې، آيا اوس دَرقم په حساب سره ورکولئ شم؟ بينواتوجروا.

المستفتی: شيرمحمد قريشی پيښور.

الجواب: تاسو نه شيخ فانی يئ اونه دَصحت نه مايوس يئ. لهذا ستاسو دپاره په ژوند کښې فديه ورکول بې قاعدې کاردې، تاسوچه کله صحت ياب شې،

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگيريه ۱:۲۱۵ المتفرقات مطلب بيان الكفارة)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگيريه ۱:۵۱۳ الباب العاشر فی الكفارة)

نو قضابه کوئ،اوفی الحال په وصیت نامه کښې دَدې ذکر اوکړئ.﴿۱﴾ وهوالموفق.

دَ فدیې وس چه نه لري هغه سړي دې استغفار وائی

سوال: علمائې دین دې مسئلې باره کښې څه فرمائی!یوسړي دَلس کالونه بیمار پروت دي،چه هغه (تقریباً) دَ اتیاؤ(۸۰)کالو دې او ډیرسخت غریب دي،دَهغه دآمدنئ څه مستقل ذریعه نشته،دَهغه یو ځوي روزانه مزدوی کوی اودَخپل بال بچ اودَپلارصاحب کفالت کوی،او دا سړي قرض داړي هم دي،په دې صورت کښې به دَداسې سړی دَ فدیې څه کیږی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: محمدریاض جهګړا ایبټ آباد.....۲۰/۱۲/۱۹۷۱ء.

الجواب: که دامریض معمراومعسردې،دَصحت یاب کیدونه نااُمیده وی،نو دَهغه دپاره استغفارکافی دې.

یدل علیه مافی الدرالمختار وللشیخ الفانی العاجز عن الصوم الفطر ویفدی وجوبا ولو فی اول الشهر وبلاتعدد فقیر کالفطرة لو موسرا والا فیستغفر الله، (وفی ردالمحتار ۲:۱۶۳) المریض اذا تحقق الیأس من الصحة فعلیه الفدیة لکل یوم من المرض انتهیٰ فافهم﴿۲﴾. وهوالموفق

دَ کردې مریض چه وس نه لری نو فدیه ورکولئ شی

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی چه زماکرده دَپنځلس

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله وللشیخ الفانی العاجز عن الصوم الفطر ویفدی وجوبا) لان عذره لیس بعرضی للزوال حتی یصیر الی القضاء فوجبت الفدیة نهر ثم عبارة الکنز وهو یفدی اشارة الی انه لیس علی غیره الفداء لان نحو المرض والسفر فی عرضة الزوال فیجب القضاء وعند العجز بالموت تجب الوصیة بالفدیة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۳۰ فصل فی العوارض)

﴿۲﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۳۰ فصل فی العوارض)

شل کالونه خرابه ده،اودویمې ګردې ته هم مرض لګیدلې دي،ماپه لندن کښې دَدې اپریش اوکړو،اودګردې دریمه حصه ئې رانه کټ کړه،اوس زه دَ روژې طاقت نشم لرلئ، ډاکټرانو راته وئیلی دی چه روزانه تاسو کم ازکم دولس ګلاسه اوبه څکئ،نوآیازه دَرمضان فدیه ورکولئ شم؟ بینوا توجروا.

المستفتی: حاجی محمدرحیم متنی پیښور.....یکم ربیع الاول ۱۴۰۲ھ.

الجواب: تاسوتجربه اوکړئ چه دَاوبه نه څکلونه ستاسوپه تکلیف کښې زیاتوالې کیږی،پس که دَتجربې په طورباندې معلومه شوه چه په ښکاره طورباندې په تکلیف کښې زیاتوالې راځی،نوداتجربه هم اوکړئ چه په دومره مقداراوبه دَ شپې په وخت پوره کولوسره کفایت کیدې شی اوکه نه، که کفایت نه کیږی اوستاسو وس وی،اویخې علاقې ته تلئ شې،اوبیادرته تکلیف نه وی،نوتاسوفدیه نشې ورکولئ﴿۱﴾.په صورت دَعکس که استطاعت نه وی نوورکولئ شې﴿۲﴾.وهوالموفق.

بیمار د پاره دَ روژو فدیه. دَ فدیې مقدار اودَ فدیې دَ وخت مسئله

سوال: دې مسئلې باره کښې علمائې کرام څه فرمائی! په ماباندې تقریباً دَلس کالونه پیریان دی،اول طاقتور ووم،اوس کمزورې شوې یم،دَلوړې تندې په وجه مسلسل راباندې دَپیریانو دورې راځی،اوصحت مې خرابیږی، په دې وجه باندې مادې ځل شپږویشت روژې(۲۶) روژې اوخوړلې، بیاهم په

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وصحیح خاف المرض بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبیب الخ ، قال ابن عابدین: ای بغلبة الظن فما فی شرح المجمع من انه لا یفطر محمول علی ان المراد بالخوف مجرد الوهم کما فی البحر.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۲۶ فصل فی العوارض)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: المریض اذا تحقق الیأس من الصحة فعلیه الفدیة لکل یوم من المرض. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۳۰ فصل فی العوارض)

کټ کښې پروت ووم؟ بینوا توجروا.

المستفتی: صاحبزاده ستیشنری کلرک پولیس لائن پیښور.....۱۹۷۹ء

الجواب: تاسو به دَبیمارئ نه د صحت یاب کیدو نه روستو قضا کوئ، اودَ قضا نه راوړلو په صورت کښې به فدیه ورکوئ. دَفدیې مقدار په انګریزی سیر پاؤکم دوه سیره غنم یا دَدې قیمت دې. اودَورکولو وخت دَشیخ فانی کیدو وخت دې. یادَژوندنه دَنا اُمیدې وخت دې یا دَمرګ نه پس﴿۱﴾.﴿۲﴾. وهوالموفق

دَ شل کالو نه روژه او دَ مونځ نه کولو والا دَ قضا او فدیې طریقه

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی! مادَ شل کالونه روژه او مونځ نه دې ادا کړې، دَدې قضا به په څه طریقې سره ادا کوم؟ بینوا توجروا.

المستفتی: حاجی محمدرضا بازار دره ادم خیل کوهاټ....۱۴۰۱ھ/۷/۲۰

الجواب: دا سړې دې توبه او استغفار کوی اودَموځ او روژو قضا دې اوکړی، او څومره روژې چه دَ ده په ذمه باندې باقی پاتې شوې دَهغې متعلق دې دَ فدیې وصیت اوکړی﴿۳﴾. البته دَشیخ فانې په صورت کښې په ژوند کښې هم

﴿۱﴾ قال الشیخ عبد الله الموصلی الحنفی: ومن خاف المرض او زیادته افطر والمسافر صومه افضل ولو افطر جاز فان ماتا علی حالهما لاشیئ علیهما وان صح واقام ثم ماتا لزمهما القضاء بقدره ویوصیان بالاطعام عنهما لکل یوم مسکینا کالفطرة.

(الاختیار لتعلیل المختار ۱ ۷۳ فصل فی المرض والمسافر)

﴿۲﴾ (قال فی الهندیة: والاصل فیه ان کل صوم اذا کان اصلا بنفسه ولم یکن بدلا عن غیره جاز الاطعام بدلا عنه اذا وقع الیأس عن الصوم الخ.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۲۰۷ الباب الخامس فی الاعذار التی تبیح الافطار)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله ولومات وعلیه صلوات فائتة) ای بان کان یقدر علی ادائها ولو بالایماء فلیزمه الایصاء بها والا..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

فدیه ورکولئ شی. (شامی)﴿۱﴾. وهوالموفق.

شیخ فانی دې فدیه ورکوی اودَ وس نه لرلو په وجه دې استغفارکوی

سوال: علمائې کرام دې مسئلې باره کښې څه فرمائی! زما عمرتقریباً سل کاله دې. مالی حالت مې ډیرکمزوې دې. خیرات اوصدقاتو سره مې قوت لایموت (گزاره) کیږی پخپله هیڅ کارنشم کولئ. بچی مې هم نشته. په تیر کال مې معمولی کارسره دَپنډئ هډوکې مات شو. شپږمیاشتې مسلسل په کټ کښې پروت ووم. اوس دَ ډانګورو په مدد سره ګرځم راګرځم. اوس روژې نیول زمادپاره ډیرې سختې دی. لهذا زماپه باره کښې دَشریعت څه حکم دې؟ بینوا توجروا.

المستفتی: ګل رحیم باغ ارم مردان.....۱۹۷۵ء/۲/۵.

الجواب: که تاسوته په تجربې سره معلومه وی چه تاسوروژه ترمانښام پورې نشې پوره کولئ نوتاسو دَشیخ فانئ په وجه سره روژه مه نیسئ، اودَ هرې روژې دپاره پاؤکم دوه سیره دَانګریزی سیرپه مقدارغنم یا دَدې قیمت ورکوئ. اوکه دَدې فدیئ وس هم نه وی نو استغفار کوئ. (ماخوذ از ردالمحتار)﴿۲﴾. وهوالموفق.

(بقیه حاشیه) فلا یلزمه. (ردالمحتار ۱: ۵۴۱ مطلب فی اسقاط الصلاة)

وقال الحصکفی: واما من افطر عمدا فوجوبها علیه بالاولیٰ وفدی لزوما عنه ای عن المیت ولیه الذی یتصرف فی ماله کالفطرة قدرا بعد قدرته علیه ای علی قضاء الصوم.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۱۲۸ فصل فی العوارض)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وللشیخ الفانی العاجز عن الصوم الفطر ویفتدی وجوبا ولوفی اول الشهر. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۱۳۰ فصل فی العوارض)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: وللشیخ الفانی العاجز عن الصوم الفطر ویفدی وجوبا ولو فی اول الشهر وبلا تعدد فقیر کالفطرة لوموسرا والا فیستغفر الله.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۱۳۰ فصل فی العوارض)

ښځینه په مرض ښځې وروسته ښځه ورڅخه ځي

سوال: څه فرمائي علمائي دين دې مسئلې باره کښې چه زما پلار مخدوم ايريشن کړي دي چه دې په وجه غده مسلسل د مسلسل البول مريض جوړ شوي دي، د سترګو نظر او حافظه يې ډيره کمزوري شوې ده چه په حافظه کښې د رکھلو نقد ډهر يا نه ښې سائقې، په دې صورت کښې غده غديه ورکوڼې ښې يا نه؟ او د اضافې په صورت کښې په غديه څنګه اداکوې او مونږ به څنګه کوې؟ بينوا توجروا

المستفتي: عبدالرشيد پوسټ آفيس دوبين ۱۴۰۲/۱۰/۷/۲۲ھ

الجواب: سنا پلار مخدوم وګه د روزې نيولو طاقت نه لري او ورځ په ورځ کمزوري کيږي نو غده غديه ورکولې شي يعنې د هري روزې په بدله احتياطاً دوه اندازې سيره غنمو يا د دې قيمت مسکين نه ورکوي، (۱) اوده مونږ کولو په وخت خواړه خدايږو غيره ده سيره کښې او ورته دې پيادوي (۲) او فرض دې په شرط د طاقت سره په اړه کوي (۳) واللہ الموفق

---

(۱) قال العلامة ابن عابدين: المريض اذا افطر اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض.

(رد المحتار على الدر المختار ۲: ۱۲۲ فصل في العوارض)

(۲) وفي الهندية: يصل الفدية بعد قسمة الدراهم او الحنطة او دفعها الى رجل او صغير واحد جاز اذا لم يمكنه الا بهذا كذا في القنية.

(فتاوى عالمگيرية ۱: ۱۲۸ الباب السادس)

(۳) قال العلامة الحصكفي: (او قدر على بعض الصاع او عجز عنه او خاط قام لزوما يقدر عليه او قدر آخر او تكسبا على المذهب لان العجز بعذر يكفي واي تعذر لا القيام ليوم فاكثر)

(الدر المختار على هامش رد المحتار ۱: ۶۶۰ باب صلاة المريض)

په غديه ښځې مسکينانو ته د دوه وخته روټيو

خوړلو په صورت ښځې ته غديه ځانې نه دي

سوال: څه فرمائي علمائي دين دې مسئلې باره کښې چه مانه دوه روزې قضا شوې دي اوس زما خپلائي چه دوه مسکينانو ته يو سيل غنمو او څه خوراک او خرڅ ورکړم آيا دا صورت صحيح کيدې شي؟ يا آسان صورت خو دليږ پيسو راته د شکريه موقعه راکړئ؟ بينوا توجروا

المستفتي: عبدالرشيد پوسټ آفيس دوبين ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ھ

الجواب: په غديه اداکولو کښې ضروري ده چه يا هر مسکين ته نيمه چينه اکړ د نيمه دوه سيره انګريزي غنمو يا د دې قيمت ورکړي ښې (۱) اوده خوراک ورکولو په صورت کښې دوه وخته خوراک دې ورکول ضروري دي، د خوراک نقد قيمت ورکول کافي نه دي (۲) واللہ الموفق

---

(۱) قال العلامة ابن عابدين: (بقوله كالكفارة المطلقة) مرتبة بقوله ككفارة الظهار

الترتيب فيحتمل أن لا فداء أو يعدد صاع لظهور مصارفين الى أن يستوفي عليهم مسكينا

تتمة: الاجزاء المعروف في الكتب الستة

(رد المحتار على الدر المختار ۲: ۱۱۹ مطلب في الكفارة)

نوت: د فطر اني د مقدار تفصيل د فتاوي په دريم جلد مې ۶۰ ګڼه باب صدقة الفطر کښې اوګورئ

(۲) قال العلامة الحصكفي: (ولو صغيرا عن الصوم على مسكينا كالفطرة قدرا

وصرفا او قيمتا ذلك من غير المنصوص عليه فالمطلق انصرف الى ادنى ما قدموه

وتقدم (الدر المختار على هامش رد المحتار ۲: ۴۳۳ باب الكفارة)

همیشه په مرض کښې پروت بیمار فدیه ورکولئ شی

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه زما پلار محترم اپریشن کړې دې چه ددې په وجه هغه مسلسل د سلسل البول مریض جوړ شوې دې، د سترګو نظر او حافظه ئې دومره کمزورې شوې ده چه په مانځه کښې د رکعاتو تعداد هم یاد نه شی ساتلې، په دې صورت کښې هغه فدیه ورکولې شی یا نه؟ او د احنافو په مذهب کښې به فدیه څنګه اداکوی او مونځ به څنګه کوی؟ بینوا توجروا

المستفتی: میاں بشیرالدین موسسة الهنون مدینة المنوره ۱۴۰۱\۷\۲۲ھ

الجواب: ستا پلار محترم که د روژو نیولو طاقت نه لری او ورځ په ورځ کمزورې کیږی نو هغه فدیه ورکولې شی یعنی دهرې روژې بدله احتیاطاً دوه انګریزی سیره غنم یا ددی قیمت مسکین ته ورکوی، (شامی) ﴿۱﴾ اود مونځ کولو په وخت څوک خادم وغیره دده سره کینی او ورته دې یادوی ﴿۲﴾ او فرض دې په شرط دطاقت سره په ولاړه کوی ﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: المریض اذا تحقق الیأس من الصحة فعلیه الفدیة لکل یوم من المرض.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۲۶ فضل فی العوارض)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: مصل اقعد عند نفسه انسانا فیخبره اذا سها عن رکوع او سجود یجزیه اذا لم یمکنه الا بهذا کذا فی القنیة.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۱۳۸ قبیل صلاة المسافر)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: وان قدر علی بعض القیام ولو متکئا علی عصا او حائط قام لزوما بقدر مایقدر ولو قدر آیة او تکبیرة علی المذهب لان البعض معتبر بالکل وان تعذرا لا القیام اومأ قاعدا.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱:۵۶۰ باب صلاة المریض)

په فدیه کښې مسکینانو ته د دوه وخته روټئ خوړلو په صورت کښې نقد قیمت کافی نه دې

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه مانه دوه روژې قضا شوی دی اوس زما خیال دې چه دوه مسکینانو ته یوسل شل وخته خوراک اورخروم آیا دا صورت صحیح کیدې شی؟ یا آسان صورت خودلو سره راته د شکریه موقعه راکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرشید یو اې ای دوبئ ....۱۲۵\ شعبان ۱۴۰۲ھ

الجواب: په فدیه اداکولو کښې ضروری ده چه یا هرمسکین ته نیمه چټهاکئ دپاسه دوه سیره (انګریزی) غنم یا ددې قیمت ورکړې شی ﴿۱﴾ اود خوراک ورکولو په صورت کښې دوه وخته خوراک ورکول ضروری دی د خوراک نقد قیمت ورکول کافی نه دې ﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله ککفارة المظاهر) مرتبط بقوله وکفر ای مثلها فی الترتیب فیعتق اولا فان لم یجد صام شهرین متتابعین فان لم یستطع اطعم ستین مسکینا لحدیث الاعرابی المعروف فی الکتب الستة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۱۹ مطلب فی الکفارة)

نوټ:.....د فطرانې د مقدار تفصیل ددې فتاوې په دریم جلد ص۵۰۶ باب صدقة الفطر کښې اوګورئ.

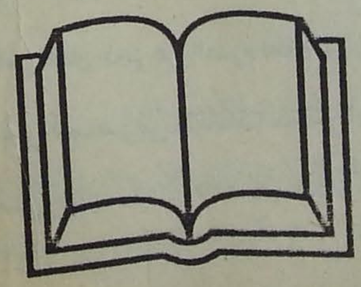
﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: فان عجز عن الصوم اطعم ستین مسکینا کالفطرة قدرا ومصرفا او قیمة ذلک من غیر المنصوص اذالعطف للمغائرة وان اراد الاباحة فغداهم وعشاهم. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۶۳۳ باب الکفارة)

.....

فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بہ

فتاوی فریدیه خلورم جلد

باب الاعتکاف



.....

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تبارک وتعالی:

ثم اتموا الصيام الى الليل، ولا تباشروهن وانتم عٰكفون فى المسٰجد.

.....[البقره: ۱۸۷].....

.....

باب الاعتکاف

سګریټ یا چیلم څکلو د پاره به معتکف د جمات نه بهرنه ؤځی

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه که معتکف د سګریټ یا چیلم څکلو عادی وی، نو آیا هغه به ددې دپاره د جمات نه بهر ؤځی؟ بینوا توا جرو.

المستفتی : نامعلوم ۱۰/۸/۷۲

الجواب: سګریټ او چیلم څکل د طبعی حاجتونو نه نه دی، ددې وجه نه دې دپاره به د جمات نه بهر نه ؤځی، البته ددې اجازت دې چه جمات کښ دې اودریږی او سردې بهر ؤباسی او لوګې د بهر پوک وهی. ﴿۱﴾ لان الاعتبار للاقدام دون الراس ﴿۲﴾

﴿۱﴾ سګریټ څکل او چیلم څکل د کراهت نه خالی نه دې، او د بدبو په وجه ددې په جمات کښ څکل هم مکروه دې، لیکن دا ممنوع شرعی دې، ممنوع اعتکاف نه دې.

کما یدل علیه عبارة الهندیة: واذا سکر المعتکف لیلا لم یفسد اعتکافه لانه تناول محظور الدین لا محظور الاعتکاف کما لو اکل مال الغیر. (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۱۳ باب الاعتکاف)

لهذا که د عادی سړي حاجت زیات شی، نو د تطبیق هم دا صورت دې، چه د جمات په احاطه کښ دې اودریږی او لوګې د بهر پریږدی، او خولۀ دې صفا کړي او سر دې دننه کړی،

لان الاعتبار للاقدام دون الرأس کما یدل علیه عبارة الهندیة: ولا بأس ان یخرج رأسه الی بعض اهله لیغسله کذا فی التتارخانیة. (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۱۳ بیان مفسدات الاعتکاف) .....(ازمرتب)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: اعلم ان المعتکف لا یخرج من المسجد لشرب الدخان فالاليق ان یمکث فی المسجد ویخرج رأسه منه لان الاعتبار للاقدام دون الرأس.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ۴:۷۴ باب المعتکف یخرج لحاجته ام لا)

د سخت ضرورت په وجه د اعتکاف پریخودلو حکم

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه که یو سړي د خپل اهل عیال د بیماری په وجه یا ناګهانی حادثې په وجه اعتکاف پریږدی، نودا جائز دی او که نه؟

المستفتی : عبدالعزیز طوره وړئ کوهاټ

الجواب: د یقینی خطرې په وجه اعتکاف پریخودل جائز دی، پس معتکف چه په داسې حالت کښ د معتکف نه بهر ؤځی، نو اعتکاف فاسد شو. البته ګناه ګار به نه وی، ماخوذ از ردالمحتار ودر مختار ﴿۱﴾. وهو الموفق.

د محلې په هرجمات کښ د اعتکاف مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه په رمضان کښ د محلې په هرجمات کښ اعتکاف مسنون دې، یا صرف په یو کښ؟ بینوا توجروا

المستفتی : نامعلوم

الجواب: اعتکاف په عشره اخیره کښې مسنون علی الکفایه دې،

لکن انه لم یذکر فی روایة الاعتکاف فی سوی المسجد النبوی فی عهده ﷺ وهو یشیر الی انه یکفی اعتکاف شخص واحد من البلدة لکن التشبیه للاعتکاف بالتراویح مشیرا الی انه مسنون لاهل .....

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: واما ما لایغلب کانجاء غریق وانهدام مسجد فمسقط للاثم لا للبطلان والا لکان النسیان اولیٰ بعدم الفساد، وقال العلامة ابن عابدین: حیث جعل الخروج لعیادة المریض والجنازة وصلوتها وانجاء الغریق والحریق والجهاد اذا کان النفیر عاما واداء الشهادة مفسدا بخلاف خروجه الی مسجد آخر الخ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۴۵ باب الاعتکاف)

کل مسجد من البلدة فافهم ولیرجع الی ردالمحتار ﴿۱﴾. وهوالموفق

د اعتکاف په دوران کښ په جمات کښ

دنیاوی خبرې وغیره کول مکروه دی

سوال: څه فرمائي علماء دین دي مسئلې باره کښ چه د اعتکاف دوران کښ جمات کښ ګپ شپ لګول او دنیاوی خبرې کول څنګه دی؟ بینوا توجروا

المستفتی : عبد الرحمٰن اچهره لاهور شهر ۸/۹/۸۷

الجواب: دا عمل مکروه دي﴿۲﴾. د اعتکاف دوران کښ د عباداتو خاص خیال ساتل ضروری دی﴿۳﴾، وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله سنة علی الکفایة) نظیرها اقامة التراویح بالجماعة فاذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقین.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۱۴۱ باب الاعتکاف)

قال العلامة ابن عابدین: وهل المراد انها سنة کفایة لاهل کل مسجد من البلدة او مسجد واحد منها او من المحلة ظاهر کلام الشارح الاول واستظهر الثانی ویظهرلی الثالث لقول المنیة حتی لو ترک اهل محلة کلهم الجماعة فقد ترکوا السنة واساؤا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۵۲۱ مبحث فی التراویح)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: یکره للمعتکف التکلم بالمباح بخلاف غیره ای غیر المعتکف..... والمراد ما یحتاج الیه من امر الدنیا اذا لم یقصد به القربة والا ففیه ثواب..... انه مکروه ای اذا جلس له کما قیده فی الظهیریة ذکره فی البحر وفی المعراج عن شرح الارشاد لا بأس بالحدیث فی المسجد اذا کان قلیلا فاما ان یقصد المسجد للحدیث فلا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۱۴۷ قبیل مطلب فی لیلة القدر)

﴿۳﴾ قال العلامة النظام: (المعتکف) یلازم التلاوة والحدیث والعلم وتدریسه وسیرالنبی ﷺ والانبیاء علیهم السلام واخبار الصالحین.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د دکانونو د پاسه جوړ شوي جمات کښ د اعتکاف مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دي مسئلې باره کښ چه کوم جمات په بازار کښې د دکانونو د چت د پاسه جوړ شوي وی. او خلق په هغې کښ پنځه وخته مونځ کوی. آیا په هغې کښ د اعتکاف د پاره کښینا ستل پکار دی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : نامعلوم

الجواب: کوم جمات چه مملوک غیر موقوف دکانونو باندې جوړ شوي وی. هغه مسجد عرفی دي. مسجد شرعی نه دي. کما فی وقف البحر﴿۱﴾ پس داسې قسمه جماتونو کښ اعتکاف د پاره کښیناستل صحیح نه دی. لان المسجد له شرط﴿۲﴾ وهو الموفق.

(بقیه حاشیه) وکتابة امور الدین، فان فیه تسلیم المعتکف کلیته الی عبادة الله تعالیٰ فی طلب الزلفی وتبعید النفس من شغل الدنیا التی هی مانعة عما یستوجب العبد من القربیٰ واستغراق المعتکف اوقاته فی الصلاة اما حقیقة او حکما لان المقصد الاصلی من شرعیته انتظار الصلاة بالجماعات وتشبیه المعتکف نفسه بمن لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون وبالذین یسبحون اللیل والنهار وهم لا یسأمون.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۲۱۲ الباب السابع فی الاعتکاف)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: ان شرط کونه مسجدا ان یکون سفله وعلوه مسجدا لینقطع حق العبد عنه لقوله تعالیٰ وان المساجد لله بخلاف ما اذا کان السرداب او العلو موقوفا لمصالح المسجد فانه یجوز اذ لاملک فیه لاحد بل هو من تتمیم مصالح المسجد.

(البحر الرائق ۵: ۲۵۱ فصل فی احکام المساجد کتاب الوقف)

﴿۲﴾ قال فی الهندیة: واما شروطه فمنها النیة..... ومنها مسجدالجماعة الخ.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۲۱۱ الباب السابع فی الاعتکاف)

وقال العلامة الحصکفی: والکون فی المسجد .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

بنځو لره د اعتکاف د پاره کور کښ ځائي مخصوص کول پکار دی

سوال: څه فرمائي علماء دین دي مسئلي باره کښ چه د بنځو دپاره اعتکاف کول جائز دی او که نه؟ او زمونږ په علاقو کښ په کورونو کښ د مونځ دپاره ځائي یا کمره مخصوص نه وی، نو بنځه په کوم ځائي اعتکاف کوی؟ بینوا توجروا

المستفتی : نامعلوم

الجواب: بنځي هم اعتکاف کولي شی، کما فی در المختار او لبث امرءة فی مسجد بیتها﴿۱﴾ او کور کښ چه کوم ځائي غواړی پرده د ؤلګوی او د اعتکاف دپاره دي ځائي مخصوص کړی.﴿۲﴾ وهو الموفق

د جمعي مونځ د پاره بل جمات ته تلل د اعتکاف د پاره مفسد نه دي

سوال: څه فرمائي علماء دین دي مسئلي باره کښ چه که یو عالم یو معتکف ته حکم وکړو، چه د رمضان په آخر کښ معتکف وو، چه د ظهر او عصر دپاره بهر د انسانی حاجت نه فارغ ید ونه پس هم په هغه بهر والاجمات کښ د جمعي سره مونځ ادا کړه، اوس اګر چه په دي جمات کښ هم د جمعي سره مونځ کیږی، په کوم کښ چه اعتکاف کوی، اوس دي مونځونو دپاره بهر تللو باره کښ په اعتکاف مسنون عشر اخیره کښ علماء څه فرمائي، اعتکاف فاسد دي او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : مولوی امین الدین بړوخیل میرعلی وزیرستان ۲۳/۱۲/۱۹۷۱

(بقیه حاشیه)والنیة من مسلم عاقل طاهر من جنابة وحیض ونفاس شرطان.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲ : ۱۴۱ باب الاعتکاف)

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲ : ۱۴۰ باب الاعتکاف)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: ولو لم یکن فی بیتها مسجد تجعل موضعا منه مسجدا فتعتکف فیه کذا فی الزاهدی. (فتاوٰی عالمگیریة ۱ : ۲۱۱ باب الاعتکاف)

الجواب: معتکف د جمعي د مونځ دپاره بهر وتلي شی.

ولم اجده صریحا لکن یدل علیه ما فی ردالمحتار ثم فی الجامع قیل اذا کان یصلی فیه بجماعة فان لم یکن ففیٔ مسجده افضل لئلا یحتاج الی الخروج (۲:۱۷۶)﴿۱﴾ وجه الدلالة ان الجماعة واجبة علی العین﴿۲﴾ فلولم یجز الخروج لقال "ففی مسجده واجب" فافهم واعلم ان عند الصاحبین فیه توسعا﴿۳﴾ فلیراجع. وهوالموفق

معتکف د پاره د سګریټ نوشی او مریضانو له په قیمت باندې دوائي ورکولو نه بچ کیدل پکاردی

سوال: څه فرمائي علماء دین دي مسئلي باره کښ چه یو سړي چه د جامع مسجد امام هم دي، سګریټ څکی او طبیب هم دي، په رمضان کښ اعتکاف دپاره کښیناستل غواړی، د اعتکاف دوران کښ دا امام سګریټ څکلي شی او مریضانو ته دوائي ورکولي شی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : محمدعبدالرحیم عزیز کبیروالا ملتان ۱۹/۳/۱۹۶۹

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲ : ۱۴۰ باب الاعتکاف)

﴿۲﴾ قال الشامی: قال الزاهدی ارادوا بالتاکید الوجوب وفی النهر عن المفید الجماعة واجبة وسنه لوجوبها بالسنة..... وقال فی شرح المنیة والاحکام تدل علی الوجوب من ان ترکها بلا عذر یعزر وترد شهادته ویأثم الجیران بالسکوت عنه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱ : ۴۰۸ باب الامامة)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن نجیم: لو خرج لحاجة الانسان ثم ذهب لعیادة المریض اولصلوٰة الجنازة من غیر ان یکون لذلک قصد فانه جائز بخلاف ما اذا خرج لحاجة الانسان ومکث بعد فراغه انه ینتقض اعتکافه عند ابی حنیفة قل او کثر وعندهما لا ینتقض مالم یکن اکثر من نصف یوم کذا فی البدائع.

(البحر الرائق ۲ : ۳۰۲ بحث فان خرج ساعة بلاعذر)

الجواب: سګریټ څکل او مریضانو ته په قیمت باندې دوائي ورکول د ثواب په کار کښ داخل نه دی، لهذا ددې نه بچ کیدل پکاردی(بحر ۲:۳۰۴)﴿۱﴾. وهوالموفق

د اعتکاف د پاره د ګرمی په موسم کښ یخو علاقو ته د تللو حکم

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه د ګرمی د تکلیف نه بچ کیدلو دپاره د اعتکاف دپاره یخو علاقو ته سفر کولو شرعا اجازت شته او که نه؟ هرکله چه د ګرمی د سختی په وجه د ژوند معمولات کافی متاثره کیږی، او دې سفر اختیارولو کښ هوټل ته د پیشمنی دپاره او روژه ماتی دپاره د تللو اجازت شته او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : محمد طیب سخاکوټ ملاکنډ ایجنسی ۱۵/۷/۸۴

الجواب: واضحه خبره داده، چه د روژې یا اعتکاف دپاره یخو علاقو ته سفرکول نه خو مطلوب شرعی دی، او نه ممنوع شرعی، بلکه مباح دی، اذا لم یستطع الصیام الافیه، او کوم معتکف چه خادم نه ساتی نو هغه د خوراک څکاک دپاره کور وغیره ته تللې شی. کما فی ردالمحتار والبحر وغیره﴿۲﴾ لکن

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: (قوله وکره احضار المبیع والصمت والتکلم الابخیر).....: ان المراد بالخیر هنا مالا اثم فیه فیشمل المباح وبغیر الخیر ما فیه اثم..... وقال فی الهدایة لکنه یتجانب ما یکون مأثما والظاهر ما ذکرناه کما لا یخفیٰ قالوا ویلازم قراءة القرآن والحدیث والعلم والتدریس وسیر النبی ﷺ وقصص الانبیاء وحکایات الصالحین وکتابة امور الدین .
(البحر الرائق ۲:۳۰۴ باب الاعتکاف)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله لعدم الضرورة) ای الی الخروج حیث جازت فی المسجد وفی الظهیریة وقیل یخرج بعد الغروب للاکل والشرب وینبغی حمله علی ما اذا لم یجد من یأتی له به فحینئذ یکون من الحوائج الضروریة کالبول بحر.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۴۶ باب الاعتکاف)

اصل مشهور الضروری یقدر بقدر الضرورة﴿۱﴾. په دې بناء باندې خوراک وغیره جمات ته راوړل او خوړولې شی وهوالموفق.

د معتکف د اخراج ریح د پاره د جمات نه د وتلو حکم

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه که معتکف ته د اخراج ریح ضرورت راشی، نود جمات نه بهربه ؤځی که نه؟ که بهر لاړو نو اعتکاف ئې فاسد شو او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : سید رحمن ډګر سوات

الجواب: د اخراج ریح دپاره د جمات نه بهر وتلو باندې اعتکاف نه متاثر کیږی. لانه من ممنوعات المسجد، اګرچه د بعضو په نزد په جمات کښ د اخراج ریح رخصت شته دې،﴿۲﴾ وهو الموفق

د جمعې د پاره جامع مسجد ته تلل مفسد اعتکاف نه دې

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه د جمعې د مونځ دپاره جامع مسجد ته تلل اعتکاف لره ماتونکي دې او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : عبد الرحمٰن دارالعلوم أیوبیه تجوړی ۷شوال/۱۴۰۱ھ

الجواب: د جمعې مونځ دپاره جامع مسجد ته تلل مفسد اعتکاف نه دی،﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال الخالد الاتاسی: الضرورات تقدر بقدرها یعنی کل فعل او ترک جوز للضرورة فالتجویز علی قدرها ولا یتجاوز عنها. (شرح المجلة للاتاسی ۱:۵۶ المادة ۲۲)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: سئل ابوحنیفة رحمه الله عن المعتکف اذا احتاج الی الفصد اوالحجامة هل یخرج فقال لا وفی اللآلی واختلف فی الذی یفسو فی المسجد فلم یر بعضهم بأسا وبعضهم قالوا لا یفسو ویخرج اذا احتاج الیه وهو الاصح کذا فی التمرتاشی.
(فتاویٰ عالمگیریة ۵:۳۲۱ الباب الخامس فی آداب المسجد والقبلة)

﴿۳﴾ قال العلامة الموصلی: ولا یخرج من معتکفه.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

معتکف د پاره قرآن مجید اوریدلو یا اورولو د پاره بل جمات ته تلل

سوال: څه فرمائي علماء دین دي مسئلي باره کښ چه که یوحافظ قران سړي اعتکاف وکړی. لیکن په کوم جمات کښ چه معتکف دي، په هغي کښ خلق د ختم فی التراویح دپاره تیار نه دی، نو آیا داحافظ صاحب د قرآن مجید اورولو دپاره بل جمات ته تلي شی؟ بینوا توجروا

المستفتی : عبدالرحیم تهانه ملاکنډ

الجواب: که دي حافظ په اعتکاف کښ کښیناستلو په وخت کښ ددي استثناء کړي وه، نو صحیح ده، ګنی د احتیاط خبره داده، چه نه د ؤځی.﴿۲﴾ وهوالموفق

(بقیه حاشیه)الا لحاجة الانسان اوالجمعة لان الاعتکاف تقرب الی الله تعالیٰ بترک المعاصی وترک الجمعة معصیة فینافیه ویخرج قدر ما یمکنه اداء السنة قبلها وقبل قدرست رکعات یعنی تحیة المسجد ایضا ویصلی بعدها اربعا او ستا ولو اطال المکث جاز.

(الاختیار لتعلیل المختار ۱:۱۷۸ باب الاعتکاف)

﴿۱﴾ وفی الهندیة: ولو شرط وقت النذر والالتزام ان یخرج الی عیادة المریض وصلوٰة الجنازة وحضور مجلس العلم یجوزله ذلک.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۱۲ الباب السابع فی الاعتکاف)

﴿۲﴾ قال العلامة المرغینانی: ولو خرج من المسجد ساعة بعیر عذر فسد اعتکافه عند ابی حنیفة لوجود المنافی وهو القیاس وقالا لا یفسد حتی یکون اکثر من نصف یوم وهو الاستحسان لان فی القلیل ضرورة، قال ابن الهمام (وهو الاستحسان) یقتضی ترجیحه لانه لیس من المواضع المعدودة التی رجح فیها القیاس علی الاستحسان ثم هو من قبیل الاستحسان بالضرورة کما ذکره المصنف الخ.

(هدایة مع فتح القدیر ۲:۳۱۱ باب الاعتکاف)

د جمعې د غسل د پاره معتکف لره د جمات نه وتل

سوال: څه فرمائي علماء دین دي مسئلي باره کښ چه د اعتکاف دوران کښ د جمعې په ورځ غسل دپاره د جمات نه وتل جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : نامعلوم

الجواب: چونکه په بعضي جزئیاتو کښ سنت مؤکده اعتکاف لره په نفلی اعتکاف کښ شمار کړي شوي دي، لهذا دي سره اعتکاف نه فاسدیږی، فی ردالمحتار واما النفل ای الشامل للسنة المؤکدة ﴿۱﴾ البته احتیاط په دي کښ دي چه په شروع کښ دي استثناء وکړی، او یا چه کله د طهارت یا قضاء حاجت دپاره ؤځی، نو بالتبع دي په هغي کښ د جمعې غسل وکړی، کمافی البدائع﴿۲﴾. وهوالموفق

د معتکف د پاره د ګرمی د وجهې نه غسل د پاره وتل

سوال: څه فرمائي علماء دین دي مسئلي باره کښ چه معتکف د ګرمی په وجه غسل دپاره وتلي شی، او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : محمد عبدالواحد نقشبندی

الجواب: که دا اعتکاف منذور او واجب نه وی، نو په هغي کښ غسل دپاره وتل مفسد نه دی،

کما فی الهندیة ۱:۲۲۶ هذا کله فی الاعتکاف الواجب اما فی النفل فلا بأس بان ...

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۴۳ باب الاعتکاف)

﴿۲﴾ قال العلامة الکاسانی: ویجوز ان تحمل الرخصة علی ما اذا کان خرج المعتکف لوجه مباح کحاجة الانسان او للجمعة ثم عاد مریضا او صلی علی جنازة من غیر ان کان خروجه لذلک قصدا وذلک جائز.

(بدائع الصنائع ۲:۲۸۴ فصل ما یفسد الاعتکاف ومالا)

يخرج بعذر وغيره في ظاهر الرواية وفي النصف فلا بأس فيه بان يعود المريض ويشهد الجنازة كذا في شرح الغاية للشيخ ابي المكارم ﴿۱﴾

اوکه چرې په اعتکاف کښې ده داخليدو په وخت د ګرمۍ د غسل دپاره د وتلو استثناء اوکړی، نو د علامه شامي د رائې مطابق به هم مفسد نه وی، خکه چه دوی د آخری عشري اعتکاف ته د واجب په شان حکم ورکوی(۲)

ومسئلة الاستثناء في الهندية ۱: ۲۲۶ فليراجع ﴿۳﴾. وهو الموفق

په اعتکاف کښې د استثناء مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دين دې مسئلې باره کښې چه يو سړي په اعتکاف

﴿۱﴾ فتاوی عالمگيرية ۱: ۲۱۳ الباب السابع في الاعتكاف

﴿۲﴾ قال العلامة الشامي: والصحيح انه سنة مؤكدة لان النبي ﷺ واظب عليه في العشر الاواخر من رمضان والمواظبة دليل السنة من ان المواظبة بلا ترك دليل الوجوب والجواب كما في العناية انه عليه السلام لم ينكر على من تركه ولو كان واجبا لانكر، وحاصله ان المواظبة انما تفيد الوجوب اذا اقترنت بالانكار على التارك ـــ وقوله في البحر لا يمكن حمله عليه لتصريحهم بان الصوم انما هو شرط في المنذور فقط دون غيره فيه نظر لانهم انما صرحوا بكونه شرطا في المنذور غير شرط في التطوع وسكتوا عن بيان حكم المسنون لظهور انه لا يكون الا بالصوم عادة ولهذا قسم في متن الدرر ـــ ثم قال والصوم شرط لصحة الاول لا الثالث ولم يتعرض للثاني لما قلنا ولو كان مرادهم بالتطوع ما يشمل المسنون لكان عليه ان يقول شرط لصحة الاول فقط كما قال المصنف فعبارة صاحب الدرر احسن من عبارة المصنف. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۱۳۱ باب الاعتكاف)

﴿۳﴾ وفي الهندية: ولو شرط وقت النذر والالتزام ان يخرج الى عيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذلك كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة.

(فتاوی عالمگيرية ۱: ۲۱۲ مفسدات الاعتكاف)

کښې کښېناستلو په وخت کښې د جنازې وغيره استثناء وکړی، نو خومره لوی يوری جنازې دپاره تللې شی؟ بينوا توجروا

المستفتی: مولوی محمد سليمان نيکسلا ۱۲/ اګست ۱۹۸۳ء.

الجواب: دا شرط صحيح دی، او هره قريب او بعيد جنازې دپاره تللې شی.(۱) البته که اکثر وخت په شپه او ورځ کښې د جمعات نه بهر وو، نو هغه شپه او ورځ به په اعتکاف کښې نه شمار کيږی (۲) وهو الموفق

د معتکف د جنازې د پاره د وتلو حکم

سوال: څه فرمائي علماء دين دې مسئلې باره کښې چه يو سړي په رمضان المبارک کښې معتکف شو، اود جنازې مونځ دپاره بهر ووتلو، آيا په اعتکاف کښې فرق راځی او که نه؟ بينوا توجروا

المستفتی: پير نجيم علی شاه حقانی ۸۳/ ۱۲/۸

الجواب: که هغه سړي اعتکاف شروع کولو په وخت کښې استثناء کړي وه، مثلاً دا نيت ئې کړي وی، چه زه به جنازې اوکولو دپاره بهر نه ووځم، نو په دې صورت کښې دا اعتکاف په خپل خائي صحيح دي شرح التنوير (۳)، او

﴿۱﴾ قال العلامة النظام: ولو شرط وقت النذر والالتزام ان يخرج الى عيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذلك كذا في التتارخانية.

(فتاوی عالمگيرية ۱: ۲۱۲ مفسدات الاعتكاف)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدين: وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وان لزوم قضاء جميعه او بقيه مخرج على قول ابي يوسف اما على قول غيره فيقضي اليوم الذي افسده لاستقلال كل يوم بنفسه ـــ والحاصل ان الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي لان كل يوم بمنزلة شفع من الثلثة الرباعية وان كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۱۳۳ باب الاعتكاف)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصكفي: لو شرط وقت النذر ان ـــ (بقيه حاشيه به راروانه صفحه)

که استثناء ئې نه وه کړې، لیکن د طهارت یا قضاء حاجت دپاره ؤوتلو، او په دې دوران کښ ئې جنازه هم ادا کړه، نو په دې صورت کښ هم اعتکاف صحیح دې، (بدائع الصنائع ج۲ ص۱۱۴)(۱) اوکه جنازې دپاره قصدا بالذات وتلې وی، نود ظاهر روایت په وجه ددۀ اعتکاف فاسد شوې نه دې، البته کښ مسنون د منذور په حکم کښ ؤمنلې شی، نو یوه ؤرځ شپه به قضا راؤړی(۲). وهوالموفق

د معتکف د پاره په هیره د جمات نه وتلو کښ مفتی به قول

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه کله معتکف په هیره د جمات نه ؤځی، نو د امام صاحب رحمه الله په نزد اعتکاف ماتیږی، خلافا لهما کما فی الهدایة، فتوی په کوم مذهب ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: مبارک علی شاه مدرسه عربیه تجوړی بنوں ۲۳ شوال/۱۴۰۱ھ

الجواب: د قواعدو په اعتبار سره د صاحبینو مذهب قوی دې، لیکن احوط د امام صاحب مذهب دې. اما....

(بقیه حاشیه) یخرج لعیادة مریض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلک فلیحفظ.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۴۶ باب الاعتکاف)

﴿۱﴾ قال العلامة الکاسانی: ویجوز ان تحمل الرخصة علی ما اذا کان خرج المعتکف لوجه مباح کحاجة الانسان او للجمعة ثم عاد مریضا او صلی علی جنازة من غیر ان کان خروجه لذلک قصدا وذلک جائز.

(بدائع الصنائع ۲:۲۸۴ فصل ما یفسده ومالایفسده)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: فلو شرع فی نفله ثم قطعه لا یلزمه قضاؤه لانه لا یشترط له الصوم علی الظاهر من المذهب وما فی بعض المعتبرات انه یلزم بالشروع مفرع علی الضعیف قاله المصنف وغیره وحرم علیه ای علی المعتکف اعتکافا واجبا اما النفل فله الخروج لانه منه له لا مبطل کما مر.

(الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار ۲:۱۴۳ باب الاعتکاف)

الاول فلکونها استحسانا واما الثانی فظاهر ﴿۱﴾ واما مبحث ابن الهمام فیمکن ان یجاب عنه بان الملحوظ عندهم نفس الخروج لا متعلقاته. وهوالموفق

فساد صوم سره اعتکاف مسنون تطوع جوړیږی. فاسدیږی نه

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه د کوم معتکف روژه فاسده شی، آیا په هغې سره اعتکاف هم فاسدیږی؟

المستفتی: محمد خالق عنایت کلې باوجوړ ۱۷/۷/۸۴

الجواب: د اهل تحقیق په نزد په اعتکاف مسنون کښ روژه شرط نه ده، وهذا الراجح عند صاحب البحر(۲). او د علامه شامی رحمه الله په نزد په دې کښ

﴿۱﴾ قال العلامة المرغینانی: ولو خرج من المسجد ساعة بغیر عذر فسد اعتکافه عند ابی حنیفة لوجود المنافی وهو القیاس وقالا لا یفسد حتی یکون اکثر من نصف یوم وهو الاستحسان لان فی القلیل ضرورة، قال ابن الهمام (قوله وهو الاستحسان) یقتضی ترجیحه لانه لیس من المواضع المعدودة التی رجح فیها القیاس علی الاستحسان ثم هو من قبیل الاستحسان بالضرورة کما ذکره المصنف واستنباط من عدم امره اذا خرج الی الغائط ان یسرع المشی بل یمشی علی التؤدة وبقدر البطء تتخلل السکنات بین الحرکات علی ما عرف فی فن الطبیعة وبذلک یثبت قدر من الخروج فی غیر محل الحاجة فعلم ان القلیل عفو الخ. (هدایه مع فتح القدیر ۲:۳۱۱ باب الاعتکاف)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجیم: واشار بالمسجد والصوم والنیة الی شرائطه لکن ذکر الصوم معها لا ینبغی لانه لا یمکن حمله علی المنذور لتصریحه بالسنیة ولا علی غیره لتصریحه بعد بان اقله نفلا ساعة فلزم ان الصوم لیس من شرطه ..... بان الصوم انما هو شرط فی المنذور فقط دون غیره الخ. (البحر الرائق ۲:۲۹۹ باب الاعتکاف)

روژه شرط ده، لیکن د روژې د فاسدیدو په وجه دا اعتکاف مسنون خارج کیدلو سره تطوع جوړ شی، باطلیږی نه. کما فی ردالمحتار باب الاعتکاف﴿۱﴾.
وهوالموفق

په حالت اعتکاف کښ اخبار لوستل اور ریډیو باندې خبرونه اوریدل

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه یو ریټائر استاذ په اعتکاف کښ ناست دې، هغه په اعتکاف کښ اخبار او رسالې ګوری، او خبرونه اوریدلو دپاره ریډیو هم ځان سره ساتی، آیا ددۀ دپاره دا جائز دی؟ بینوا توجروا

المستفتی : نامعلوم .....

﴿۱﴾ قال العلامة الشامی: (قوله علی المذهب) وهو روایة الاصل ومقابله روایة الحسن انه شرط للتطوع ایضا وهو مبنی علی اختلاف الروایة فی ان التطوع مقدر بیوم اولا ففی روایة الاصل غیر مقدر فلم یکن الصوم شرطا له وعلی روایة تقدیره بیوم وهی روایة الحسن ایضا یکون الصوم شرطا له کما فی البدائع وغیرها قلت ومقتضی ذلک ان الصوم شرط ایضا فی الاعتکاف المسنون لانه مقدر بالعشر الاخیر حتی لو اعتکفه بلا صوم لمرض او سفر ینبغی ان لا یصح عنه بل یکون نفلا فلا تحصل به اقامة سنة الکفایة ویؤیده قول الکنز سن لبث فی مسجد بصوم ونیة فانه لا یمکن حمله علی المنذور لتصریحه بالسنیة ولا علی التطوع لقوله بعده واقله نفلا ساعة فتعین حمله علی المسنون سنة مؤکدة فیدل علی اشتراط الصوم فیه وقوله فی البحر لا یمکن حمله علیه لتصریحهم بان الصوم انما هو شرط فی المنذور فقط دون غیره فیه نظر لانهم انما صرحوا بکونه شرطا فی المنذور غیر شرط فی التطوع وسکتوا عن بیان حکم المسنون لظهور انه لا یکون الا بالصوم عادة ولهذا قسم فی متن الدرر الاعتکاف الی الاقسام الثلاثة المنذور والمسنون والتطوع ثم قال والصوم شرط لصحة الاول لا الثالث ولم یتعرض للثانی لما قلنا ولو کان مرادهم بالتطوع ما یشمل المسنون لکان علیه ان یقول شرط لصحة الاول فقط الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۴۱ باب الاعتکاف)

الجواب: دا د مقاصدو او ادابو د اعتکاف نه خلاف کارونه دی﴿۱﴾، معتکف دپاره د تلاوت، د نوافلو کثرت او د دینی مسائلو مطالعه شوق کول پکار دی، کمافی شرح التنویر﴿۲﴾. وهوالموفق

داعتکاف مسنون د قضا صورتونه اوپه جمات کښ ګرزیدل اوغسل کولومسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلو باره کښ چه:

(۱) په آخری عشره د رمضان کښ اعتکاف مسنون که د څه مجبوری مثلا بیماری، یره یا په اهل عیال کښ د چا بیمارې یا د حادثې یا مرګ په وجه پریخودلې شی، نو دهغې قضا کله او څرنګه کیدې شی؟

(۲) آیا په بل رمضان کښ په آخری عشره کښ قضا کیدې شی؟

(۳) که په آتمه یا لسمه ؤرځ اعتکاف پریخودلې شی، نو آیا قضا به لس ؤرځې وی، او که باقي پاتې ؤرځې؟

(۴) آیا د قضا په بدله کښ به صرف اعتکاف کولې شی او که فدیه به ورکولې شی؟

(۵) په اعتکاف کښ د ګرمۍ په وجه غسل کول، اودمعتکف ځائي پریخودل او په جمات کښ بل ځائي کښ سملاستل یا ګرزیدل جائز دی او که نه؟

المستفتی : قاری سعید الرحمٰن راولپنډی ۱۷شوال ۱۴۰۱ھ

﴿۱﴾ وفی الهندیة: واما محاسنه فظاهرة فان فیه تسلیم المعتکف کلیة الی عبادة الله تعالیٰ فی طلب الزلفی وتبعید النفس من شغل الدنیا التی هی مانعة عما یستوجب العبد من القربیٰ واستغراق المعتکف اوقاته فی الصلوٰة اما حقیقة او حکماً.
(فتاویٰ عالمگیریة ۱:۲۱۲ الباب السابع فی الاعتکاف)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: وتکلم الا بخیر وهو ما لا اثم فیه ومنه المباح عند الحاجة الیه لا عند عدمها..... وقراءة قرآن وحدیث وعلم وتدریس فی سیر الرسول علیه السلام وقصص الانبیاء علیهم السلام وحکایات الصالحین وکتابة امور الدین.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۴۷ باب الاعتکاف)

الجواب: (۱، ۲، ۳، ۴) د اعتکاف مسنونه په فاسدولو کښ یوه ؤرځ او شپه اعتکاف قضا کول دی، وهو قول ابی حنیفة ومحمد ، او د امام ابویوسف رحمه الله په نزد د باقی ؤرځو قضا راؤړل هم ضروری دی، (ماخوذ از شامی)﴿۱﴾ او بهرحال دا قضا علی الاحوط به په غیر رمضان کښ کول وی، نه په دې کښ د څه مودې تعین شته، او نه فدیه ورکول کافی ده.﴿۲﴾

﴿۱﴾قال العلامة محمد امین: ومقتضی النظر لو شرع فی المسنون اعنی العشر الاواخر بنیته ثم افسده ان یجب قضاء ه تخریجا علی قول ابی یوسف..... ای یلزمه قضاء العشر کله لو افسد بعضه..... واما علی قول غیره فیقضی الیوم الذی افسده لاستقلال کل یوم بنفسه..... والحاصل ان الوجه یقتضی لزوم کل یوم شرع فیه عندهما بناء علی لزوم صومه بخلاف الباقی لان کل یوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعیة وان کان المسنون هو اعتکاف العشر بتمامه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۴۳ باب فی الاعتکاف)

﴿۲﴾ چونکه د علامه شامی رحمه الله په نزد په اعتکاف کښ روژه شرط ده، اګر چه د علامه ابن نجیم په نزد صرف په اعتکاف منذور کښ روژه شرط ده، لیکن د دلائلو په اعتبار سره د علامه شامی رحمه الله قول راجح معلومیږی، نو ګویا چه دهغوی په نزد اعتکاف مسنون د اعتکاف منذور سره نزدې دي.

کما یفهم من عباراته حیث قال: ومقتضی ذلک ان الصوم شرط ایضا فی الاعتکاف المسنون لانه مقدر بالعشر الاخیر حتی لو اعتکفه بلا صوم لمرض او سفر ینبغی ان لا یصح عنه بل یکون نفلا فلا تحصل به اقامة سنة الکفایة ویؤیده قول الکنز..... فتعین حمله علی المسنون سنة مؤکدة فیدل علی اشتراط الصوم فیه الخ (ردالمحتار ۲:۱۴۱ باب الاعتکاف)

اوپه دې صفحه کښې فرمائی:

ان المواظبة انما تفید الوجوب اذا اقترنت بالانکار علی التارک, او ۲:۱۴۳ کی فرمائی: اقول لکن بعد ما صرح صاحب البدائع بلزومه بالشروع ذکر روایة الحسن ووجهها وهو ان الشروع فی التطوع موجب للاتمام علی اصل اصحابنا صیانه للمؤدی عن البطلان الخ.

پس د تحقیق په رنړا کښ د حضرت مفتی صاحب رجحان دې طرف ته دې،

(بقیه حاشیه په راروانه صفحه).....

(۵) د ګرمۍ په وجه غسل کول اعتکاف نه فاسد کوی، البته احوط داده، چه په اول کښ دې استثناء وکړی، او مسنون دادی، چه په معتکف کښ دې اوډۀ شی، لیکن په جمات کښ په نورو ځایونو کښ اوده کیدل مفسد نه دی.(شامی)﴿۱﴾. وهوالموفق

د ټولې میاشتې معتکف لره د جمات نه بغیر د عذر نه وتلو په صورت کښ د قضا مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه بنده د رمضان په شروع کښ د ټولې میاشتې د اعتکاف نیت وکړو، د اعتکاف دوران کښ بنده یو څو منټو دپاره د جمات حجرې ته، چه په هغې کښ امام صاحب بیمار پروت وو، د عیادت دپاره لاړو، احساس کیدلو سره زر جمات ته واپس راغلو، د شریعت مطابق په اعتکاف کښ نقصان راغلو او که نه؟ واضحه دې وی چه دا اعتکاف د نذر نه وو؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی سخی بادشاه حقانی مدرسه تعلیم القران کرک ۱۳اګست ۱۹۸۳ء

الجواب: که دا معتکف په عشره اولی یا وسطی کښ د عیادت دپاره د جمات نه بهر تلې وی، نو په هغه باندې هیڅ قضا نشته، لانه انتهی الاعتکاف بالخروج ثم انشاه بالدخول﴿۲﴾. او که په عشره اخیره کښ بهر ته تلې وو، نو

(بقیه حاشیه).....د احتیاط په وجه ددې قضا په غیر رمضان کښ کول پکار دی.

قال العلامة الحصکفی: وان لم یعتکف رمضان المعین قضی شهرا غیره بصوم مقصود لعود شرطه الی الکمال الاصلی (۲:۱۴۲) .....(ازمرتب)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وخص المعتکف باکل وشرب ونوم وعقد احتاج الیه لنفسه او عیاله فلو لتجارة کره.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۴۶ باب الاعتکاف)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجیم: اذا دخل المسجد بنیة الاعتکاف فهو معتکف ما اقام تارک له اذا خرج وظاهره ان مستند ظاهر الروایة ما ذکره فی الکتاب ولا یمتنع ان یکون مستنده صریحا آخر بل هو الظاهر لنقل الثقات..... ان ظاهر الروایة ...(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د امام ابوحنیفه او امام محمد په نزد د یوې ؤرځې شپې قضا به کوی، لان التحقیق انه کالمنذور﴿۱﴾. وهو الموفق

د رمضان اعتکاف ماتیدلو په صورت کښ د قضا مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه زمونږ په علاقه کښ په تیر رمضان کښ د څه وجه نه اعتکاف مات شو، اوس قوم په دې مسئله کښ دوؤ ډلو کښ تقسیم دې، څوک وائي، چه د باقی ؤرځو قضا کول ضروری دی، او څوک وائي چه د پوره اعتکاف قضا کول ضروری دې، د صحیح مسئلې نه مونږ خبر کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی : لعل محمد مرغانی جنرل ټائر سروس پښاور ۲/۱/۲۹

الجواب: د محقق ابن الهمام ترجیح پوره لسو ؤرځو طرف ته ده، یعنی آخری عشره او قضا د رمضان نه پس په نورو میاشتو کښ ضرور کوی. قال العلامة الشامی ۲:۱۳۵ ثم

(بقیه حاشیه)مروی لا مستنبط واشار الی انه لو شرع فی النفل ثم قطعه لا یلزمه القضاء فی ظاهر الروایة لانه غیر مقدر فلم یکن قطعه ابطالا.

(البحر الرائق ۲:۳۰۰، ۳۰۱ باب الاعتکاف)

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: (قوله اما النفل) ای الشامل للسنة المؤکدة..... انها مقدرة بالعشر الاخیر..... ومفاد التقدیر ایضا اللزوم بالشروع تامل ثم رأیت المحقق ابن الهمام قال ومقتضی النظر لو شرع فی المسنون اعنی العشر الاواخر بنیته ثم افسده ان یجب قضاء ه تخریجا علی قول ابی یوسف فی الشروع فی نفل الصلاة ناویا اربعا لاعلی قولهما..... فیظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتکاف المسنون بالشروع وان لزوم قضاء جمیعه او باقیه مخرج علی قول ابی یوسف اما علی قول غیره فیقضی الیوم الذی افسده لاستقلال کل یوم بنفسه..... والحاصل ان الوجه یقتضی لزوم کل..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

رأیت المحقق ابن الهمام قال ومقتضی النظر لو شرع فی المسنون اعنی العشر الاواخر بنیته ثم افسده ان یجب قضاء ه الخ﴿۱﴾ ودلیل الثانی ان الشروع فیه ملزم کالنذر وفی صورة النذر یلزم القضاء فی غیر رمضان فکذا ههنا، قال فی الدرالمختار وان لم یعتکف رمضان المعین قضی شهرا غیره بصوم مقصود لعود شرطه الی الکمال انتهی﴿۲﴾، قلت ویؤیده ما رواه ابوداؤد عن عائشة فامر ببناء ه فقوض وامر ازواجه بابنیتهن فقوضت ثم اخرالاعتکاف الی العشر الاول یعنی من شوال ﴿۳﴾. وهوالموفق

د عشره آخیره د اعتکاف قضا او عدم قضا مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه د عشره اخیره اعتکاف سنت که فاسد شی، نو دهغې قضا لازم ده او که نه؟ که لازم وی، نو د څومره ورځو لزوم به وی؟ په فتاوی دارالعلوم دیوبند کښ ئې د ردالمحتار حواله ورکولوسره لیکلې دی، چه قضا نشته، او په خلاصة الفتاوٰی کښ ئې لیکلې دی، چه قضا لازم ده. په دې کښ به ترجیح کوم قول ته وی؟ بینوا توجروا

المستفتی : مبارک شاه دارالعلوم تجوړی بنوں ۱۸ شوال ۱۴۰۱ھ

الجواب: د درالمختارد عبارت نه معلومیږی، چه غیر منذور اعتکاف چه مسنون لره هم شامل دې، په وتلو سره باطل او فاسدیږی نه، لیکن د .....

(بقیه حاشیه) یوم شرع فیه عندهما بناء علی لزوم صومه الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۴۳ باب الاعتکاف)

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۴۳ باب الاعتکاف)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۴۲ باب الاعتکاف)

﴿۳﴾ (سنن ابی داؤد ۱:۳۴۱ باب الاعتکاف کتاب الصوم)

ابن الهمام د کلام نه ددې مسنون د شروع نه واجب کیدل معلومیږی.

ملخص کلامه المذکور فی ردالمحتار ۱:۱۸۰ انه اذا افسد المنذور یلزمه قضاء الباقی، واذا افسد المسنون (بالجماع مثلا) یلزمه قضاء الیوم الواحد عند ابی حنیفة ومحمد رحمهم الله وعند ابی یوسف رحمه الله یقضی العشر اوالایام الباقیة ﴿۱﴾.

وهوالموفق

د معتکف په مړ کیدلو سره د اعتکاف پوره کیدلو مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه زید د اعتکاف دپاره کښینولې شوې وو ،لیکن درې ؤرځې پس وفات شو ،اوس د دوؤ سړو جهګړه ده، یو وائي، چه اعتکاف شوې دې، او دویم وائي، چه اوس به دویم سړې کښینول پکار وی،اوس ددې نزاع حل څه دې؟ او د اهل محله ذمه فارغه ده او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : محمد نثار کوثر سدو خیل پرانګ چارسده ۵/۵/۲۹

الجواب: چونکه دې دواړو کښ یوکس هم د عشره اخیره اعتکاف نه دې کړې،اوپه آخری عشره کښ د پوره لسو ؤرځو اعتکاف مسنون دې،او دا اعتکاف لسو ته ؤنه رسیدو ، لهذا که په ټوله محله کښ بل سړې اعتکاف ؤنه کړو ، نو د پوره محلې خلق به تارک السنت وی.﴿۲﴾.وهوالموفق

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۴۳ باب الاعتکاف)

﴿۲﴾ قال العلامة محمد امین: (قوله ای سنة کفایة) نظیرها اقامة التراویح بالجماعة فاذا اقام بها البعض سقط الطلب عن الباقین فلم یأثموا بالمواظبة علی الترک بلا عذر ولو کان سنة عین لاثموا بترک السنة المؤکدة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۴۱ باب الاعتکاف)

د پاکستان دیوبند یوه لوی مرکز دی

فتاوی فریدیه څلورم جلد

کتاب الحج

باب تفسیر الحج وشرائطه وارکانه

.....

بسم الله الرحمن الرحيم

....قال الله تعالى:.....

وللّٰه علـــــى النـــــاس حج البيت من اســـتطاع اليـــــه ســـــبيلا.

....[آل عمران: ۹۷].....

.....

کتاب الـــحج

باب تفسير الحج وشرائطه واركانه

د سفر حج اسرار او منافع

سوال: څه فرمائي علماء دين دې مسئلې باره کښ چه يو سړې د حج باره کښ وائي چه حج دې دپاره فرض کړې شوې دې، چه سړې خپله بستره په خپلو اوږو باندې واچوی او د سفر د سختو نه خبر شی، او د وخت خوراک بې وخته ؤخوری، دې دپاره چه واپس راشی، او د مسافرۍ احساس ورته وی، ايا واقعی حج دې دپاره فرض کړې شوې دې؟ بينوا توجروا

المستفتی: حاجی عبدالوهاب

الجواب: د حج د فرضيت (راز او) سبب تعظيم د بيت الله دې﴿۱﴾، او په سفر حج کښ ډير منافع او برکات وی، چه په هغې کښ بعضې هغه دی، کوم چه دې صاحب ذکر کړې دی.

يشير الى الاول ما فى الدرالمختار، فرض مرة لان سببه البيت وهو واحد﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال الامام ولی الله الدهلوی: المصالح المرعية فی الحج امور منها تعظيم البيت فانه من شعائر الله وتعظيمه هو تعظيم الله تعالیٰ.

(حجة الله البالغة ۲: ۵۶ مبحث من ابواب الحج)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۱۵۱ كتاب الحج)

حدیث "من لم یحج فلیمت ان شاء یهودیا او نصرانیا،"

په تغلیظ باندې محمول دې

سوال: څه فرمائي علماء دین ددې حدیث د تشریح باره کښ چه چا بغیر د عذر نه حج ؤنکړو، نو که هغه مړ شو، نو یا یهودی مړ شو یا نصرانی مړ شو، حدیث دادې:

وعن امامة رضی الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ من لم یمنعه من الحج حاجة ظاهرة او سلطان جابر او مرض..... فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یهودیا او ان شاء نصرانیا (رواه الدارمی). بینوا توجروا

المستفتی : نامعلوم.....۱۹۷۳/۹/۳

الجواب: د خانه کعبې زیارت او تعظیم یهود او نصاری نه کوی، دا مسلمانان کوی، پس چه کوم مسلمان د استطاعت باوجود بغیر د څه عذر نه حج د بیت الله نه کوی، نو هغه د مسلمانانو په لاره باندې تلل ؤنکړل، یعنی په هغه کښ د یهود ونصاری عمل موجود شو، ځنی که اعتقاد ئې صحیح وی، منکر نه وی، نودا سړې به مسلمان وی، او حدیث په تغلیظ باندې محمول دې. ﴿۱﴾ وهو الموفق

صرف نیت کولو سره حج نه فرض کیږی

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه څو سړو زید ته ؤوئیل

﴿۱﴾ قال الملا علی قاری: (ان یموت یهودیا او نصرانیا) ای فی الکفر ان اعتقد عدم الوجوب وفی العصیان ان اعتقد الوجوب وقیل هذا من باب التغلیظ الشدید والمبالغة فی الوعید..... والاظهر ان وجه التخصیص کونهما من اهل الکتاب غیر عاملین به فشبه بهما من ترک الحج حیث لم یعمل بکتاب الله تعالیٰ ونبذه وراء ظهره کانه لا یعلمه، قال الطیبی والمعنیٰ ان وفاته علی هذه الحالة ووفاته علی الیهودیة والنصرانیة سواء والمقصود التغلیظ فی الوعید کما فی قوله تعالیٰ ومن کفر.....

(مرقاة المفاتیح شرح المشکوٰة ۵:۲۷۳ کتاب المناسک الفصل الثانی)

چه مونږ به تا دې کال حج ته لیږو، تۀ د حج نیت وکړه، بیا هغه د حج درخواست ورکړو منظوری راغله، نو آیا په زید باندې صرف په نیت سره حج فرض شو او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : مولانا غلام مجتبی دارالعلوم عثمانیه راول پارک لاهور ۱۰ رمضان ۱۴۰۹ھ

الجواب: حج صرف نیت کولو سره نه فرض کیږی، ترڅو پورې چه تلبیه ئې نه وی وئیلې. ﴿۱﴾ وهو الموفق

په حج او عمره کښ د نیت الفاظ غلط وئیل

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه یو سړې حج تمتع کونکې وو، هغه د ناپوهۍ په وجه د کراچۍ نه د حج نیت وکړو، یعنی اللهم انی ارید الحج الخ، حالانکه هغه لره اللهم انی ارید العمرة الخ، وئیل پکار وو، هلته کښ حرم ته لاړو او طواف او سعی ئې وکړه، او ویښته ئې ؤخرول، یعنی د حج نیت کولو سره ئې عمره وکړه، په اتمه ذی الحجه ئې بیا د حج نیت وکړو، دهغه دا حج او عمره اداشوې دی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : زاهد الرحمٰن خانه صواتی کلې کرک ۳۲/۴/۸۴

الجواب: نیت د زړۀ د ارادې نوم دې، نه د الفاظو ﴿۲﴾، پس په دې سړې باندې

﴿۱﴾ قال العلامة النظام: ولا یصیر شارعا بمجرد النیة مالم یأت بالتلبیة او ما یقوم مقامها من الذکر او سوق الهدی او تقلید البدنة کذا فی المضمرات.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۲۲ الباب الثالث فی الاحرام)

﴿۲﴾ قال العلامة الشرنبلالی: النیة فی اللغة مطلق القصد وفی الشریعة قصد کون الفعل لما شرع له .....وقال شیخ الاسلام الدیری: النیة هی الاوادة الجازمة لان النیة فی اللغة العزم والعزم هو الارادة الجازمة القاطعة، وقال الشیخ الخطابی: معنی النیة قصدک الشیئ بقلبک وتحرک الطلب منک، وقال البیضاوی: النیة عبارة.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

دم وغیره لازم نه دی، او نه په هغه باندې اعاده د حج یا عمرې شته﴿۱﴾.
وهوالموفق

دبل په مال باندې حج کولو والا دوباره په خپل مال سره حج کولو کښ به نیت څنګه کوی؟:

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه مایو ځل حج د خپل والد صاحب سره ادا کړې دې، خرچه هغه راکړې وه، او هغه وخت کښ زهٔ مالدار نه ووم، نن زهٔ په خپله غنی یم، ددې وجه نه دوباره د حج کولو اراده ده، لیکن اوس د نیت باره کښ فکر مند یم، چه زهٔ د فرض حج نیت وکړم یا د نفل حج نیت وکړم؟ بینوا توجروا

المستفتی : امان الله خان

الجواب: که تا په اول ځل د فرض حج نیت کړې وو، نو ستا ذمه فارغه شوې ده، اوکه فرض کړه تا د نفل حج نیت کړې وی، نو اوس دوباره فرض حج ادا کړه. (شامی ۱۹۵:۲)﴿۲﴾۔

ملاحظه:..... زمونږ د علاقو خلق د فرض حج نیت کوی. وهو الموفق

(بقیه حاشیه) عن انبعاث قلبک نحو ما تراه موافقا لفرض من جلب نفع او دفع ضرحالا او مآلا والشرع خصصها بالارادة للتوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالیٰ وامتثالا لحکمه ..... وقال الکمال النیة قصد الفعل..... وقال عبد الواحد: اذا علم ای صلاة یصلی قال محمد بن سلمة هذا القدر نیة والاصح انه لا یکون نیة لان النیة غیر العلم بها الخ.
(امداد الفتاح شرح نورالایضاح ۲۳۴ باب شروط الصلاة وارکانها)

﴿۱﴾ قال فی الشامیة: فیصح الحج بمطلق النیة ای بالنیة المطلقة عن التقیید بالحج بان نوی النسک من غیر تعیین حج او عمرة ثم ان عین قبل الطواف فبها والاصرف للعمرة، قال فی اللباب وتعیین النسک لیس بشرط فصح مبهما وبما احرم به الغیر ثم قال فی موضع آخر ولو احرم بما احرم به غیره فهو مبهم فلیزمه حجة او عمرة..... وکذا لو اطلق نیة الحج صرف للفرض. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱۷۲:۲ قبیل مطلب فیما یصیر به محرما)

﴿۲﴾ قال العلامة الشامی: فالتقیید بالفقیر لظهور عجزه .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د حاجت اصلی نه زیاته زمکه ساتلو په وجه د حج د فرضیت مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه زمکه په حاجت اصلی کښ داخله ده اوکه نه؟ او په دې کښ د حج کولو څه طریقه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی : عمرزاده هیډماسټر چمتلی سوات ۱۱۲/۲/۷۵

الجواب: څومره مقدار زمکې سره چه سالانه ضروریات پوره کیږی، هغه په حاجت اصلی کښ داخل ده، او دهغې نه زیاته به د حج دپاره خرڅولې شی.

کما فی الهندیة (۲۱۸:۲) وان کان صاحب ضیعة ان کان له من الضیاع ما لو باع مقدار ما یکفی الزاد والراحلة ذاهبا وجائیا ونفقة عیاله واولاده یبقی له من الضیعة قدر ما یعیش بغلة الباقی یفترض علیه الحج والا فلا﴿۱﴾. وهوالموفق

د کورونو او دکانونو په صورت کښ د حج د فرضیت حکم

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه دیو سړي سره د کروندې د زمکې نه علاوه کورونه او دکانونه هم دی، چه دهغې باقاعده امدن د کرائي په صورت کښ وصولوی، ایا په هغه باندې حج فرض دې؟ بینوا توجروا

المستفتی : نامعلوم.....۱۹۷۳/۴/۳

الجواب: د کروندې زمکه، کورونه او دکانونه وغیره نور جائداد که ددهٔ حاجت

(بقیه حاشیه)عن المرکب ولیفید انه یتعین علیه ان لا ینوی نفلا علی زعم انه لا یجب علیه لفقره لانه ماکان واجبا وهو آفاقی فلما صار کالمکی وجب علیه فلو نواه نفلا لزمه الحج ثانیا. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱۵۵:۲ کتاب الحج قوله للآفاقی لاالمکی)

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۲۱۸:۱ کتاب المناسک بیان شرائط وجوبه)

اصلیه او د حج نه واپس راتلو پورې ددۀ د اهل عیال د نفقې نه زیاتی وی، نو په دې باندې حج فرض دې.

وفی الهدایة: اذا قدر علی الزاد والراحلة فاضلا عن المسکن ومالا بد منه وعن نفقة عیاله الی حین عوده ﴿۱﴾. وهوالموفق

قرض اخستلو سره د حج کولو حکم

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه یو سړي ماته د حج دپاره اوولس زره روپی راکړي وي، هغه وخت کښ ورکونکی دا وضاحت نه وو کړي، چه دا قرضه ده، که ماته هغه وخت کښ معلومه وي نو ما به په دې باندې هیڅرې هم حج نه وو کړي، ځکه چه قرض اخستل او حج ته تلل بالکل جائز نه دی، اوس سوال دادې، چه آیا قرض اخستل او حج کول جائز دی او که نه؟ اوس زۀ څه وکړم؟ بینوا توجروا

المستفتی :حاجی علی محمد هائي سکول رسالپور نوشهره ۱۹/۱۱/۸۴

الجواب: کوم سړي چه پیدل یا په قرض مال باندې حرم ته ۀرسی، او د عام پاکستانیانو پشان عمره کولو نه پس په اتمه ذی الحجه باندې د حج نیت وکړی، نو دهغه سړي ذمه د فریضې نه فارغه کیږی﴿۲﴾، آئنده که دا سړي مالداره هم شی، نو په هغه به دوباره حج فرض نه وی﴿۳﴾. وهو الموفق

﴿۱﴾ (هدایه ۱:۲۱۳ کتاب الحج)

﴿۲﴾قال الملا علی قاری: والفقیر الآفاقی اذا وصل الی میقات فهو کالمکی..... فالتقیید بالفقیر لظهور عجزه عن المرکب ولیفید انه یتعین علیه ان ینوی حج الفرض لیقع عن حجة الاسلام ولا ینوی نفلا علی زعم انه فقیر لا یجب علیه الحج..... ان قولنا الحج لا یجب علی الفقیر انما المراد به الآفاقی قبل وصوله الی المیقات فانه حینئذ اذا اراد دخول الحرم یجب علیه احرام احد النسکین وبدخوله الی مکة ووصوله الی الکعبة تعین علیه فرضیة الحج سواء احرم به ام لا. (ارشاد الساری ۲۸ مبحث فی الفقیر اذا وصل الی مکة اوالمیقات)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: الفقیر اذا حج ماشیا ثم ایسر لاحج علیه هکذا فی فتاوٰی قاضی خان. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۱۷ کتاب المناسک الباب الاول)

د جمات د پاره زمکه ئې خرڅه کړه. په هغې پیسو باندې د حج د فرضیت مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه یو سړي پخوانی جمات لره پوخ جوړولو دپاره زمکه خرڅۀ کړه، او ډیرې پیسې دهغه لاس ته راغلې، آیا ددې پیسو په وجه په هغه باندې حج فرض شو او که جمات جوړ کړی؟ او ددې پیسو نه کیدلو سره دا سړي مفلس دې؟ بینوا توجروا

المستفتی : راز محمد وزیر c/o حافظ رب نواز جنوبی وزیرستان ۲/۴/۸۶

الجواب: دا پیسې دهغه سړي ملکیت دې،﴿۱﴾ په هغه باندې باقاعده حج او زکوة فرض دې، البته که د حولان حول یا اعلان داخله په وخت کښ دا پیسې پوره نه وې،نو دا فرض به پرې نه وی﴿۲﴾. وهو الموفق

﴿۱﴾ چونکه دغه پیسې اوسه پورې هغه د جمات جوړولو کښ خرچ کړې نه دی، یعنی باقاعده ئې جمات نه دې جوړ کړې، نودا دهغه د ملکیت نه خارج نه دی، بلکه ددۀ په ملکیت کښ دی،او که چنده ئې جمات ته ورکړې وی،نو بیاهم دا پیسې وقف نه دی، بلکه ددۀ مملوک دی، کما صرح به الشاه اشرف علی تهانوی رحمه الله فی امداد الفتاوی او هم په دې فتاوی کښ ئې د تصحیح الاغلاط په حوالې سره لیکلې دی،چه دامسئله اوسه پورې صفاشوې نه ده، چه چنده د جماتونو او مدرسو وغیره د معطی د ملک نه خارج ده او که نه،که اهل علم غور وکړی نوپه دې حوالې باندې بنده په الملتقط فی الفتاوی الحنفیه کښ یوه جزئیه موندلې ده،دهغې جزئیه نه معلومیږی،چه صحیح داده چه خرچ کولونه مخکښ چنده دمعطی دملک نه نه ؤځی.

کما فی الملتقط ۲۷ اذا جمع دراهم لکفن میت ففضل او کفنه غیره، یصرف الی المعطین فان لم یوجدوا یصرف الی کفن مثله فان تعذر ذلک یتصدق به انتهی، وفی الهندیة ۲:۴۶۰ رجل اعطی درهما فی عمارة المسجد او نفقة المسجد او مصالح المسجد صح لانه وان کان لا یمکن تصحیحه تملیکا بالهبة للمسجد فاثبات الملک للمسجد علی هذا الوجه صحیح فیتم بالقبض.....(ازمرتب)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: والعبرة لوجوبها وقت خروج اهل بلدها وکذا سائر الشروط قال الشامی ای یعتبر وجودها فی ذلک الوقت.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۵۹ مطلب فی فروض الحج وواجباته)

په مشترک مال کښ د حج د فرضیت مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه دځو سړو مشترکه مال وی، نو په هغې کښ به کوم یو شراکت دار حج ادا کوی، او په چاباندې حج فرض دې، په صحیح سند سره ئې وٗلیکئ؟ بینوا توجروا

المستفتی : علی محمد خسروروی ریګی غزا بند کوئټه ۹/۳/۸۲

الجواب: که د هر شریک حصه مقدار فرضیت ته رسی نو هر یو باندې حج فرض دې، ګنی په چا باندې هم فرض نه دې. (معتبرات فقه)﴿۱﴾. وهو الموفق

په مشترک مال کښې د حج د فرضیت مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه مونږ څلور رونړه یوځائي ژسیږو، درې ورونړه وادۀ کړې دی، او یو وادۀ نه دې کړې، اوس مونږ دومره مال لرو چه یو ورور حج کولې شی، نو په دې باندې مشر ورور حج وکړی او که کشر ورور له وادۀ وکړو؟ بینوا توجروا

المستفتی : فضل الرحیم لس نائیک دته خیل بنوں ۲۴ رمضان ۱۳۹۹ھ

الجواب: تاسو د ټولو مشترک مال نقد او زر وغیره فرضی تقسیم وکړئ، دهغې نه پس تاسو اندازه ۏلګوئ، چه په هر یو ورور باندې حج فرض دې او که نه؟ د مشترک مال نه د حج د فرضیت اندازه لګولو داسې طریقه ده﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة محمد امین الشامی: (قوله ذی زاد وراحلة) افاد انه لا یجب الا بملک الزاد وملک اجرة الراحلة فلا یجب بالاباحة اوالعاریة کما فی البحر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۱۵۴ کتاب الحج)

﴿۲﴾ دې فرضی تقسیم سره چه هرکله د یو ورورحصه معلومه شی که د هریو په حصه کښې دومره رقم راشی چه په دې سره دحج ټول اخراجات پوره کیږی نوپه هرحصه دار باندې حج فرض دې.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د مشترک مال نه د حج کونکې فقیر ذمه د فریضه حج نه ساقطیږی

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه دمحمد رفیق والد، والده او کشرانو ورونړود مشترکه مال نه حج وکړو، اوس والد محمد رفیق ته ۏوئیل چه دا کال تۀ حج ته لاړ شه، لیکن محمد رفیق وۏئیل چه زما دا حج د فرض حج بدل نشی کیدې، ځکه چه دا مشترک مال دې، اوس سوال دادې، چه که محمد رفیق ددې اشتراک نه جدا حالت کښ مالدار شی، نو په هغه به دوباره حج لازم وی او که نه؟ یا هم هغه د مشترک مال نه کړې شوې حج کافې دې؟ بینوا توجروا

المستفتی : محمد رفیق مردان ۲۵/۷/۷۵

الجواب: که دمشترک مال نه ستاحصه (دفرضی تقسیم په اعتبارسره) دحج دپاره کافی وی، نو په تا باندې حج فرض دې، تۀ ددې مشترک مال نه حج کولې شې، او که ستا حصه کمه وی، او د میقات نه دعام حاجیانو شان د عمرې نیت وکړې، او په اتمه ذی الحجه د حج نیت وکړې، نو په دې صورت کښ به هم ستا فریضه ادا شی، په تا باندې به آئنده حج فرض نه وی﴿۲﴾. وهو الموفق

د حج د نصاب په اندازه د مال مالک نه وی، په هغې کښ صرف د تصرف اجازت وی، نو حج به فرض نه وی

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه یوې ښځې ته د والدینو

(بقیه حاشیه) ګنی دمال مشترکه په کل نفع باندې مجموعی طورسره حج نه فرض کیږی. (ازمرتب)

﴿۱﴾ وفی الهندیة: ومنها القدرة علی الزاد والراحلة بطریق الملک اوالاجارة دون الاعارة والاباحة سواء کانت الاباحة من جهة من لامنة له علیه کالوالدین والمولودین او من غیرهم کالاجانب. (فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۲۱۷ کتاب المناسک الباب الاول)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: الفقیر اذا حج ماشیا ثم ایسر لا حج علیه هکذا فی فتاوٰی قاضی خان. (فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۲۱۷ کتاب المناسک الباب الاول)

د میراث نه هیڅ ملاؤ نشو، او دهغې خاوند هم وفات شو، البته ددې ښځې زامن ښه پیسې ګټی، او مور ته ورکوی، آیا ددې په وجه په هغې باندې حج فرض دې؟ بینوا توجروا

المستفتی : خیال حنان اورکزئ ابوظهبی امارات ۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۲ھ

الجواب: که هغې ښځې ته خاوند یا اولاد بطور تملیک کافی مال ورکړې وی، نود شرط موجودیدلوپه وجه په هغې حج فرض دې، اوکه اولاد صرف اختیار ورکړې وی، نودا په هغې باندې مالداره کیدې نشی﴿۱﴾ وهوالموفق

د حرامو سره مخلوط مال باندې د حج کولو حکم

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه یو سړې غلا کولو سره مال جمع کړو، بیا ئې دخپل حلال مال سره ګډ کړو او تجارت ئې شروع کړو، او ډیر مال ئې ؤګټلو، آیا په دې مال باندې حج کول جائز دی؟

المستفتی : عبد الرحمٰن وزیرستانی

الجواب: چونکه دا مخلوط مال دهغه سړې ملکیت دې، لهذا دطاقت لرلو په صورت کښ هغه باندې حج فرض دې، په مال حرام سره حج ادا کیږی، لیکن د ثواب نه به محرومه وی.﴿۲﴾ (کمافی الهندیة ۲:۲۲۰)﴿۳﴾ وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامة محمد امین الشامی: (قوله ذی زاد وراحلة) افاد انه لا یجب الا بملک الزاد وملک اجرة الراحلة فلا یجب بالاباحة اوالعاریة کما فی البحر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۵۴ کتاب الحج)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: ویجتهد فی تحصیل نفقة حلال فانه لا یقبل بالنفقة الحرام کما ورد فی الحدیث مع انه یسقط الفرض عنه معها ولا تنافی بین سقوطه وعدم قبوله فلا یثاب لعدم القبول ولا یعاقب عقاب تارک الحج.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۵۲ مطلب فی من حج بمال حرام)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: ویجتهد فی تحصیل نفقة حلال فانه.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

قرض اخستلو سره حج ادا کول او بیا د حرام او حلال مخلوط مال نه قرضه ادا کولو حکم

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه دیو سړې په مال کښ اویا فیصده د حرام مال ګډون دې، ددې وجه نه هغه قرضه واخستله او حج ئې ادا کړو، او د حج کولو نه پس په دې مخلوط مال سره قرضه ادا کوی، آیا دا حج په حلال مال سره شوې دې او که په حرام مال سره؟ بینوا توجروا

المستفتی : نامعلوم.....۲۲ ذی الحجه ۱۴۹۴ھ

الجواب: دې سړې په حلال مال سره حج ادا کړو، او قرضه ئې د خپل پلیت مال نه بالاختلاط ادا کړه﴿۱﴾، البته په دۀ باندې د حقوقو ادا کول واجب دی، دې دپاره چه د مال حرام نه ئې ذمه فارغه شی﴿۲﴾.

نوټ: په خالص مال حرام سره چه په هغې کښ د حلالو ګډون نه وی، نه لږ نه ډیر، دهغې نه قرض ادا کول ناجائز او حرام دی، لیکن داسې مال اقل قلیل وی. وهوالموفق

په مال حرام سره د حج د ادا کولو حکم

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه په حرام او ناجائزه

(بقیه حاشیه) لا یقبل الحج بالنفقة الحرام مع انه یسقط الفرض معها وان کانت مغصوبة کذا فی فتح القدیر.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۲۰ الباب الاول فی تفسیر الحج)

﴿۱﴾وفی الهندیة: اذا اراد الرجل ان یحج بمال حلال فیه شبهة فانه یستدین للحج ویقضی دینه من ماله کذا فی فتاوٰی قاضی خان فی المقطعات.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۲۰ کتاب المناسک الباب الاول)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: ان ماوجب التصدق بکله لا یفید التصدق ببعضه لان المغصوب ان علمت اصحابه او ورثتهم وجب رده علیهم والاوجب التصدق به.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲۸ مطلب فی التصدق من المال الحرام)

دولت سره حج ادا کیږی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : مقدس خان کرکله بنوں ۹/۲۸ /۱۳۹۸ھ

الجواب: دهغه حج ادا کیږی،لیکن دثواب نه محرومه کیږی.(شامی)﴿۱﴾ وهوالموفق

په حرام مال سره حج کونکی د ذمې نه د حج فریضه ساقطیږی، لیکن ثواب ورته نه حاصلیږی

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه د یو سړي افعال او کردار ډیر خراب دي، دهغه جائیداد او زمکه ټوله د دهوکې او د فراډ ده، د یتیمانو مال اخستل، دروغ وئیل، وغیره دا ټول دهغه کسب دې، یعنی ټول مال ئې د حرامو دي، اوس ئې د حج دپاره داخله لیږلې ده، آیا دا حج ادا کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی : محمد رحمن سیر غربی باړیان ۸ شوال ۱۳۹۵ھ

الجواب: کوم سړي چه په مال حرام حج کوی دهغه حج به قبول نه وی، د ثواب نه به محرومه وی، اګر چه د ذمې نه ئې فریضه ساقطه شوه.

کما فی ردالمحتار ۲:۱۹۱ وفی البحر ویجتهد فی تحصیل نفقة حلال فانه لا یقبل بالنفقة الحرام کما ورد فی الحدیث مع انه یسقط الفرض عنه معها ولا تنافی بین سقوطه وعدم قبوله فلا یثاب لعدم القبول ولا یعاقب عقاب تارک الحج﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: وفی البحر ویجتهد فی تحصیل نفقة حلال فانه لا یقبل بالنفقة الحرام کما ورد فی الحدیث مع انه یسقط الفرض عنه معها ولا تنا فی بین سقوطه وعدم قبوله فلا یثاب لعدم القبول ولا یعاقب عقاب تارک الحج ای لان عدم الترک یبتنی علی الصحة وهی الاتیان بالشرائط والارکان والقبول المترتب علیه الثواب یبتنی علی اشیاء کحل المال والاخلاص کما لو صلی مرائیا او صام واغتاب فان الفعل صحیح لکنه بلا ثواب. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۵۲ مطلب فی من حج بمال حرام)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۵۲ مطلب فی من حج بمال حرام)

په سرکاری امداد سره حج کولو سره فریضه ادا کیږی

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه په یو سړي حج فرض شو،او اوسه پورې ئې ادا کړې نه وی،او حکومت هغه لره د سرکاری ملازمت په وجه حج دپاره وٗلیږی، چه څلورمه حصه خرچ خپله وکړه، او دړې حصې به حکومت برداشت کړی، نو آیا په دې طریقې سره به دهغه نه د حج فریضه ساقطه شی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی :قاضی سعید احمد چوهړ هریال پنډی ۲۲ شعبان ۱۴۰۳ھ

الجواب: ددې ملازم نه به د حج فریضه ساقطه شی، او ذمه به ئې فارغه شی، ځکه چه دا ملازم دچا نه حج بدل نه کوی، تردې پورې چه تبرع ضررسان شی﴿۱﴾ .وهوالموفق

د حکومت په امداد سره نفلی حج دپاره د تللو حکم :

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه یوسړي حج ادا کړې دې، اوس که حکومت پاکستان داسې سړي د حج دپاره لیږی، او حکومت خرچه برداشت کوی، داسې سړي دپاره د حرمین شریفین د زیارت نه مشرف کیدل شرعا صحیح دی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد حسن برهانی مدرسه دارالهدٰی

تنډوالا یارحیدرآباد ۲۴ شعبان ۱۴۰۲ھ

الجواب: د چا په امداد سره حج کول ممنوع نه دی﴿۲﴾ په دې کښ څه شرعی

﴿۱﴾ وفی الهندیة: ومنها القدرة علی الزاد والراحلة بطریق الملک اوالاجارة دون الاعارة والاباحة سواء کانت الاباحة من جهة من لامنة علیه کالوالدین والمولودین او من غیرهم کالاجانب کذا فی السراج..... الفقیر اذا حج ماشیا ثم ایسر لاحج علیه هکذا فی قاضی خان (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۱۷ کتاب المناسک الفصل الاول)

﴿۲﴾چه داسیاسی رشوت نه وی ګنی بیابه دامداد قبلول جائزنه وی(سیف الله حقانی)

قباحت نشه، حکومت چاره په خوشامد یا مداهنت باندې مجبورؤلې نه شی﴿۱﴾. وهوالموفق

په سرکاری امداد سره حج ته تلل جائز دی، هرکله چه دا سیاسی رشوت نه وی

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښې چه بعضې خلق په سرکاری امداد سره حج دپاره ځی، آیا شرعا دا جائز دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا ناموس خان باړه ۲۳/۵/۸۷

الجواب: د حکومت په امداد سره حج دپاره تلل ناجائز نه دی﴿۲﴾، که حکومتی خزانه په لهو ولعب اوناجائز عیاشو کښې خرچ کولې شی،نوآیا دا د قوم خوش قسمتی نه ده،چه ددې خزانې نه یوه حصه په اسلامی مدرسو اوحج باندې خرچ شی﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة محمد امین: قوله ولو وهب الاب لابنه الخ وکذا عکسه وحیث لا یجب قبوله مع انه لا یمن احدهما علی الآخر یعلم حکم الاجنبی بالاولیٰ ومراده افادة ان القدرة علی الزاد والراحلة لابد فیها من الملک دون الاباحة والعاریة کما قدمناه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۵۶ کتاب الحج)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: ومنها القدرة علی الزاد والراحلة بطریق الملک اوالاجارة دون الاعارة والاباحة سواء کانت الاباحة من جهة من لامنة له علیه کالوالدین والمولودین او من غیرهم کالاجانب کذا فی السراج الوهاج. (فتاویٰ عالمگیریه ۱:۲۱۷ کتاب المناسک)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: مایوضع فی بیت المال اربعة انواع..... الثالث الخراج والجزیة وما صولح علیه بنو نجران ..... وما اخذه العاشر من المستأمنین..... وتصرف تلک الی عطایا المقاتلة وسدالثغور..... والی بناء الرباطات والمساجد..... والی ارزاق الولاة واعوانهم والقضاة والمفتین والمحتسبین والمعلمین والمتعلمین ویصرف الی کل من تقلد شیأ من امور المسلمین والیٰ مافیه صلاح المؤمنین کذا فی المحیط.

(فتاویٰ عالمگیریه ۱:۱۹۰، ۱۹۱ فصل ما یوضع فی بیت المال کتاب الزکوٰة)

په هغې سره د مالداره کیدلو په صورت کښې د حج د ادا کولو مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښې چه

(۱) که یو فقیرسړې د حج بدل دپاره ؤلیږلې شی، نو د لیږونکی ذمه خلاصیږی او که نه؟

(۲) که دغې فقیر د مخکښې نه حج نه وی کړې نو بیا څه حکم دې؟

(۳) په حج بدل کښې که مامور به تنګدست او غریب وی، چه په هغه باندې خپل حج فرض نه وی، او نه ئې مخکښې حج کړې وی،

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: الفقیر الآفاقی اذا وصل الی میقات فهو کالمکی..... ولیفید انه یتعین علیه ان لاینوی نفلا علی زعم انه لا یجب علیه لفقره لانه ماکان واجبا وهو آفاقی فلما صار کالمکی وجب علیه فلو نواه نفلا لزمه الحج ثانیا الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۵۵ کتاب الحج قوله للآفاقی لالمکی)

په حج بدل کښې بیت الله شریف لیدلوسره په فقیرباندې حج نه فرض کیږی

آیا د بیت الله شریف په لید لوسره په هغه باندې خپله حج فرض کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی : حافظ عبد الرزاق مډل سکون ایاز قلعه بنوں ۱/۲/۷۴

الجواب: (۱) داسې سړي لره د حج بدل دپاره لیږل جائز دی. (شامی)

(۲) ذمه ئې فارغه کیږی. ﴿۱﴾

(۳) دا مختلف فیه مسئله ده. البته د اکثر اهل تحقیق په نزد په هغه باندې حج نه فرض کیږی. والتفصیل فی الشامیة ﴿۲﴾. وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (فجاز حج الصرورة من لم یحج) یراد به الذی لم یحج عن نفسه ای حجة الاسلام . (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲ : ۲۶۱ مطلب فی حج الصرورة)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (تنبیه) قال فی نهج النجاة لابن حمزة النقیب بعد ما ذکر کلام البحر المار اقول وظاهره یفید ان الصرورة الفقیر لا یجب علیه الحج بدخول مکة وظاهر کلام البدائع باطلاقه الکراهة ای فی قوله یکره احجاج الصرورة لانه تارک فرض الحج یفید انه یصیر بدخول مکة قادراً علی الحج عن نفسه وان کان وقته مشغولا بالحج عن الآمر وهی واقعة الفتوٰی فلیتأمل، قلت: وقد افتی بالوجوب مفتی دار السلطنة العلامة ابو السعود وتبعه فی سکب الانهر وکذا افتی به السید احمد بادشاه والف فیه رسالة وافتی سیدی عبد الغنی النابلسی بخلافه والف فیه رسالة لانه فی هذا العام لا یمکنه الحج عن نفسه لان سفره بمال الآمر فیحرم عن الآمر ویحج عنه وفی تکلیفه بالاقامة بمکة الی قابل لیحج عن نفسه ویترک عیاله ببلده حرج عظیم وکذا فی تکلیفه بالعود وهو فقیر حرج عظیم ایضا واما ما فی البدائع فاطلاقه الکراهة المنصرفة الی التحریم یقتضی ان کلامه فی الصرورة الذی تحقق الوجوب علیه من قبل کما یفیده ما مر عن الفتح نعم قدمنا اول الحج عن اللباب وشرحه ان الفقیر الآفاقی اذا وصل الی میقات فهو کالمکی فی انه ان قدر علی المشی لزمه الحج ولا ینوی النفل علی زعم انه فقیر لانه ماکان واجبا .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د حج د منظورې نه مخکښ ایښودلې شوې رقم امانت وی

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه کومو خلقو تیرکال د حج دپاره پیسې په بینک یا چا سره جمع کړې وی، او د حج منظوری ئې نه وی شوې، او هم په هغې پیسو ئې آئنده کال د تلو اراده وی، نو په هغې پیسو به سالانه زکوة واجب وی او که نه؟

المستفتی : نامعلوم .....

الجواب: د حج دپاره داخل شوې رقم د منظورې نه مخکښ امانت وی، لهذا په دې باندې به باقاعده زکوة واجب وی﴿۱﴾. وهو الموفق

دفاعی فنډ کښ پیسې ورکولو سره د فریضه حج نه ذمه نه خلاصیږی

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه راقم الحروف د دوؤ کالو نه د بیت الله د حج درخواستونه ورکړی دی، لیکن منظور شوې نه دی، اوس

(بقیه حاشیه) علیه وهو آفاقی فلما صار کالمکی وجب علیه حتی لو نواه نفلا لزمه الحج ثانیا، لکن هذا لا یدل علی ان الصرورة الفقیر کذلک لان قدرته بقدرة غیره کما قلنا وهی غیر معتبرة بخلاف مالو خرج لیحج عن نفسه وهو فقیر فانه عند وصوله الی المیقات صار قادرا بقدرة نفسه فیجب علیه وان کان سفره تطوعا ابتداء ولو کان الصرورة الفقیر مثله لما صح تقیید ابن الهمام کراهة التحریم بما اذا کان حجه عن الغیر بعد تحقق الوجوب علیه وتعلیله لکراهة بانه تضیق الوجوب علیه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۲۶۲ قبیل مطلب العمل علی القیاس دون الاستحسان)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: ویخالفه ما فی معراج الدرایة فی فصل زکاة العروض ان الزکاة تجب فی النقد کیفما امسکه للنماء او للنفقة وکذا فی البدائع فی بحث النماء التقدیری.

(البحر الرائق ۲: ۲۰۶ کتاب الزکوة)

دحج پیسې په بینک کښ جمع دی او بل طرف ته کافرانو سره جنګ هم شروع دې، نو آیا زه دا پیسې د حج په ځائې په دفاعی فنډ کښ ورکړم، یا حج ادا کړم، زما عمر دوه اویا کاله دې، د ژوند بهروسه نشته، چه بل کال ته به ژوندې یم او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ محمد نعیم صاحب لاله رخ واه کینټ ۳۰/۱۲/۷۱

الجواب: په دفاعی فنډ کښ د پیسو ورکولو ډیر لوئې اجردې، لیکن په دې کښ پیسې ورکولو سره د حج نه ذمه نه خلاصیږی﴿۱﴾، لکه څرنګه چه په دې فنډ کښ پیسې ورکولو سره د سرکاری بل او ټیکس نه ذمه نه فارغه کیږی. لهذا اهم فالاهم لره مقدم کړه﴿۲﴾. وهو الموفق

د بالغ کیدلو نه پس دوباره د حج د فرضیت مسئله

سوال: څه فرمائې علماء دین دې مسئلې باره کښ چه ما د خپلو والدینو سره تقریبا د پنځو شپږو کالو په عمر کښ حج کړې وو. اوس الحمد لله زهٔ بالغ او غنی یم. بعضې خلق وائي چه هغه حج نفل وو. په تا دوباره حج فرض شوې دې. آیا دا صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: میر هشیم وزیرستانی ۹/۱۲/۱۹۸۲

﴿۱﴾ قال الملا علی قاری: وان ملکه فیه ای فی الوقت فلیس له صرفه الی غیر الحج فلو صرفه لم یسقط الوجوب عنه وهذا تصریح بما علم ضمنا ومنطوق لما عرف مفهوما. (ارشاد الساری ۱: ۳۳ باب شرائط الحج)

﴿۲﴾ قال العلامة النووی: (قوله فقال رجل یا رسول الله ﷺ ان امرأتی خرجت حاجة وانی اکتتبت فی غزوة کذا وکذا قال انطلق فحج مع امرأتک) فیه تقدیم الاهم من الامور المتعارضة لانه لما تعارض سفره فی الغزو وفی الحج معها رجح الحج معها لان الغزو یقوم غیره فی مقامه عنه بخلاف الحج معها.

(شرح النووی فی ذیل مسلم ۱: ۴۳۴ قبیل باب مایقول اذا رجع من الحج)

الجواب: دفرض حج دپاره بالغ کیدل شرط دی، د بلوغت نه مخکښ حج کولو سره فرض حج نه ساقط کیږی، د صاحب استطاعت دپاره د بلوغت نه پس دوباره حج کول ضروری دی(لباب﴿۱﴾ هدایه ﴿۲﴾. وهو الموفق

د فریضه حج د تاخیر دپاره د اولاد لونډان کیدل شرعی عذر نه دې:

سوال: څه فرمائې علماء دین دې مسئلې باره کښ چه زهٔ د خپل کور والا سره حج دپاره تلل غواړم، لیکن زما کشر ځوی ناوادهٔ کړې دې، ددې وجه نه دهغه لونډ کیدل زما په حج کولو کښ حائل کیدې شی؟ زما عمر پنځه اویا کالو نه زیات دې، ددې وجه نه د زړهٔ د اطمینان دپاره ددې کار پوښته کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: ډاکټر محمد نعیم خان صوبیدار میجر واه کینټ

الجواب: د ستاسو د فریضه حج د ادا کولو دپاره د اولاد لونډ کیدل شرعی

﴿۱﴾ قال الملا علی قاری: الثالث البلوغ وهو شرط الوجوب والوقوع عن الفرض لا عن الجواز او الصحة فلا یجب علی صبی ممیز او غیر ممیز، فلوحج..... فهو نفل لا فرض لکونه غیر مکلف فلو احرم ثم بلغ فلوجدد احرامه یقع عن فرضه والافلا الخ.

(ارشادالساری ۲۵ باب شرائط الحج)

﴿۲﴾ قال العلامة المرغینانی: وانما شرط الحریة والبلوغ لقوله علیه الصلاة والسلام ایما عبد حج عشر حجج ثم اعتق فعلیه حجة الاسلام وایما صبی حج عشر حجج ثم بلغ فعلیه حجة الاسلام. قال ابن الهمام: روی الحاکم من حدیث محمد بن المنهال حدثنا یزید بن زریع حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابی ظبیان عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، قال رسول الله ﷺ ایما صبی حج ثم بلغ الحنث فعلیه ان یحج حجة اخری..... وقال صحیح علی شرط الشیخین.

(الهدایة مع فتح القدیر ۲: ۳۲۵ کتاب الحج)

عذر نه دي﴿۱﴾، تاسو ضرور د حج دپاره تیاری وکړئ. وهوالموفق

ۋړومبي د ځوی وادۀ وکړی او که حج ادا کړی

سوال: څه فرمائي علماء دین دي مسئلي باره کښ چه زما رور ناوادۀ کړي دي، نو والد صاحب د مشر ورور وادۀ وکړی او که اول حج ادا کړی؟

المستفتی : شاه جهان تبوک سعودی عرب /یکم ربیع الثانی ۱۴۰۲ھ

الجواب: که په والد صاحب باندې حج فرض شوې وی، نو په دې صورت کښ د ځوی د وادۀ نه مخکښ دې د حج فریضه ادا کړی. (کما فی الدر المختار ج۲ ص۳۳۲)﴿۲﴾.وهوالموفق

د محرم نه بغیر د حج د پاره تللو کراهت کښ عرب او عجم برابردی

سوال: څه فرمائي علماء دین دي مسئلي باره کښ چه د کنډو بوډي ګانو ښځو طبعی حالت د نکاح دپاره قابل نه وی، لهذا که هغه د معتمد سړي سره حج دپاره لاړه شی، نو ولي جائز نه ده؟ او دا د عدم جواز مسئله صرف د عجمو دپاره ده، یا که د عربو دپاره هم ده، ځکه چه په مکه مکرمه کښ به هم کنډې ښځې وی، چه دهغوی به ځوک محرم نه وی، هغوی خو هلته حج ادا کوی، آیا دهغوی دپاره هم د محرم نه بغیر حج ادا کول ممنوع دی؟ زمونږ په علاقه کښ دا مشهوره ده، چه د داسې کنډو بوډې ګانو حج قبول نه دي، چه نکاح اونه کړی، یا محرم ورسره نه وی؟ بینوا توجروا

المستفتی :عبد الکریم پیښور

﴿۱﴾ وفی الهندیة: اذا وجد مایحج به وقد قصد التزوج یحج به ولا یتزوج لان الحج فریضة اوجبها الله تعالیٰ علی عبده کذا فی التبیین.
(فتاویٰ عالمگیریه ۱:۲۱۷ بحث ومنها القدرة علی الزاد والراحلة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: وفی الاشباه معه الف وخاف العزوبة ان کان قبل خروج اهل بلده فله التزوج ولو وقته لزمه الحج. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۵۶ کتاب الحج)

الجواب: د ښځې دپاره د خاوند یا محرم نه بغیر حج دپاره تلل مکروه تحریمی دی، په دې حکم کښ د عرب او عجم هیڅ فرق نشته. البته د کومې ښځې چه مقام د مقدار سفر نه کم وی، نو هغې دپاره خاوند یا محرم شرط نه دي.

فی الدرالمختار مع زوج او محرم بالغ عاقل غیر مجوسی ولا فاسق..... لامرأة حرة ولو عجوزاً فی سفر..... ولو حجت بلا محرم جاز مع الکراهة (مختصراً)﴿۱﴾.
وهوالموفق

بوډی ښځه غیر محرم سره حج ته نشی تلې

سوال: څه فرمائي علماء دین دي مسئلي باره کښ چه دیوې ښځې نوسې پیدا شوې دی، یعنی د اتیاؤ کالو نزدې ده، آیا دا ښځه د کلي غیر محرم سړي سره حج دپاره تللې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی : حاجی مشرف خان سیدو سوات

الجواب: بوډی ښځه د غیر محرم سره حج دپاره نشی تللې.

کما فی شرح التنویر ومع زوج او محرم بالغ عاقل غیر مجوسی ولا فاسق..... لامرأة حرة ولو عجوزا فی سفر، وفی ردالمحتار ۲:۱۹۹ (قوله ولو عجوزاً) ای لاطلاق النصوص بحر، وقال الشاعر ؎

لکل ساقطة فی الحی لاقطة
وکل کاسدة یوما لها سوق﴿۲﴾. وهوالموفق

یو پردې سړي خپل دینی ورور جوړولو سره هغه سره حج دپاره تلل جائز نه دی

سوال: څه فرمائي علماء دین دي مسئلي باره کښ چه یوه ښځه چه دهغې

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۵۸ کتاب الحج)

﴿۲﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۵۸ کتاب الحج)

خاوند یا محرم نه وی، یو پردی سړې لره خپل دینی ورور جوړولو نه پس هغه سره حج یا عمرې ته تللې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مدرسه اشاعت قران شامی بالا پیښور ۱۹۷۷ /۸/ ۱۶

الجواب: دښځې دپاره د خاوند یا محرم نه بغیر د حج په سفر باندې تلل حرام دی، پردې سړې په زبانی ورور خور جوړولو سره محرم نه جوړیږی.

کما فی شرح التنویر ومع زوج او محرم بالغ عاقل غیر مجوسی ولافاسق مع وجوب النفقة لمحرمها علیها لامرأة حرة ولو عجوزاً (بحذف یسیر) هامش ردالمحتار ۲:۱۹۹ ﴿۱﴾. وهوالموفق

که په ائر پورټ باندې محرم موجود وی، بیا هم سفر بغیر د محرم نه جائز نه دې

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه زید په سعودی عرب مدینه منوره کښ مقیم دې، هغه وائي چه زما ښځه دې خپل پلار د کراچی ائرپورټ نه په هوائي جهاز کښ سوره کړی، او زۀ به په مقرره وخت کښ د جدې په هوائي اډه باندې موجود یم، نو ښځه به بوځم، او وائي چه ددې ځائ علماؤ فتوی ورکړې ده، چه د ضرورت په وخت کښ ځوانه ښځه بغیر د محرم نه په هوائي جهاز کښ سفر کولې شی، لیکن دهغه د ښځې پلار وائي چه زما د لورعمر اتلس کاله دې، اود سفر نه واقف نه ده، لهذا شرعا دا بغیر د محرم نه سفر نشی کولې، او بله داچه د زید مجبوری هم نشته، هغه مالدار سړې دې دلته دې راشی او خپله ښځه دې بوځی، او خپل مور پلار سره دې ملاقات هم وکړی، چه اعلی عبادت دې، اوس په دې دواړو کښ د چا قول حق دې؟

بینوا من کتب الحنفیة بیانا شافیا توجروا اجرا وافیاً.

المستفتی: عبد الواحد ملتان

الجواب: د ښځې د پلار خبره حقه ده، دحدیث او فقه سره مطابق ده.....

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۵۸ کتاب الحج)

قال رسول الله ﷺ لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تسافر سفرا فوق ثلثة ایام فصاعداً الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذومحرم منها (رواه ابوداؤد) ﴿۱﴾. وبمعناه فی سائر کتب الاحادیث ﴿۲﴾. وفی الهندیة ۵:۳۶۶ ولا تسافر المرأة بغیر محرم ثلثة ایام فما فوقها ﴿۳﴾ وهکذا فی سائر کتب الفقه،

البته دضرورت په وخت کښ د امام شافعی رحمه الله او حماد رحمه الله په قول باندې فتوی ورکول جائز دی، امام شافعی رحمه الله فرمائي چه د باوری ښځو سره تلل جائز دی، هرکله چه هغه ښځو سره محارم وغیره موجود وی، ﴿٤﴾ او حماد فرمائي چه نیکانو سړو سره تللې شی.

کما فی الهندیة ۵:۳۶۶ قال حماد رحمه الله لابأس للمرأة ان تسافر بغیر محرم مع الصالحین ﴿۵﴾. وهوالموفق

د حج د پاره بغیر د محرم نه سفر کول ګناه ده

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه یو سړې د سعودی عرب

﴿۱﴾ (سنن ابی داؤد ۱:۲۴۸ باب فی المرأة تحج بغیر محرم کتاب الحج)

﴿۲﴾ عن ابن عباس قال سمعت رسول الله ﷺ یخطب یقول: لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذومحرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم فقام رجل فقال یارسول الله، ان امرأتی خرجت حاجة وانی اکتتبت فی غزوة کذا وکذا فقال انطلق فحج مع امرأتک.

(صحیح مسلم ۱:۴۲۴ کتاب الحج، صحیح البخاری ۱:۲۵۰ کتاب الحج)

﴿۳﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۵:۳۶۶ الباب السادس والعشرون من الکراهیة)

﴿۴﴾ قالوا الشافعیة: ان یکون مع المرأة زوجها او محرمها او نسوة یوثق بهن اثنتان فاکثر، فلو وجدت امرأة واحدة فلا یجب علیها الحج وان جاز لها ان تحج معها حجه الفریضة بل یجوز لها ان تخرج وحدها لاداء الفریضة عند الامن.

(الفقه علی المذاهب الاربعة ۱:۵۵۲ شروط صحة الحج)

﴿۵﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۵:۳۶۶ قبیل الباب السابع والعشرون فی القرض والدین)

نه د خپل مور دپاره څو ځله د حج داخله وکړه، لیکن محرم نه کیدلو په وجه دهغې ښځې حج مؤخر کیدلو، اوس د محلې یو نیک او ایماندار سړې حج دپاره ځی، د ښځې د وارثانو دا اراده ده. چه حاجی کیمپ او جهاز پورې به ورسره اولیاء لاړشی. او په جده ائیرپورټ باندې به دهغې څوې هغې باندې حج وکړی، لیکن په هوائي جهاز کښ به دا څلور پنځه ګنټې سفر بغیر د محرم نه وی. شرعا ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی : سید رحمٰن شاه حقانی ۲۴ جمادی الثانی ۱۴۰۲ هـ

الجواب: بغیر د محرم یا خاوند نه هر سفر کول معصیت دې، لحدیث ورد بذالک﴿۱﴾ وصرح به جمیع ارباب الفتاوی﴿۲﴾.وهو الموفق

د حاجۍ د پاره لیور یا د خاوند ترڅ محارم نه دی

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه یوه ښځه حج ته تلل

﴿۱﴾ عن ابن عباس رضی الله عنهما، قال: سمعت رسول الله ﷺ یخطب یقول: لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذومحرم، ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، فقال رجل، فقال یا رسول الله، ان امرأتی خرجت حاجة، وانی اکتتبت فی غزوة کذا وکذا، فقال انطلق فحج مع امرأتک، متفق علیه واللفظ لمسلم.

(بلوغ المرام ۲۲۵ کتاب الحج)

﴿۲﴾ قال العلامة الموصلی: ولا تحج المرأة الا بزوج او محرم اذا کان سفرا، لقوله علیه الصلاة والسلام، لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تسافر ثلاثة ایام فما فوقها الا ومعها زوجها او ذورحم منها، (رواه البخاری ومسلم ومالک وابوداؤد والترمذی واحمد) وقال علیه السلام لا تحج المرأة الا ومعها زوجها او ذورحم محرم منها والمحرم کل من لایحل له نکاحها علی التابید الخ.

(الاختیار لتعلیل المختار ۱:۱۸۲ کتاب الحج)

غواړی، آیا هغه خپل لیور یا د خاوند ترڅ سره تلې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی : نجم الرحمٰن بقلم خود ۲۳/۵/۱۹۷۲

الجواب: دا سړې نه محارم دی، او نه ازواج دی. لهذا دا ښځه ددې سړې سره حج ته نشی تلې﴿۱﴾.وهو الموفق

بغیر د محرم نه حج ناجائز دې. لیکن د حج په صحیح کیدلو او ذمه خلاصیدلو کښ مانع نه دې

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه که یو سړې د خپلې مور دپاره د حج داخله وکړی، حالانکه څوی ئې په سعودیه کښ دې، که هغه د کراچۍ نه جدې پورې صرف په جهاز کښ بغیر د محرم نه سفر وکړی، نو ددې څه حکم دې. او دا حج ادا کیږی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : مولوی محمد نبی ریاض سعودیه ۲۸ سفر ۱۴۰۳ هـ

الجواب: د کراچۍ نه جدې پورې دا بغیر د محرم نه سفر ناجائز دې، لیکن د حج په صحیح کیدلو او ذمه فارغه کیدلو کښ مانع نه دې.(ماخوذ ازشامیه﴿۲﴾.وهو الموفق

په ډیر حق مهر سره د حج د فرضیت مسئله او د هغې په صورت کښ د حج د فرضیت مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه شاهد د خپلې لور

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله ومع زوج او محرم) ..... والمحرم من لایجوز له مناکحتها علی التأبید بقرابة اورضاع او صهریة کما فی التحفة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۵۷ کتاب الحج)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: ولو حجت بلا محرم جاز مع الکراهة، قال ابن عابدین: ای التحریمیة للنهی فی حدیث الصحیحین لا تسافر امرأة ثلاثا الا ومعها محرم زاد مسلم فی روایة اوزوج. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۵۹ قبیل مطلب فی فروض الحج وواجباته)

شاهدي نکاح د مشهود سره په یو لاکھ او اویا زره روپی حق مهر باندې وکړه، شاهدي یولاکھ اویا زره روپی قبضه کړې، او ډیر زر شاهدي دا پیسې خپل پلار ته ؤبخلي، اوس سوال دادي، چه په شاهدي باندي ددې پیسو په وجه حج فرض دې او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : قاری مولوی محمد زمان خطیب جامع مسجد میران شاه شمالی وزیرستان ۱۳/۵/۱۹۹۰ء

الجواب: که دې جینۍ دا مهر د شوال د میاشتې داخلیدو نه پس یعنی د حج د داخلي ؤرځو نه پس هبه کړې دې نو په پلار او لور دواړو باندې حج فرض شوې دې، او که د شوال یعنی د داخلي ؤرځو نه مخکښ ئې هبه کړې دی، نو صرف په پلار باندې حج فرض دې﴿۱﴾. وهوالموفق

د حج ادا کولو د پاره د خاوند نه اجازت غوختلو ضرورت نشته

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه یوه ښځه مالداره شوې ده، او په هغې باندې حج فرض شوې دې، دا ښځه به د حج ادا کولو دپاره د خاوند نه اجازت غواړی او که نه؟

المستفتی : خیال حنان اورکزئ ابوظهبی امارات ۱۲ ربیع اول ۱۴۰۲ھ

الجواب: که په دې ښځې باندې حج فرض وی، او محرم ورسره وی، نو د خاوند نه اجازت اخستل ضروری نه دی، د خاوند د اجازت نه بغیر حج دپاره تلې شی. (ردالمحتار ۲۰۰ : ۲)﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن الهمام: والوقت ایضا فلا یجب قبل اشهر الحج حتی لو ملک مابه الاستطاعة قبلها کان فی سعة من صرفها الی غیره وافاد هذا قیدا فی صیرورته دینا اذا افتقر وهو ان یکون مالکا فی اشهر الحج فلم یحج والاولیٰ ان یقال اذا کان قادرا وقت خروج اهل بلده ان کانوا یخرجون قبل اشهر الحج لبعد المسافة او قادرا فی اشهر الحج ان کانوا یخرجون فیها ولم یحج حتی افتقر تقرر دینا وان ملک فی غیرها وصرفها الی غیره لا شیئ علیه. (فتح القدیر ۲ : ۳۲۱ مقدمه یکره الخروج الی الحج اوذکره احد ابویه الخ)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله ولیس لزوجها منعها) ای اذا کان معها محرم والا فله منعها کما یمنعها عن غیر حجة الاسلام ولو واجبة ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د کمپنۍ نه اجازت اخستلو نه بغیر نفلی حج کول

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه ما فرض حج ادا کړې دې، او اوس مې د نفلی حج دپاره پخه اراده کړې ده، زهٔ حاضر وخت کښ په مدینه منوره کښ په یوه کمپنۍ کښ کارکوم، او کمپنې راته اجازت نه راکوی، لهذا که چهتی ملاؤ نشي، او زهٔ د کمپنۍ د اجازت نه بغیر حج وکړم، نو ایا دا حج به صحیح وی؟ بینوا توجروا

المستفتی : صوفی فضل دین مدینه منوره ۲۱ شوال ۱۴۰۳ھ

الجواب: که د کمپنۍ نه د چهتی اخستلو کوشش وکړې نو ډیره ښه ده، ګنی د اجازت نه بغیر هم دا نفلی حج کول صحیح دی. وهوالموفق

لیکن د غیر حاضرې د ؤرځو د تنخواه به حقدار نه وی. (سیف الله حقانی)

د صحت د امید په صورت کښ حج بدل صحیح نه دې

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه زما د والدې صحت کمزروې دې، او د زړهٔ مریضه ده، دهغې د حج څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی : شاه جهان تبوک سعودی عرب ۱یکم ربیع الثانی ۱۴۰۲ھ

الجواب: که والده دې د زړهٔ مریضه وی، او د صحت امید ئې نه وی، او خپله حج نشی کولې، او په هغې حج فرض شوې دې، نوهغه به حج بدل کوی، ځکه چه صحتمند کیدل د حج دپاره شرط دې. که د صحت امید وی، نو بیا حج بدل صحیح فه دې. (لما فی شرح التنویر علی هامش ردالمحتار. ج۲ ص۱۹۲)

(بقیه حاشیه) بصنعها کالمنذورة ..... وکذا لو دخلت مکة بعد مجاوزة المیقات غیر محرمة لان حق الزوج لاتقدر علی منعه بفعلها بل بایجاب الله تعالیٰ فی حجة الاسلام رحمتی. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲ : ۱۵۸ قبیل مطلب فی فروض الحج وواجباته)

مکلف صحیح البدن، وفی الشامیة تحت قوله صحیح البدن فلا یجب علی مقعد ومفلوج وشیخ کبیر﴿۱﴾. وهوالموفق

د عمرې په ادا کولو سره فریضه حج نه ادا کیږی

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه په یو سړی حج فرض شوې دي.لیکن هغه حج نه کوی، صرف هلته کښ لاړ شی او عمره ادا کړی، او واپس راشی، ددغې سړې څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی : عبدالودود پائمال شریف بټګرام ۱۹ شوال ۱۴۰۲ھ

الجواب: په دغه سړې لازم دی چه حج ادا کړی ګنی د وعید مستحق دي﴿۲﴾. وهوالموفق

په زمین حل کښ ؤسیدونکو د پاره د طواف قدوم مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه په اهل مکه طواف قدوم نشته، لیکن کوم خلق چه په حل صغیر یعنی د میقات او زمین حرم په مینځ کښ ؤسیږی، په هغوی طواف قدوم شته او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی :مولوی سید کرم شاه صوابی

الجواب: طواف قدوم یعنی طواف تحیة الکعبه د آفاقی دپاره چه مفرد بالحج یا قران کونکی وی،دهغوی دپاره سنت دي، او په اهل مکه او افاقی متمتع او معتمر باندې طواف قدوم نشته.(ارشاد الساری)﴿۳﴾ او فقهاؤ حل صغیر

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱۵۴ کتاب الحج)

﴿۲﴾ عن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من ملک زادا وراحلة تبلغه الی بیت الله ولم یحج فلا علیه ان یموت یهودیا او نصرانیا وذلک ان الله تبارک وتعالیٰ یقول" ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا" رواه الترمذی ومثله رواه الدارمی.
(مشکواة المصابیح ۱:۲۲۲ الفصل الثانی کتاب المناسک)

﴿۳﴾ قال العلامة الملا علی القاری: الاول طواف القدوم .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د اهل مکې په حکم کښ شمار کړې دي. خلافا للقهستانی﴿۱﴾ فلیراجع الی ردالمحتار﴿۲﴾.وهوالموفق

په زمین حل کښ ؤسیدونکو دپاره د طواف وداع مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه په حل صغیر یعنی میقات کښ دننه ؤسیدونکو باندې طواف وداع واجب ده که نه؟بینواتوجروا

المستفتی : مولوی سید کرم شاه صوابی

الجواب: طواف وداع (طواف صدر) د میقات نه بهر آفاقی حاجی باندې واجب دی،او په اهل میقات او اهل مکه او معتمر باندې واجب نه دي. (ردالمحتار)﴿۳﴾ وهو الموفق

(بقیه حاشیه)ویسمی طواف التحیة..... وهو سنة..... للآفاقی دون المیقاتی والمکی المفرد بالحج والقارن..... بخلاف المعتمر ای المفرد بالعمرة والمتمتع ولو آفاقیا والمکی ای وبخلاف المکی اذا کان مفردا بالحج ومن بمعناه ای ومن سکن او اقام من اهل الآفاق بمکة وصار من اهلها فانه لا یسن فی حقهم. (ارشاد الساری ۹۶ باب انواع الاطوفة)

﴿۱﴾ قال العلامة شمس الدین الخراسانی القهستانی: وقد سن هذا الطواف للآفاقی ای الخارجی کما فی المتداولات لکن فی خزانة المفتیین انه واجب علی الاصح فلا یسن للمکی اذ لا قدوم له ویسن لاهل المواقیت وداخلها. (جامع الرموز ۱:۴۵۵ کتاب الحج)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله للآفاقی) ای لا غیر فتح فلا یسن للمکی ولا لاهل المواقیت ومن دونها الی مکة سراج وشرح اللباب الا ان المکی اذا خرج للآفاق ثم عاد محرما بالحج فعلیه طواف القدوم لباب فهذا خلاف مافی القهستانی من انه یسن لاهل المواقیت وداخلها فافهم.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۸۱ مطلب فی طواف القدوم)

﴿۳﴾ قال العلامة الشامی: (ثم اذا اراد السفر طاف للصدر ای الوداع) وهو واجب الاعلی اهل مکة) افاد وجوبه علی کل حاج آفاقی مفرد او متمتع او.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د حیض په حالت کښ د طواف زیارت او سعی مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه یوه ښځه د حج دپاره لاړه، د حج په دوران کښ یعنی اتمې ذی الحجې نه اتلسمې ذی الحجې پورې په حیض کښ وه، طواف رکن چه فرض دې په مسجد حرام کښ کولې شی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : جهانزیب جمال ګړهی مردان ۴/۱/۱۹۸۸

الجواب: داسې حائضه ښځه به ټول افعال د حج ادا کوی، سوا د طواف او سعی نه، او چه کله پاکه شی، نو طواف وغیره به کوی، که په اتلسم تاریخ باندې پاکه شی یا ددې نه مخکښ (شامی وغیره)﴿۱﴾ وهو الموفق

په عرفات کښ د جمع بین الصلاتین مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ په عرفات کښ چه کومه جمع بین الصلاتین کیږی، که دا مونځونه بغیر د جمعې نه په خپل خپل وخت کښ ادا کړې شی، نو په حج کښ به نقصان راځی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی : حاجی ظفر الحق ۱۱/۱۲/۱۹۸۵

(بقیه حاشیه) قارن..... فلا یجب علی المکی ولا علی المعتمر مطلقا..... (ومن فی حکمهم) ای ممن کان داخل المواقیت وکذا من نوی الاستیطان قبل حل النفر کما مر. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲۰۲:۲ مطلب فی طواف الصدر)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وحیضها لا یمنع نسکا (من اعمال الحج) الا الطواف (والسعی فهو حرام من وجهین دخولها المسجد وترک واجب الطهارة) ولا شیئ علیها بتاخیره اذا لم تطهر الا بعد ایام النحر فلو طهرت فیها بقدر اکثر الطواف لزمها الدم بتاخیره لباب. (الدرالمختار مع توضیح ردالمحتار ۲۰۶:۲ قبیل باب القران)

الجواب: په دې کښ هیڅ نقصان نشته﴿۱﴾. وهو الموفق

په عرفات یا لاره کښ به د مانښام او ماسخوتن مونځ نه کوی

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ که یو حاجی په عرفات کښ د مانښام مونځ وکړی، او مزدلفې ته لاړشی، یا ئې په لاره کښ په وخت کښ ادا کړی، او د ماسخوتن مونځ هلته کښ ادا کړی، آیا دا طریقه صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی : عبد الرحمٰن مشیط سعودیه

﴿۱﴾ په عرفات کښې د ماسپښین او مازیګر مونځ د جمع کولو بعضې شرطونه متفق علیه دی او بعضې مختلف فیه دی دهغې تفصیل دادې:

(۱)..... ددې دواړو مونځونو جمع کولو په وخت د حج په احرام کښې کیدل دامام ابو حنیفه رحمه الله په نزد شرط دی او د صاحبینو په نزد دواړو جمع کولو دپاره صرف د مازیګر د مونځ په وخت احرام کښې کیدل شرط دی.

(۲)..... دواړه مونځونه جمعې سره اداکول دامام ابو حنیفه رحمه الله په نزد شرط دی د صاحبینو په دې کښې اختلاف دې اوصحیح د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دې.

(۳)..... په دواړو مونځونو کښې د بادشاه وخت (خلیفه) یا دهغه د نائب امام جوړیدل که هغه مقیم وی اوکه مسافر، پس ددې نه علاوه بل امام سره ددې دواړو مونځونو جمع کول جائزنه دی، دبل چا په امامت کښې دجماعت کولو حکم د ځانله مونځ کونکی په شان دې، د صاحبینو په نزد دا جمع کول جائزدی.

(۴)..... ماسپښین په مازیګر باندې مقدم کول یعنی اول د ماسپښین مونځ کول بیا د مازیګر، پس مازیګر په ماسپښین باندې مقدم کول جائزنه دی دا شرط متفق علیه دې.

(۵)..... دجمع بین الصلاتین وخت کیدل اودا دعرفې په ورځ یعنی په نهم ذی الحجه د آفتاب د زوال نه پس د مازیګر د وخت داخلیدو نه مخکښې دې دا شرط هم متفق علیه دې.

(۶)..... مکان اودا عرفات یا دې سره نزدې ځائې دې دا شرط هم متفق علیه دې.

پس دجمع بین الصلاتین فی العرفات ټول شپږ شرطونه دی که په دې شرطونو کښې یو شرط هم بیا نه موندې شی نو دواړه مونځونه به ځانله ځانله په خپل خپل وخت کښې خپل ځائې کښې لوستلې شی (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

الجواب: حاجی به د مابنام او ماسخوتن مونځ په عرفات کښ یا د مزدلفې په لاره کښ نه ادا کوی، که دا مونځونه ئې هلته ادا کړل، نو په مزدلفه کښ به دوباره ادا کوی، او د ماسخوتن په وخت کښ به دا دواړه مونځونه ادا کولې شی، اګر که د مابنام په وخت کښ مزدلفې ته رسیدلې وی. (شرح لباب﴿۱﴾ شامی﴿۲﴾). وهوالموفق

د رمی جمرات دپاره کوتکانړی د مزدلفې نه او که د لار نه راواخلی

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه بعضې خلق د شیطان ویشتلو دپاره کوتکانړی هم دهغه ځائي نه اوچتوی، ددې څه حکم دې؟ او دا کانړی د کوم ځائي نه راخستل مستحب دی؟ بینوا توجروا

المستفتی : نامعلوم.....۱۹۷۳ء

[بقیه حاشیه] که یوائې وی نوځانله دې اوکړی اوکه دوه یا زیات سړی وی نو ماسپښین او مازیګر دې په خپل خپل وخت کښې جماعت سره اداکړی. (عمدة الفقه ۴:۲۱۹)

منهاج السنن شرح جامع السنن کی دی: وقال ابویوسف ومحمد لا یشترط له الامام ولا نائبه وفی البرهان ان قولهما اظهر من حیث الدلیل، وفی عصرنا وقع الاذن العام من السلطان بالجمع فی الخیام فافهم.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ۴: ۱۳۹)..... ازمرتب

﴿۱﴾ قال الملا علی قاری: واما الوقت فوقت العشاء..... فلو وصل الی مزدلفة قبل العشاء لا یصلی المغرب حتی یدخل وقت العشاء. (ارشاد الساری ۱۴۶ باب احکام المزدلفة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: وصلی العشاءین باذان واقامة..... ولو صلی المغرب والعشاء فی الطریق او فی عرفات اعاده للحدیث..... والمکان مزدلفة والوقت وقت العشاء حتی لووصل الی مزدلفة قبل العشاء لم یصل المغرب حتی یدخل وقت العشاء.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۱۹۱، ۱۹۲ قبیل مطلب فی الدفع من عرفات)

الجواب: د رمی جمار دپاره د مزدلفې نه یا د لارې نه کانړی راؤچتول مستحب دی، او د مزدلفې نه سوا بل ځائي نه اوچتول هم جائز دی (شرح لباب)﴿۱﴾ او کوم ځائي کښ چه شیطانان ویشتلې کیږی، هلته نه راؤچتول مکروه تنزیهی دی (هندیه)﴿۲﴾. وهوالموفق

ټول سر یا څلورمه حصه خرول یا کمولو نه بغیر د احرام نه نه وځی

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ چه دیو سړې وینښته درې یا څلور انچه لوئې وی، اوعمره یا حج کولو نه پس ئې په قینچئ سره د دوه درې ځائي کټ کړی، نوآیا داسړې په دې باندې د احرام نه وتلې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی : عبد الحق سعودی عرب c\o دفتر اهتمام ۱۳ محرم ۱۴۰۳ ھ

الجواب: د احنافو په نزد ټول سر یا څلورمه حصه خریل یا کمول ضروری دي، ﴿۳﴾ او ددې نه کم خرئیلو یا کمولو والا د احرام نه نه وځی. وهو الموفق

﴿۱﴾ قال الملا علی قاری: یستحب ان یرفع من المزدلفة سبع حصیات..... او من الطریق ای طریق مزدلفة فهو جائز وقیل مستحب..... ویجوز اخذها من کل موضع ای بلا کراهة الا من عند الجمرة فانه مکروه..... قال فی الفتح وماهی الا کراهة تنزیه.

(ارشاد الساری ۱۴۸ فصل فی رفع الحصی)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: ویستحب ان یأخذ حصی الجمار من المزدلفة او من الطریق ولا یرمی بحصاة اخذها من عند الجمرة فان رمیٰ بها جاز وقد اساء کذا فی السراج الوهاج. (فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۲۳۳ الکلام فی الرمی)

﴿۳﴾ قال العلامة المودود الموصلی الحنفی: والسنة حلق الجمیع فان نقص من ذلک فقد اساء لمخالفة السنة ولا یجوز اقل من الربع ونظیره مسح الرأس فی الوضوء فی الاختلاف والدلائل والتقصیر ان یأخذ من رؤس شعره واقله مقدار الانملة.

(الاختیار لتعلیل المختار ۱: ۱۹۸ فصل فی افعال الحج)

د احرام په حالت کښ ډیو بل حلق او قصر کول

سوال: څه فرمائي علماء دین دې مسئلې باره کښ که حجاج حضرات ډیوبل دپاره حلق یا قصر وکړی، نو ددې څه حکم دې، او هغه په خپله احرام کښ وی، آیا په دۀ باندې د احرام په حالت کښ د بل محرم دپاره حلق یا قصر کولو سره دم لازمیږی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عنایت الله ریاض سعودی عرب ۳ رمضان ۱۴۰۲ھ

الجواب: واضحه دې وی چه مناسک ادا کولو نه پس او د مناسک د رفض د ارادې په وخت کښ محرم خپل سر په خپله او د بل محرم سر هم خرڅولې شی.

اما الثانی فلما رواه البخاری ۱: ۳۸۰ فی حدیث عمرة الحدیبیة وجعل بعضهم یحلق بعضا حتی کاد بعضهم یقتل بعضا غما ای ازدحاما ﴿۱﴾، واما الاول فلما فی ارشاد الساری ۱۵۴ الی مناسک الملا علی قاری: واذا حلق ای المحرم راسه ای رأس نفسه او رأس غیره ای ولو کان محرما عند جواز التحلل ای الخروج من الاحرام باداء افعال النسک لم یلزمه شیئ انتهی ﴿۲﴾ قلت ویدل علیه الحدیث لانه لما جاز حلق بعض المحرمین لبعض عند قصد الانتهاء جاز عند حقیقة الانتهاء بطریق اولیٰ فافهم. وهوالموفق

په حج کښ د بښو او سړې د سر ویښته کټ کولو مقدار

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه د حج په

﴿۱﴾ (الصحیح للبخاری ۱: ۳۸۰ باب الشروط فی الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب الخ)

﴿۲﴾ (ارشاد الساری الی مناسک القاری ۱۵۴ قبیل فصل فی زمان الحلق ومکانه وشرائط جوازه)

دوران کښ به ښځې او سړې څومره ویښته کټ کوی؟ بینوا توجروا

المستفتی: انیس احمد ۲۴ شوال ۱۴۰۲ھ

الجواب: د سړې دپاره ټول سر خرئیل یا کمول پکار دی، او د ښځې دپاره د ګوتې د یو بند په مقدار کمول (د ټول سر نه) پکار دی(۱)، د څلورمې حصې نه کم باندې اکتفا کول جنایت دې، د سړې او ښځې دواړو دپاره(۲). وهوالموفق

د محرم په حالت د احرام کښ سر خرئیلو کښ د شافعی رحمۃ اللہ علیہ او د حنفی د مذهبونو تفصیل

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه کله یو محرم د احرام په حالت کښ سر وڅرولو، نو په دې حالق باندې د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په نزد صدقه نشته، او د امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ په نزد په حالق باندې صدقه ده، د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دپاره دلیل دادې، چه یو ځل ابوطلحه رضی اللہ عنہ د احرام په حالت کښ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک وڅرولو، او ویښته مبارک دهغه سره وو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفرمائیل: چه ځان سره څه ویښته وساته او باقی پاتې په صحابه کرامو باندې د تبرک دپاره تقسیم کړه، او امام ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائي چه که یو محرم بل محرم لره د احرام په حالت کښ سر وڅروی، نو په دې حالق باندې صدقه ورکول دی. کما ذکره کتر الدقائق باب الجنایات،

﴿۱﴾ وفی الهندیة: والتقصیر ان یأخذ الرجل والمرأة من رؤس الشعر ربع الرأس مقدار الانملة وفی البدائع قالوا یجب ان یزید فی التقصیر علی قدر الانملة..... وحلق الکل افضل اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا فی الکافی.

(فتاویٰ عالمگیریه ۱: ۲۳۱ الباب الخامس فی کیفیة اداء الحج)

﴿۲﴾ قال العلامة الموصلی: والسنة حلق الجمیع فان نقص من ذلک فقد اساء لمخالفة السنة ولا یجوز اقل من الربع ونظیره مسح الرأس فی الوضوء فی الاختلاف والدلائل.

(الاختیار لتعلیل المختار ۱: ۱۹۸ فصل فی افعال الحج)

که د امام صاحب رحمه الله دپاره په دې مسئله کښ څه دلیل وی نو وضاحت ئې وکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا زاهد الرحمٰن صورتی کله ضلع کرک ۴/۱۰/۱۹۸۴

الجواب: مناسک ختمیدو په وخت کښ یو محرم د بل محرم سر خرؤلې شی، کما فی حدیث صلح الحدیبیة فی البخاری ۱: ۳۸۰ ﴿۱﴾ وصرح به فی ارشاد الساری ۱۵۴ ﴿۲﴾. وهوالموفق

د حج افعال ختم کیدلو نه پس د خپل او د بل د سر حلق کول جائزدی

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه د رمی جمره عقبه اونحر نه پس خپله د خپل ځان حلق کول جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا شهزاده صاحب ترنګزئ

الجواب: افعال د حج ختمیدلو نه پس هر محرم خپل سر او د نورو محرمینو سرونه خرؤلې شی.

کما فی ارشاد الساری ۱۵۴ عند الخروج من الاحرام باداء افعال النسک جاز للمحرم حلق رأسه ومحرم آخر انتهیٰ ﴿۳﴾ وبدلیل حدیث عمرة الحدیبیة ﴿۴﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (بعد حدیث طویل) فلما راوا ذلک قاموا فنحروا وجعل بعضهم یحلق بعضا حتی کاد بعضهم یقتل بعضا غما. (صحیح البخاری ۱: ۳۸۰ باب الشروط فی الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب کتاب الشروط)

﴿۲﴾ قال الملا علی قاری: واذا حلق المحرم رأسه او رأس غیره ولو کان محرما عند جواز التحلل ای الخروج من الاحرام باداء افعال النسک لم یلزمه شیئ.

(ارشاد الساری ۱۵۴ قبیل فصل فی زمان الحلق ومکانه)

﴿۳﴾ (ارشاد الساری ۱۵۴ قبیل فصل فی زمان الحلق ومکانه)

﴿۴﴾ (بعد حدیث طویل) فلما راوا ذلک قاموا.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د کمزورو ښځو د پاره یا د بیمار دپاره د رمي جمراتو پریخودل یا وکیل مقررول

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه د ښځو دپاره د رش د وجه نه رمی جمرات پریخودل جائز دی او که نه؟ او بیمار سړې یا ښځه د رمي دپاره وکیل مقررولې شی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: رشید ګل سعودیه عربیه ۱۹/۴/۱۹۸۴

الجواب: کمزورې خلق او زنانه د شپې په وخت کښ رمي جمرات کولې شی، تر د سحر ختلو پورې، په هغوی نه دم واجب دې، او نه په دې کښ څه کراهیت شته. (مناسک ملا علی قاری ص۱۵۸) ﴿۱﴾ او هر کله چه د ښځې دپاره د رش د ویرې نه رمي جمرات پریخودل جائز دی، او په هغې باندې دم نه لازمیږی، (کما فی ردالمحتار ج۲ ص۵۱۲) ﴿۲﴾ نو وکیل مقررول ورلره په طریقه اولی جائز دې، او بیمار دپاره هم وکیل مقررول جائز دی، هرکله چه خپله په رمي

(بقیه حاشیه) فنحروا وجعل بعضهم یحلق بعضا حتی کاد بعضهم یقتل بعضا غما. (صحیح البخاری ۱: ۳۸۰ کتاب الشروط باب الشروط فی الجهاد)

﴿۱﴾ قال الملا علی قاری: ووقت الکراهة مع الجواز من الغروب الی طلوع الفجر الثانی من غده ولو اخره الی اللیل کره الا فی حق النساء وکذا حکم الضعفاء ولا یلزمه شیئ ای من الکفارة لکن یلزمه الاساءة لترکه السنة وان کان بعذر لم یکره ای تأخیره ولو اخره ای رمی الیوم الی الغد لزمه الدم والقضاء ای فی ایامه.

(ارشاد الساری ۱۵۸ قبیل فصل فی وقت الرمی فی الیومین)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله کزحمة) عبارة اللباب الا اذا کان لعلة او ضعف او یکون امرأة تخاف الزحام فلا شیئ علیه..... قلت وهو شامل لخوف الزحمة عند الرمی فمقتضاه انه لو دفع لیلا لیرمی قبل دفع الناس وزحمتهم لا شیئ علیه.....فالاولیٰ تقیید خوف الزحمة بالمرأة ویحمل اطلاق المحیط علیه لکون ذلک عذرًا ظاهرا فی حقها یسقط به الواجب بخلاف الرجل او یحمل علی ما اذا خاف الزحمة.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

باندې قدرت نه لری. (هنديه ۱:۲۳۶)﴿۱﴾. وهوالموفق

یو سړي حرم شریف ته لاړو. او پولیس ؤنیولو او واپس ئې ؤلیږلو

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه یو سړي سعودی ته لاړو، بیائې احرام ؤترلو او په اشهرالحج کښ حرم شریف ته لاړو، لیکن حکومت هغه لره افعال حج ته پرې نخودو، او دهغه ترحیل ئې وکړو، یعنی واپس پاکستان ته ئې راؤلیږه، اوس دهغه سره دومره مال نشته، چه حج وکړی، په هغه حج واجب دې او که نه..؟ بینوا توجروا

المستفتی: فرید الله حقانی /۲ ربیع الثانی ۱۴۰۲ھ

الجواب: دا سړي محصر دې، که دهٔ لره د احرام ترلو نه پس افعال حج نه منع کړې شوې وی.﴿۲﴾

وهو کفقیر آفاقی وصل الی میقات فی وجوب الحج ان لم یحرم وکان اشهر الحج .

(ماخوذ از ردالمحتار ۲:۳۳۶)﴿۳﴾. وهوالموفق

(بقیه حاشیه) لنحو مرض ولذا قال فی السراج الا اذا کانت به علة او مرض او ضعف فخاف الزحام فدفع لیلا فلا شیئ علیه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۹۳ مطلب فی الوقوف بمزدلفة)

﴿۱﴾ وفی الهندیة: مریض لا یستطیع الرمی توضع الحصاة فی کفه لیرمی به او یرمی عنه غیره بامره کذا فی محیط السرخسی فی صفة الرامی.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۳۶ فصل فی المتفرقات)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: المحصر من احرم ثم منع عن مضی فی موجب الاحرام سواء کان المنع من العدو اوالمرض اوالحبس اوالکسر اوالقرح اوغیرها من الموانع من اتمام ما احرم به حقیقة او شرعا کذا فی البدائع. (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۵۵ الباب الثانی عشر فی الاحصار)

﴿۳﴾ قال العلامة الشامی: وفی اللباب الفقیر الآفاقی.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

نفلی حج بهتر دې او که نفلی صدقه

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه یوسړي فرض حج کړې دې، اوس نفلی حج کوی، هغه دپاره دا نفلی حج کول بهتردی اوکه داپیسې په غریبانانو اومسکینانوباندې صدقه کول بهتردی؟بینوا توجروا

المستفتی: اشرف علی صوابی اډه /۳/۳/۱۹۸۲

الجواب: کومو اهل علمو چه خپل عمر تعلیم او تعلم ته وقف کړې دې، په هغوی باندې صدقه کول د بیشمیره نفلی حجونو نه بهتر ده، البته هغه حاجت مند چه په رسمونو او رواجونو کښ د مال خرچ کولو ارمان کوی، په هغوی باندې د صدقه کولو نه نفلی حج کول بهتر دی. (ماخوذ از ردالمحتار ۲:۳۴۸)﴿۱﴾. وهوالموفق

د یوم عرفه او یوم جمعه په مطابقت سره د حج اکبر مسئله او په وارد شده حدیث کښ کلام

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه کله یوم عرفه

(بقیه حاشیه) اذا وصل الی میقات فهو کالمکی..... وینبغی ان یکون الغنی الآفاقی کذلک اذا عدم الرکوب بعد وصوله الی احد المواقیت فالتقیید بالفقیر لظهور عجزه عن المرکب ولیفید انه یتعین علیه ان لا ینوی نفلا علی زعم انه لا یجب علیه لفقره لانه ماکان واجبا وهو آفاقی فلما صار کالمکی وجب علیه فلو نواه نفلا لزمه الحج ثانیًا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۵۵ کتاب الحج)

﴿۱﴾ قال العلامة محمد امین الشامی: قال الصدقة افضل من الحج تطوعا کذا روی عن الامام لکنه لما حج وعرف المشقة افتی بان الحج افضل ومراده انه لو حج نفلا وانفق الفا فلو تصدق بهذه الالف علی المحاویج فهو افضل..... قال الرحمتی والحق التفصیل فما کانت الحاجة فیه اکثر والمنفعة فیه اشمل فهو الافضل.....واذا کان الفقیر مضطرا او من اهل الصلاح او من آل بیت النبی ﷺ فقد یکون اکرامه افضل من حجات وعمر وبناء ربط.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲۷۵ مطلب فی تفضیل الحج علی الصدقة)

او یوم جمعه په یوه وړځ واقع شی، نو هغې ته حج اکبر وائي، او دهغې باره کښ یو حدیث هم دي، چه په دغه وړځ باندې حج کول د اویاؤ حجونو برابر ثواب لري، ددې مسئلې تفصیل څه دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: راجه ګل حسن حقانی بنوں لکی مروت ۱۹۸۳/۱۰/۱۳

الجواب: د فقه مطابق ددې حج د اویاؤ حجونو برابر ثواب دي، البته ددې متعلق وارد شده حدیث کښ کلام دي.

کما فی شرح التنویر علی هامش الشامیة ۲:۳۴۸ لو قفة الجمعة مزیة سبعین حجة، وفی ردالمحتار: وفی الشرنبلالیة عن الزیلعی افضل الایام یوم عرفة اذا وافق یوم الجمعة وهو افضل من سبعین حجة فی غیر جمعة رواه رزین بن معاویة فی تجرید الصحاح ولکن نقل المناوی عن بعض الحفاظ ان هذا حدیث باطل لا اصل له﴿۲﴾﴿۳﴾. وهو الموفق

﴿۱﴾ وفی المنهاج: اعلم انه لیس الحج الاکبر فی تعبیر القرآن والحدیث ما اشتهر علی السنة العوام ان الحج الاکبر ماکان فیه یوم عرفة یوم الجمعة بدلیل ان الله تعالیٰ طلق الحج الاکبر علی حج الصدیق الاکبر، فالحج الاکبر هو الحج مطلقا ویقال للعمرة الحج الاصغر، نعم للحج الذی یکون یوم عرفة فیه یوم الجمعة له فضل کبیر روی رزین فی تجرید الصحاح عن طلحة بن عبید الله بن کریز مرسلا افضل الایام یوم عرفة اذا وافق یوم جمعة فهو افضل من سبعین حجة فی غیر یوم جمعة کذا فی جمع الفوائد وقالوا لم نقف علی اسناده نعم اقره الفقهاء. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ۴:۱۸۲ قبیل باب ماجاء فی الکلام فی الطواف)

﴿۲﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۲۷۵ مطلب فی فضل وقفة الجمعة)

﴿۳﴾ وقال الملا علی قاری: رواه رزین بن معاویة فی تجرید الصحاح واما ما ذکره بعض المحدثین فی اسناد هذا الحدیث بانه ضعیف فعلی تقدیر صحته لا یضر فی المقصود فان الحدیث الضعیف معتبر فی فضائل الاعمال عند جمیع العلماء من ارباب الکمال، واما قول بعض الجهال بان هذا الحدیث موضوع فهو باطل .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د حج په وجه د ګناهونو د معافی مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دي مسئلې باره کښ چه یو سړي قاتل دي، او حرام خور دي، دحج په ادا کولو سره به ددۀ دا ټول ګناهونه معاف شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد حقانی ۵ ربیع الاول ۱۴۰۲ھ

الجواب: که دي حاجی توبه ؤویستله، نو هغه ته د حقوق العباد نه علاوه ټول صغائر او کبائر معاف کیږی. لنصوص ورد بذلک، او که توبه ئي نه وی ویستلې، نو د حج په ادا کولو سره صغائر په اتفاق سره معاف کیږی، او په کبائرو کښ اختلاف دي.﴿۱﴾

کما فی شرح التنویر: هل الحج یکفر الکبائر قیل نعم کحربی اسلم وقیل غیر المتعلقة بالآدمی کذمی اسلم، وقال عیاض اجمع .....

(بقیه حاشیه) **مصنوع مردود علیه ومنقلب الیه لان الامام رزین بن معاویة العبدری من کبراء المحدثین ومن عظماء المخرجین ونقله سند معتمد عند المحققین وقد ذکره فی تجرید صحاح الست فان لم یکن روایة صحیحة فلا اقل من انها ضعیفة کیف وقد اعتضد بما ورد ان العبادة تضاعف فی یوم الجمعة مطلقا بسبعین ضعفا بل بمأة ضعف علی ما سیأتی الخ.**

(الحظ الاوفر فی الحج الاکبر فی ذیل ارشاد الساری ۳۱۹ باب المتفرقات)

﴿۱﴾ وفی المنهاج: ان الاصل فی تکفیر الکبائر التوبة کما صرح به القاضی عیاض فلا یقطع بتکفیر الحج الکبائر لظاهر الاحادیث ولکن لیس معنی التکفیر انه سقط عنه قضاء مافات منه من الصلاة والصوم والزکاة وسقط عنه الدین وحقوق العباد بل معنی التکفیر سقوط اثم تاخیر العبادات واثم مطل الدین وغیره، وعفو الکبائر التی لا بدل لها کالزنا وشرب الخمر، وعفو حقوق الله تعالیٰ اذا مات قبل القدرة علی ادائها، وعفو حقوق العباد بارضاء الخصوم عنه هذا ملخص کلام الفقهاء والمحدثین.

(منهاج السنن شرح الترمذی ۴:۸۶ باب ثواب الحج والعمرة)

اهل السنة ان الكبائر لا يكفرها الا التوبة (۲: ۳۴۹)﴿۱﴾. وهو الموفق

په حج سره د ګناهونو د معاف کیدلو تفصیل:

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښې چه په حدیث نبوی ﷺ کښې دی من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، آیا ددې حدیث مطلب دادې، چه د حج نه مخکښې ددۀ نه چه کوم عبادات مالیه او بدنیه پاتې شوې دی، هغه معاف کیږی، یا افعال مذمومه معاف کیږی؟ بینوا بالتفصیل توجروا عند الجلیل.

المستفتی: عبد القدوس ماله ډهیری رستم مردان ۲۴/۲/ ۱۹۷۳

الجواب: په حج سره ګناه صغیره او هغه حقوق الله چه دهغې دپاره قضا نه وی، معاف کیږی، اوحقوق العباد اوهغه عبادتونه چه دهغې دپاره قضا شته، نه معاف کیږی، اودکبیره ګناهونودمعاف کیدلو هم امید شته﴿۲﴾ وهو الموفق

په حج سره د حقوق العباد د معاف کیدلو صورت

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښې چه په حج سره

﴿۱﴾ (الدر المختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۲۷۶ مطلب فی تکفیر الحج الکبائر)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: هل الحج یکفر الکبائر قیل نعم کحربی اسلم وقیل غیر المتعلقة بالآدمی کدمی اسلم وقال عیاض اجمع اهل السنة ان الکبائر لا یکفرها الا التوبة ولا قائل بسقوط الدین ولو حقا لله تعالیٰ کدین صلاة وزکاة نعم اثم المطل وتاخیر الصلاة ونحوها یسقط وهذا معنی التکفیر علی القول به. (الدر المختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۲۷۶ مطلب فی تکفیر الحج الکبائر)

(وهکذا فی البحر الرائق ۲: ۳۳۸ باب الاحرام مبحث العرفات کلها موقف)

ټول صغیره او کبیره دواړه قسمه ګناهونه معاف کیږی، اوس بعضې عالمان فرمائي چه حقوق العباد نه معاف کیږی، لیکن د احادیثو د عموم په وجه په دې کښې د صغیره او کبیره هیڅ تخصیص نشته، ددې مسئلې وضاحت مطلوب دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: ارشاد الرحمٰن خمیس مشیط ۱۱/۷/۱۹۷۴

الجواب: د بعضو په نزد د ابن ماجه حدیث: فاجیب الی ما سال، په بناء باندې په حج سره حقوق العباد هم معاف کیږی، په دې معنی سره چه الله تعالی به دې مظلوم ته یوه لویه درجه ورکولو سره راضی کړی، او دې ظالم لره به معاف کړی، والتفصیل فی ردالمحتار ج۲ ص۳۵۱، ۳۴۹ فلیراجع.﴿۱﴾ وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: لحدیث ابن ماجه فی سننه المروی عن عبد الله بن کنانة بن عباس بن مرداس ان اباه اخبره عن ابیه ان رسول الله ﷺ دعا لامته عشیة عرفة فاجیب انی غفرت لهم ماخلا المظالم فانی آخذ للمظلوم منه فقال ای رب ان شئت اعطیت المظلوم الجنة وغفرت للظالم فلم یجب عشیة عرفة فلما اصبح بالمزدلفة اعاد الدعاء فاجیب الی ما سال الحدیث، وقال ابن حبان ان کنانة روی عنه ابنه منکر الحدیث وکلاهما ساقط الاحتجاج وقال البیهقی هذا الحدیث له شواهد کثیرة ذکرناها فی کتاب الشعب فان صح بشواهده ففیه الحجة والا فقد قال تعالیٰ ویغفر مادون ذلک لمن یشاء وظلم بعضهم بعضا دون الشرک، وروی ابن المبارک انه ﷺ قال ان الله عزوجل قد غفر لاهل عرفات واهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر فقال یارسول الله هذا لنا خاصة قال هذا لکم ولمن اتی من بعدکم الی یوم القیامة فقال عمر رضی الله عنه کثر خیر ربنا وطاب وتمامه فی الفتح وساق فیه احادیث اخر والحاصل ان حدیث ابن ماجه وان ضعف فله شواهد تصححه والآیة ایضا تؤیده ومما یشهد له ایضا حدیث البخاری مرفوعا من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته امه وحدیث مسلم مرفوعا ان الاسلام یهدم ماکان قبله وان الهجرة تهدم ماکان قبلها وان الحج یهدم ماکان قبله الخ. (ردالمحتار هامش الدر المختار ۲: ۲۷۶ مطلب فی تکفیر الحج الکبائر)

چهل مسائل حج

د مسائل حج متعلق مختلف قسم کتابونه لیکلې شوې دی، په پښتو ژبه کښ مفتی صاحب لیکلې شوې رساله (مسائل حج) هم ضروری او په اهمو مسائلو باندې مشتمله ده، په هغې کښ د حج او عمرې هغه مسائل ذکر کړې شوې دی، چه ډیر ضروری دی، او عوام په هغې کښ اکثر غلطی کوی، د هغې رسالې نه یو څو اهم او ضروری مسئلې د عوامو د فائدې دپاره په فتاوی کښ شاملولې شی. از مرتب

مسئله:(۱) **احرام**: د حج یا عمرې نیت کولو ته وائي چه دهغې نه پس تلبیه اووئیلې شی، عوام څادرونو ته احرام وائي، دا غلطه ده، څادرونو ته داحرام څادرونه وئیلې شی. (معتبرات فقه)

مسئله: (۲) **اضطباع**: دې ته وائي چه د طواف په وخت کښ اووه واړه چکرو کښ نبې لاس او اوړه د څادر نه بهر پریخودلې شی.

مسئله:(۳) **رمل**: هغې عمل ته وئیلې شی، چه د طواف په اولنی درې چکرو کښ په ټوپونو سره اوګې خوزولو سره نزدې نزدې قدمونه ایښودلو سره تیز تیز تلل، لیکن منډه به نه وهی.

مسئله: (۴) **هدی**: هغې ګډه، چیلې، غوا، میښه او اوښ ته وئیلې شی، چه په منی اوحرم کښ ذبح کولې شی،او په هغې کښ د قربانی شرائط موجود وی.

مسئله: (۵) **جنایت**: د احرام یا حرم بې حُرمتی کولو ته وئیلې شی.

مسئله: (۶) **جزا او کفاره**: د جنایت سزا ته وئیلې شی.

مسئله: (۷) **دم**: د ګډې وغیره حلالولو ته وئیلې شی.

مسئله: (۸) **صدقه**: د سرسایه په مقدار غله وغیره خیراتی ورکولو ته وئیلې شی.

مسئله: (۹) **زمین حرم**: مکه معظمه او د مکې معظمې نه څلور واړو طرفونو ته یو معلومې زمکې ته وئیلې شی.

مسئله:(۱۰) **زمین حل**: دحرم د زمکې نه تر بهرمیقاته پورې زمکې ته وئیلې شی.

مسئله: (۱۱) **میقات**: هغې مقام ته وئیلې شی، د کوم ځائي نه چه د حج یا عمرې احرام تړلې شی. (معتبرات فقه)

مسئله: (۱۲) **آفاق**: د میقات نه بهر زمکې ته وئیلې شی.

مسئله: (۱۳).. که یو متمتع عمره ادا کړی، او بیا مکه کښ پاتې شی، نو دا متمتع ددې عمرې او حج په مینځ کښ عمرې کولې شی، او په هغه باندې دم لازم نه دې. (ارشاد الساری، منحة الخالق وغیره)

مسئله: (۱۴) په رمضان کښ عمره مستحب ده، او ددې عمرې ثواب د حجة الوداع برابر دې. (ابوداؤد)

مسئله: (۱۵) چاسره چه دومره مال وی، چه دهغه د حیثیت مطابق د هغه کرایه، نفقه او دهغه د اهل عیال د نفقې دپاره د واپس کیدو پورې کافی وی، نو په هغه باندې حج فرض دې. (شامی)

مسئله:(۱۶) په چاباندې چه قرض وی، لکه مهر وغیره، ددې قرض نه علاوه که مخکنې مقدار مال دۀ سره وی، نو په دۀ باندې حج فرض دې، ګنی نه دې.(شامی)

مسئله: (۱۷)که د یو تاجر ذریعه معاش تجارت وی، نو په هغه به حج هغه وخت کښ فرض وی، چه د کرایۍ او نفقې نه علاوه دۀ سره دومره مال باقی وی، چه په هغې باندې د تجارت کاروبار چلیدې شی. (هندیه)

مسئله: (۱۸) د چا سره چه دومره مال وی، چه د حج دپاره کافی وی، لیکن د مدینې منورې ته د تللو او د تبرکاتو وغیره ګنجائش ورسره نه وی، نو په هغه حج فرض دې. (قواعد الفقه)

مسئله: (۱۹) که د چا سره مال وی، لیکن د اوسیدو کور ئې نه وی، نو که هغه د قافلو د روانیدو نه مخکښ یا د شوال شروع کیدو نه مخکښ کور وانه خستلو، نو په هغه حج فرض شو. (هندیه)

مسئله: (۲۰) که فقیر سړې تکلیف برداشت کړی، او میقات ته خپل ځان ورسوی، او د حج نیت وکړی، یا د فرض حج نیت وکړی، نو دهغه ذمه د حج د فریضې نه خلاصه شوه، که ددې نه پس غنی شو، نو په هغه دوباره حج فرض نه دې، او که دا فقیر په میقات کښ د نفلی حج نیت وکړی، نو دا نفل حج شو، او فرض حج به بیا ادا کوی. (شرح لباب)

مسئله: (۲۱) که بنځه د خاوند یا محرم نه بغیر د حج سفر اختیار کړی، نو حج ادا شو، لیکن دا سفر د ګناه سفر دې، اګر چه په بندرګاه یا ائرپورټ باندې محرم یا خاوند ولاړ وی.

مسئله: (۲۲) محرم هرهغه سړې ته وئیلې شی چه دهغه سره نکاح همیشه دپاره حرام وی، البته ددې فتنې په زمانه کښ رضاعی ورور، دیوث او بې غیرته خاونداودځوانې بنواخې خپل ځوم سره په هرسفرباندې تلل جائزنه دی (شامی)

مسئله: (۲۳) د حاجیانو سره جلب کول د ثواب کار دې، که د ثواب یا اکرام یا امداد په ارادې سره وی، او که د ریا، فخر یا د حاجیانو د نزدیکت حاصلولو دپاره وی، نو د عذاب کار دې، دغه رنګه د حاجیانو استقبال که د دعا کولو یا اکرام کولو یا امداد کولو دپاره وی نو د ثواب کار دې، او که د نورو غرضونو دپاره وی، نو رسم قبیح او کارعذاب دې. (قواعد شرع)

مسئله: (۲۴) دصلاة احرام په وخت کښ به اوږې او سرپټوی. (شرح لباب، قواعدفقه)

مسئله: (۲۵) د صلاة احرام نه پس متصل نیت کول یا تلبیه وئیل نه فرض دی

او نه شرط دی، لهذا که د موسم د خرابی په وجه سره صلاة احرام په ائرپورټ کښ ادا کړی، او نیت او تلبیه د جهاز د روانیدو نه پس وکړی، نو په دې کښ هیڅ ګناه نشته. (قواعد فقه)

مسئله: (۲۶) کوم خلق چه د حج تمتع اراده لری، لکه پاکستانی حاجیان، نو د عمرې احرام ؤترې، دهغه دپاره او دغه رنګه د نورو محرمو دپاره د طواف نه مخکښ اضطباع کول خلاف سنت دی. (شرح لباب)

مسئله: (۲۷) چه کله مکې معظمې ته ؤرسی، نو هغه ته اجازت دې چه اول سامان وغیره مناسب ځائې ته ؤرسوی، او دهغې نه پس طواف یا عمره وکړی. (شرح لباب)

مسئله: (۲۸) د طواف د نیت کولو نه پس دې د حجر اسود طرف ته لاړ شی، او خولۀ او دواړه لاسونه او تندې دې په حجر اسود باندې کیږدی، او دې ځله دې ښکل کړی خو چه د چپ چپ آواز رانشی.

مسئله: (۲۹) په حجر اسود خوشبو وغیره وی، ددې وجه نه محرم دپاره احتیاط پکار دی، چه دهغې نه چپه وانخلی. (قواعد فقه)

مسئله: (۳۰) چه کله رکن یمانی ته ؤرسی، نو دواړه لاسونه یا صرف یو لاس به په هغې ایګدی، نه به هغه ښکلوی او نه به پرې تندې ایږدی، البته د امام محمد رحمۃ اللہ علیہ په نزد د رکن یمانی ښکلول سنت دی، او که لاس ایښودل مشکل وی، نو اشاره نه دی کول پکار، د اشارې نه بغیره دې روان شی.

مسئله: (۳۱) که د رش د وجه نه رمل نه کیږی، نو طواف لره دې مؤخر کړی، او که د رش د کمیدلو امید نه وی، نو طواف دې شروع کړی، او په اول دریو چکرو کښ که موقع ملاؤشی نو رمل دې وکړی. (شامی)

مسئله: (۳۲) خانه کعبې ته کتل عبادت دې، لیکن د طواف دوران کښ به خانه کعبې ته نه ګوری. (غنیه، ایضاح نووی)

مسئله: (۳۳) که طواف کونکې دمونځ ګزارومخې ته تیریږی، نوجائز دی. (شامی)

مسئله: (۳۴) که چا په ناپاکه کپړه کښ طواف وکړو، نو دا مکروه دی، لیکن په دۀ باندې نه دم واجب دې، او نه صدقه، که دا طواف فرض وی او که واجب یا سنت یا نفل وی، او که لږه کپړه ناپاکه وی او که ټوله ناپاکه وی.

مسئله: (۳۵) صلاۀ طواف په مسجد حرام، زمین حرم، او زمین حل هر ځائي کښ کول جائز دی، البته افضل دادی، چه د مقام ابراهیم علیه السلام شاته وی، یا د میزاب رحمت لاندې وی. (شامی) **مسئله:** (۳۶) که چا زیات طوافونه وکړل، او په آخر کښ دهر طواف دپاره دوه دوه رکعته مونځونه ادا کړل نو ذمه ئې فارغه شوه، اگر چه دا طریقه مکروه ده، (شامی، شرح لباب)

مسئله: (۳۷) په آب زمزم سره تبرکا چاراندام او غسل کولې شی، البته په دې باندې استنجاء او د بې اودسه سړې اودس کول، د جنابت غسل کول، او پلیتی وینځل مکروه دی، (شرح لباب) په جمات کښ اودس او غسل کول مکروه دی، ددې وجه نه په آب زمزم د جمات نه بهر په پاک ځائي کښې اودس او غسل کول پکار دی. (بحر، شامی)

مسئله: (۳۸) د آب زمزم په ولاړه څکل بغیر د کراهت نه جائز دی، او داسې نه ده چه ددې په ولاړه باندې څکل مستحب دی. (شامی)

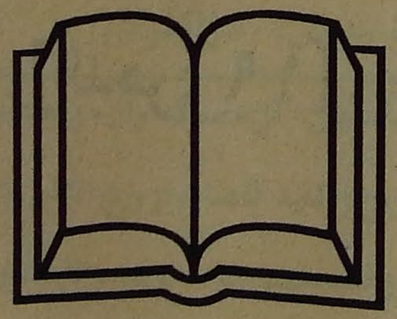
مسئله: (۳۹) که چا د څلورمې حصې نه کم سر ؤخړولو، یا کم ئې کړو، نو دې د احرام نه وتلې نه دې، که کپړې واغوندی یا خوشبو استعمال کړی، نو په دۀ باندې صدقه یا دم لازم کیږی. (شامی وغیره)

مسئله: (۴۰) چا چه فرض حج نه وی کړې، دهغه دپاره افضل دادی، چه اول حج اداکړی، اودحج نه پس دې د روضې مبارکې زیارت ته لاړشی، اوکه داحج نفلی وی، نوهغه ته اختیاردې، چه اول د زیارت دپاره مدینې منورې ته لاړ شی، یا اول حج ادا کړی، او د کوم حاجی چه لاره په مدینه منوره وی، هغه دې اول د روضې مطهرې زیارت وکړی، (شرح لباب) په مدینه منوره کښ حجره شریف ښکلول، لاس پرې ایږدل، سجده ورته کول، ټیټیدل او زمکه ښکلول وغیره ټول ناجائز دی. (شرح لباب)

فتاوی ریوبند پاکستان المعروف بہ

فتاوی فریدیه څلورم جلد

مسائل منشوره



.....

بسم الله الرحمن الرحیم

.....قال الله تعالى:.....

ويطوف عليهم ولدان مخلدون، اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.

.....[الدهر: ۱۹].....

.....

مسائل منثوره

د دارالحرب د اثر لاندې چه کوم ملکونه دی.

د هغې نه د حج د پاره تلل ممنوع نه دی

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه زمونږ د مهمند ایجنسی نه خلق د افغانستان په لاره حج د پاره ځی، ځکه چه سهولتونه هم زیات دی، او پیسې هم کمې خرچ کیږی، اوس بعضې خلق وائی، چه په افغانستان باندې د روسیانو د قبضې نه پس د مسلمان د پاره د کابل په لاره باندې حج ته تلل جائز نه دی، دا مسئله کومه حده پورې صحیح ده؟ او زمونږ خلق هم د غسې کابل ته ځی راځی، لکه څرنګه چه مخکښ تلل راتلل؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی نورالرحمٰن یکه غنډ مهمند ایجنسی ۲۰ رمضان ۱۴۰۵ھ

الجواب: هرکله چه د روس او چین نه د بیت الله شریف حج ته تلل ممنوع شرعی نه دی، نو د هغوی د اثر لاندې ملکونو نه به څرنګه ممنوع وی(۱)، او چه کوم اسلامی ملکونه د امریکې ذهنی غلامان بلکه محکوم دی، هلته نه به د سفر حج څه حیثیت وی؟ وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: کل مصرفیه وال من جهتهم (ای الکفرة) تجوز فیه اقامة الجمع والاعیاد واخذالخراج وتقلید القضاة وتزویج الایامی لاستیلاء المسلم علیه..... واما بلاد علیها ولاة کفار فیجوز للمسلمین اقامة الجمع والاعیاد ویصیر القاضی قاضیا بتراضی المسلمین فیجب علیهم ان یلتمسوا والیا مسلما منهم.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۴: ۳۴۲ مطلب فی حکم تولیة القضاء فی بلاد تغلب الکفار)

د عمري په ویزې باندې سعودی عرب ته تلل او هلته کښې مزدوری کول شرعا ممنوع نه دی

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښې چه یو سړې د عمري دپاره لاړ شی، بیا په هغې ویزې سره هلته کښې مزدوری کوی، هغه دپاره دا مزدوری کول څنګه دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمود خان ترناب فارم پشاور ۱۸ ذی قعده ۱۳۹۷ھ

الجواب: په مسلمان باندې یو اسلامی ملک ته تلل راتلل بندول یو کافرانه نظام دې، چه د بعضې مصلحتونو په وجه مسلمانانو بادشاهانو خپل کړې دې، پس ددې قانون مخالفت کول قانونی جرم دې، اسلامی جرم نه دې، او د جائز ملازمت نفع بهرحال حلاله ده﴿۱﴾، او که دا ؤسیدل شرعا ممنوع وی، بیاهم په نفع کښې د حرمت هیڅ وجه نشته. وهو الموفق

عمره اداکولونه پس محنت مزدورې د پاره قیام کول اسلامی جرم نه دې

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښې چه بنده د عمرې په ویزې باندې سعودی عرب ته تلل او هلته کښې عمره کول غواړی، د عمرې نه پس د بنده اراده هلته کښې د محنت مزدورې ده. آیا په اسلام کښې دا جائز دی، چې سړې د عمرې دپاره لاړ شی. اوهلته کښې د محنت مزدورې دپاره قیام وکړی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی عطا محمد اضاخیل نوښار ۲۱ رمضان ۱۴۰۱ھ

الجواب: دا طریقه صرف قانونی جرم دې﴿۲﴾ اسلامی جرم نه دې، لکه څرنګه

﴿۱﴾ عن رافع بن خدیج قال قیل یا رسول الله ای الکسب اطیب قال عمل الرجل بیده وکل بیع مبرور رواه احمد.

(مشکواة المصابیح ۱:۲۴۲ باب الکسب وطلب الحلال الفصل الثالث)

﴿۲﴾ اګرچه دا د سعودی حکومت د قانون خلاف ورزی ده، اودا انتهائي غیر مناسب طریقه ده. ځکه چه بیا دحکومتی سزا په وجه تکلیف اوچتول وی، اوعزت نفس مجروح کیږی، اود تذلیل اوتحقیر هر وخت کښې خطره موجوده وی. (از مرتب)

چه د حج او عمرې دپاره تللو کښې د تجارت اراده ساتل اسلامی جرم نه دې.

﴿۱﴾ وهو الموفق

د حاجی د پاره د سعودی عرب نه سړۀ زر راؤړلو کښې هیڅ ګناه نشته

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښې چه که یو سړې حج ته لاړ شی، او په واپسی کښې هغه د ځان سره په پته سړۀ زر راؤړی، بیا دلته کښې دهغې کاروبار وکړی او نفع وکتمی، او په دې نفع باندې لوئي کاروبار شروع کړی، دا حلال دې او که حرام؟ تاسو په دې باندې دلائل پیش کړئ، او په مسئله باندې د دارالعلوم مهر او دستخط کیدل ضروری دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: اشتیاق حسین طورو روډ هوتی مردان ۸/۴/ ۱۹۲۹

الجواب: د سعودی عرب نه د حاجی دپاره سره زر راؤړولو کښې هیڅ ګناه نشته، هرکله چه مقصود بالذات حج وی، قال الله تعالی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلامن ربکم (الایة)﴿۲﴾ بیشکه که یوکس داسی وی، چه د هغه مقصد په سروزرو کښې وی، یعنی که د سرو زرو راؤړولو امیدنه وی نو بیا حج

﴿۱﴾ عن ابی امامة التیمی قال قلت لابن عمر: انا نکریٰ فهل لنا من حج؟ قال الیس تطوفون بالبیت، وتأتون المعرف، وترمون الجمار، وتحلقون رؤوسکم؟ قال قلنا: بلی، فقال ابن عمر: جاء رجل الی النبی ﷺ فسأله عن الذی سألتنی، فلم یجبه، حتی نزل علیه جبریل بهذه الآیة "لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم" فدعاه النبی ﷺ فقال: انتم حجاج.

(تفسیر ابن کثیر ۱:۴۸۶ البقرة آیت: ۱۹۲)

﴿۲﴾ قال العلامة الخلوتی الصاوی المالکی: فلا بأس بالتجارة بالحج اذا کانت لا تشغله عن افعاله واختلف هل التجارة تنقص ثواب الحج اولا، قال بعضهم ان کانت التجارة اکبر همه ومبلغ علمه سقط الفرض عنه ولیس ثوابه کمن لا قصد له الا الحج، وان استوی الامران فلا یذم ولا یمدح وان کانت التجارة تبعا للحج فقد حاز خیر الدنیا والآخرة. (حاشیة الصاوی علی الجلالین ۱:۱۵۳ سورة البقرة آیت: ۱۹۸)

د عمري په ویزې باندې سعودی عرب ته تلل او هلته کښ مزدوری کول شرعا ممنوع نه دی

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دي مسئلي باره کښ چه یو سړي د عمري دپاره لاړ شی، بیا په هغې ویزې سره هلته کښ مزدوری کوی، هغه دپاره دا مزدوری کول څنګه دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمود خان ترناب فارم پشاور ۱۸ ذی قعده ۱۳۹۷ھ

الجواب: په مسلمان باندې یو اسلامی ملک ته تلل راتلل بندول یو کافرانه نظام دي، چه د بعضې مصلحتونو په وجه مسلمانانو بادشاهانو خپل کړې دي، پس ددې قانون مخالفت کول قانونی جرم دي، اسلامی جرم نه دي، او د جائز ملازمت نفع بهرحال حلاله ده﴿۱﴾، او که دا ؤسیدل شرعا ممنوع وی، بیاهم په نفع کښ د حرمت هیڅ وجه نشته. وهو الموفق

عمره اداکولونه پس محنت مزدوري د پاره قیام کول اسلامی جرم نه دي

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دي مسئلي باره کښ چه بنده د عمري په ویزې باندې سعودی عرب ته تلل او هلته کښ عمره کول غواړی، د عمري نه پس د بنده اراده هلته کښ د محنت مزدوري ده. آیا په اسلام کښ دا جائز دی، چی سړي د عمري دپاره لاړ شی. اوهلته کښ د محنت مزدوري دپاره قیام وکړی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی عطا محمد اضاخیل نوښار ۲۱ رمضان ۱۴۰۱ھ

الجواب: دا طریقه صرف قانونی جرم دي﴿۲﴾ اسلامی جرم نه دي، لکه څرنګه

﴿۱﴾ عن رافع بن خدیج قال قیل یا رسول الله ای الکسب اطیب قال عمل الرجل بیده وکل بیع مبرور رواه احمد.
(مشکواة المصابیح ۱:۲۴۲ باب الکسب وطلب الحلال الفصل الثالث)

﴿۲﴾ اګرچه دا دسعودی حکومت د قانون خلاف ورزی ده، اودا انتهائي غیر مناسب طریقه ده، ځکه چه بیا دحکومتی سزاپه وجه تکلیف اوچتول وی، اوعزت نفس مجروح کیږی، اود تذلیل اوتحقیر هر وخت کښ خطره موجوده وی. (از مرتب)

چه د حج او عمري دپاره تللو کښ د تجارت اراده ساتل اسلامی جرم نه دي.
﴿۱﴾ وهو الموفق

د حاجی د پاره د سعودی عرب نه سړۍ زر راوړلو کښ هیڅ ګناه نشته

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دي مسئلي باره کښ چه که یو سړي حج ته لاړ شی، او په واپسی کښ هغه د ځان سره په پته سړۍ زر راوړی، بیا دلته کښ دهغې کاروبار وکړی او نفع وګټی، او په دي نفع باندې لوئي کاروبار شروع کړی، دا حلال دي او که حرام؟ تاسو په دي باندې دلائل پیش کړئ، او په مسئله باندې د دارالعلوم مهر او دستخط کیدل ضروری دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: اشتیاق حسین طورو روډ هوتی مردان ۸/۴/ ۱۹۲۹

الجواب: د سعودی عرب نه د حاجی دپاره سره زر راوړلو کښ هیڅ ګناه نشته، هرکله چه مقصود بالذات حج وی، قال الله تعالی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلامن ربکم (الایة)﴿۲﴾ بیشکه که یوکس داسی وی، چه د هغه مقصد په سروزرو کښ وی، یعنی که د سرو زرو راوړولو امیدنه وی نو بیا حج

﴿۱﴾ عن ابی امامة التیمی قال قلت لابن عمر: انا نکریٰ فهل لنا من حج؟ قال الیس تطوفون بالبیت، وتأتون المعرف، وترمون الجمار، وتحلقون رؤوسکم؟ قال قلنا: بلی، فقال ابن عمر: جاء رجل الی النبی ﷺ فسأله عن الذی سألتنی، فلم یجبه، حتی نزل علیه جبریل بهذه الآیة "لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم" فدعاه النبی ﷺ فقال: انتم حجاج.
(تفسیر ابن کثیر ۱:۴۸۶ البقرة آیت: ۱۹۲)

﴿۲﴾ قال العلامة الخلوتی الصاوی المالکی: فلا بأس بالتجارة بالحج اذا کانت لا تشغله عن افعاله واختلف هل التجارة تنقص ثواب الحج اولا، قال بعضهم ان کانت التجارة اکبرهمه ومبلغ علمه سقط الفرض عنه ولیس ثوابه کمن لا قصد له الا الحج، وان استوی الامران فلا یذم ولا یمدح وان کانت التجارة تبعا للحج فقد حاز خیر الدنیا والآخرة. (حاشیة الصاوی علی الجلالین ۱:۱۵۳ سورة البقرة آیت: ۱۹۸)

دپاره نه ځی. په دې صورت کښ به دا سړې د سفر حج د ثواب نه محرومه وی. ﴿۱﴾ وهو الموفق

د مقامات مقدسه په نمونو سره د مناسک حج تعلیم ورکول جائزدی

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه د آسانی دپاره که یو سړې د خانه کعبې او نورو مقامات مقدسه د نمونو په ذریعې سره د مناسک حج تعلیم ورکول غواړی. نو ددې شرعی حیثیت څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: پروفیسر محبوب ګل اکوړه خټک ۲ شوال ۱۴۰۲ھ

الجواب: په دې طریقې سره یعنی طریقه تمثیل سره تعلیم ورکول فائده مند او مؤثر وی، ددې وجه نه په قرآن مجید او حدیث کښ ډیر تمثیل ذکر شوې دې. کالتمثیل بالکلب ﴿۲﴾ وبیت العنکبوت ﴿۳﴾ وتشبیک الاصابع ﴿۴﴾ والخط المحیط بالخطوط وغیر ذلک ﴿۵﴾. وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: وتجرید السفر عن التجارة احسن ولو اتجر لا ینقص ثوابه کالغازی اذا اتجر کما ذکره الشارح فی السیر واما عن الریاء والسمعة والفخر ظاهرا او باطنا ففرض وخلط التجارة بهذا القسم کما فی فتح القدیر مما لا ینبغی.

(البحر الرائق ۲: ۳۰۹ کتاب الحج قبیل فرض مرة علی الفور)

﴿۲﴾ قال الله تبارک وتعالیٰ: فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث.

(سورة الاعراف :پاره: ۹ آیت: ۱۷٦)

﴿۳﴾ قال الله تبارک وتعالیٰ: مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت.

(سورة العنکبوت آیت: ۴۱ پاره: ۱۰)

﴿۴﴾ عن ابی سعید قال قال رسول الله ﷺ..... قال فیلتأم علیه حتی یلتقی علیه وتختلف اضلاعه قال قال رسول الله ﷺ باصابعه فادخل بعضها فی جوف بعض الخ. (سنن الترمذی ۲: ٦۹ بعید باب ماجاء فی صفة اوانی الحوض)

﴿۵﴾ عن عبد الله قال خط النبی ﷺ خطا مربعا وخط..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د وی سی آر وغیره په ذریعې په جماتونو کښ د مناسک حج او عمرې تعلیم ورکول

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه په جماتونو کښ د وی سی آر وغیره د فلم په ذریعې سره د مناسک حج وعمره تربیت ورکول جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: ډاکټر ریاض الرحمٰن ستیلائټ ټاون راولپنډی ۱۷ رمضان ۱۴۰۵ھ

الجواب: دا بصری تربیت د ساه لرونکی په تصویر اخستلو باندې موقوف دې ﴿۱﴾ لهذا دا د تربیت طریقه بهر حال ناجائز ده، که په جمات کښ وی یا د جمات نه بهر په کور کښ، د دینی کارونو تعلیم په غیر دینی طریقې سره ورکول جائز نه دی، اود اعتراض قابل دی ﴿۲﴾ تعجب دې چه د تیرې زمانې

(بقیه حاشیه) خطا فی الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا الی هذا الذی فی الوسط من جانبه الذی فی الوسط فقال هذا الانسان وهذا اجله محیط به وهذا الذی هو خارج امله وهذا الخطط الصغار الاعراض فان اخطأه هذا نهسه هذا وان اخطأه هذا نهسه هذا، وعن انس قال خط النبی ﷺ خطوطا فقال هذا الامل وهذا اجله فبینما هو کذلک اذ جاءه الخط الاقرب رواهما البخاری. (مشکوٰة المصابیح ۲: ۴۴۹ باب الامل والحرص الفصل الاول)

﴿۱﴾ وفی المنهاج: اعلم ان صناعة صور الحیوانات حرام مطلقا صغیرة کانت او کبیرة لورود اللعنة علی المصور رواه البخاری ولورود تعذیبه بنفخ الروح فیها رواه البخاری، وفرق الصورة من العکس واضح لان الصورة تکون باقیة والعکس لا یبقی بعد زوال المحاذاة کعکس الراء ی فی المرآة والماء وبالصناعة الجدیدة یبقی ویقال له الصورة فحکمه حکم الصورة. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ۵: ۲۱۵ باب ماجاء فی الصورة)

﴿۲﴾ د حج فلم جوړولو او اورولو کښ چه کومې فائدې بیانولې شی، مثلا د حج شوق پیدا کول، او د حج په طریقه کښ آسانی وغیره، لیکن بل طرف ته ددې ګناه د فائدو نه زیاته ده، مثلا د سا لرونکی تصویرونه، غیر محرمات او شعائر حج لره د تماشې په طور باندې پیش کول، وغیره ټول حرام دی، بلکه دا د پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه ددې قول مصداق دې، (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

باندې یسیانو به په سمعی طریقې سره تربیت حاصلولې شو، او د ننې زمانې هوښیار خلق دا تربیت نشی حاصلولې، بهرحال مناسب داده، چه حکومت د سرکاری ملازمینو نه علاوه د هرو سلو کسانو دپاره یو مستند عالم امیر مقرر کړی، او دهغه د هدایاتو مطابق په هغوی حج کوی. وهو الموفق

د ملازمینو د حج کمیټی د پاره شرائط وضوابط او پالیسی

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه ملازمینو یوه حج کمیټی جوړه کړې ده، (۱) د هر خواهشمند ملازم نه به پنځلس روپۍ ماهوار کټوتی کیږی. (۲) ددې پیسو نه به هر کال د جمع شوې پیسو مطابق ملازمینو لره حج ته لیږلې شی.

(۳) د دې سړو انتخاب به قرعه اندازی سره کیږی.

(۴) د چا نوم چه په قرعه کښ راؤتو، هغه ته اجازت دې چه هغه خپل پلار یا ښځه وغیره وٗلیږی.

(بقیه حاشیه) قال الشیخ عبد القادر الجیلی: لو قال عادتی انی متی شربت الخمر کففت عن الحرام لم یبح له ولو قال عادتی اذا شهدت المرد والاجنبیات وخلوت بهم اعتبرت فی حسنهم لم یجوز له ذلک واجیب ان الاعتبار بغیر المحرمات اکثر من ذلک وانما هذه طریقة من ارادة الحرام بطریق الله عز وجل فیرکب هواه فلا نسلم لاصحابها ولا نلتفت الیهم. (غنیة الطالبین ۲۵)

بهرحال د حج د فلم جوړولو ضرر عام دې، او د حج د احکاماتو نه د یو حاجی نه خبریدل ضرر خاص دې، چه په ډیرو جائزو طریقو سره لرې کولې شی، او ددې قسمه حالاتو کښ د فقهاؤ مسلمه قاعده ده، چه:

یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وقال الشیخ محمد خالد الآتاسی: وهذه قاعدة مهمة من قواعد الشرع مبنیة علی المقاصد الشرعیة فی مصالح العباد استخرجها المجتهدون من الاجماع ومعقول النصوص، فقد ذکر حجة الاسلام الامام الغزالی فی المستصفیٰ ما ملخصه ان الشرع انما جاء لیحفظ علی الناس دینهم وانفسهم وعقولهم وانسابهم واموالهم فکل ما یکون بعکس هذا فهو مضرة یجب ازالتها ما امکن. (شرح المجله للآتاسی ۱:۶۶ الماده: ۲۶) ..... ازمرتب

(۵) که په قرعه کښ د اداري نه هم نوم راؤوتو، او د ملازمینو دطرف نه هم، نو په دې صورت کښ هم ملازمین د طرف نه خپل پلار یا ښځه حج ته لیږلې شی.

(۶) ریټائرمنټ پورې که د یو ملازم نوم په قرعه کښ راؤنوتۀ، نو په دې صورت کښ که هغه ملازم غواړی نو خپلې پیسې واپس اخستلې شی، په شرط ددې چه دهغې کټوتې پنځو کالو پورې شوې وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مرزا الیاس احمد واه کینټ ورکس راولپنډی. ۹ رمضان ۱۴۰۹ھ

الجواب: (۱) دا شرط او ضابطه خلاف شرع نه ده.

۲) دویم شرط هم خلاف شرع نه دې.

۳) دا قرعه جائز ده په دې کښ ګټل بیلل نشته.

۴، ۵) دا شرائط هم جائز دی.

۶) دا خلاف شرع دې، ځکه چه دا کټوتی د ملازم د ملکیت نه خارج (وقف) نه ده، بلکه د کمیټی سره امانت دې، د ملازم یا د هغه د وارثانو د اجازت نه بغیره به هیڅ کټوتی اخستلې نشی. وهو الموفق

د حج کمیټی شرعی حیثیت

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه دلته کښ د غوړو په ملز کښ مزدورانو متفقه طور باندې د حج کمیټی په نوم باندې یوتنظیم جوړ کړې دې، چه هر کال د قرعه اندازی په ذریعه منتخب شده ملازمینو لره د بیت الله شریف د حج دپاره لیږی، او د غوړو د ملز ملازمینو دپاره دا ضروری مقرر کړې شوې دې، چه هغوی به هره میاشته په خوښه یا په ناخوښه لس روپۍ لازما کمیټی کښ جمع کوی، ګنی د حج کمیټی په قانون کښ د یونین په بنیاد چنده نه ورکونکی ملازم خلاف تادیبی کاروائی کولو سفارش هم شوې دې. او تاسو ته درخواست دې، چه د قرآن و حدیث او فقه او اجماع امت په رنړا کښ په حوالې سره وٗلیکی چه دا کار کوم حده

پورې صحیح دې، ایا په دې صورت کښ به دهغه عازم حج حج ادا شی، او دا حج به نفلی وی او که فرضی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حمید الرحمٰن خطیب فضل ویجیټیبل ګهی ملز اسلام اباد.

الجواب: داسې تنظیم جوړول بذات خود نه ممنوع دی، او نه مطلوب، البته په جبري طریقه سره بغیره د خوښې نه چنده اخستل ممنوع دی. لحدیث لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منه. رواه البیهقی(۱). او په اکثرو موقعو کښ قرعه په جواری کښ داخله ده، لیکن د انتظام قائم ساتلو دپاره ممنوع نه ده، کما عند القسم والاقتسام وغیره(۲) پس که یو سړې د ټولو شریکانو په خوښې سره ددې فنډ نه باقاعده مجوزه رقم حاصل کړی او حج وکړی نو د نیت مطابق دهغه حج به ادا کیږی. وهو الموفق

د حج کمیټی په فنډ کښ د غیر مسلم چنده ورکول

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه څه موده مخکښ د ګهی ملز اسلام اباد مسلمانانو مزدورانو د حج کمیټی په نوم سره یو تنظیم جوړکړو، په خپلو کښ ئې دا مقررکړه، چه هر مسلمان به رضاکارانه طوربانډې لس روپۍ د میاشتې د حج کمیټی په فنډ کښ ورکوی، دې دپاره چه هر کال د قرعه اندازی په ذریعه یو مزدور د حج دپاره ؤلیږلې شی، اوس دلته کښ غیر مسلمه مزوران اصرار کوی، چه مونږ به هم بغیر د څه قید او

﴿۱﴾ رواه البیهقی فی شعب الایمان ۶:۱۰۰ والدارقطنی فی المجتبیٰ کما فی المشکوٰة ۱:۲۵۵ وفی روایة ابن حبان رقم:۵۹۷۸ والحاکم ۳:۶۳۷ لا یحل لامرئ ان یأخذ عصا اخیه بغیر طیب نفس منه، وفی الباب عن ابن عمر وبلفظ لا یحلبن احد ماشیة احد بغیر اذنه الحدیث متفق علیه. (بلوغ المرام ۱:۲۸۸ باب الصلح)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: ویکتب اسامیهم ویقرع لتطیب القلوب فمن خرج اسمه اولا فله السهم الاول الخ.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۵:۱۸۴ کتاب القسمة)

شرط نه په خپله خوښه په دې کمیټی کښ چنده ورکوؤ، اوس سوال دادې، چه دهغوی نه دا چنده اخستل جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: اصغر علی مغل ویجیټیبل ګهی ملز اسلام آباد ۱۹۸۵/۱۲/۷

الجواب: د غیر مسلم نه دا امداد حاصلول ناجائز نه دی، په دې کښ د مسلمان یا اسلام هیڅ توهین نشته، لهذا دا امداد به د مسلمان ممبر په چنده کښ لګولې شی. وهو الموفق

په حرم کښ د ښځو د محاذات مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه (۱) په حرمین شریفین کښ که ښځې د سړو صفونو کښ یو ځائي یو مونځ او جمع ادا کوی، نو د سړو مونځ به صحیح وی او که نه؟ او د عام مونځونو او د جمعې د مونځ حکم یو دې، که جدا جدا؟

(۲) په معلم الحجاج کښ ئې لیکلې دی، چه سړې دې په حرم شریف کښ مونځ کوی لیکن ښځې دې په کور کښ مونځ کوی، په حرم شریف کښ به دهغوی د مونځونو په ثواب کښ زیاتوالی نه وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: شیران تهائي لینډ... ۱۹۹۰ء/۸/۱۸

الجواب: (۱) دا دهر یوې جمعې د مونځ حکم دې، چه د محاذات په صورت کښ د سړی مونځ فاسدیږی، البته که امام د ښځو د اقتداء نیت ونکړی، او یا سړې په دې ښځې باندې (کومه چه د سړې په برابری کښ ولاړه وی) انکار وکړی، یعنی مونځ شروع کولو نه پس چه کله په دې ښځې باندې په اشارې سره انکارو کړی، نوصرف ددې ښځې مونځ به فاسدوی (شامی باب الامامة)﴿۱﴾

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وان نوی..... امامتها..... والا ینوها فسدت صلاتها کما لو اشاره الیها بالتاخیر فلم تتأخر لترکها فرض المقام فتح، قال ابن عابدین: ای فلو حاذت المقتدی بعد الشروع واشار الیها بالتاخر ولم تتأخر فسدت صلاتها دونه.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۱:۴۲۶ قبیل مطلب الواجب کفایة هل یسقط باب الامامة)

(۲) دا مسئله صحیح ده، او ښځو لره په حکیمانه انداز سره پوهول پکار دی ﴿۱﴾ وهو الموفق

د حاجیانو په واپسي باندې د دعوت طعام دپاره ګډ وغیره حلالول

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښې چه حاجیان کله د حج نه واپس راځی، نو خلق دهغوی دپاره دعوت طعام کوی، او ګډ وغیره حلالوی، آیا دا حلاله کول حلال دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: معین الدین ۱۹۷۴ء| ۶| ۲۵

الجواب: چه کله د ریا فخر او مباهات نه خالی وی﴿۲﴾، نو په دې ذبح کښې هیڅ خرج نشته، بلکه مسنون دی. .....

﴿۱﴾ په دې باره کښې د علماؤ اختلاف دې، چه په دې دواړو جماتونو کښې د مونځ ثواب څو چنده کیدل صرف فرضو سره خاص دې، او که نوافلو ته هم شامل دې، د احنافو او موالکو په نزد د ثواب څو چنده زیاتیدل صرف د فرضو سره مخصوص دې، او د نوافلو په کور کښې ادا کول د قولی او فعلی نص په وجه افضل دی، شافعیه وائي، چه دا افضلیت نفلو ته هم شامل دې، اګر چه نوافل په کور کښې ادا کول دهغوی په نزد د اتباع سنت په وجه افضل دی، او دغه رنګې دا افضلیت فرضو او نفلو ته شاملیدل صرف د سړو په حق کښې مخصوص دی، د ښځو دپاره دا افضلیت نشته، لکه په فتح القدیر کښې دا تحقیق کړې دې، او وئیلې ئې دی، چه دا ددې وجه نه دی، چه کله یوې ښځې د نبی کریم ﷺ سره په جمعې کښې د شاملیدلو باره کښې تپوس وکړو، نو رسول الله ﷺ هغې ته وفرمائیل: چه هغه دې خپل کور کښې مونځ ادا کړی، حالانکه د ښځو دپاره جمات ته تلل جائز وو. (غنیه وفتح ملتقطا)۔(عمدة الفقه ۴:۶۶۱ کتاب الحج)

﴿۲﴾قال الملا علی قاری: (ان النبی ﷺ نهی عن طعام المتباریین) ای المتفاخرین وانما کره ذلک لما فیه من المباهاة والریاء وقد دعی بعض العلماء فلم یجب فقیل له ان السلف یدعون فیجیبون قال کان ذلک منهم للموافاة والمواساة وهذا منکم للمکاة والمباهاة وروی ان عمر وعثمان دعیا الی طعام فاجابا فلما خرجا قال عمر لعثمان لقد شهدت طعاما وددت انی لم اشهد قال ما ذاک قال خشیت ان یکون جعل مباهاة رواه ابوداؤد.

(مرقاة شرح مشکواة ۶:۲۵۶ قبیل باب القسم کتاب النکاح)

لان النبی ﷺ ذبح حین قدم ﴿۱﴾ وکانت الصحابة رضی الله عنهم یطعمون علی زائریهم عند القدوم ﴿۲﴾. وهوالموفق

د طواف دوران کښې په اردو کښې دعا ګانې غوختل

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښې چه په حج کښې د طواف په دوران کښې اردو کښې دعاګانې لوستلو څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: انیس احمد... ۱۳ اګست ۱۹۸۳ء

الجواب: لوستلې شی، البته په یادو مختصر دعا ګانې لوستل، (خصوصا هغه دعا ګانې چه دهغې په معنٰی پوهیږی) دا اوفق بالسنّت دی﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ (عن جابر ان النبی ﷺ لما قدم المدینة) ای بعدالهجرة او بعد غزوة (نحر جزوراً او بقرة رواه البخاری) ای السنة لمن قدم من السفر ان یضیف بقدر وسعه وقال ابن الملک الضیافة سنة بعد القدوم.

(مرقاة المفاتیح ۷: ۳۳۲ باب آداب السفر)

﴿۲﴾ عن ابی هریرة ..... فقال کلوا من هذه واخذ المدیة فقال رسول الله ﷺ ایاک والحلوب فذبح لهم فاکلوا من الشاة ومن ذلک العذق الخ.

(مشکواة المصابیح ۲: ۳۶۸ باب الضیافة)

﴿۳﴾قال الملا علی قاری: قوله داعیا ای بالدعوات المأثورة وغیرها المتعارفة المشهورة فی محالها المسطورة..... ویصحح الفاظ الدعوات خصوصا الماثورات لئلا یلحن فیها..... لکن الاظهر ان اختیار المأثور عنه ﷺ مستحب والمروی عن السلف مستحسن ویجوز الاکتفاء بما یرد علی السالک ان کان اهلا لذلک.

(شرح لباب المناسک ۹۲، ۹۳ قبیل مطلب مهم فی قول العامة اللهم صل)

فصل فی الاحرام

د احرام په څادرونو کښ سپین رنګ مستحب دي

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دي مسئلي باره کښ چه عام طور باندي د احرام څادرونه سپین رنګ وی. آیا سپین څادرونه ضروری دی، یا د بل رنګ هم کیدي شی؟ بینوا توجروا

المستفتی : بشیر احمد چترال...۱۹۸۴ء

الجواب: د سپین رنګ څادرونه مستحب دی، واجب نه دی. (ارشاد الساری)﴿۱﴾ وهو الموفق

احرام ترلو نه پس یو ځل تلبیه وئیل شرط او زیاته وئیل سنت دی

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دي مسئلي باره کښ چه د احرام ترلو نه پس څو ځله تلبیه لوستل پکار دی؟ دري ځله لوستل ضروری دی.؟ بینوا توجروا

المستفتی : نامعلوم..... ۱۹۷۴

﴿۱﴾ قال الملا علی قاری: ویلبس من احسن ثیابه..... ثوبین جدیدین تشبیها بکفن المیت وهو الافضل او غسیلین ای للطهارة والنظافة ابیضین وصف لثوبین وهو الافضل من لون آخر کما هو فی امر الکفن مقرر ولقوله ﷺ البسوا الثیاب البیض فانها اطهر واطیب وکفنوا فیها موتاکم رواه جماعة.

(ارشاد الساری ۶۸ فصل ثم یتجرد عن الملبوس المحرم)

الجواب: د احرام ترلو نه پس د نیت دپاره یو ځل تلبیه وئیل شرط دي، او دري ځله وئیل مستحب او مسنون دی (شرح اللباب)﴿۱﴾. وهو الموفق

په حالت د احرام کښ د اضطباع مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دي مسئلي باره کښ چه مونږ بعضي خلق وینو، چه احرام ترلو په وخت کښ احرام په ښي اوږه باندي نه اچوی، او بعضي خلق مکي معظمي ته داخلیدو نه پس د طواف کولو په وخت کښ احرام د ښي اوږي نه لري کوی، او طواف شروع کړی، په دي باره کښ صحیح مسئله څه ده.؟ بینوا توجروا

المستفتی: شفیق الرحمٰن ختک وادی بن هیش مشیط سعودیه ۱۹۸۶| ۶| ۷

الجواب: دا اضطباع صرف په حالت طواف کښ (چه احرام کښ وی او دهغي نه پس سعی وی) سنت ده، نه په مونځ اوسعی کښ، (مناسک قاری وغیره)﴿۲﴾. وهو الموفق

﴿۱﴾ قال الملا علی قاری: والتلبیة مرة فرض وهو عند الشروع لا غیر وتکرارها سنة ای فی المجلس الاول وکذا فی سائر المجالس اذا ذکرها وعند تغیر الحالات کالاصباح والامساء..... مستحب مؤکد..... والاکثار مطلقا مندوب ای مطلوب شرعا..... ویستحب ان یکرر التلبیة فی کل مرة ای اذا شرعها ثلاثا وان یأتی بها ای بالثلاثة علی الولاء.

(ارشاد الساری ۷۰ فصل شروط التلبیة)

﴿۲﴾ قال الملا علی قاری: اذا اراد الشروع فی الطواف ای فی طواف بعده سعی فانه حینئذ یسن الاضطباع والرمل له ینبغی ان یضطبع قبل شروعه فیه بقلیل ولیس کما یتوهمه العوام من ان الاضطباع سنة جمیع احوال الاحرام بل الاضطباع سنة مع دخوله فی الطواف علی ما صرح به الطرابلسی وغیره لکن قال ولو اضطبع قبل شروعه فی الطواف بقلیل فلا بأس به.

(المسلک المتقسط فی المنسک المتوسط ۸۸ فصل فی صفة الشروع فی الطواف)

د احرام ترلو او د هر طواف نه پس د دوؤ رکعتو مونځ حکم

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دي مسئلي باره کښ چه د کتاب الحج مطبوعه فیروز سنز د مطالعې نه معلومیږی، چه د حج په موقع یو احرام ترلو نه پس او بل د هرطواف نه پس دوه رکعته کول مستحب دی، ددې نه علاوه څه خاص مونځ په مناسک کښ مقرر نه دي، سوا د پنځه وخته مونځ نه، آیا دا صحیح دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: اکرام الحق غفرله راولپنډی

الجواب: په در مختار وغیره (کتاب الحج) کښ مصرح دی، چه دا اول مونځ مستحب دي، او دویم واجب دي﴿۲﴾. وهو الموفق

په حالت د احرام کښ د مونځ په وخت کښ اوږې پټول او د ژوندې سړې دپاره طواف وغیره کول

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دي مسئلي باره کښ چه (۱) په حالت د احرام کښ به دمونځ په وخت کښ اوږې پټول وی، او که نه؟ (۲) د ژوندې سړې دپاره د عمرې یا دطواف کولو او ایصال ثواب کولو حیثییت څه دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالله اکوړه ختک معرفت ناظم صاحب ۱۳ رجب ۱۴۰۱ھ

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وصلی ندبا بعد ذلک شفعا یعنی رکعتین فی غیر وقت مکروه قال الشامی: ای بعد اللبس والتطیب.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۱۷۱ فصل فی الاحرام)

﴿۲﴾ قال العلامه الحصکفی: وختم الطواف باستلام الحجر استنانا ثم صلی شفعا فی وقت مباح یجب علی الصحیح بعد کل اسبوع عند المقام.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۱۸۴ مطلب فی طواف القدوم)

الجواب: (۱) د طواف نه علاوه په مونځ وغیره کښ د اوږو پټول مسنون دی، (ماخوذ از ردالمحتار ۲"۲۱۵)﴿۱﴾

(۲) ددې په مشروعیت کښ هیڅ اختلاف نشته. (شامی باب الحج عن الغیر) ﴿۲﴾ وهو الموفق

د صلاة احرام او صلاة طواف بعد العصر او بعد الفجر ادا کولو حکم

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دي مسئلي باره کښ چه (۱) صلاة الاحرام بعد صلاة العصر او بعد صلاة الفجر کول جائز دی او که نه؟

(۲) په دي وختونو کښ د طواف عمره نه پس د طواف دوه رکعته ادا کول جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: معرفت ناظم اعلی صاحب. ۱۳/ ۷/ ۱۴۰۱ھ

الجواب: (۱) په دي وختونو کښ د احرام دوه رکعته مونځ ادا کول جائز نه دی. (هندیه ۱ / ۲۳۷)﴿۳﴾

(۲) مختلف فیه ده، جمهور ورته ناجائز وائي، او طحاوی جواز طرف ته میلان کړي دي﴿۴﴾. وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: وفی شرح اللباب واعلم ان الاضطباع سنة فی جمیع اشواط الطواف کما صرح به ابن الضیاء فاذا فرغ من الطواف ترکه حتی اذا صلی رکعتی الطواف مضطبعا یکره لکشفه منکبه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۱۸۱ قبیل مطلب فی طواف القدوم)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: الاصل ان کل من اتی بعبادة ما ای سواء کانت صلاة او صوما او صدقة او قرأة او ذکرا او طوافا او حجا او عمرة او غیر ذلک..... جمیع انواع البر کما فی الهندیة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۲۵۶ مطلب فی اهداء ثواب الاعمال للغیر)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: ولا یصلیهما فی الوقت المکروه وتجزیه المکتوبة کذا فی البحر. (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۲۲۳ الباب الثالث فی الاحرام)

﴿۴﴾ قال الملا علی قاری: واعلم انه صرح الطحاوی وغیره. (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

که د احرام په حالت کښ څادر جدا شی. نو لنګ کافی دي

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دي مسئلي باره کښ که په ایام حج کښ مثلا ډیره سخته ګرمی وی، او دهغي په وجه څادر لرې کړی او د هوا خوری دپاره کښینی، یا د خولئ لرې کولو دپاره څادر لرې کړی، اګر چه لنګ ئې په خپل حال باندې تړلې وی، آیا دې سره په احرام یا حج باندې څه اثر غورزیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی : محمد جمیل مردان ۱۹۷۹| ۲|۲۲

الجواب: د احرام دپاره دوه څادرونه یو د لنګ دپاره او یو څادر په اوږو باندې اچولو دپاره وی، پس د ستر عورت دپاره لنګ تړل فرض دی، او که د څه عذر په وجه صرف څادر لرې کړی او لنګ باندې اکتفاء وکړی نو جائز دي. (در المختار)(۱). وهو الموفق

(بقیه حاشیه) بکراهة اداء رکعتی الطواف فی الاوقات الخمسة المنهی عن الصلاة فیها عند ابی حنیفة وابی یوسف ومحمد ونقل عن مجاهد والنخعی وعطاء جواز ادائها بعد العصر قبل اصفرار الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس ای قبل احمرار آثارها قال الطحاوی والیه نذهب، والحاصل انهم فرقوا فی المسئلة حیث جوزوها وقت الکراهة التنزیهیة دون زمان الکراهة التحریمیة الحاقا لصلاة الطواف من حیث انه واجب بالفرائض وسائر الواجبات والمحققون فرقوا بین قضاء الوتر واداء رکعتی الطواف ولو کانا واجبین الخ.

(المسلک المتقسط ۱۰۷ فصل فی واجبات الطواف)

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی: ولبس ازار من السرة الی الرکبة ورداء علی ظهره ویسن ان یدخله تحت یمینه ویلقیه علی کتفه الایسر فان زرره او خلله او عقده اساء ولا دم علیه..... وهذا بیان السنة والافستر العورة کاف، قال ابن عابدین: ای لبس الازار والرداء علی هذه الصفة بیان للسنة والا فساتر العورة کاف فیجوز فی ثوب واحد او اکثر من ثوبین.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۱۷۱ فصل فی الاحرام)

محرم د پاره په حرم کښ دشپې تیرولو او سر او پښې پټولو مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دي مسئلي باره کښ چه (۱) ما چه کله احرام وتړلو، نو د شپې هم هلته میقات کښ ووم، چه کله سملاستم، نو د ماشو نه تنګ راغلم نو سر او پښې مې د احرام په څادر کښ پټې کړې، ددې د پټولو څه حکم دي؟

(۲) محرم چه کله احرام وتړی، نو هغه د شپې خانه کعبې ته رسیدلې شی، یا په لاره کښ آرام هم کولې شی، او اوده کیدې هم شی؟ بینوا توجروا

المستفتی : عبدالله بن سالم رسول مشیط سعودی عرب ۸ محرم ۱۴۵۲ھ

الجواب: (۱) که تا ټوله شپه سر پټ کړې وو، نو په تا باندې دم واجب شوې دي.﴿۱﴾

(۲) محرم باندې دا ضروری نه ده، چه په حرم کښ شپه تیره کړی﴿۲﴾. وهو الموفق

د اهل طائف د پاره د احرام تړلو مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دي مسئلي باره کښ چه زهٔ په طائف کښ ملازم یم، که زه د جمعې په وړځ حرم شریف ته د جمعې مونځ دپاره لاړ شم، نو آیا زهٔ د احرام نه بغیر په مکه معظمه کښ داخلیدې شم، او که د طائف نه جدې ته د مکې معظمې په لاره څه کار دپاره تلل وغواړم، نو څه صورت به وی؟ بینوا توجروا

المستفتی : حاجی عزیز خان جنوبی وزیرستان ۱۹۷۹ | ۱۹۱۷

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: او ستر رأسه بمعتاد اما بحمل اجانة او عدل فلا شیئ علیه یوما کاملا اولیلة کاملة وفی الاقل صدقة.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۲۲۰ باب الجنایات)

﴿۲﴾ قال العلامة المودود الموصلی: ولا یضره لیلا دخل مکة او نهارا کغیرها من البلاد فاذا دخلها ابتدأ بالمسجد. (الاختیار لتعلیل المختار ۱: ۱۸۹ فصل فی افعال الحج)

الجواب: که طائف د قرن ﴿۱﴾ نه مکې طرف ته وی، نو اهل طائف بغیر د احرام نه مکې ته تلې شی، کنی احرام ضروری دې. وهو الموفق

د مدینې منورې نه جدې ته تلونکي بیا مکې مکرمې ته راتلونکي د پاره احرام د کوم ځائي نه ترل پکاردی

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه مونږ د مکې مکرمې نه زر کلومیټره لرې ژسیږو، زمونږ میقات طائف دې، اوس مثلا مونږ د عمرې نه فارغه شو او مدینې منورې ته لاړو، او بیا جدې ته راغلو، اوس سوال دادې، چه زما دوست په مکه کښ ژسیږی، آیا زهٔ به اوس د جدې ښار نه د مکې دپاره احرام ترم، یا بغیر د احرام نه تلې شم؟ یا واپس مدینې منورې ته به ځم او هلته نه به احرام ترم؟ بینوا توجروا

المستفتی: حضرت شیر محطة الفلاح خمیس مشیط. ۲ ۱۷ ۱۹۸۶

الجواب: مدینې منورې ته روانیدو په وخت که تهٔ د مکې مکرمې قاصد وې،

﴿۱﴾ قرن د قاف زبر او د راء په جزم سره دې ته قرن المنازل، قرن الثعالب او وادی محرم هم وائي، په فقه المغرب لغت کښ دی، چه دا د یو غر نوم دې، چه د میدان عرفات دپاسه دې. اوپه شرح مصابیح کښ دی، چه د هګۍ په شان یو غورۍ اوصفا مدور غردې، د عرفات دپاسه راغلې دې. اهل مکه او دهغې د اطرافو خلق دې ته کرا د کاف په زبر سره وائي، او په قاموس کښ دی، چه قرن دهغې غر نوم هم دې. اوهغې ته متصل وادی ته هم قرن وائي، او په دې وادی کښ یو کلې دې، چه د طائف سره نزدې دې، هغې ته هم قرن وائي، دهغې اود مکې مکرمې ترمینځه تقریبا دوه منزله فاصله ده. او باقانی په شرح ملتقی الابحر کښ وئیلې دی، چه د مکې مکرمې نه قرن پورې پنځوس میله دی، دا د نجد په لاره راتلونکو یعنی د یمامه نه عراق پورې د ټولې علاقې والۍ دپاره میقات دې. او د بلوغ المرام په تعلیق کښ شیخ عبدالله البسام السلفی لیکلې دی، چه قرن المنازل ته اوس السیل الکبیر وئیلې شی. او د بطن الوادی نه د مکې مکرمې پورې ددې فاصله اتهٔ اویا کلومیټره ده، او په الفقه الاسلامی وادلته کښ وهبة الزحیلی لیکلې دی، چه قرن المنازل د مقام سیل سره نزدې دې. او په څلور نوی کلومیټره فاصله کښ دې. (از مرتب)

نو تهٔ به د بیرعلی وغیره میقات نه احرام ترې﴿۱﴾، او که تهٔ د جدې قاصد وې، او مکې مکرمې ته اتفاقا روانیدل ؤشو، نو تهٔ به د جدې نه احرام ترې﴿۲﴾. وهو الموفق

د کراچئ نه جدې پورې بغیر د احرام نه د تللو مسئله:

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه زهٔ د سعودی عرب نه په چهتی باندې کراچي ته راغلې ووم، اوس د کراچي نه بغیر د احرام نه جدې ته لاړم، او جدې ته رسیدلو سره سمدستی اقامه لګیدلو نه پس د جدې نه د عمرې دپاره لاړم، اوس په ما باندې څه دم وغیره لازم دې او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبد الحق سعودي عرب ۱۳ محرم ۱۴۰۳ھ

الجواب: که ستا منزل مقصود جده وه، نو په تا باندې هیڅ دم واجب نه دې، (بحر ﴿۳﴾ شامی ﴿۴﴾)۔

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: والمواقیت ذوالحلیفة مکان علی ستة امیال من المدینة وعشرمراحل من مکة تسمیها العوام آبیار علی رضی الله عنه.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۱۶۶ ملطب فی المواقیت)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: ومن جاوز وقته غیر محرم ثم اتی وقتا آخر اقرب منه واحرم جاز ولا شیئ علیه ولو جاوز المیقات ویرید بستان بنی عامر دون مکة فلا شیئ علیه. (فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۲۵۳ الباب العاشر فی مجاوزة المیقات بغیر احرام)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن نجیم: وقیدنا بقصد مکة لان الآفاقی اذا قصد موضعا من الحل کخلیص یجوز له ان یتجاوز المیقات غیر محرم واذا وصل الیه التحق باهله.
(البحر الرائق ۲: ۳۱۸ قبیل باب الاحرام)

﴿۴﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله اما لو قصد موضعا من الحل کخلیص وجدة حل له مجاوزته بلا احرام) ای مما بین المیقات والحرم والمعتبر القصد عند المجاوزة لا عند الخروج من بیته. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۱۶۷ مطلب فی المواقیت)

د مدیني منورې نه تلونکي د ذوالحلیفه نه بغیر احرام نه تجاوز وکړی؟

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه تیره شوې جمعه مونږ مدیني منورې او مکې مکرمې ته د عمرې په غرض تلې وو، مونږ ته د مدیني منورې نه سحر روانیدل پکار وو. چه مونږ د بیر علی یا ذو الحلیفې نه احرام تړلې وې، لیکن د لارې ډیر کیدو په وجه مونږ د مدیني منورې نه مکې مکرمې په طرف تقریبا اتیا کلومیټره بهر احرام وتړلو، اوس په مونږ باندې دم واجب دې او که نه؟ او دا قربانی به په حرم کښ کولې شی او که په خپل مقام؟ او زمونږ د طرف نه بل څوک دا قربانی کولې شی او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: سلیم صدیقی اکاونټس ډیپارټمنټ ریاض سعودی عرب ۳۰| ۵| ۱۴۰۱ھ

الجواب: که تاسو د جحفه رابغ نه متجاوز کیدو نه وړاندې احرام تړې وی(۱)

(۱) ذوالحلیفه د اسم تصغیر صیغه ده. او دا د مکې معظمې نه د ټولو میقاتونو نه زیاته فاصلې والا میقات دې. او دې ځائي لره عوامو په آبار علی یا بیرعلی سره موسوم کړې دې. ذوالحلیفه د مدیني منورې نه علی اختلاف الروایات شپږ یا اووه یا څلور میله فاصله کښ ده، سید نور الدین سمهودی په خپل تاریخ مدینه کښ لیکلې دی، چه ما د مسجد نبوی نه مسجد شجرې پورې په لاس سره پیمائش وکړو، نو د مسجد نبوی د دروازې باب السلام نه مسجد شجرې پورې مې فاصله (۱۹۷۳۲) لاسونه ؤموندل، او دا د پنځو میلو نه کم وی. ځکه چه زمونږ په نزد میل د اوسپنې ذراع (نن صبا چه استعمالیږی) سره څلور زره ذراع وی. او د مکې مکرمې نه ذوالحلیفه پورې فاصله نهه یا لس مرحلې ده. او په فتح الباری کښ دی، چه د ذوالحلیفه نه مکه معظمه یو سل اتهٔ نوی (۱۹۸) میله فاصله کښ ده، وفی تعلیق البلوغ المرام للبسام السلفی، چه د مسجد نبوی نه دا په دیارلس کلومیټره کښ ده. او ددې نه مکې مکرمې پورې ۴۲۰ کلومیټره فاصله ده. او وهبة الزحیلی ۴۲۰ کلومیټره لیکلې ده.

جحفه د مکې معظمې نه د شمال مغرب په طرف د تبوک په لاره کښ واقع ده، یو ځلې دلته کښ سیلاب راغلو. چه هغې دا کلې یوړوو، ددې وجه نه ددې نوم جحفه شو، یعنی سیلاب زپلې کلې. دې ځائي لره علماؤ په یقین سره متعین نه کړې شو، ددې وجهې نه علماؤ احتیاطا د رابغ نه احرام تړل اختیار کړل، رابغ د جحفې نه مخکښ راځی، او رابغ د جحفې نه نیم منزل یا .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

نو په تاسو دم واجب نه دې.

کما فی شرح التنویر وقالوا لو مر بمیقاتین فاحرامه من الابعد افضل ولو آخره الی الثانی لا شیئ علیه علی المذهب وفی ردالمحتار ۲:۲۱۱ کالمدنی یمر بذی الحلیفه ثم بالجحفة (رابغ)﴿۱﴾

او که د جحفې نه متجاوز کیدو نه پس مو احرام تړلې وی(۲)، نو په حرم کښ (یعنی منی کښ مثلا) یو یو ګډ اصالة یا وکالة ذبح کړئ(۳). وهوالموفق

(بقیه حاشیه) دې ته نزدې د مکې معظمې طرف ته واقع دې، او ددې په فاصله کښ شدید اختلاف دې، امام نووی وئیلې دی، چه د جحفې او مکې مکرمې ترمینځه درې منزله فاصله ده، وفیه نظر کما فی فتح الباری، او شیخ عبدالله سالم بصری په شرح بخاری کښ لیکلې دی، چه د جحفې نه مکې معظمې پورې پنځه منزله فاصله ده، او د جحفې نه مدیني منورې پورې اوؤه منزله فاصله ده، اوپه شرح منسك المتوسط کښې دی چه د جحفه او مکې په منځ کښې دوه اتیا میله فاصله ده او ملاعلی قاری دوه دیرش میله وئیلی دی: لکنه غیرصحیح، غالبا ددې اختلاف وجه داده، چه د جحفې نه مکې ته مختلفې لارې دی، ددې وجه په دې فاصله کښ اختلاف واقع شوې دې، شیخ بسام السلفی په تعلیق بلوغ المرام کښ د رابغ او مکې مکرمې ترمینځه ۱۸۶ کلومیټر فاصله لیکلې ده، او وهبة الزحیلي په الفقه الاسلامی وادلته کښ ۱۸۷ کلومیټر لیکلې ده..... (از مرتب)

﴿۱﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۶۶ مطلب فی المواقیت)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: اذا دخل الآفاقی مکة بغیر احرام وهو لا یرید الحج والعمرة فعلیه لدخول مکة اما حجة او عمرة فان احرم بالحج اوالعمرة من غیر ان یرجع الی المیقات فعلیه دم لترک حق المیقات.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۵۳ باب مجاوزة المیقات بغیر احرام)

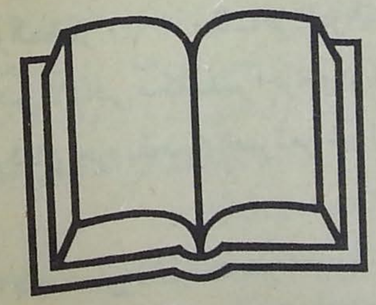
﴿۳﴾وفی الهندیة: ویجوز ذبح بقیة الهدایا (ای هدی المتعة والقران) فی ای وقت شاء ولا یجوز ذبح الهدایا الا فی الحرم کذا فی الهدایة.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۶۱ باب فی الهدی)

فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بہ

فتاوی فریدیه خلورم جلد

باب القران والتمتع



.....

بسم الله الرحمن الرحيم

.....قال الله تعالى:.....

فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام فى الحج وسبعة اذا رجعتم.

.....[البقرة: ۱۹۶].....

.....

باب القران والتمتع

د اهل جدي د پاره د تمتع او قران حکم

سوال: څه فرمائي علماء دين شرع متين دي مسئلي باره کښ چه په جده کښ وٴسيدونکي چه کله د حج دپاره مکي ته تلل غواړی، نو د جدي نه احرام وٴترې او که بغير د احرام نه لاړشی، يعنی جده د په ميقات کښې دننه ده، او که بهر؟ او د جدي خلق قران يا تمتع کولې شی او که نه؟ بينوا توجروا

المستفتی : شائسته خان بلوچ جده. ۱۸| ۵| ۱۴۰۱ھ

الجواب: کومو علماؤ چه جدي لره د ميقات نه بهر شمار کړي ده، وهو الظاهر الراجح ﴿۱﴾ نودهغي علماؤ په نزد اهل جده تمتع او قران

﴿۱﴾ قال الشيخ المفتی نظام الدين الاعظمی الديوبندی، خپله جده هم د مکي نه د دوؤ منزلو نه څه زياته فاصله (تقريبا ۳۶ ميله انګريزی) کښ په حل کبير او آفاق کښ واقع ده، او حد ميقات او خط ميقاتی د جدي نه تقريبا يو منزل د مکي طرف ته مخکښ په هغي خط مستقيم باندې واقع دي، چه د يلملم نه نيغ رابغ او جحفي ته رسيدلي دي، اوهم هغه خط مستقيم خط ميقاتی دي، او محاذاة ميقات هم په هغي خط واقع دي.

ځکه چه دهغي خط مقام او ځائي معلوم او متعين نه دي، او مسئله داده، که يو سړي د حدود ميقات نه تجاوز کولو نه بغير مکي مکرمي ته نزدي وٴرسيږی، او د ميقات يا د محاذات ميقات ورته علم او يقين نه وی، نو د کعبة الله نه دي دوه منزله لرې احرام وٴترې، کما فی الدرالمختار... او د جدي نه مخکښ د ميقات يا د محاذات ميقات نه تجاوز نه کيږی، او نه د دوؤ منزلو نه کم فاصله مکي مکرمي ته د څه ځائي نه وی، ددې وجه نه جدي ته رسيدلو نه مخکښ احرام ترلو واجب اولازم نه دی، که د حدود ميقات يامحاذات ميقات نه څوک دامفهوم واخلی، چه د بيت الله شريف نه خط مستقيم يو ميقات باندې تيرولو سره نيغ مخکښ حل کبير او آفاق کښې په سمندری علاقه کښې اورسولې شی نو هغه ټول خط ميقاتی دي، او ددې خط نه بغير د احرام ترلو مخکښ تلل او... (بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

کولې شی﴿۱﴾، او بغير د احرام نه (يعنی بغير د عمري د نيت نه) مکي معظمي ته داخليدي نشی. (شامی). ﴿۲﴾ وهو الموفق

که په مياشتودحج کښ يوحاجی دعمري نه پس د حج نيت وکړی نو..؟

سوال: څه فرمائي علماء دين شرع متين دي مسئلي باره کښ چه زيد په جده کښ دي، هغه په اشهر حج کښ عمره هم ادا کړي ده، او د عمري نه پس حلال شو او دوباره ئي د قران احرام وٴترلو، آيا په زيد به دم واجب وی او که نه؟ بينوا توجروا

المستفتی : عمردراز ټنډو محمد خان سندھ

الجواب: که جده د زمين حل نه بهروی، کماهورأی بعض الاکابر﴿۳﴾ نوپه هغي

(بقيه حاشيه)..... تجاوز کول د حدود ميقات نه تجاوز کول شماريږی، نودا مفهوم په يوڅو وجهو سره غلط دي. الخ..... (نظام الفتاوٰی ۱۸۰:۲ کتاب الحج)

(ومثله فی جواهر الفقه للشيخ المفتی محمد شفيع الديوبندی)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: والمكي ومن في حكمه (اي من اهل داخل المواقيت) يفرد فقط ولو قرن او تمتع جاز واساء وعليه دم جبر.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۲۱۴ باب التمتع)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصكفي: وحرم تأخير الاحرام عنها لمن اى لآفاقي قصد دخول مكة يعني الحرم ولو لحاجة غير الحج.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۱۶۷ فصل فی المواقيت)

﴿۳﴾ مولانامفتی محمد شفيع رحمه الله فرمائی، چه ترڅو پوري ما غوراو فکرکړي دي، نوترجيح راته ددې معلومه شوې ده، چه بحری مسافرو دپاره جدي پورې احرام مؤخرکول، او د جدي نه ترلې، نه څه ګناه ده، او نه په دې دم لازميږی. مولانا ظفر احمد تهانوی رحمه الله فرمائي، چه حضرت مولانا خليل احمد سهارنپوري رحمه الله به د اهل هند دپاره دبحری جهاز په ذريعه تللو په صورت کښ جدي لره دهغوی ميقات ګرځوؤ، اوپه امداد الفتاوٰی تتمه خامسه طبع قديم کښ دی، چه حضرت سهارنپوری رحمه الله عرض وکړو، چه د مدينې منورې لار بنديدلو په صورت کښ

.....

(بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

سړی به دم شکر واجب وی، او د زمین حل یعنی د مواقیت د محاذات نه بهر نه وی، بلکه داخل وی﴿۱﴾، نو په هغې سړې به دم.....

(بقیه حاشیه) د حج بدل احرام به د جدې نه وی، او دا ظاهره ده، اهل هند دپاره د یلملم محاذات دځه معتبر طریقې د وجه نه نه دې، لهذا جده دهغوی میقات دې.

(ملخص جواهر الفقه ۴۷۸،۴۸۷: ۱ مواقیت الاحرام)

مولانا مفتی نظام الدین اعظمی فرمائي چه خپله جده هم د مکې نه دوه منزله فاصلې نه زیاته کښ په حل کبیراو آفاق کښ واقع ده. نظام الفتاوی۲: ۱۸۰ کتاب الحج)

﴿۱﴾ مولانا محمد یوسف بنوری رحمه الله فرمائي چه صرف دومره خبره د جدې نه د احرام ترلو دپاره کافی نه ده، چه د تجاوز عن المیقات دپاره د جدې او یلملم فاصله برابر ده. زما په نزد فقهی مسئله داده، چه بحری مسافرو لره د یلملم د محاذات نه احرام ترل ضروری دی، ګنی دم به لازم راځی، او توبه به هم وُباسی.

(جواهر الفقه ۱: ۴۸۲ حضرت بنوری رحمه الله کی رائے)

.....دحضرت مولانا مفتی رشید احمد لدهیانوی رحمه الله فرمائي نتیجه دا شوه چه د محاذات یلملم علم کیدلوسره جدې پورې بغیرد احرام نه متجاوز کیدل ناجائزدی.

(جواهر الفقه ۱: ۴۸۲ مفتی رشید احمد صاحب کی رائے)

..... حضرت سیدی وشیخی واستادی واستاد العلماء حضرت مفتی محمد فرید صاحب دامت برکاتهم په نزد په دې دواړو قولونو کښ راجح دادی، چه جده د میقات نه بهر ده. کما صرح به بعض الفتاوی، دغه رنګې په منهاج السنن شرح جامع السنن الترمذی ۱۰۴: ۴ باب فی مواقیت الاحرام لاهل الافاق، کښ په دې باندې تفصیلی بحث شوې دې، چه د مواقیتو په مینځ کښ د خطوط مستقیمه په صورت کښ جده آفاق او حل کبیر کښ راځی. لیکن په دې کښ ددې قید اضافه شوې ده چه، بان لاتکون المسافة من هذا لخط الی مکه اقل من مرحلتین تقدیما لتصریحات الفقهاء علی تحقیقات العلماء او دویمه رائې چه د دائرې په صورت کښ ده، په هغې باندې فقهی اشکال لره وجه د ضعف جوړه کړې ده،.

الوصول الی محیط الدائرة المارة علی المیقات یکون مرکزها مکه وهوتحقیق بعض الشیوخ..... ویرد علیه ان الذی یمر بعیدا من المیقات ولم یدر المحاذاة یلزم ان لا یصح احرامه من مرحلتین وهو خلاف تصریحات الفقهاء. (ازمرتب)

جبر واجب وی﴿۱﴾. وهو الموفق

د حج تمتع په صورت کښ دم شکر واجب دې او د عمرې نه پس احرام پرانستلو مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه یو څو حاجیان د حج تمتع دپاره د ذی الحجې نه څلور میاشتې مخکښ مکې مکرمې ته ؤرسیدل، او دعمرې نه پس ئې احرام پرانستلو، په شوال کښ یوه میاشت په مدینه منوره کښ تیره کړه، او په ذی قعده کښ په واپسی کښ ئې په ذوالحلیفه کښ د عمرې احرام ؤترلو، اوس سوال دادې، چه دا خلق د عمرې نه پس احرام پرانستلې شی او که د حج ادا کولو پورې به احرام کښ وی؟ بعضې خلق وائي، چه د مدینې منورې نه واپسی باندې د عمرې نه پس او د حج نه مخکښ احرام پرانستلو باندې دم واجبیږی. او بعضې لا باس به وائي، چه په اووم ذی الحجه یعنی یوم ترویه یا اتم ذی الحجه باندې د حج په نیت سره احرام ترل پکار دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد شفیع ۱۹۷۴| ۳| ۵

الجواب: که دا سړې د تمتع اراده لری، نو د ذوالحلیفه والا عمرې نه به د طواف او سعی نه پس احرام پرانیزی، او دهغې نه پس به د حج احرام ترې، او یو دم شکر به ادا کوی، چه واجب دې، صرح به فی القرآن﴿۲﴾ وصرح به فی الهدایة والفتح﴿۳﴾.....

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: (المتمتع) ذبح کالقارن..... والمکی ومن فی حکمه یفرد ولو قرن او تمتع جاز واساء وعلیه دم جبر.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۲۱۳،۲۱۴ باب التمتع)

﴿۲﴾ قال الله تبارک وتعالیٰ: فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الی الحج فمااستیسر من الهدی، فمن لم یجد فصیام ثلثة ایام فی الحج وسبعة اذا رجعتم. (البقرة: ۱۹۶)

﴿۳﴾ قال العلامة المرغینانی: وصفة التمتع ان یبتدی .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

والبحر ﴿۱﴾ و ردالمحتار﴿۲﴾ وغیره. وهو الموفق

په مکه کښ د مقیم سړي په شوال کښ عمره کولو

په صورت کښ د حج تمتع یا افراد مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دي مسئلي باره کښ چه د اتلسم رمضان نه په مکه کښ د حج په نیت سره مقیم یم، د شوال په میاشت کښ ما عمره اداکړه، اوس زما دپاره شرعا څه حکم دي؟ آیا زهٔ دم ادا کړم اود حج افراد نیت وکړم، یا زهٔ د حج تمتع نیت وکړم او قربانی وکړم؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحفیظ بقاله الفضل الزاهر شارع الحج مکه مکرمة ۱۹۸۹|۶|۱۷

الجواب: که تهٔ ددي عمري نه پس (کومه چه په شوال کښ تا ادا کړي ده) دحج نه مخکښ مدیني ته نه وي تلي، نو تهٔ مفرد یئ متمتع نه یئ، اوکه تهٔ ددي عمري نه پس دحج نه مخکښ مدیني منوري ته تلي وي، اودمدینې نه واپسی باندي دبد عمري احرام ترلي وو، او دهغي نه پس دي حج کړي دي، نود امام صاحب رحمه الله په نزد تهٔ مفرد یئ، او که د مدیني منوري نه واپسی په

(بقیه حاشیه)من المیقات فی اشهر الحج فیحرم بالعمرة ویدخل مکة فیطوف لها ویسعی ویحلق او یقصر وقد حل من عمرته وهذا هو تفسیر العمرة، قال ابن الهمام: فتحریر الضابط للمتمتع ان یفعل العمرة او اکثر طوافها فی اشهر الحج عن احرام بها قبلها او فیها ثم حج من عامه بوصف الصحة من غیر ان یلم باهله بینهما الاما صحیحا.

(هدایة مع فتح القدیر ۲:۴۲۲ باب التمتع)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: (قوله وهو ان یحرم بعمرة من المیقات..... ثم یحرم بالحج من الحرم ویحج ویذبح) فقوله من المیقات للاحتراز عن مکة فانه لیس لاهلها تمتع ولاقران الخ. (البحر الرائق ۲:۳۶۲ باب التمتع)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: هو ان یفعل العمرة او اکثر اشواطها فی اشهر الحج..... واقام بمکة حلالا ثم یحرم للحج فی سفر واحد..... وذبح کالقارن.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۲۱۱،۲۱۲ باب التمتع)

وخت باندي تا دحج احرام ترلي وو. نوتهٔ متمتع ئي(هندیه ازمحیط)﴿۱﴾ وهوالموفق

د تمتع درې روژې د لسمې ذی الحجې نه مخکښ د حج په وړځو کښ نیول دی

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دي مسئلي باره کښ چه زید حج ته لاړو، پنځم ذی الحجي باندي مکي ته ورسیدو، او شپږم ذی الحجي باندي تري هر څه نقد وغیره وړک شو. بیا ئي د خپل استعمال کپړې او غوړی وغیره خرڅ کړل او سل یو نیم سل ریال ئي حاصل کړل. په دي پیسو باندي یو یا دوه قربانی کیدي شوي. لیکن په دي صورت کښ جیب خالی کیدهٔ. او په واپسی کښ به د باقی وړځو خرچه نه وه. په اوومه ذی الحجه د سحرې ئي مسئله معلومه کړه. چه روژې به نیول وی. او په اوومي ذی الحجي باندي روژه نیول ممکن نه وو. البته په اتمه ئي روژه ونیوله. بیا ئي په نهمه او لسمه ذی الحجي باندي د پیدل حج په وجه روژه ونه نیوله. ددي وجه نه دوه روژې ئي په دیارلسم او څوارلسم ذی الحجي باندي ونیولې. او اووه روژې ئي پاکستان کښ ونیوې. اوس سوال دادي، چه ددغي حج تمتع قربانی چه واجب وه، آیا په دي روژو باندې هغه واجب ادا شو، او که ادا شوې نه ده، نو اوس به ددي قربانی څه کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد حمزه گورنمنټ کالج گوجره ۱۹۷۴|۳|۲

الجواب: واضحه دي وی چه په دي سړي باندي ذبح متعین شوې ده، په روژو

﴿۱﴾ وفی الهندیة: لو احرم لعمرة قبل اشهر الحج فقضاها وتحلل واقام بمکة فاحرم بعمرة ثم حج من عامه ذلک لم یکن متمتعا فان کان حین فرغ من الاولی خرج فجاوز المیقات قبل اشهر الحج فاهل منه لعمرة فی اشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع وان کان جاوز المیقات فی اشهر الحج لم یکن متمتعا الا اذا خرج الی اهله ثم اعتمر ثم حج من عامه عند ابی حنیفه رحمه الله وعندهما هو متمتع جاوز المیقات قبل اشهر الحج او بعدها کذا فی محیط السرخسی.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۴۰ الباب السابع فی القران والتمتع)

سره دهغه ذمه فارغه شوې نه ده. پس دا سړې به دوه قربانی کوی. (بحر ۲: ۳٦۰)﴿۱﴾ او دا دوه قربانی به په حرم کښ کوی. اصالة یا وکالة. اګر که د ذبح ؤرځې نه وی. (شامی ۲: ۳٤٤)﴿۲﴾ او په غوا کښ دوه حصې هم کافی دی. (بحر ۲: ۳۵۹)﴿۳﴾. وهو الموفق

دم شکر صرف په قارن او متمع باندې واجب دې. په مفرد باندې نشته

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه آیا قربانې صرف په قارن او متمع باندې واجبه ده. یا مفرد باندې هم واجبه ده؟ که مفرد قربانی وکړی نو جائز ده او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: رشید ګل سعودی عرب ۱۹۸۴| ۶| ۱۹

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: والعبرة لایام النحر فی العجز والقدرة وکذا لو قدر علی الهدی قبل ان یکمل صوم الثلاثة ایام او بعدما اکمل قبل ان یحلق ویحل وهو فی ایام الذبح بطل صومه ولا یحل الا بالهدی..... ان لم یصم الثلاثة حتی دخل یوم النحر لم یجزه الصوم اصلا وصار الدم متعینا لان الصوم بدل والابدال لا تنصب الا شرعا والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم علی الاصل وعن ابن عمر انه امر فی مثله بذبح الشاة فلو لم یقدر علی الهدی تحلل وعلیه دمان دم التمتع ودم التحلل قبل الهدی.

(البحر الرائق ۲: ۳٦۱ قبیل باب التمتع)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (ویتعین الحرم لامنی) ای بل یسن لما فی المبسوط من ان السنة فی الهدایا ایام النحر منی وفی غیر ایام النحر فمکة هی الاولیٰ شرح اللباب.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۲۷۲ باب الهدی)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن نجیم: (ذبح شاة او بدنة او سبعها) واطلق البدنة فشملت البعیر والبقرة والسبع جزء من سبعة اجزاء وانما کان مجزئا لحدیث الصحیحین.

(البحر الرائق ۲: ۳۵۹ باب القران)

الجواب: قربانی (دم شکر) صرف په قارن یا متمتع باندې واجب وی. نه په مفرد باندې، کما فی الهدایة﴿۱﴾ و ردالمحتار﴿۲﴾ والهندیة﴿۳﴾ وغیرها. په دې کښ د فرض او نفل هیڅ فرق نشته. او که مفرد په دې قربانی کښ د کمزورو د ازالې نیت وکړی، نو جائز ده. بخلاف القارن والمتمتع﴿۴﴾. او که متمتع یا قارن قربانی لره په رمی باندې مقدم کړی. نو په دې کښ د امام ابوحنیفه رحمه الله په نزد دم واجب دې. خلافا لمن سواه (هدایه﴿۵﴾ ردالمحتار﴿۶﴾ وهندیه وغیرها) وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامة المرغینانی: واذا رمی الجمرة یوم النحر ذبح شاة او بقرة او بدنة او سبع بدنة فهذا دم القران لانه فی معنی المتعة والهدی منصوص علیه فیها.

(هدایة ۱: ۲۴۰ باب القران)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: وذبح للقران وهو دم شکر ای لما وفقه الله تعالیٰ للجمع بین النسکین فی اشهر الحج بسفر واحد. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۲۰۹ باب القران)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: اذا رمی جمرة العقبه یوم النحر یذبح دم القران وهذا الدم نسک من المناسک. (فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۲۳۸ الباب السابع فی القران والتمتع)

﴿۴﴾ وفی الهندیة: ثم یرجع الی منیٰ فان کان معه نسک ذبحه وان لم یکن فلا یضره لانه مفرد بالحج ولو کان قارنا او متمتعا فلا بدله من الذبح.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۲۳۱ باب فی کیفیة اداء الحج)

﴿۵﴾ قال العلامة المرغینانی: ومن اخر الحلق حتی مضت ایام النحر فعلیه دم عند ابی حنیفة وکذا اذا اخر طواف الزیارة وقالا لا شیئ علیه فی الوجهین وکذا الخلاف فی تاخیر الرمی وفی تقدیم نسک علی نسک کالحلق قبل الرمی ونحر القارن قبل الرمی.

(هدایة ۱: ۲۸۷ باب الجنایات)

﴿۶﴾ قال العلامة الحصکفی: او قدم نسکا علی آخر فیجب فی یوم النحر اربعة اشیاء الرمی ثم الذبح لغیر المفرد ثم الحلق ثم الطواف لکن لا شیئ .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د قربانی طاقت لرلو باوجود روژې نیول کافی نه دی

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه یو حاجی هلته کښ قربانی ؤنکړی. او لس روژې متواتر ؤنیسی، آیا په هغه دم واجب دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی عبد المجید پیښور بنار ۱۴ صفر ۱۳۹۵ھ

الجواب: کوم حاجی چه متمتع یا قارن وی، په هغه قربانی لازم ده، او د عدم قدرت په وجه لس روژې نیول کافی دی. لیکن د قدرت باوجود روژې نیول کافی نه دی، قربانی کول ضروری دی. ماخوذ از ردالمحتار﴿۱﴾. وهو الموفق

په حاجی باندې د لوئي اختر قربانی واجب نه ده

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه په دوؤ رونړو کښ یو د حج دپاره لاړو، په کور چه کوم ورور پاتې دي، په هغه باندې د خپل حاجی ورور د طرف نه قربانی واجب ده او که نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: مختار سید بنوی.....۱۹۸۳ء/۱۲/۸۱

الجواب: په حاجی قربانی واجب نه ده. نه په منی کښ نه په وطن کښ. کما فی

(بقیه حاشیه)علی من طاف قبل الرمی والحلق، قال ابن عابدین: قوله فیجب الخ لما کان قوله او قدم الخ بیانا لوجوب الدم بعکس الترتیب فرع علیه ان الترتیب واجب مع بیان مایجب ترتیبه ومالا یجب فافهم.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۲۲۶ باب الجنایات)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وذبح للقران وهو دم شکر..... وان عجز صام ثلاثة ایام..... آخرها یوم عرفة..... وسبعة بعد تمام ایام حجه فرضا او واجبا وهو بمعنی ایام التشریق.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۲۰۹ باب القران)

البدائع ۵:۶۳ وذکر فی الاصل وقال ولا تجب الاضحیة علی الحاج واراد بالحاج المسافر الخ﴿۱﴾ وتمام الکلام فی الساری﴿۲﴾. وهوالموفق

په حرمین کښ مقیم حاجی دپاره د اضحیې مسئله

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه زما والد صاحب دې کال حج ته روانیدو نه مخکښ ماته ؤوئیل. چه تهٔ زما د طرف نه یوه چیلی حلاله کړه. کومه چه دم اضحیه ده. او ما باندې واجب ده. باقی د دم شکر قربانې به زهٔ په خپله وکړم. ما د مقامی علماؤ نه پوښتنه وکړه. هغوی ؤوئیل چه دوه قربانی نشته. ددې وجه نه ما د والد صاحب د طرف نه قربانې ونکړه. چه کله هغه واپس راغلو. او هغه ته معلومه شوه. نو ډیر خفه شو. اوس د شریعت مطابق ددې قربانی څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: سردار علی خان....۱۹۷۴/۲/۲۴

﴿۱﴾ (بدائع الصنائع ۴:۱۹۵ کتاب التضحیة فصل شرائط الوجوب)

﴿۲﴾ قال العلامة ملا علی قاری: اعلم ان الاضحیة واجبة علی کل مسلم حر مقیم موسر ویستوی فیه المقیم بالامصار والقریٰ والبوادی فلا تجب علی المسافرین ولا علی الحاج اذا کان محرما وان کان من اهل مکة کذا فی الخزانة ولعل وجهه انه یجب علی الحاج دم القران او متعة ویستحب لهم دم افراد فیسقط عنهم دم الاضحیة تخفیفا علیهم کما سقط عنهم صلاة العید اجماعا وکذا صلاة الجمعة بمنیٰ عند بعضهم قال السنجاری فی منسکه ولا تجب الاضحیة علی المسافر والحاج لان فیه الحاق المشقة بالمشقة وتجب علی اهل مکة لعدم المشقة فیهم ولعله اراد باهل مکة من لم یحج منهم ولا یبعد انه اذا اراد عمومهم فقد قال الحدادی واما اهل مکة فتجب علیهم وان کانوا حجوا کذا فی الکرخی وذکر فی الخجندی انها لا تجب علی الحاج اذا کان محرما وان کان من اهل مکة، والله اعلم.

(ارشاد الساری ۲۶۳ مطلب فی التحقیق فی اضحیة اهل مکة اذا حجوا)

الجواب: محترما وعلیکم السلام نه پس دا خبره دې واضحه وی، چه که ستا والد صاحب په رمضان کښ مدینې ته تلې وی، او دهلته نه په شوال کښ د عمرې په نیت مکې مکرمې ته واپس شو. نو ستا والد متمتع وو، په هغه دم تمتع واجب دې. کوم چه هغه ادا کړو. او چونکه ستاسو والد په حرمین کښ مقیم وو. کما هو الظاهر لانه نوی اکثر من خمسة عشر یوما لهذا په هغه اضحیه واجبه وه﴿۱﴾. او چه کله تا دهغه د طرف نه اضحیه ذبح نه کړه. نو اوس یو متوسط ګډ. چه د شپږو میاشتو نه زیات عمر ئې وی. او دومر څورب وی. چه د کال معلومیږی. دهغې قیمت په مسکینانو کښ تقسیم کړه. کما فی ردالمحتار ۵: ۲۸۰﴿۲﴾. وهو الموفق

په ایام نحر کښ دم نه کولو والا حاجی به اوس څه کوی

سوال: څه فرمائي علماء دین شرع متین دې مسئلې باره کښ چه کله یو حاجی

﴿۱﴾ قال العلامة الکاسانی: وذکر فی الاصل وقال: ولا تجب الاضحیة علی الحاج واراد بالحاج المسافر فاما اهل مکة فتجب علیهم الاضحیة وان حجوا لما روی نافع عن ابن سیدنا عمر رضی الله عنهما انه کان یخلف لمن لم یحج من اهله اثمان الضحایا لیضحوا عنه تطوعا. (بدائع الصنائع ۴: ۱۹۵ کتاب التضحیة فصل شرائط الوجوب) ومثله فی ارشاد الساری ۱: ۲۶۳ مطلب فی التحقیق فی اضحیة اهل مکة)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله وتصدق بقیمتها غنی شراها اولا) وتعقبه الشیخ شاهین بان وجوب التصدق بالقیمة مقید بما اذا لم یشتر اما اذا اشتری فهو مخیر بین التصدیق بالقیمة او التصدق بها حیة کما فی الزیلعی ابوالسعود..... فبین ان المراد اذا لم یشترها قیمة شاة تجزئ فی الاضحیة کما فی الخلاصة وغیرها قال القهستانی او قیمة شاة وسط کما فی الزاهدی والنظم وغیرهما.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵: ۲۲۶ کتاب الاضحیة)

په ایام نحر کښ د لاعلمی. هیره یا بل څه وجه نه دم ادا نه کړی، او د حج نه مخکښ د زیارت مدینة الرسول دپاره تلې وی. اوس به دا حاجی یو دم ادا کوی او که دوه؟ اوپه ایام نحر کښ یا په نورو ؤرځو کښ هم ادا کولې شی؟ او په زمین حرم کښ که په زمین حل کښ هم کیدې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل هادی حقانی خرکی ضلع مردان ۱۹۷۴| ۹| ۸

الجواب: که دا حاجی د مدینې منورې نه په رمضان کښ واپس شوې وو. نو په دۀ دم تمتع نشته. البته که دۀ عامه قربانی په ایام نحر کښ نه وه کړې. نو دیو ګډ قیمت دې د صدقې په طور په مسکینانو کښ تقسیم کړی﴿۱﴾. او که د مدینې منورې نه په شوال کښ د عمرې په احرام کښ راغلې وو. نو په دۀ دم تمتع واجب ده﴿۲﴾. او د تاخیر په وجه به دم جنایت هم واجب وی. او د زمین حرم سره به مختص وی. (هندیه)﴿۳﴾ او که دا حاجی د وقوف عرفات نه مخکښ وفات شوې وی. نو په هغه نه قربانی واجب ده. او نه دم تمتع وغیره، پس که دې حاجی حج مکمل کړې وی. لیکن دم تمتع ئې ذبح کړې نه وی. نو چاڼه دې وکیل جوړ کړی او په حرم کښ دې دوه ګډان وغیره ذبح کړی. که د حج په ؤرځو کښ وی. او که مخکښ وی. وهو الموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وتصدق بقیمتها غنی شراها اولا لتعلقها بذمته بشرائها اولا فالمراد بالقیمة قیمة شاة تجزی فیها.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۵: ۲۲۶ قبیل فروع کتاب الاضحیة)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: والمتمتع من یأتی باعمال العمرة فی اشهر الحج اویطوف اکثر طوافها فی اشهر الحج ثم یحرم بالحج ویحج من عامه ذلک قبل ان یلم باهله بینهما الماما صحیحا. (فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۲۳۸ باب القران والتمتع)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: لا یجوز ذبح هدی المتعة والقران الا فی یوم النحر حتی لو ذبح قبله لا یجوز اجماعا وبعده کان تارکا للواجب عند الامام فیلزمه دم ویجوز ذبح بقیة الهدایا فی ای وقت شاء ولا یجوز ذبح الهدایا الافی الحرم.

(فتاوی عالمگیریه ۱: ۲۶۱ الباب السادس عشر فی الهدی)